



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

أصول الفقه

مقرر مادة أصول الفقه للفرقة الثانية بكليات الشريعة والشعب المناظرة لها
(لغير الحنفية)

إعداد

أ.د. آمال عبد الحميد
أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية
والعربية بنات القاهرة

أ.د. عبد الحي عزب عبد العال
أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون
بالقاهرة وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة
والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر

راجع

أ.د. محمد صلاح حلمي سعد
رئيس قسم أصول الفقه
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

أ.د. علي حسين علي عبد النبي
وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سابقا
وأستاذ أصول الفقه بالكلية
وأمين عام لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر

الافتتاحية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ تَعَالَى:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

الآية (٩) من سورة الصف

المقدمة

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً طاهراً مباركاً فيه والصلاة والسلام على من بعثه ربه هادياً ومبشراً ومعلماً رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

وبعد..

فاعلم عزيزي الدارس وعزيزتي الدراسة أبناء وبنات الأزهر الشريف أننا جميعاً في حاجة إلى معرفة أحكام الشرع الحكيم، وصرح الأحكام الشرعية لن يكون إلا إذا أقيم على بناء قوي، فكانت الأسس والقواعد والأدلة التي استفيدت من كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.

وعلم أصول الفقه هو العلم الذي استمد شرفه من البحث في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ للوقوف على القواعد والأدلة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، فهو علم عظيم أثره، في تعلمه الفوائد الجمّة لفهم ألفاظ الشرع الحكيم، وكيفية الاستفادة منها، فلا قدرة للفقهاء أو المفتي أو المجتهد للوصول إلى حكم الشرع الحكيم في مسألة ما أو واقعة ما إلا إذا فهم ألفاظ الشرع الحكيم وما تحمله من معان ومقاصد شرعية...

ومن هنا جاء مقرر علم أصول الفقه للفرقة الثانية بكلّيات الشريعة والقانون والأقسام المناظرة بكلّيات الدراسات الإسلامية ليهتم بدراسة ألفاظ وما تحمله من معان وقواعد شرعية، وذلك من خلال دراسة الموضوعات الآتية التي سوف نقدمها لك عزيزي الدارس وعزيزتي الدارسة في صورة وحدات تعليمية على النحو التالي:

الوحدة الأولى: في الاستدلال بالألفاظ الشرعية.

الوحدة الثانية: مباحث المنطوق والمفهوم.

الوحدة الثالثة: مباحث الأمر والنهي.

الوحدة الرابعة: مباحث العموم والخصوص وحمل المطلق على المقيد.

وقبل أن نعيش مع المعارف العلمية المتنوعة من خلال تلك الوحدات علينا أن نقف وقفه تأمل مع الآتي:

١- بيان الأهداف المرجوة من تعلم هذا المقرر.

٢- وقفة أبوية مع الطالب.

٣- بيان الساعات المقررة لدراسة هذا المقرر وكيفية توزيعها على البرنامج وطرق التقييم.

أولاً: الأهداف المتوقعة من دراسة هذا المقرر

لقد وضع هذا المقرر ليصل بالدارس إلى الآتي:

١- فهم ألفاظ الشرع الحكيم من خلال ما يتضمنه من منطوق ومفهوم، وأمر ونهي، وعموم وخصوص، ومطلق ومقيد للوصول إلى القواعد والأدلة التي تبنى عليها الفروع الفقهية.

٢- تكوين العقلية الشرعية المستنيرة القادرة على نصب الأحكام على قواعدها وبناء الفروع على الأصول لتكون مضبوطة بضوابط شرعية.

٣- تربية الملكة لدى الدارس من خلال تربيته على فهم ألفاظ الشرعية، وكيفية استفادة القواعد والأدلة منها، وكيفية الاستنباط للأحكام الشرعية

وتفريعتها على الأدلة.

٤- القدرة على متابعة قضايا الزمان والمكان ومستجدات العصر وتنزيلها على الأدلة والقواعد الشرعية من خلال ما يكتسبه الدارس من مهارات ذهنية.

ثانياً: وقفة أبوية مع الطالب

عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة:

هل من طموحاتك أن تكون خريجاً جيداً، وأن تكون نواة لمجتهد جيد وتقف على عتبة البوابة الأولى للاجتهاد والفكر الفقهي المستنير؟

إذا أرد ذلك فعليك بالآتي:

- ١- الصبر والمثابرة والتواصل المستمر مع كليتك وأساتذتك.
- ٢- حاول أن تنهض بنفسك وما يحقق لك الصلاح في الدنيا والآخرة بالحرص على حفظ كتاب الله والمعرفة الجيدة بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام.
- ٣- احرص على تعلم علم أصول الفقه بجميع أبوابه ومباحثه وفهم الأدلة والقواعد الشرعية وكيفية الاستفادة منها.
- ٤- احرص على تعلم وفهم أبواب الفقه الإسلامي ومباحثه وقضايا العصر ومستجداته وكيفية تنزيلها على القواعد الشرعية.
- ٥- احرص دائماً على الاستفسار والسؤال عما وصل إليه فقهاء العصر ومجتهديه من خلال البحث عن المعلومة من مصادرها والتواصل المستمر مع الأساتذة المنوط بهم التدريس لك وتعليمك.

٦- احرص دائماً على التصدي لقضايا الزمان والمكان مع عدم تغييب العرف والواقع وملاءمات الزمان والمكان.

٧- كن على علم ودراية بقواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، فهي خير معين لك على فهم ألفاظ الشرع الحكيم وكيفية الاستفادة منها.

٨- كن حريصاً على السهولة واليسر المنضبط واضعاً نصب عينيك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

٩- كن دائماً على منهجية الوسطية والاعتدال التي تميز بها الأزهر الشريف في بث برامج العلمة والتعليمية والدعوية.

١٠- تزود دائماً بالمعارف الحديثة من لغة وكومبيوتر وثقافة متنوعة، فهي أدوات العصر التي تمكنك من القدرة على التواصل مع الغير، والتفاعل مع الزمان والمكان.

عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة تقدم إلى نفسك بسؤال واستفسار وأنت على عتبة التخرج من هذه الكلية العظيمة.

هل حققت هذه النصائح وفعلتها مع نفسك، وبأي نسبة حققتها؟

إن كان الجواب بنعم فأنت الآن قد نلت مواصفات الخريج الجيد، وإن كان بنسبة ما فأنت خريج جيد بنسبة ما.

مع الدعاء لك بالتوفيق والسداد.

ثالثاً: الساعات الدراسية المقررة، وطرق التقويم

من خلال ما اعتمد في دليل كلية الشريعة والقانون من نظام لتدريس مادة

أصول الفقه غير الحنفي، وساعات مقررة للفرقة الثانية، وطرق للتقييم نيين الآتي:

- بالنسبة لنظام الدراسة وساعاته المقررة فإن دراسة مادة أصول الفقه غير الحنفي تعتمد على نظامين:

الأول: نظام الدراسة النصية، ويهتم بدراسة مباحث من المقرر من خلال كتب التراث الإسلامي في علم أصول الفقه، وقد خصص لدراسة هذا النظام ساعتان دراسية في الأسبوع.

الثاني: نظام الدراسة الموضوعية، وهي دراسة علمية تحليلية تطبيقية للموضوعات الأصولية المقررة، هادفة إلى إكساب الدارس معارف ومهارات متنوعة تسهم في تشكيل الكيان العلمي للطالب.

وقد خصص لدراسة هذا النظام ساعتان دراسية في الأسبوع

طرق التقييم

بالنسبة لطرق التقييم فإنها تخضع للآتي:

- التفاعل المستمر بين الطالب والأستاذ من خلال التفاعل العلمي وأسئلة التقويم الذاتي:
- الامتحان الشفهي للمقرر في آخر العام ويخصص له ٢٠%.
- الامتحان التحريري للمقرر ويخصص ٨٠% موزعة بين الدراسة النصية والموضوعية.
- قاعة البحث وما ينبغي أن يكلف بها الطالب مبحث علمي ولها درجتها الخاصة.

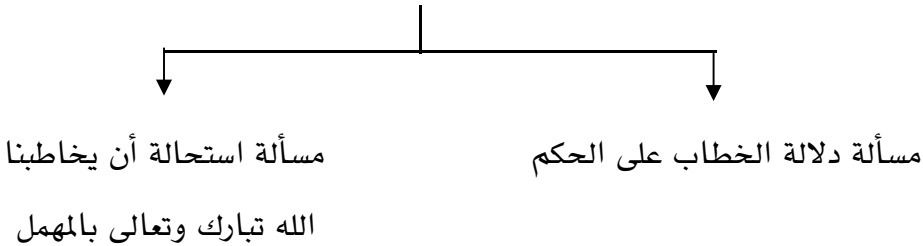
الوحدة الأولى في الاستدلال بالألفاظ الشرعية

أولاً: مشتملات الوحدة

تتضمن هذه الوحدة مبحثين:

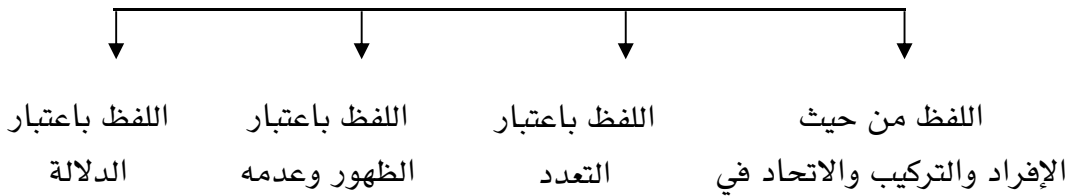
المبحث الأول

في كيفية الاستدلال بالخطاب الشرعي



المبحث الثاني

في الألفاظ ودلالاتها



ثانياً: أهمية دراسة هذه الوحدة

تكمن أهمية هذه الوحدة في أهمية دراسة الألفاظ الشرعية وكيفية نصب الحكم على الدليل ولا يتأتى هذا إلا بمعرفة نوع اللفظ ومعرفة نوع دلالاته على

الحكم والوصول إلى هذه الدلالة.

ثالثاً: الأهداف التعليمية للوحدة

١- الوصول إلى هدف معرفي من خلال بيان أنواع الألفاظ ودلالاتها على الأقسام الشرعية.

٢- الوصول إلى هدف مهاري من خلال كيفية الاستدلال الشرعي على الحكم.

٣- الوصول إلى هدف وجداني من خلال نبذ الشبه التي توجه نحو الخطاب الشرعي والرد عليها نتيجة الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن يقين في الإعجاز التشريعي للخطاب الشرعي.

المبحث الأول في كيفية الاستدلال بالخطاب الشرعي

• مسألة دلالة الخطاب على الحكم

اعلم أن الخطاب: إما أن يدل على الحكم بلفظه، وإما أن يدل عليه بمعناه، وإما أن لا يدل على الحكم لا بلفظ ولا بمعناه، ولكن لو ضم إليه شيء آخر دل على الحكم.

أولاً: دلالة الخطاب على الحكم بلفظه:

يلاحظ أن الحمل أولاً على الحقيقة لا على غيرها، فيحمل اللفظ على حقيقته أولاً.

وبناء على هذا: فإن الخطاب إذا جاء مستعملاً في اللغة في شيء، ومستعملاً في العرف في شيء آخر، ولم يخرج بالعرف عن أن يكون حقيقة في المعنى اللغوي، فإنه يكون مشتركاً بينهما.

وإن صار مجازاً في المعنى اللغوي وجب حمله على المعنى العرفي حيث هو المتبادر إلى الفهم، ومثل هذا يجب في الاسم المنقول إلى المعنى شرعي.

وعلى هذا فإن الخطاب يجب حمله على المعنى الشرعي، ثم على المعنى العرفي، ثم المعنى اللغوي الحقيقي، ثم المجاز.

ثانياً: دلالة الخطاب على الحكم بمعناه:

وهو الدلالة الالتزامية.

وقد أشرنا سابقاً إلى أقسام الدلالة وبيان كل قسم.

ثالثاً: ما يكون بحيث لو ضم إليه شيء آخر لصار المجموع دليلاً على الحكم:

ما الذي يمكن أن يضم إلى اللفظ؟

إن الذي يمكن أن يضم إلى اللفظ إما أن يكون نصاً، أو إجماعاً، أو قياساً، أو يكون بشهادة حال المتكلم.

وإليك التفصيل:

أولاً - كون الذي ينضم إليه نصاً:

إذا انضم إلى اللفظ نص فإنه يصير مجموعهما دليلاً.

وهذا له مثالان:

الأول: أن يدل أحد النصين على إحدى المقدمتين، والثاني على الثانية، فيحصل المطلوب، كقولنا: " تارك المأمور به عاص " لقوله تعالى: "أف عصيت أمري"^(١) والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى: "ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها"^(٢).

الثاني: أن يدل أحد النصين على ثبوت الحكم لشيئين، ويدل النص الآخر على أن بعض ذلك لأحدهما.

فوجب القطع بأن باقي الحكم ثابت للثاني، كقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً"^(٣) فهذا يدل على أن مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراً، وقوله

(١) الآية ٩٣ من سورة طه.

(٢) الآية ١٤ من سورة النساء.

(٣) الآية ١٥ من سورة الأحقاف.

تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ^(١) فيه دلالة على أن مدة الرضاع سنتان، وهذا يلزم منه أن تكون مدة الحمل ستة أشهر.

ثانياً: كون الذي ينضم إلى النص إجماعاً:

كما إذا دل النص على أن الخال لا يرث، ودل الإجماع على أن الخالة بمثابة الخال.

ثالثاً: كون الذي ينضم إلى النص قياساً:

كما إذا دل النص على حرمة الربا في البر، ودل القياس على أن التفاح بمثابة البر.

رابعاً: كون الذي ينضم إلى النص شهادة حال المتكلم:

كما إذا كان كلام الشرع متردداً بين الحكم العقلي والشرعي، فحمله على الشرعي أولى، لأن النبي ﷺ بعث لبيان الشرعيات، لا لبيان ما يستقل العقل بإدراكه.

وإذا كان الخطاب ظاهره مع أحدهما لم يصح الترجيح بذلك.

(١) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

• مسألة: استحالة أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى بما لا يفيد وبالمهمل من الكلام

الذي عليه جمهور الأمة وما عليه اعتقاد الأمة قاطبة أنه لا يجوز أن يشتمل الخطاب الشرعي على ألفاظ خالية من الفائدة، أو أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل من الألفاظ التي لا تفيد فائدة، وهذا أمر مسلم ومعتقد لكل مسلم ومسلمة، إلا أن هناك من تعمد إثارة الشبه من قديم الزمان وادعى خلاف ما عليه الأمة مثل الحشوية الذين قالوا: بجواز أن يتكلم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِشَيْءٍ وَلَا يعنى به شيئاً، والمرجئة الذين قالوا بجواز الخطاب بالمهمل.

وهذه شبهة للحشوية^(١) والمرجئة^(٢) والرد على هذه الشبهة يتأتى من خلال الآتي:

أولاً: لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بشيء لا يفيد، لأن الكلام بما لا يفيد

(١) الحشوية سميت بذلك لحشوهم الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقيل: الحشوية: طائفة من المبتدعة وهم من المجسمة الضالة، والمجسم محشو، وقيل: سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدتهم يتكلمون بالشبه وبما لا يفيد من الكلام والساقط فقال - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة وطردوهم من حلقتهم، انظر هامش المحصول ص ٥٣٩، ٥٤٠ ج ١ ق ٣.

(٢) المرجئة طائفة من القدرية الذين يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل فكأنهم قدموا القول وأرجئوا العمل أي أخره، ومنها الفرق الكثيرة الضالة وقد زعموا جميعاً هذا الزعم وأنه من شهد أن لا إله إلا الله وأرجأ العمل دخل الجنة.

انظر: الملل والنحل (٢٢٢/١) وما بعدها.

هذان ونقص، وهذا أمر مستحيل عقلاً وشرعاً على الله تعالى، أما عقلاً فلأن العقل يحيل مثل هذا على الله تعالى فهو الذي يعلم السر وأخفي.

وأما شرعاً فلأن الله تعالى قد وصف القرآن الكريم الذي هو خطاب الله تعالى بكونه هدى وشفاء وبياناً، ووصف الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكونه لا ينطق عن الهوى وما أتى به هو بيان للذكر.

ولا يحصل هذا كله ولا يتأتى إلا إذا كان ما أتى في الخطاب الشرعي من ألفاظ كله مفيد وبعيد عن الكلام المهمل^(١).

وما استندت إليه تلك الفرق من ورود ألفاظ في القرآن الكريم غير مفيدة مثل قوله تعالى: "كهيعص" وغيرها من أوائل السور.

فهذا مردود حيث ذكر أهل التفسير أن فائدة تلك الحروف في أول السور أنها أسماء للسور.

وأقول هذا جهل من الحشوية؛ لأن الله تبارك وتعالى حين يفتح بعض السور بحروف مثل "طس" أو "طسم" أو "حم" فهذه حروف شريفة تتكون منها الكلمات الشريفة، والله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء وبأي شاء فإذا أقسم بالحروف الشريفة المكونة للكلمات الشريفة فهذا حقه وفي هذا عظيم فائدة.

(١) المحصول ج ١ ف ٣ ص ٥٤١ وما بعدها.

المبحث الثاني الألفاظ ودلالاتها

تمهيد

إن النصوص الإسلامية ألفاظ عربية، لذا كانت الشريعة الإسلامية من أهم عوامل حفظ اللغة العربية بقيمتها وأصالتها، وكان الإسلام من أهم عوامل انتشارها وذيوعها.

ولما كان الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان، كان لا بد من اجتهاد المجتهدين وعمل المستنبطين لفروع الدين.

واستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية يتوقف على الوقوف على الألفاظ الشرعية وفهم معانيها.

فيلزم أن يكون المستنبط عالماً باللسان العربي، مدركاً لدقائق مرامي العبادات فيه، وطرق الأداء وغيرها مما يلزم للفقهاء المجتهدين المستنبط للأحكام من النصوص، لذا كان من الأهمية أن نتعرض إلى اللفظ العربي من حيث تقسيماته المختلفة لصلتها الوثيقة بعلم أصول الفقه.

واللفظ في الحقيقة له تقسيمات متعددة حسب اعتبارات مختلفة.

أولاً: تقسيم اللفظ من حيث الإفراد والتركيب:

ينقسم اللفظ من حيث الإفراد والتركيب إلى مفرد، ومركب فالمفرد: هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه المقصود منه - بأن لا يكون له جزء أصلاً كباء الجر- أو له جزء ولكن لا يدل على جزء معناه كالزاي من زيد، أو له جزء ولكن لا يدل على جزء المعنى المقصود، بل يدل على معنى آخر كعبد الله إذا

جعل علماً.

أما المركب: فهو ما يدل جزؤه الذي صار به مركباً على جزء معناه المقصود منه.

وهو إما مركب إضافي مثل: أصول فقه " أو مركب إسنادي مثل: كلمة زيد قائم، أو مركب مزجي مثل: بعلبك.

ثانياً: تقسيم اللفظ باعتبار التعدد والاتحاد في اللفظ والمعنى:

ينقسم اللفظ باعتبار تعدد اللفظ واتحاده وتعدد المعنى واتحاده إلى أربعة أقسام:

الأول: أن يتحد اللفظ والمعنى، وهذا هو ما يعرف بالمنفرد لانفراد اللفظ بالمعنى، وهذا قد يكون كلياً، وقد يكون جزئياً.

فالكلي: هو ما لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه مثل: إنسان، وحيوان.

والجزئي: هو ما يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه مثل: زيد ونحوه.

فالمنفرد إذا هو ما اتحد لفظه ومعناه: مثل زيد، وإنسان.

الثاني: أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى، وهو ما يعرف بالمتباين، فالمتباين هو ما تعدد لفظه وتعدد معناه، بأن يكون لكل لفظ معنى، فإذا لم يمكن اجتماع هذه المعاني سمي بالمتباين المنفصل، وإن أمكن اجتماعها سمي بالمتباين المتصل فالأول مثل: فرس وإنسان، والثاني مثل: سيف وصارم.

الثالث: أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، مثل بر، وقمح للبنات المعروف في صنع الخبز، وليث وأسد للحيوان المفترس المعروف وهذا هو ما يعرف بالمترادف.

فالمترادف: هو ما تعدد لفظه واتحد معناه.

رابعاً: أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى وهذا القسم تحته نوعان:

الأول: أن يوضع اللفظ لكل معنى من هذه المعاني بوضع مستقل وهذا هو المشترك اللفظي كالعين فإنها تطلق مرة على العين الجارية، والعين الباصرة، والذهب والفضة، والجاسوس، والشمس.

فالمشترك اللفظي هو: ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ووضع لكل معنى من المعاني بوضع مستقل.

والفرق بينه وبين المشترك المعنوي: أن المشترك المعنوي لفظه واحد ومعناه واحد، ولكنه معنى كلي يتناول أفراداً كثيرة والوضع فيه واحد بخلاف المشترك اللفظي فالوضع فيه متعدد والمعنى فيه متعدد.

والثاني: لم يوضع اللفظ لكل معنى من المعاني ولكن وضع لواحد منها ثم نقل إلى غيره واستعمل فيه كالحقائق العرفية أو اللغوية، أو الشرعية.

ثالثاً: تقسيم اللفظ باعتبار الظهور وعدمه:

أولاً: طريقة الجمهور:

يقسم جمهور الأصوليين اللفظ باعتبار ظهوره وخفائه إلى أربعة أقسام: نص، وظاهر، ومجمل، ومؤول

أولاً: النص وهو لغة: الظهور، والارتفاع، ومنه: منصة العروس، وهو الكرسي التي تجلس عليه؛ لظهورها عليه.

واصطلاحاً: يطلق النص في عبارات الأصوليين على عدة معان، منها:

- الدليل الوارد في القرآن والسنة، ويكون بذلك مقابل الإجماع، والقياس، وباقي الأدلة. وهو بذلك شامل لما دل على معناه دلالة قاطعة، وما دل على معناه دلالة راجحة.

- وزاد بعض الأصوليين: ما دل على معنى قطعاً وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم؛ فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً مع احتمالها الاستغراق. فيقال: ميراث الإخوة والأخوات لأم ثابت بالنص، وهو الآية الواردة في ذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].

- ويطلق النص على: اللفظ الذي دل على معناه دلالة قاطعة، بمعنى: أن لا يحتمل إلا معنى واحداً، فلا يزاحم هذا المعنى معنى آخر ولو مرجوحاً، ومن هنا فلا يحتمل التأويل.

ثانياً: الظاهر: وهو في اللغة: الواضح المنكشف، ومنه: ظهر الأمر: إذا اتضح وانكشف.

واصطلاحاً: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، وهو راجح في أحدهما من الوضع؛ فالأول كالأسد، والثاني كالغائط، فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره، لكنه ضعيف، فبسبب ضعفه خفي.

ودلالته أضعف من دلالة النص؛ ولذا إذا تعارضت معها تقدم دلالة النص عليه، وذلك ما لم يمكن الجمع بينهما، فإذا أمكن الجمع بينهما جمع.

ثالثاً: المجمل وهو: المبهم، اسم مفعول من أجمل الأمر إذا أبهم، وقيل: هو المجموع من أجل الحساب إذا جُمع وجُعِل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحادها عن بعض.

والمجمل هو: «اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال»

وعرفه الآمدي بأنه: «ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه»^(١) كلفظ ﴿القرء﴾ في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فالقرء مجمل؛ لأنه يفيد إما الطهر وحده، وإما الحيض وحده، واللفظ لا يعينه.

رابعاً: المؤول: وهو مشتق من آل يؤول إذا رجع، تقول: آل الأمر إلى كذا، أي: رجع إليه، ومآل الأمر: مرجعه، وتأويل الكلام: عاقبته وما يؤول إليه.

والتأويل هو حمل اللفظ الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل، مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ»^(٢)، فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقاً، محتملاً احتمالاً مرجوحاً أن يكون المراد به: خصوص الشريك المقاسم، إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل - على رأي بعض الفقهاء - وهو قوله

(١) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (٣/ ٩).

(٢) أخرجه البخاري (٢٢٥٧)، وقوله (بصقبة): الصقب القرب والملاصقة، والمراد به الشفعة.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَضُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»^(١)؛ إِذَا التَّأْوِيلُ هُنَا فِي حَمْلِ الْجَارِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَلَى الشَّرِيكَ الْمَقَاسِمِ، وَهُوَ سَائِغٌ فِي اللُّغَةِ.

ثانياً: طريقة الحنفية:

ينقسم السادة الحنفية اللفظ باعتبار الظهور وعدمه إلى: ألفاظ واضحة وأخرى غير واضحة.

أولاً: الألفاظ الواضحة:

١- الظاهر: وهو أدنى الألفاظ رتبة في قوة الدلالة.

٢- النص: وهو أعلى رتبة من الظاهر.

٣- المفسر: وهو أعلى من النص.

٤- المحكم: وهو أعلى الألفاظ رتبة ووضوحاً.

وإليك معنى كل منهم:

الظاهر: هو ما يدل على المعنى مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً مثل لفظ الصلاة عند اللغوي فهو ظاهر في الدعاء ولكنه محتمل لغيره كالأقوال والأفعال المخصوصة، وهو عند الشرعيين ظاهر في الأقوال والأفعال المخصوصة محتمل لغيره وهو الدعاء.

النص: هو ما دل على معناه من غير احتمال مثل قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله " ولكون

(١) أخرجه البخاري (٢٢١٣)، ومسلم (١٦٠٨).

النص أقوى دلالة من الظاهر فإنه عند تعارض النص والظاهر أخذ بالنص.

المفسر: هو اللفظ الدال على معناه المقصود من السياق، وقد تبين معناه من دليل آخر، أو قد يكون اللفظ مجملاً فيفسر من طريق آخر، مثل الأمر بالدية في القتل الخطأ فقد قال تعالى: "فديه مسلمة إلى أهله"، وفسرها الحديث الشريف من حيث مقدارها وصفاتها، ونوعها.

المحكم: هو اللفظ الدال على المقصود الذي سيق له، فهو لفظ واضح الدلالة على معناه إما لأنه لا يحتمل غيره، وإما أنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً كالظاهر.

ثانياً: الألفاظ غير الواضحة:

١- الخفي: وهو ما خفي معناه في بعض مدلولاته لعارضي غير الصيغة من تطبيقه على مدلولاته مثاله دخول الطرار والنباش في لفظ السارق.

فالطارار هو: الذي يأخذ مال غيره في خفه والغير في يقظة، كالنشالين الذين يأخذون المال من جيوب الناس في خفة والنباش هو الذي ينبش القبور لسرقة أكفان الموتى، وقد اختلف الفقهاء في دخولهما في معنى السارق. فاعتبرهما البعض كالسارق ولم يعتبرهما البعض الآخر.

٢- المشكل: وهو الذي خفى معناه بسبب في ذات اللفظ، والفرق بينه وبين الخفي أن الخفاء في الخفي ليس بسبب من ذات اللفظ وإنما بسبب التطبيق.

ومثاله: اللفظ المشترك كالعين فتطلق لمعاني متعددة ولا يتعين معنى من المعاني إلا بدليل.

٣- المجل: هو ما لم تنضح دلالتة، وقال فيه البزدوي ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب والتأمل.

ومثاله: الكثير من العبارات القرآنية التي وردت مجملة ثم بينها السنة النبوية الشريفة كالأمر بالصلاة فإنه جاء مجملاً ثم صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي ".

٤- المتشابه: هو اللفظ الذي خفي معناه، ولا سبيل لعقول العلماء إلى تداركه ولا مجال فيه إلا التسليم لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وما على العلماء إلا أن يقولوا بعد التسليم بأنه متشابه كما قال رب العزة سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب * ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)^(١).

رابعاً: تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة:

ينقسم اللفظ باعتبار الدلالة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: دال بالمطابقة.

الثاني: دال بالتضامن.

(١) الآيتان (٧،٨) من سورة آل عمران.

الثالث: دال بالالتزام.

وقبل بيان هذه الأقسام الثلاثة نريد أن نوجز الكلام عن معنى الدلالة وأقسامها حتى يمكن تسلسل المعنى.

الدلالة

الدلالة في اللغة: مصدر دل يدل دلالة، وهو مصدر سماعي، ودلالة، بفتح الدال، وكسرها، وضمها إلا أن الفتح أولى وقد جاء الفعل " دل " بمعان متعددة أهمها:

أنه جاء بمعنى أبان فتكون الدلالة: إبانة الشيء بأمانة تتعلمها مثل قولنا: دل عليّ محمداً على الطريق، أي بيّنه له.

وقد جاء " دل " بمعنى هدى وأرشد، ومنه قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الدال على الخير كفاعله).

الدلالة في الاصطلاح:

لقد ورد الدلالة في الاصطلاح معانٍ تقتصر على تعريف واحد يشمل الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية.

وهي: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

شرح التعريف:

وردت كلمة " شئ " في التعريف مرتين، والمقصود بالشيء الأول " الدال "، والمقصود بالشيء الثاني " المدلول ".

وقلنا في التعريف: " بحالة " الباء للملابسة وهي بمعنى " مع " أي مصاحباً

لتلك الحالة، فقد قصد بلفظ " بحالة " التنبيه على وجه الدلالة، وهو العلم بالوضع في الدلالة الوضعية، أو اقتضاء الطبع في الدلالة الطبيعية، أو مجرد العقل في الدلالة العقلية.

وقول المعروف: " يلزم " لبيان عدم انفكاك الشئيين عن بعض، وقوله: " من العلم به " المراد به الإدراك الشامل للتصور والتصديق.
وقوله: " العلم بشيء آخر " أي مجرد الالتفات إلى الشيء الآخر والتوجه إليه.

ومن التعريف السابق يتبين أن هناك:

دال: وهو الذي يلزم منه العلم بشيء آخر.

ومدلول: وهو الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم به.

أقسام الدلالة

١ - دلالة غير لفظية:

وهي إما أن تكون وضعية كدلالة الزراع على المقدار المعين، وقد تكون عقلية كدلالة الأثر على المؤثر.

٢ - دلالة لفظية:

وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى عند العلم بالوضع. والوضع معناه: جعل الشيء بإزاء شيء آخر، بحيث إذا فهم الأول، فهم الثاني.

أقسام الدلالة اللفظية

هذه هي الأقسام المقصودة في دراستنا للدلالة.

فتنقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام:

١ - دلالة المطابقة:

وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، فلتطابق اللفظ والمعنى سميت مطابقة.

٢ - دلالة التضمن:

وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى أي جزء المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط فاللفظ يتضمن هذا الجزء وغيره.

٣ - دلالة الالتزام:

وهي دلالة اللفظ على أمر خارج لازم لمعناه، فوجود التلازم بين الخارج والمعنى سميت التزامية، كدلالة الأسد على الشجاعة، ويشترط فيها أن يكون اللزوم ذهنياً وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ.

واللازم إما: لازم بَيِّن واضح لا يحتاج إلى دليل، وإما لازم غير واضح يحتاج إلى ما يوضحه.

وهذا الأخير إما بَيِّن بالمعنى الأعم كقابلية الإنسان للتعلم، فنحن إذا تصورنا حقيقة الإنسان أدركنا أن من لوازم تلك الحقيقة القابلية للتعلم، وقد يكون اللازم بَيِّن بالمعنى الأخص، مثل الشجاعة اللازمة للأسد، والحرارة اللازمة للنار، فنحن إذا تصورنا حقيقة الأسد والنار وجدنا أن من لوازمها الشجاعة والحرارة وهذا معنى خاص.

والله أعلم.

الاختبار عن بُعد للوحدة أو أسئلة التقويم الذاتي

النموذج الأول:

س: هناك تقسيم لدلالة الخطاب على الحكم اذكر هذا التقسيم إجمالاً؟

س: وضح المقصود بدلالة الخطاب على الحكم بلفظه؟

س: ما المقصود بدلالة الخطاب على الحكم بمعناه؟

س: ماذا لو انضم إلى الخطاب نص وضح هذا بالتمثيل؟

س: ما الحكم فيما إذا انضم إلى الخطاب إجماع أو قياس أو ينضم إليه شهادة حال المتكلم؟

س: كيف ترد على من زعم أنه يجوز أن يخاطبنا الله بالمهملة اذكر شبهة المخالف لجمهور الأئمة مع الرد على شبهة؟

س: ما المراد بالمشترك اللفظي والمشارك المعنوي؟

س: قسم اللفظ من حيث الوضوح والمعرفة؟

النموذج الثاني:

س: المشترك اللفظي هو.....الخ

س: المشترك المعنوي هو.....الخ

س: الخفي هو.....

س: الظاهر هو.....

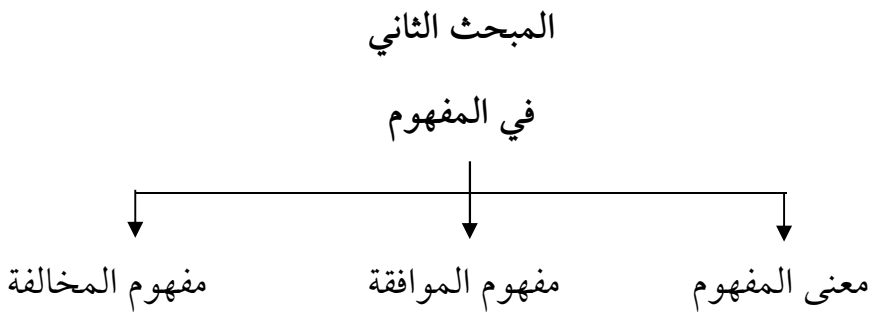
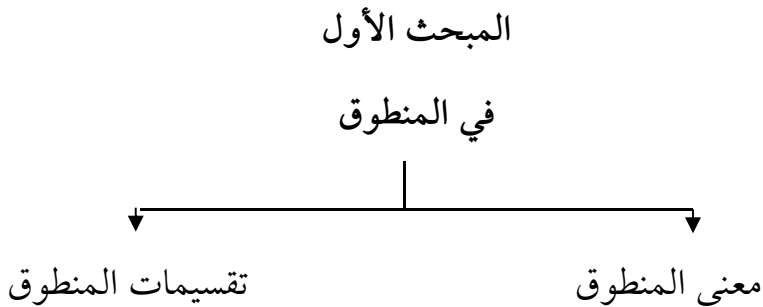
س: هل المفسر من أقسام اللفظ الظاهر وضح ذلك؟

س: هل للدلالة أقسام وضح ذلك؟

س: ما المراد بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام؟

الوحدة الثانية مباحث المنطوق والمفهوم

أولاً: مشتملات الوحدة



ثانياً: أهمية دراسة هذه الوحدة

إن أهمية دراسة هذه الوحدة تكتسب من أهمية معرفة موضوع المنطوق والمفهوم الذي أولاه الأصوليون أهمية عظمى لما يحتله من مكانة من حيث فهم مراد الشارع الحكيم وما يدل عليه اللفظ في محل النطق وما يفيد مفهوم

اللفظ من حيث الموافقة والمخالفة، وما له من دور أساسي في بيان القواعد والأدلة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية.

ثالثاً: الأهداف التعليمية للوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى بث برنامج معرفي ومهاري من خلال ما يجب أن يتسلح به الدارس من معرفة دلالة اللفظ وما يمكن الاستدلال به من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم سواء أكان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة وتوظيف هذه المعارف للمفاهيم المختلفة في تكوين ملكة ومهارات تمكن الدارس من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

فمعرفة الدارس لما دل عليه اللفظ في محل النطق وما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وتوظيف ذلك في استنباط الأحكام الشرعية من المهارات الفقهية الهامة التي تجعل الدارس قادراً على ملاحقة قضايا عصره.

المبحث الأول المنطوق والمفهوم

المنطوق وأقسامه:

عرفه الآمدي بقوله: المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق، كما في تحريم التأفيف للوالدين الثابت بقوله تعالى: " فلا تقل لهما أف " (١).

وعرفه ابن الحاجب بقوله: ما دل عليه اللفظ في محل النطق (٢).

وبناء على هذا: فإن ما دل عليه اللفظ في محل النطق إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فهو النص نحو قوله تعالى: "فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة" (٣).

وإن احتمل غيره احتمالاً مرجوحاً فهو الظاهر، نحو قوله تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه" (٤) فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم، وهو فيه أظهر وأغلب، ونحو قوله تعالى: "ولا تقربوهن حتى يطهرن" (٥) فإنه يقال لا نقطاع طهر، وللوضوء والغسل، وهو في الثاني أظهر.

وإن حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل، ويسمى المرجوح المحمول

(١) آية ٢٣ من سورة الإسراء.

(٢) الإحكام للآمدي ٢/٢٠٩.

(٣) آية ١٨٦ من سورة البقرة.

(٤) آية ١٧٣ من سورة البقرة.

(٥) آية ٢٢٢ من سورة البقرة.

عليه مؤولاً، كقوله تعالى: " وهو معكم أينما كنتم " ^(١) فإنه يستحيل حمل المعية على القرب بالذات، فتعين صرفه عن ذلك وحمله على القدرة والعلم أو على الحفظ والرعاية.

وكقوله تعالى: " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " ^(٢) فإنه يستحيل حمله على الظاهر، لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة فيحمل على الخضوع وحسن الخلق ^(٣).

أقسام المنطوق:

المنطوق: إما أن يكون واحداً، وإما أن يكون متعددًا.

أولاً: المنطوق الواحد:

هو الذي لم يستعمل إلا في معنى واحد أيا كان هذا الاستعمال: لغوياً، أو عرفياً، أو شرعياً.

فهذا اللفظ الذي لم يستعمل إلا في معنى واحداً، يحمل على هذا المعنى الذي استعمل فيه إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن هذا المعنى إلى غيره، فإن وجدت قرينة صارفة له إلى معنى آخر حمل عليه.

ثانياً: المنطوق المتعدد:

وهو اللفظ الذي يمكن أن يستعمل في أكثر من معنى، وذلك كأن يكون في اللفظ أكثر من معنى يمكن حمله عليه، فيكون له معنى في اللغة، ومعنى في

(١) آية ٤ من سورة الحديد.

(٢) آية ٢٤ من سورة الإسراء.

(٣) الإيتقان ٩٥/٣.

الشرع، ومعنى في العرف.

ومن أمثلة هذا: لفظ " الدابة " فإن له معنى في اللغة حيث وضع لكل ما يدب، وله معنى في العرف، حيث استعمله البعض وخصه بالحمار، واستعملته بعض البلاد في الفرس، واستعمله البعض الآخر في كل ما له حافر.

هذا وقد اختلف العلماء فيما إذا كان للفظ أكثر من معنى، ففي أي المعاني يمكن الصبر إليه: اللغوي أم العرفي، أم الشرعي.

وفي هذا أقوال للأصوليين:

القول الأول: وهو الذي اختاره القاضي البيضاوي: أن الحمل يكون على المعنى الشرعي، ثم على المعنى العرفي، ثم على المعنى اللغوي.

واستدل أصحاب هذا القول: بأن المعنى الشرعي هو المعنى الذي يقصده الشارع، حيث إن مقصود الشارع هو بيان الشرعيات.

ولذلك حمل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (في الغنم السائمة زكاة)^(١) على الزكاة الشرعية دون اللغوية.

ومن أمثلة ما حمل على المعنى الشرعي - أيضاً - قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الاثنان فما فوقهما جماعة)^(٢)، فإنه يدل على أن تحصيل ثواب الجماعة يكون بصلاة اثنين معا فما فوقهما ولا يريد بهذا بيان حكم لغوي، وهو أن أقل الجمع

(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو جزء من حديث مطول جامع لأحكام فريضة الصدقة في الإبل، والغنم السائمة ٩٦/٢، وأخرجه أحمد في مسنده ٧٦/٥ والدارمي عن ابن عمر - كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم ٣٨٢/٢.

(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة والدارقطني عن ابن عمر.

اثنان، فمقصوده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو بيان الحكم الشرعي.

ومن أمثلة الحمل على المعنى العرفي: حالة ما إذا حلف إنسان على أنه لا يركب دابة، فلفظ الدابة موضوع في اللغة لكل ما يدب على الأرض، ولكن حمل اللفظ على المعنى العرفي، ففي بعض البلاد حمل على كل ما له حافر، وفي البعض الآخر حمل على الفرس، وبعضها حمل على الحمار.

وبناء على هذا المعنى العرفي فإن الحالف يحنث حسب ما عرف واشتهر في عرف بلده من إطلاق لفظ الدابة عليه.

ومن أمثلة الحمل على المعنى اللغوي دون الشرعي: ما روى عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى على شهداء أحد سنة تسع هجرية.

والمعروف شرعاً أن الشهداء لا يصلي عليهم لذا حمل لفظ الصلاة على المعنى اللغوي وهو الدعاء، دون المعنى الشرعي وهو أن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتوحة بالتكبير، مختمة بالتسليم^(١).

القول الثاني: أن اللفظ لا يحمل على أي من هذه المعاني، بل يكون مجملاً، ولا يحمل على أحدهما إلا إذا وجدت قرينة توجب الحمل عليه، سواء وقع اللفظ في الإثبات أو في النفي^(٢).

واستند هؤلاء إلى: أنه ما دام تساوى الجميع في الاستعمال فإنه لا يجوز حمل اللفظ على أحدها بخصوصه ما دام لا توجد قرينة توجب الحمل عليه، وإلا كان تحكماً وترجيحاً بلا مرجح.

(١) انظر: شرح الإسنوي ج ١ ص ٣١٢.

(٢) مذكرة الشيخ محمد أبو النور زهير ج ٢ ص ٩٣.

القول الثالث: وهو يختلف إذا وقع اللفظ في الإثبات عما إذا وقع في النفي.

فإذا وقع اللفظ في الإثبات فقد اختار الغزالي والآمدي الحمل على المعنى الشرعي، لأن مقصود الشارع هو بيان الشرعيات.

ومن أمثلة هذا قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين دخل على عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أعندك شيء". فقالت: لا. فقال: "إني إذا أصوم".

أما إذا وقع اللفظ في النفي أو في النهي فإنه يكون مجملاً عند الغزالي.

ومن أمثلة هذا: نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة وقت الحيض، في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن سألته عن الصلاة أيام الحيض: "دعي الصلاة أيام أقرائك" لأنه إذا حملت الصلاة في الحديث على الصلاة الشرعية كانت صلاة الحائض صحيحة أيام الحيض؛ لأن الصلاة أقوال وأفعال في المعنى الشرعي، لذا فإنه لا يحمل اللفظ على المعنى الشرعي هذا، ولما لم يوجد ما يرجح المعنى اللغوي فلا يحمل عليه أيضاً ويكون اللفظ مجملاً بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي.

أما الآمدي فذهب إلى أن اللفظ إذا ورد في النهي فإنه يحمل على المعنى اللغوي، لأنه لا يمكن الحمل على المعنى الشرعي كما تقدم، لذا فإنه يحمل على المعنى اللغوي، لأن عدم حمل اللفظ عليه يجعل الكلام لغواً، وهذه تعتبر قرينة ترجح المعنى اللغوي^(١).

(١) الإحكام للآمدي ٢/٢٠٨، والمستصفي للغزالي ١/٣٥٨، وشرح مختصر ابن الحاجب

الرأي الراجح:

أقول: إن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أولى وهو الذي اختاره القاضي البيضاوي من أن اللفظ يحمل أولاً على المعنى الشرعي، ثم على المعنى العرفي، ثم على المعنى اللغوي؛ حيث إن الشارع قصد بيان الشرعيات أولاً، فالحمل على مقصود الشارع أولى.

وطالما أن هذا المعنى موجود والحمل عليه غير متعذر فيكون هو المتبادر من اللفظ، فلا داعي إذا للحمل على غيره، وخاصة إذا كان غيره متعذر الحمل عليه.

أما إذا تعذر الحمل على الشرعي، فالحمل يكون على العرفي حيث كان هذا المعنى متعارفاً عليه وقت التخاطب.

وإذا تعذر الحمل على العرفي حمل على المعنى اللغوي، حيث إن الحمل عليه أولى من ترك الكلام بلا معنى يحمل عليه^(١).

(١) يلاحظ أن القاعدة المشهورة عند الفقهاء هي: أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف (راجع القاعدة في الأشباه والنظائر)

ومعنى هذا: أنهم يرجحون الحمل أولاً على المعنى الشرعي ثم على المعنى اللغوي، ثم على المعنى العرفي، وهذا بخلاف ما قاله الأصوليون.

فكيف سلك الفقهاء هذا المسلك مع أنهم يبنون الأحكام الفقهية على ما توصل إليه الأصوليون من قواعد أصولية.

والواقع أنه لا تعارض، لأن الأصوليين يقدمون المعنى العرفي على اللغوي عند التعارض والفقهاء يعنون بتقديم المعنى اللغوي إذا كان مضبوطاً.

ولذا رجع الفقهاء في تقدير الأفعال الكثيرة المبطللة للصلاة إلى العرف لأنها غير محددة في اللغة.

وأيضاً إذا تعذر الحمل على الحقيقة، وصير إلى المجاز فيقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي.

هذا: وما تقدم من كلام للآمدي والغزالي إنما هو مبني على القول: بأن النهي يقتضي صحة المنهي عنه^(١)، وهذا القول لم يأخذ به الجمهور وكذلك الغزالي والآمدي، فكيف بنينا كلامهما على ما لم يقولوا به، وهذا مما يؤيد أن ما قالاه به مرجوح.

أقسام المنطوق بحسب دلالاته:

إذا كانت دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق فهذا هو المنطوق الصريح، ودلالة هذا المنطوق هي التي تعرف بالدلالة اللفظية.

والدلالة اللفظية على قسمين:

١- الدلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق.

٢- الدلالة التضمنية: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط أو على ناطق فقط.

ثانياً: المنطوق غير الصريح: وهو ما يدل فيه اللفظ على المعنى بالالتزام،

(١) اختلف الأصوليون فيما إذا نهى الشارع عن فعل شيء فهل هذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه أولاً؟ الذي ينسب إلى أبي حنيفة ومحمد بن الحسن هو أن النهي يدل على الصحة. ومرادهم من هذا: هو أن النهي يقتضي الصحة إذا كان النهي عن الشيء لوضعه، أما إذا كان النهي عن الشيء لعينه بأنه يقتضي الفساد، وهذا ما صرح به السرخسي. انظر: أصول السرخسي ٨٠/١.

فالمعنى لم يؤخذ من محل النطق، وإنما دل عليه اللفظ بالالتزام وهذا المعنى قد يكون مقصوداً للمتكلم أو غير مقصود، فإن كان المعنى مقصوداً للمتكلم كان تحته نوعان من الدلالة:

أ - دلالة الاقتضاء.

ب - دلالة الإيماء أو التنبيه.

وإن كان المعنى غير مقصود للمتكلم فإن دلالاته تسمى بدلالة الإشارة وإليك بيان هذا:

أولاً: دلالة الاقتضاء:

وهو الذي يكون المدلول في المنطوق مضمراً، ويأتي مضمراً إما لضرورة صدق المتكلم، وإما لصحة ونوع الملفوظ به عقلاً أو شرعاً.

ولما كانت الدلالة تقتضي شيئاً زائداً على اللفظ سميت بدلالة الاقتضاء وإليك الأمثلة التي تضح ذلك:

فمثال ما كان لضرورة صدق المتكلم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ^(١).

فالخطأ والنسيان لا يمكن رفعه بعد وقوعه لذا لا بد من إضمار حكم يصح نفيه وهذا الإضمار لصدق المتكلم.

ومثال ما يتوقف عليه صحة الملفوظ به عقلاً قوله تعالى: "واسأل القرية" [يوسف/٨٢] فلكي يصح اللفظ عقلاً لا بد من الإضمار أو تقدير محذوف،

(١) الحديث أخرجه الطبراني عن ثوبان، انظر الفتح الكبير للسيوطي ج ٢ ص ١٣٥.

وهو أهل لأن القرية وهي عبارة عن الأبنية والجدران يستحيل سؤالها عقلاً، وبالتقدير يكون المعنى: واسأل أهل القرية.

ومثال ما يتوقف عليه صحة الملفوظ به شرعاً: قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة/ ١٨٤] فظاهر الكلام يدل على أن المسافر يجب عليه صيام عدة من أيام أخر مطلقاً سواء صام في سفره أو لم يصم، ولكن الشرع دل على أن المسافر إذا لم يصم في سفره فعليه القضاء في أيام أخر، أما إذا صام في سفره فلا قضاء عليه، لذلك وجب أن نقدر شيئاً حتى يصح الكلام شرعاً فنقول: "فمن كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر" ^(١).

ثانياً: دلالة الإيماء:

الإيماء هو التنبيه، وقد عرفه ابن الحاجب ^(٢) بأنه: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً.

فاقتران: مأخوذ من قرن بين الشيئين إذا جمع بينهما، والمقصود هنا: جعل الوصف مقارناً للحكم.

والمراد بالوصف: هو اللفظ المقيد لغيره، سواء كان شرطاً أو غاية، أو استثناء.

(١) انظر: مذكرة للشيخ محمد أبو النور زهير ج ٢ ص ٩١، ومذكرة الأستاذ الدكتور السيد صالح عوض ص ٢٨، والأحكام للآمدي ج ٢ ص ٢٠٨، وروضة الناظر لابن قدامة ج ٢ ص ١١٠.

(٢) شرح مختصر ابن الحاجب ج ٢ ص ١٧٢.

وقوله: لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً معناه: لو لم يكن اقتران الوصف بحكم أو نظيره لتعليل الحكم لكان بعيداً من كلام الشارع لأنه لا يليق بفصاحته وبلاغته أن يذكر ما لا فائدة فيه

ومن أمثلتها: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"^(١) فقد رتب الشارع الحكم وهو القطع على الوصف وهو السرقة، فلو لم يكن الوصف هنا لتعليل الحكم لكان بعيداً، وهذا مثال لاقتران الوصف بالحكم.

ومثال اقتران نظير الوصف: ما روى أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن أُمِّي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أرأيت لو كان على أملك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟" قالت: نعم، قال: " فصومي عن أملك"^(٢).

فالمرأة سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن جواز قضاء دين الله تعالى عن الميت، فذكر لها دين الآدمي، ولما كان دين الآدمي يجوز قضاؤه فكذلك دين الله تعالى، وهما نظيران.

فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعله الدين له لكان ذكره له بعيداً^(٣).

ثالثاً: دلالة الإشارة:

وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمتكلم ومن أمثلتها: قوله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهراً " مع قوله تعالى " وفصاله في عامين "

(١) الآية ٣٨ من سورة المائدة.

(٢) هذا الحديث: روى من عدة طرق فأنظره في فتح الباري ج ٣ ص ٣٠٠.

(٣) مذكرة الأستاذ الدكتور السيد صالح عوض ص ٣٠.

فعلم من ذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

وهذا ليس مقصوداً في الآيتين، وإنما المقصود في الآية الأولى: بيان حق الوالدة، وفي الآية الثانية: بيان أكثر مدة الفصال.

فقال في الآية الأولى: " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً "^(١).

وقال في الثانية: " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين "^(٢).

(١) الآية ١٥ من سورة الأحقاف.

(٢) الآية ٢١٤ من سورة لقمان.

المبحث الثاني

المفهوم وأقسامه

المفهوم مقابل للمنطوق، والمنطوق أصل للمفهوم، ولما كان كذلك قدمنا الكلام على المنطوق.

أما المفهوم: فهو ما دل عليه اللفظ، لا في محل النطق^(١).

أقسام المفهوم:

مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.

أولاً: مفهوم الموافقة:

وهو ما يوافق حكمه المنطوق، بمعنى: أن يكون المسكوت عنه موافقاً في حكمه للمذكور، وهذا هو المشهور عند الأصوليين.

ومفهوم الموافقة هذا يسمى عند الأمدي وابن الحاجب: بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والمراد به: معنى الخطاب، ومنه قوله تعالى: " ولتعرفنهم في لحن القول "^(٢) أي في معناه.

(١) انظر الإتيان ٩٦/٣.

(٢) الآية ٣ من سورة محمد.

هذا ويطلق اللحن ويراد به اللغة، ومنه يقال: لحن فلان بلحنه إذا تكلم بلغته وقد يطلق ويراد به الفطنة ومنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض " أي أفطن. الحديث أخرجه بنحوه البخاري من طريق أم سلمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كتاب الأحكام، باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه. ج ٢ ص ٨٩، وانظر الإحكام للأمدي ج ٢ ص ٢١٠.

أقسامه:

ومفهوم الموافقة على قسمين هما:

١- ثبوته في الأعظم والأكثر كما في قوله تعالى: " فلا تقل لهما أف " ^(١) فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى، وهو الأكثر براً وأعظم وقعاً.

٢- ثبوته في الأقل، كقوله تعالى: " ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك " ^(٢) فالأمين في القنطار أمين في الأقل بطريق الأولى.

وقيل الآية جمعت الأقل والأكثر، فإن الخائن في الدينار خائن في الأكثر بطريق الأولى.

هذا: وقد قسم ابن السبكي المفهوم هذا إلى:

أولوي: وسماه: فحوى الخطاب، كما في دلالة قوله تعالى: " فلا تقل لهما أف " على تحريم الضرب لأنه أشد.

وإلى مساو: ويسمى: لحن الخطاب أي معناه، كدلالة قوله تعالى: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً " ^(٣) على تحريم الإحراق فالإحراق مساو للأكل في الإتلاف.

فالآية دلت على تحريم الأكل بمنطوقها، والمراد: عدم إتلاف ماله والمحافظة عليه حتى يكبر، والإحراق مساو للأكل في الإتلاف.

(١) الآية ٢٣ من سورة الإسراء.

(٢) الآية (٧) من سورة آل عمران.

(٣) الآية (١٠) من سورة النساء.

وكذلك قال بهذا التقسيم السيوطي في الإتيان^(١).

كما ذهب الإمام فخر الدين الرازي، والإمام الغزالي إلى أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى، وقد يكون مساوياً، واشترطاً: أن لا يكون المعنى أقل في السكوت عنه من المعنى المنطوق به.

وهذا هو ظاهر كلام الجمهور^(٢).

هذا: وشرط مفهوم الموافقة - كما تقدم - هو أنه لا بد فيه من اشتراك المنطوق به للمسكوت عنه في الحكم.

كاشتراك التأنيف المنطوق به في الآية مع الضرب المسكوت عنه في التحريم.

وقد اشترط بعض العلماء بعد ذلك أن يكون المسكوت عنه بالحكم أولى من المنطوق^(٣).

وذهب البعض الآخر إلى عدم اشتراط كونه أولى بل قد يكون المسكوت عنه بالحكم أولى من المنطوق، وقد يكون مساوياً في الحكم مع المنطوق، إلا أن هؤلاء اشترطوا: بأنه يجب أن لا يكون المعنى أقل مناسبة في المسكوت عنه من المنطوق^(٤).

(١) انظر: الإبهاج ج ١ ص ٢٢٢، والإتيان: ج ٣ ص ٩٦.

(٢) انظر: المستصفى ج ٢ ص ١٩٣، إرشاد الفحول ص ١٧٨، والكاشف عن المحصول ج ١ ص ٨٢٢.

(٣) انظر الإحكام للآمدي ٢/٢١١، شرح مختصر المنتهى ١٧٣/٢.

(٤) انظر: الإبهاج ج ١ ص ٢٢٣.

نوع دلالة مفهوم الموافقة:

أولاً: ذهب البعض إلى أن دلالة مفهوم الموافقة تستفاد من اللفظ في غير محل النطق بمعنى أنها تفهم من اللفظ، فهي دلالة لفظية.

واستند هؤلاء: بأن الصيغ المذكورة في هذا المعنى تفيد معناها لغة، وهذا المعنى إنما فهم منها قبل جعل القياس حجة، وإذا كان القياس حجة، وإذا كان المعنى معلوماً من قبيل اللغة قبل شرع القياس فلا حاجة إذا لجعل الدلالة قياسية، بل هي دلالة لفظية.

ثانياً: ذهب البعض الآخر إلى أن هذه الدلالة حاصلة بالقياس وهي حاصلة بالقياس الأولوي إن كان المسكوت عنه بالحكم أولى من المنطوق، وإن كان مساوياً فتكون الدلالة حاصلة من القياس المساوي.

واستند هؤلاء إلى أن القياس عبارة عن إلحاق فرع بأصل نظراً لوجود المعنى المناسب المشترك بين الأصل والفرع.

ولولا وجود هذا المعنى بين المنطوق والمفهوم لما ثبت حكم المفهوم، ولكنه قد ثبت، لذا فإن دلالته دلالة قياسية.

وقد أجيب عن هذا: أن هذا يختلف عن القياس الشرعي فهو وإن كان فيه إلحاق فرع بأصل لوجود المعنى المناسب إلا أن هذا معلوم لغة أيضاً، وليس فيه اجتهاد ونظر كما في القياس الشرعي^(١).

هذا: والخلاف في المسألة خلاف لفظي، لأن من نظر إلى المعنى

(١) انظر: المنهاج بشرح الإسنوي وابن السبكي ج ٢ ص ٢٢١ وما بعدها، والإحكام للآمدي ج ٢ ص ٢١٠.

المناسب بين المنطوق والمفهوم صرح بأن هذا المعنى يدرك باللغة دون نظر واجتهاد وسماه لذلك مفهوماً موافقاً واعتبر دلالة لفظية.

في حين أن البعض الآخر نظر إلى هذا المعنى المناسب ووجد أنه متحقق في القياس فقال بأن دلالة هذا المفهوم دلالة قياسية.

وعلى كل فهو ينقسم إلى قطعي وظني.

فالقطعي كما ذكر في آية التأفيف، حيث إن الأذى في الضرب والشتم أشد.

وأما الظني فكما في قوله تعالى: "ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة" فهو وإن دل على كون الكفارة في القتل العمد واجبة، لكونه أولى بالمؤاخاة - كما يقول الشافعي، غير أنه ليس بقطعي، لإمكان أن لا تكون الكفارة في القتل الخطأ موجبة بطريق المؤاخاة، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ^(١).

(١) الحديث: أخرجه الطبراني عن ثوبان، أنظره في الفتح الكبير ج ٢ ص ١٣٥، الإحكام للآمدي ج ٢ ص ١١٢.

القسم الثاني من أقسام المفهوم: مفهوم المخالفة

وهو عبارة عن دلالة لفظ المنطوق على ثبوت نقيضه للمسكوت وقيل: هو ما يخالف حكمه المنطوق.

وقال الآمدي: هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق، ويسمى "دليل الخطاب"^(١).

وبناء على هذا فإن المسكوت عنه إذا كان مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً أو نفيّاً فهذا هو مفهوم المخالفة.

ومن أمثله: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "في سائمة الغنم زكاة"^(٢) فالحديث يدل على وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمنطوقه، وقد دل بمفهومه على أنه لا زكاة في المعلوفة، فقد خالف حكم المفهوم حكم المنطوق.

الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة:

يتفق مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة في شيء وهو: أن مستند فهم الحكم في محل السكوت بكون بالنظر إلى فائدة تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره.

ويفترقان: في أن فائدة التخصيص بالذكر في مفهوم الموافقة إنما هو لتأكيد مثل حكم المنطوق في محل السكوت^(٣).

(١) الإحكام ٢/٢١٢.

(٢) الحديث: أخرجه بنحوه أبو داود في سننه وهو جزء من حديث طويل ج ٢ ص ٩٦.

(٣) الإحكام للآمدي ج ٢ ص ٢١٣.

وضابط العمل بمفهوم المخالفة: أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه.

شروط مفهوم المخالفة:

الذين قالوا بالعمل بمفهوم المخالفة وضعوا له شروطاً أهمها:

١- ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته، وإلا استلزم ذلك ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، فيكون مفهوم موافقة.

٢- ألا يكون المنطوق به قد خرج مخرج الغالب المعتقد كما في قوله تعالى: "وربائبكم اللاتي في حجوركم"^(١).

فإن الغالب هو كون الربائب في حجور الأزواج فلا مفهوم له؛ لأنه إنما خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن.

٣- ألا يكون موافقاً للواقع، ومن ثم لا يقال بالمفهوم في قوله تعالى: "ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به"^(٢).

٤- ألا يكون المنطوق به جواباً عن سؤال سائل أو حدوث حادثة، فإن هذا لا يدل على نفي الحكم عما عداها، لأن بيان حكم الحادثة بيان لحكمها المضاف إليها باعتبار حدوثها.

وبالجملة يشترط عدم وجود سبب يوجب تخصيص محل النطق بالذكر دون محل السكوت^(٣).

(١) الآية ٢٣ من سورة النساء.

(٢) الآية ١١٧ من سورة المؤمنون.

(٣) انظر: الأحكام للآمدي ج ٢ ص ٢٣٤ وما بعدها، والاتقان ج ٣ ص ٩٧.

أقسام مفهوم المخالفة:

- أولاً: مفهوم الصفة: كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " في سائمة الغنم زكاة " .
 - ثانياً: مفهوم الشرط: نحو من تطهر صحت صلاته .
 - ثالثاً: مفهوم الغاية: نحو " أتموا الصيام إلى الليل " ^(١) .
 - رابعاً: مفهوم العدد: نحو: " أعطه عشرين جنيهاً " فإن مفهومه أنه لا يجب إعطاء الزائد .
 - خامساً: مفهوم اللقب: وهو ترتيب الحكم على أسماء الذوات، نحو " زيد قائم " فمفهومه: عدم قيام غير زيد .
 - سادساً: مفهوم الحصر: كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنما الأعمال بالنيات " ^(٢) .
 - سابعاً: مفهوم الاستثناء: نحو قام القوم إلا زيداً .
- والمفاهيم عدها الإمام القرافي في " نفائس الأصول " عشرة أنواع. فزاد عليها: مفهوم المانع: نحو النجاسة مانعة من الصلاة، ومفهوم العلة: نحو ما أسكر فهو حرام، ومفهوم الزمان: نحو سافرت يوم الجمعة، ومفهوم المكان: نحو جلست أمامك .

(١) الآية ١٨٧ من سورة البقرة.

(٢) الحديث أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان ج ١ ص ٣١ باب ما جاء أن الأعمال بالنية.

القسم الأول: مفهوم الصفة:

الصفة عبارة عن لفظ مقيد للآخر في شيوخه، وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية.

وقد اتفق العلماء على أن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على ثبوت الحكم للذات عند وجود تلك الصفة.

ولكن إذا علق الحكم على صفة من صفات الذات فهل هذا يدل على انتفاء الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.

هذا محل نزاع بين العلماء، ولتحرير محل النزاع أقول:

قد جاء نزاع العلماء في حالة ما لم يظهر لتخصيص الوصف بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الوصف.

ولكن إذا ظهر لتخصيصه بالذكر فائدة أخرى، ككونه - مثلاً - سئل عنه بخصوصه فوقع في الجواب ليكون الجواب مطابقاً للسؤال، أو يكون تخصيصه بالذكر لكون هذا الوصف هو الكثير الغالب في ذلك الوقت.

وكذلك إذا كان الوصف كاشفاً ومفسراً لمعنى وصف آخر كما في قوله تعالى: "إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً" (١).

أما إذا كان قد قصد بالوصف المدح أو الذم مثل جاء زيد العالم. أو كان مؤكداً للوصف متضمناً لمعناه.

فإذا كان كذلك فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يدل على نفي الحكم عن

(١) الآيات من ١٩ - ٢١ من سورة المعارج.

الذات عند عدم الوصف.

إذا عرفت هذا فنزاع العلماء يتلخص في أنه إذا علق الحكم على صفة من صفات الذات ولم يظهر لتخصيص الوصف بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم عن الذات فهل ينتفي الحكم عند انتفاء الوصف.

فمثلاً: إذا قال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " في الغنم السائمة زكاة " فإنه يكون قد علق وجوب الزكاة في الغنم على صفة من صفاتها وهي " السوم " فتكون الزكاة واجبة في الغنم السائمة اتفاقاً.

ولكن هل تجب الزكاة في الغنم المملوكة أو لا؟

في هذا اختلف العلماء:

أولاً: ذهب الجمهور إلى القول: بأن تعليق الحكم بالصفة يدل على الحكم عن الذات عن انتفاء الصفة.

ثانياً: ذهب الحنفية وبعض الشافعية: إلى أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة بل يكون في حكم المسكوت عنه، ويعلم النفي من البراءة الأصلية^(١).

ثالثاً: أما أبو عبد الله البصري من المعتزلة فذهب إلى: أن الخطاب المتعلق بالصفة دال على النفي عما عداها في أحد أحوال ثلاث:

الحالة الأولى: إذا كان الخطاب قد ورد للبيان، كما إذا قال: خذ من

(١) الأحكام للآمدي ج ٢ ص ٢١٤ وما بعدها، وتيسير التحرير ج ١ ص ٩٨، والمعتمد ج ١ ص

١٦١ وما بعدها، وشرح مختصر ابن الحاجب ج ٣ ص ١٧٤.

غنمهم صدقة، ثم بينه فقال: " في الغنم السائمة زكاة " فإنه يدل بمفهوم المخالف على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة.

الحالة الثانية: أن يكون المنطوق قد ذكر للتعليم، كما في خبر التحالف عند التخالف، والسلعة قائمة، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن تخالف المتبايعان في القدر أو الصفة فليتحالفا وليترادا " فإنه يدل بمفهومه المخالف على أنهما إذا لم يختلفا لا يحلفان ولا يتردان.

الحالة الثالثة: إذا كان ما عدا هذه الصفة داخلاً في الموصوف، كما في قوله: احكم بشاهدين، والشاهد الواحد داخل في الشاهدين فإنه يدل على عدم الحكم بالشاهد الواحد.

الأدلة:

أولاً: أدلة القائلين بحجية مفهوم الصفة:

استدل هؤلاء بأدلة منها:

١- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مطل الغني ظلم " فيفهم منه أن مطل الفقير الذي لا يملك ما يؤدي به دينه ليس بظلم، وقد قال بعض أهل اللغة بذلك فقد صرح أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره من أئمة اللغة بذلك، فقالوا: بدليل الخطاب.

وقد اعترض على هذا:

بأن قول بعض أهل اللغة هذا ليس نقلاً عن العرب، بل هو مجرد اجتهاد لهم، فلا يكون هذا حجة على المخالف، فبعض أهل اللغة لا يقولون بدليل الخطاب.

الجواب عن هذا الاعتراض:

يمكن أن يجاب على هذا بأنه ليس هذا مجرد اجتهاد جاء نتيجة النظر والاستدلال في المباحث اللغوية، فهو يفيد الظن، ونحن لا ندعي القطع بمفهوم الصفة^(١).

٢- أن تخصيص الوصف بالذكر دون غيره من الأوصاف لا بد له من فائدة وإلا كان ذكره عبثاً وترجيحاً بلا مرجح، وبالبحث عن الفائدة لم يوجد سوى نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة صوتاً للكلام عن العبث وهو ما ندعيه.

قد اعترض على هذا:

بأنه منقوض بمفهوم اللقب إذ يقال فيه: أن تخصيص الذات بالحكم لا فائدة له إلا نفي الحكم عن غير هذه الذات، فوجب أن يكون اللفظ دالاً على ذلك، وإلا كان الكلام لغواً وعبثاً، فيكون مفهوم اللقب حجة مع أنكم لا تقولون بحجتيه.

وقد أجيب عن هذا:

بأن تخصيص الذات بالحكم في مفهوم اللقب له فائدة أخرى غير نفي الحكم عن الذات، وهي تصحيح الكلام، فإن الكلام بدون الذوات لا يصح لأن الذات جعلت طرفاً في الإسناد والطرف الثاني هو الحكم بخلاف الصفة، فإنه ليس لتخصيصها بالذكر فائدة إلا نفي الحكم عند انتفائها^(٢).

(١) انظر: الأحكام للآمدي ج ٢ ص ٢١٤.

(٢) انظر: الأحكام للآمدي ج ٢ ص ٢١٨ وما بعدها.

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بأن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة بأدلة منها:

١- لو كان اللفظ دالاً على نفي الحكم عند انتفاء الصفة لدل قوله تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " على إباحة قتل الأولاد عند عدم خشية الإملاق، لكن هذا لا تدل عليه الآية فلا يكون اللفظ إلا على نفي الحكم عند انتفاء الصفة، وهذه هي دعوانا

دليل الملازمة: أن الآية جزء من جزئيات محل النزاع.

دليل الاستثنائية: أنه يحرم مطلقاً قتل الأولاد في حالتي الفقر والغنى.

الجواب عن هذا الدليل من وجهين:

أولاً: الآية ليست من مفهوم المخالفة، بل هي من قبيل مفهوم الموافقة الأولوي، لأنه إذا كان يحرم قتل الأولاد في حالة الفقر فمن باب أولى يحرم قتلهم في حالة الغنى.

ثانياً: سلمنا أن الآية من مفهوم المخالفة، ولكنها خارجة عن محل النزاع، حيث إن ذلك الوصف له فائدة أخرى غير نفي الحكم عند انتفائه، وهذه الفائدة هي أن هذا هو الغالب في أحوال العرب، حيث إنهم كانوا يقتلون الأولاد خوف الفقر.

٢- الدليل الثاني: أن تقييد الحكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيها، لثبت ذلك بدليل، ولا دليل، حيث إن الدليل إما عقلي وإما نقلي، ولا يجوز أن يكون عقلياً لأن العقل لا مدخل له في اللغات.

والنقل إما أن يكون آحاداً أو متواتراً.

والدليل المتواتر غير موجود لأنه لو كان موجوداً ما اختلف فيه فلا سبيل إلى التواتر.

أما الآحاد فإنه إن وجد فلا يفيد إلا الظن، وهذه مسألة أصلية لا تثبت بالظن.

وأجيب عن هذا:

بأننا إن سلمنا أن هذا لا يعرف إلا بالنقل إلا أننا لا نسلم اشتراط التواتر فيه، ولا مانع من إثبات المسألة بخبر الواحد، حيث إنها مسألة ظنية عندنا لا قطعية.

وكذلك لو اشترطنا التواتر في كل ما يثبت باللغة لأدى هذا إلى عدم التمسك بأكثر اللغة، لتعذر إثباته بالتواتر، ويلزم منه عدم العمل بأدلة الأحكام الشرعية لعدم التواتر في مفرداتها.

لذا كان العلماء في الأمصار يكتفون بنقل الثقات المعروفين في فهم معاني الألفاظ^(١).

أما أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار من المعتزلة فقد ذكرا دليلاً هو: أن المقصود من الصفة تمييز الموصوف بها عن سواها، وكذلك المقصود من الاسم هو تمييز المسمى عن غيره وتعليق الحكم بالاسم - كقولك زيد عالم - لا يدل على نفي العلم عن من لم يسم باسم زيد فكذلك تعليق الحكم

(١) الإحكام للآمدي ٢/٢٢٠ وما بعدها.

بالصفة.

اعترض على هذا:

بأن قياس التخصيص بالصفة على التخصيص بالاسم لا يصح، لأنه يكون قياساً في اللغة واللغة لا يصح فيه القياس، وإن سلمنا أنه يصح فيها القياس لكن لا نسلم أن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما سواه.

ثانياً: مفهوم الشرط:

المراد من الشرط عند النحاة: ما دخل عليه أدوات الشرط من: "إن"، و "إذا"، و "متى" وغيرها من أدوات الشرط.

والمراد من الشرط عند المتكلمين: هو ما يتوقف عليه المشروط ولا يكون داخلاً في المشروط ولا مؤثراً فيه.

فإذا علق الحكم على شيء بكلمة "إن" مثلاً فهل الحكم يكون على العدم عند عدم ذلك الشيء؟

فقد اختلف العلماء: وليبيان محل النزاع أقول:

إذا علق الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط المعروفة مثل قوله تعالى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن" ^(١)

فهل تدل أداة الشرط وهي "إن" هنا - على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط؟

اختلف العلماء في هذا على قولين:

الأول: وهو الذي عليه الجمهور: أن التعليق بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفاء ذلك لشرط.

الثاني: أن التعليق بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند عدمه ^(٢).

(١) الآية ٦ من سورة الطلاق.

(٢) انظر الإحكام ٢/٢٢٦.

الأدلة ومناقشتها:

أولاً: استدل أصحاب القول الأول: بأنه قد ثبت أن هذه الأدوات المعروفة مثل: "أن" و "إذا" وغيرهما أدوات شرط، ومتى ثبت ذلك فإنه من المعروف أن نفي الشرط يدل على نفي المشروط، لذا فإن أدوات الشرط متى وجدت فإنها تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط.

وهذا هو ما يتحقق به معنى الشرط.

كما في قوله تعالى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن" فإنه يدل على وجوب النفقة في مدة الحمل، ويدل على عدم النفقة عند عدم الحمل، حيث يتحقق المشروط يتحقق الشرط وينتفي بانتفائه.

وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين:

الأول: أن تسمية هذه الأدوات التي قيل إنها أدوات شرط إنما هو تسمية واصطلاح للنحاة فقط ولم يوجد هذا في أصل اللغة.

لذا فإنه يمكن أن يكون حرف الشرط قد وضع لغير الشرط في اللغة - أيضاً - ثم نقلوه إلى الشرط.

وأجيب عن هذا الاعتراض:

بأن الأصل أن تكون تسميتهم لهذه الأدوات حروف شرط مطابقة للموضع اللغوي، كما أن اصطلاح النحاة جاء نتيجة للمعنى السابق المفهوم عند العرب.

الثاني: لا نسلم أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط على الإطلاق، لأنه إذا كان للشرط بدل يقوم مقامه فإنه لا يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كما في الوضوء بالنسبة للصلاة فهو شرط فيها ولا يلزم من انتفائه انتفاء

الصلاة لجواز وجودها بالتيمم.

وأجيب عن هذا الاعتراض:

بأن كما ذكرتموه لا ينقض الدعوى، لأننا نقول: إنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

وإذا كان للمشروط شرطان على البديل فلا يكون الشرط واحداً معيناً منهما بل الشرط أحدهما لا بعينه، ونفي الواحد لا بعينه لا ينتفي إلا بانتفائهما، وانتفاؤهما معا يترتب عليه نفس المشروط أما إذا انتفى أحدهما دون الآخر فلا ينتفي المشروط.

ثانياً: دليل من قال بعدم حجية مفهوم الشرط وأن أداة الشرط لا تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه:

استدلوا بأن مفهوم الشرط لو كان حجة وأن أداة الشرط تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه لكان قوله تعالى: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصننا " ^(١) دالا على أن الإكراه على الزنا غير حرام إذا لم يردن التحصن أي عدم إرادة الزنا، ومثل هذا يستحيل أن تدل عليه الآية، فلا تكون أداة الشرط دالة على نفي المشروط عند انتفاء الشرط، وهذا ما ندعيه.

وأجيب عن هذا الدليل:

بأن الآية بعيدة عن محل النزاع، فالاستدلال بها ليس في محله؛ لأن الآية إنما دلت على قبح ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من إكراه فتياتهم على الزنا،

(١) الآية ٢٣ من سورة النور.

وهذه تعتبر فائدة بها تخرج الآية من محل النزاع؛ لأن النزاع في حالة ما لم يكن للتعليق بالشرط فائدة أخرى غير نفي الحكم عند انتفائه.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الآية مما يخرج مخرج الغالب، ومن شروط مفهوم المخالفة أن لا يكون المذكور قد خرج مخرج الغالب، كما أن الآية دلت على التشنيع بما كانوا يفعلونه لفتياتهم، والإكراه لا يكون إلا في حالة عدم الرضا، وإذا لم يتصور الإكراه في هذه الحالة فلا يتعلق به حكم^(١).

(١) انظر: الإحكام للآمدي ج ٢ ص ٢٢٨، والإبهاج ج ١ ص ٢٤٠.

ثالثاً: مفهوم الغاية:

غاية الشيء: آخره، ومفهوم الغاية عبارة عن مد الحكم بالي أو حتى أي دلالة النص الذي قدر فيه الحكم بغاية على حكم ومثال مفهوم الغاية: قوله تعالى: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " ^(١).

ففي الآية دلالة على إباحة الطعام والشراب في ليل رمضان إلى غاية وقت الحل وهو الفجر، لأن "حتى" للغاية وهي انتهاء الشيء وتمامه.

فأباح لنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ في ليل رمضان حتى انتهائه وبعد هذه الغاية، وهو وقت طلوع الفجر يحرم الأكل والشرب. فحكم ما بعد الغاية مخالف للحكم فيما قبلها.

وفي كون مفهوم الغاية حجة أو لا؟ خلاف.

١- فالذي عليه الجمهور: أنه حجة ويجب العمل به، فإذا قيد الحكم بغاية فإن هذا التقييد يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية.

واستدل الجمهور على حجية مفهوم الغاية بنصوص كثيرة منها ما تقدم، ومنها:

قوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ^(٢).

فالآية تفيد بمنطوقها تحريم قربهن قبل الطهر، وتفيد بمفهوم المخالفة أنه

(١) الآية ١٨٧ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٢٢٢ من سورة البقرة.

يجوز قربهن بعد الطهر.

فالحكم بالتحريم له غاية ينتهي عندها، وما بعد الغاية مخالف للحكم قبلها.

٢- أما الأحناف ومن وافقهم فلا يقولون بحجية مفهوم الغاية وأنكروا العمل به.

وقالوا: إن ما في هذه النصوص التي تقولون فيها بمفهوم الغاية قد سُكت فيها عن الحكم الذي بعد الغاية، وما نطق فيها هو الحكم الذي قبل الغاية.

واستندوا إلى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على نفي الحكم عما بعدها إذا لم تكن له فائدة أخرى سوى هذا، ولكن هناك فائدة وهي أن فائدة تقييده بالغاية فيه بيان على أن الحكم بعد الغاية باق على ما كان عليه قبل الخطاب، ولم يتعرض له الخطاب بالنفي أو بالإثبات.

وقد أجيب عن هذا:

بأن ما جاء في النصوص من كلمة " حتى " أو " إلى " إنما هو لانتهاء الغاية وهي جارية في قوله تعالى: " أتموا الصيام إلى الليل " مجرى قوله: " صوموا صوماً آخره الليل "، ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد مجيء الليل؛ لأنه لو وجب الصوم بعد ذلك لصارت الغاية وسطاً، وهو محال، فيكون الحكم ما بعد الغاية مخالفاً للحكم قبلها^(١).

(١) الإحكام للآمدي ج ٢ ص ٢٢٩.

فرع فقهي:

من التعريفات الفقهية في مفهوم الغاية: استدلال المالكية على أن الغسل يجزئ عن الوضوء بقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ^(١).

فقوله تعالى: " حتى تغتسلوا " مفهومه: إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة، وبهذا يكون الغسل مجزئاً عن الوضوء ^(٢).

(١) الآية ٤٣ من سورة النساء.

(٢) انظر: مفتاح الوصول ص ٩٥.

رابعاً: مفهوم العدد:

مفهوم العدد هو عبارة عن تعليق الحكم بعدد مخصوص.

فإذا خصص الحكم بعدد معين وقيد به كما في قوله تعالى: "فاجلدوهم ثمانين جلدة" فهل يدل اللفظ على انتفاء الحكم عن غير ذلك العدد سواء كان ذلك الغير زائداً عن العدد الذي قيد به الحكم أو ناقصاً عنه أو لا يدل على ذلك؟

اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب:

الأول: وإليه ذهب الإمام مالك، وأحمد، وبعض الشافعية، أن تعليق الحكم بعدد معين يدل على نفيه عن غيره.

الثاني: وبه قال البيضاوي: أن تعليق الحكم بعدد معين لا يدل على نفيه عن غيره، وهذا هو مذهب القاضي الباقلاني، وإمام الحرمين.

الثالث: أنه لا يدل على نفي الحكم عن الزائد عليه إلا بقرينة.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: أنه عندما نزل قوله تعالى: "استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم" قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والله لأزيدن على السبعين".

فقد فهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الآية أن نفي المغفرة مقيد بالسبعين، فإذا زاد العدد على السبعين فقد انتفى الحكم وهو عدم المغفرة، وجاء بدله حكم آخر

وهو المغفرة، ولذلك قال: "لأزيدن على السبعين" وهذا يدل على أن تخصيص الحكم بعدد يكون دالاً على نفي الحكم عن غير هذا العدد المعين وهو المدعي.

واعترض على هذا:

بأن هذا العدد قصد به المبالغة في الوصف بالكثرة وقطع الأطماع عن المغفرة، والذي يؤيد هذا ما ورد من استعمالات العرب فإنهم يقولون: "تشفع له أو لا تشفع له إن تشفع له سبعين مرة فلن يفيد ذلك شيئاً"، فقد قصدوا من هذه المبالغة نفي الشفاعة له، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الحديث ضعيف.

وقد أجيب عن هذا الاعتراض:

أولاً: القول بأن هذا العدد قصد به المبالغة غير صحيح؛ لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قال ما قاله بناء على أن المغفرة ثابتة باعتبار الأصل، حيث إن رحمة الله وسعت كل شيء، فلما وردت الآية وقيد فيها عدم المغفرة بسبعين مرة كانت الزيادة على هذا العدد موجبة للمغفرة باعتبار الأصل.

كما أن العرب لم تستعمل هذا العدد في المبالغة فقط بل استعملته في غير المبالغة.

ثانياً: القول بأن الحديث ضعيف غير صحيح؛ لأن الحديث ورد في البخاري ومسلم.

أدلة أصحاب المذهب الثاني:

القائل بأن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفيه عن غير هذا العدد:

قال هؤلاء: إن الأعداد وإن اختلفت باعتبار حقيقتها إلا أن هذا لا يحتم اختلافها في الأحكام، لأن اشتراك الأمور المختلفة في حكم واحد غير ممتنع، وما دام الأمر كذلك فإن تخصيص الحكم بعدد معين لا يوجب نفيه عن غيره من الأعداد وهو المطلوب.

واعترض على هذا:

بأن تعليق الحكم على عدد معين لا بد له من فائدة، ونفي الحكم عما عداه هو الفائدة.

أدلة الرأي الثالث القائل بالتفصيل:

وإليك توضيح هذا الرأي، وهو للفخر الرازي:

يعتبر هذا الرأي الذي اختاره الإمام فخر الدين الرازي رأياً وسطاً بين الرأيين السابقين، وهو يتلخص في أن تخصيص الحكم بعدد معين لا يدل باعتبار ذاته على نفي الحكم عما عداه في الزائد أو الناقص عنه، ولكنه قد يدل بواسطة القرائن الخارجية على حكم في الزائد أو في الناقص، ولهذا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان العدد الذي قيد به الحكم علة لذلك الحكم،

فالتعليق يدل على اعتبار الحكم فيما زاد على العدد وينفيه عن الناقص عنه.

مثال هذا: ما ورد في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل

خبثاً"^(١) فما زاد على القلتين يكون أولى بأن لا يحمل خبثاً، لأنه إذا كانت النجاسة تندفع بالقلتين فإنها تندفع من باب أولى بالأكثر أو الزائد عن القلتين.

أما إذا نقص الماء على القلتين فإن النجاسة لم تندفع لأنه يحمل الخبث، فعلة عدم حمل الخبث هي القلتان، وهي غير موجودة في الناقص عن القلتين.

الحالة الثانية: كون الحكم الذي علق بالعدد تحريماً أو كراهة، كتحریم جلد القاذف مائة جلدة، فإنه يحرم جلده، أكثر منها بطريق الأولى أما جلده أقل من المائة فمسكوت عنه، فلا يعرف حكمه إلا بدليل خارجي.

الحالة الثالثة: كون الحكم الذي تعلق به العدد إيجاباً، أو ندباً، أو إباحة، فإيجاب الصلوات الخمس يدل على إيجاب ما هو أقل، ولا يدل على إيجاب ما هو أكثر، لأن حكمه مسكوت عنه، وندب التصديق بالدينار يدل على ندب التصديق بما هو أقل وإباحة الزوج من أربع نسوة يدل على إباحة الزوج من أقل ولا يدل على إباحة ما زاد^(٢)، فثبت أن قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا بدليل منفصل.

خامساً: مفهوم اللقب:

المراد باللقب - هنا - : كل ما يدل على الذات، سواء كان اسم شخص

(١) الحديث أخرجه أبو داود من طريق ابن عمر بلفظ: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" وقال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء وهو الصواب. انظر: سنن أبي داود ١٧/١ ط مصطفى محمد بمصر كما أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ٨٥/١ ط النازية، وأخرجه الحاكم في المستدرک ١٣٣/١ ط: دار الفكر - بيروت.

(٢) انظر: شرح الأسنوي ٣٢٤/١، والإبهاج ٢٤١/١، وشرح الكوكب المنير ٢٤٩، والإحكام للآمدي ١٣٥/٣.

كزید، أو اسم جنس كالغنم، أو ما في معنى الاسم في دلالة على الذات كالكنية بأبي علي، أو لقباً كأنف الناقة.

وقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أن تعليق الحكم بما يدل على الذات لا يدل على نفيه عن غير الذات، وإنما يدل على ثبوته للذات فقط فمفهوم اللقب عندهم ليس بحجة. وهو رأى الحنفية، وجمهور الأصوليين، وبه قال ابن برهان في (الوصول إلى الأصول)، والشيرازي، وأبو عبد الله البصري، وأبو الطيب الطبري، وابن عقيل، وابن قدامة المقدسي، وابن السبكي، والبيضاوي، وغيرهم^(١).

وذهب بعض الأصوليين: إلى أن تعليق الحكم بما يدل على الذات يدل على نفي الحكم عن غير الذات كما يدل على ثبوته للذات.

وهو ما اختاره جماعة من الأصوليين كالذقاق والصيرفي من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، بل نسب إلى الإمام مالك نفسه، ونسب للإمام أحمد، وابن القصار، وداود الظاهري وابن فورك، وقال ابن اللحام: «وهو حجة عند أكثر أصحابنا»^(٢)

فالمسألة إذاً بين قائل بمفهوم اللقب، وبين من لا يقول به أما عن نفي القول به: فاستند إلى أنه لو كان حجة لكان من يقول محمد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والعياذ بالله كافر. لأنه يؤدي إلى نفي الرسالة عن غيره، لكن هذا باطل؛ لأن من يقول برسالة محمد عليه السلام لا يكون كافراً، بل يكون مسلماً،

(١) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (١/ ١٥٩)، البحر المحيط (٤/ ٢٤)، وشرح تنقيح

الفصول (ص ٢٧١)، ونهاية السؤل (١/ ٣١٨)، تيسير التحرير (١/ ١٠١).

(٢) المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام (ص ١٣٤).

فبطل كون مفهوم اللقب حجة.

وأجيب عن هذا:

بأن هذا لا يكون إلا من المتن به لدلالة اللفظ وهو مرید لذلك أما غيره فلا، وهذا الجواب من الآمدي^(١).

سادساً: مفهوم الحصر:

الحصر نوعان:

الأول: الحصر " بإنما " مثل قول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنما الماء من الماء "^(٢)

الثاني: تقديم الوصف على الموصوف، مثل العالم زيد.

وقد اختلف في كل من النوعين:

أولاً: في مفهوم الحصر: اختلف العلماء هل يدل بمفهومه المخالف على نفي غير المذكور آخر في الكلام المصدر بإنما لأنه يدل على الحصر في الجزء الأخير من الكلام.

١. فذهب البعض إلى أنه لا يفيد الحصر.

٢. وذهب البعض الآخر إلى أنه يفيد الحصر بالمفهوم.

(١) الأحكام للآمدي ج ٣ ص ١٣٧.

(٢) الحديث: أخرجه الترمذي بلفظ: " إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها "، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

انظر: في صحيح الترمذي - كتاب الطهارة - باب ما جاء أن الماء من الماء، وعن أبي كعب ١٨٤/١، كما أخرجه الترمذي بلفظ " إنما الماء من الماء " من طريق عكرمة عن ابن عباس

" ج ١ ص ١٨٥.

٣. وذهب البعض - أيضاً - إلى القول بأنه يفيد الحصر بالمنطوق، ولكن لا يفيد بالمفهوم. ولكل وجهته المبسوطة في كتب الأصول^(١).

ثانياً: النوع الثاني: وهو تقديم الوصف على الموصوف الخاص مثل صديقي زيد، والعالم زيد.

فالترتيب الطبيعي هو: زيد صديقي، وزيد العالم، فهل يفهم من تقديم الوصف على الموصوف نفي الوصف عن غيره، والمراد بصديقي والعالم في المثالين هو الجنس باقياً على عمومته لعدم قرينة العهد لأنها لو وجدت لخرج عن محل النزاع، ولم يدل على نفي الصداقة عن غير زيد والعلم عن غيره اتفاقاً.

ومن هذا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأعمال بالنيات"^(٢)، وفي هذا نفي الخلاف المتقدم في الحصر بإنما.

سابعاً: مفهوم الاستثناء:

مفهوم الاستثناء^(٣) كقولنا: لا فتى إلا علي، ولا عالم في البلد إلا زيد.

ومنه قوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ"^(٤).

وقوله تعالى: "فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس"^(٥)

(١) الإحكام للآمدي ١٣٨/٣، وانظر: تنقيح الفصول ٣١/١.

(٢) الحديث: أخرج البخاري في كتاب بدء الوحي ج ١ ص ٢ ط دار الشعب.

(٣) الاستثناء: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ "لا" أو ما أقيم مقامه. أو هو: ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه.

(٤) الآية ٩ من سورة النساء.

(٥) الآية ٣٠ من سورة الحجر.

وقوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" ^(١).

وقوله تعالى: "ما لهم به من علم إلا إتباع الظن" ^(٢).

وقوله تعالى: "لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً، إلا قِيلاً سلاماً سلاماً" ^(٣).

وفيه خلاف:

١. فاعترف به أكثر منكري المفهوم كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي ^(٤).

٢. وذهب الحنفية إلى أنه غير حجة؛ إذ لا عمل للاستثناء في المنفي عن غيره، وإنما مقتضاه الثبوت فقط، فمثلاً قولك: «قام القوم إلا خالداً» الأداة أخرجت خالداً من القوم دون تعرض للحكم، وهذا يعني: أن دلالة العبارة ثبوت القيام من القوم الذين نقض منهم خالد، أما خالد فالعبارة لم تتعرض له بحكم البتة لا إثباتاً ولا نفياً، فهو مسكوت عن حكمه.

وعلى ذلك فليس الاستثناء من الإثبات نفي، ولا من النفي إثبات بدلالة اللغة، ولكن حكم المخرج يكون عن طريق البراءة الأصلية إن كان حكمه نفياً، مثل: قام القوم إلا خالداً، أو يكون بطريق آخر كالقرائن، والملازمات، والسياق إن كان حكمه إثباتاً؛ لأن الإثبات لا يثبت بطريق البراءة الأصلية ^(٥).

(١) الآية ٢٩ من سورة النساء.

(٢) الآية ١٤٧ من سورة النساء.

(٣) الآيتان ٢٥، ٢٦ من سورة الواقعة.

(٤) البحر المحيط، ٥/ ١٨٠.

(٥) البحر المحيط (٥/ ١٨٠)، سبل الاستنباط (ص ٣٦٤).

الاختبار البعدي للوحدة

النموذج الأول:

- س ١: اذكر مع التمثيل معنى المنطوق.
- س ٢: أذكر مثلاً لكل من النص والظاهر.
- س ٣: فرق بين كل من المنطوق الواحد والمتعدد.
- س ٤: ما الحكم فيما إذا كان للفظ أكثر من معني وضح أقوال الفقهاء في هذا مرجحاً ما تقول.
- س ٥: ما المراد بدلالة المطابقة مع التمثيل.
- س ٦: ما المراد بدلالة التضمن مع التطبيق بالمثال.
- س ٧: ما المراد بالإيمان.
- س ٨: وضح معنى المفهوم.
- س ٩: من أقسام المفهوم مفهوم الموافقة وضح المراد منه مع بيان أقسامه ممثلاً لما تذكر.
- س ١٠: اذكر أهم ما قيل في نوع دلالة مفهوم الموافقة
- س ١١: ما المراد بمفهوم المخالفة.
- س ١٢: وضح شروط العمل بمفهوم المخالفة.
- س ١٣: اذكر مع التمثيل المراد بمفهوم الصفة والزهد والغاية والعدد.

النموذج الثاني

س ١: وضح ما هو من قبيل المنطوق وما هو من قبيل المفهوم قوله تعالى: " فلا تقل لهما أف " ، قوله تعالى: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " ، قوله تعالى: " ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " .

س ٢: يتفق مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في شيء هو..... ويفترقان في شيء هو.....، وضابطه العمل بمفهوم المخالفة هو.....

س ٣: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " في سائمة الغنم زكاة " وقوله تعالى: " ثم أتمو الصيام إلى الليل " وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنما الأعمال بالنيات " من أي أنواع المفاهيم هذه مع التطبيق.

س ٤: من أي أنواع المفاهيم مفهوم الحصر. وضح ذلك بالتطبيق العلمي.

الوحدة الثالثة

مباحث الأمر والنهي

أولاً: مشتملات الوحدة

المبحث الأول: في الأمر

- ← معنى الأمر.
- ← صيغة الأمر واستعمالاتها.
- ← ما يفيد الأمر المطلق من المرة والتكرار.
- ← ما يفيد الأمر المطلق من الفور والتراخي.
- ← الأمر المقيد بصفة أو شرط؟
- ← الأمر الوارد بعد الحظر والاستئذان؟

المبحث الثاني: في النهي

- ← معنى النهي.
- ← صيغة النهي واستعمالاتها.
- ← اقتضاء النهي الفاسد.
- ← الفروع الفقهية المترتبة على اقتضاء النهي الفساد أو عدمه
- ← الشيء الواحد هل يكون مأموراً أو منهيّاً عنه في وقت واحد
- ← حكم الصلاة في الدار المغصوبة.
- ← حكم الطهارة بالماء المغصوب.

ثانياً: أهمية دراسة هذه الوحدة

تظهر أهمية دراسة هذه الوحدة في كون الأوامر والنواهي هي عماد التكليف الشرعية، حيث إن التكليف إنما هو طلب، إذ الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

والاقتضاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك.

وصيغة الطلب في الفعل هي صيغة " افعل " أو ما يقوم مقامها وهذا هو الأمر، وصيغة الطلب في الترك هي " لا تفعل " أو ما يقوم مقامها في النهي عن الفعل، وصيغة لا تفعل أو ما يقوم مقامها هي المعبرة عن النهي.

فكانت دراسة مباحث الأمر والنهي هامة من حيث بيان أحكام التكليف ومتعلقاتها.

ثالثاً: الأهداف التعليمية للوحدة

تهدف دراسة هذه الوحدة للآتي:

١- بث برنامج معرفي تحليلي عن مباحث الأمر وما يتعلق به من استعمالات صيغة الأمر المختلفة وما تكون حقيقة فيه.

٢- بث برنامج معرفي تحليلي عن مباحث النهي وما يتعلق به من أحكام شرعية.

٣- بناء هدف مهاري من خلال تعرف الطالب على كيفية الاستنباط وبناء الأحكام على أدلتها الشرعية من طلب للفعل في التشريع أو طلب للترك.

٤- كيفية الاستدلال بالخطاب الشرعي من أمر ونهي على فرعيات الأمور مما يصنع تفاعل وجداني بين الدارس وبين النص الشرعي.

رابعاً: المباحث العلمية للوحدة

- المبحث الأول: في الأمر وما يتعلق به.
- المبحث الثاني: في النهي وما يتعلق به.

المبحث الأول في الأمر

معنى الأمر: لقد عرف الأمر بتعريفات كثيرة منها:

قول بعض العلماء الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه.

وقال صاحب جمع الجوامع: الأمر هو: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. وهذا يحد به الأمر النفسي.

أما الأمر اللفظي: وهو المراد لأنه من الأدلة السمعية. فقليل في تعريفه بأنه: القول الدال بالوضع على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه.

فالاقتضاء معناه: الطلب، وقوله: (غير كف) يخرج به النهي فإنه طلب كف عن الفعل.

وقوله (مدلول عليه بغير كف ونحوه) قيد لإدخال (كف) ونحوه فدخل في الأمر المدلول عليه بكف ونحوه كدع، وزر، فهي وأن كانت كف إلا أنها أوامر^(١).

صيغة الأمر:

للأمر صيغة موضوعة في اللغة، وهذه الصيغة هي " افعل " أو " لتفعل " أو كل ما يجري مجراهما، كالجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء، كقوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " ^(٢).

(١) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٣٧٣/١ وما بعدها ط أولى.

(٢) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

والصيغة المراد بها: العبارة الموضوعية للمعنى القائم بالنفس والعبارة الموضوعية للدلالة على الأمر في اللغة هي صيغة " افعل " نحو: اضرب، اشرب، ويقصد بها كل ما يدل على الأمر من صيغته، فيدخل فيه: " افعلي " و " افعلوا "، و " استفعل " و " انفعل " وغيرها.

كما تشمل - أيضاً - كل ما يقوم مقامها من: اسم فعل الأمر كـ " صه "، والمضارع المقرون باللام نحو " لتفعل " كما تقدم^(١).

استعمالات صيغة الأمر:

١- الإيجاب: كقوله تعالى: " وأقيموا الصلاة " ^(٢).

٢- النذب: كقوله تعالى: " فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيراً " ^(٣).

٣- الإرشاد: كقوله تعالى: " وأشهدوا إذا تباعتم " ^(٤).

٤- الإباحة: كقوله تعالى: " وإذا حللتم فاصطادوا " ^(٥).

٥- التهديد: كقوله تعالى: " اعملوا ما شئتم " ^(٦).

٦- التعجيز: كقوله تعالى: " فأتوا بسورة من مثله " ^(٧).

(١) انظر: نهاية السؤل مع البدخشي ١٥/٢، وحاشية البناني ٣٧٨/١، وإرشاد الفحول ٨٠.

(٢) الآية ٣٤ من سورة البقرة.

(٣) الآية ٣٣ من سورة النور.

(٤) الآية ٣٤ من سورة البقرة.

(٥) الآية ٢ من سورة المائدة.

(٦) الآية ٤٠ من سورة فصلت.

(٧) الآية ٢٣ من سورة البقرة.

٧- الإنذار: كقوله تعالى: " قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار"^(١).

٨- الامتنان: كقوله تعالى: " كلوا مما رزقكم الله "^(٢).

٩- الإكرام: كقوله تعالى: " ادخلوها بسلام آمنين "^(٣).

١٠- التسخير: كقوله تعالى: "كونوا قردة خاسئين "^(٤).

١١- الإهانة: كقوله تعالى: " ذق إنك أنت العزيز الكريم "^(٥).

١٢- التسوية: كقوله تعالى: " فاصبروا أو لا تصبروا "^(٦).

١٣- الدعاء: كقوله تعالى: " رب اغفر لي ولوالدي "^(٧).

١٤- التمني: كقول الشاعر:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي *** بصبح وما الإصباح منك بأمثل

فالشاعر اعتبر هنا متمنيا لا مترجيا.

١٥- التكوين: كقوله تعالى " كن فيكون "^(٨).

(١) الآية ٣٠ من سورة إبراهيم.

(٢) الآية ١٤٢ من سورة الأنعام.

(٣) الآية ٤٦ من سورة البقرة.

(٤) الآية ٦٥ من سورة البقرة.

(٥) الآية ٤٩ من سورة الدخان.

(٦) الآية ١٦ من سورة الطور.

(٧) الآية ٢٨ من سورة نوح.

(٨) الآية ٨٢ من سورة يس.

١٦- الخبر: كقوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن "(١).

ما تستعمل فيه صيغة الأمر حقيقة:

ذكرنا أن لصيغة " افعل " استعمالات متعددة ولكن في أي معنى من هذه المعاني تستعمل فيه صيغة " افعل " حقيقة .

الذي لا نزاع فيه: أنه إذا وجدت قرينة صارفة للصيغة إلى معنى معين حملت عليه.

وإنما النزاع في أنه: إذا وردت صيغة الأمر عارية عن أي قرينة ترجح استعمالها في معنى معين ففيما تفيد صيغة الأمر في هذه الحالة.

اختلف العلماء في هذا على أقوال:

القول الأول: وعليه الجمهور، وقد ذكر إمام الحرمين أنه مذهب الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - واختاره الفخر الرازي فقال: " وهو الحق " وقد ذهب هؤلاء إلى أن الصيغة إذا وردت مجردة عن قرينة تحملها إلى معنى معين فإنها تكون حقيقة في الوجوب.

القول الثاني: أنها تكون حقيقة في الندب.

القول الثالث: الوقف وينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري.

(١) الآية ٣٣ من سورة البقرة.

وانظر: البرهان ٢١٦/١ وما بعدها، وشرح المحلى بحاشية العلامة البناني ٣٨١/١ وما بعدها، والمستصفي ٤١٨/١ وما بعدها، والمحصول ٦٢/٢/١ وما بعدها، وتيسير التحرير ٣٤١/١ وما بعدها.

القول الرابع: أنها مشتركة اشتراكاً لفظياً بين الوجوب، والندب.

القول الخامس: أن صيغة " افعل " إذا وردت مجردة عن قرينة فإنها تكون مشتركة اشتراكاً لفظياً بين الوجوب، والندب، والإباحة.

القول السادس: أنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب، والندب، وهو الطلب، أي ترجيح الفعل على الترك.

القول السابع: أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب، والإباحة وهو الإذن برفع الحرج عن الفعل.

القول الثامن: أنها مشتركة بين الوجوب، والندب والتهديد.

ولكل رأي من هذه الآراء وجهته المبسوبة في الكتب المطولة^(١).

فصيغة الأمر إذا وردت مجردة عن القرائن الصارفة للصيغة عن الوجوب فإنها في هذه الحالة تكون للوجوب.

وهذا هو رأي الجمهور، وهو الأرجح، لقوة أدلتهم التي استندوا عليها ومنها:

أولاً: قوله تعالى: "إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين * قال يا إبليس ما منعك

(١) البرهان ٢١٦/١، وشرح المحلى بحاشية البناني ٣٨١/١ وما بعدها، والمستصفى ٤١٨/١ وما بعدها، والأحكام للآمدي ٢٤/٢ وما بعدها، والمحصول ٦٢/٢/١ وما بعدها، وتيسير التحرير ٣٤١/١ وما بعدها، ونهاية السؤل مع البدخشي ١٨/٢.

أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين * قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين^(١).

ووجه الاستدلال من الآية: أن إبليس - عليه اللعنة - ترك السجود المأمور به في الآية، وقد لامه الله - تعالى - وذمه على ترك السجود وعدم امتثال الأمر، وطرده من دار الكرامة والنعيم، والذم استفيد من الاستفهام الوارد في قوله تعالى: " ما منعك أن تسجد " فهو استفهام ليس المقصود به حقيقة الاستفهام وإنما هو استفهام إنكاري، قصد به الذم والتوبيخ.

وما استحق إبليس الذم على ترك المأمور به إلا لكونه واجباً فعلم من هذا أن الأمر المجرد عن القرينة يكون للوجوب: كما هو واضح؛ إذ أن السجود كان واجباً^(٢).

ثانياً: إن الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - قد توعد بالعذاب من يخالف أمره أو أمر الرسول فقال تعالى: " ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين "^(٣) وغير هذا كثير من الأدلة التي ترجح كون الأمر للوجوب.

هذا ويلاحظ: أن الصيغة قد تكون مجردة عن القرائن الحالية والمقالية الصارفة للصيغة عن الأمر، ولكن يعلم بدليل منفصل - أيضاً - أنها ليست

(١) الآيات من ٧١: ٧٨ من سورة ص.

(٢) أنظر المراجع السابقة.

(٣) الآية ١٤ من سورة النساء.

للأمر ومثال هذا: قوله تعالى: " واشهدوا إذا تبایعتم " ^(١) فهذه صيغة أمر بالشهادة مجردة عن معارض وحملها الفقهاء على النذب، بما رأوه صارفاً لها عن الأمر، وهو قولهم: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باع ولم يشهد، واشترى ولم يشهد، فحملوا الصيغة على النذب.

(١) الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

ما يفيد الأمر المطلق من المرة والتكرار

تحرير محل النزاع في المسألة:

الأمر: أما أن يرد مقيداً، وأما أن يرد مطلقاً.

والأمر المقيد: إما أن يكون مقيداً بالمرة، وإما أن يكون مقيداً بالمرات، وإما أن يكون مقيداً بصفة، وإما أن يكون مقيداً بالشرط.

فالأمر المقيد بالمرة: نحو أعط زيدا مرة، فهو يفيد المرة.

والأمر المقيد بالمرات: نحو أعط زيدا مرات، فهو يفيد المرات.

والأمر المقيد بالصفة: نحو قوله تعالى: " الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "^(١).

والأمر المقيد بالشرط: نحو قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا "^(٢).

وفيما إذا كان الأمر المقيد بالصفة أو الشرط مفيداً للتكرار بتكرار الصفة أو الشرط أم لا؟ تحقيق للأصوليين.

أما الأمر المطلق: فهو الذي يرد عارياً عن هذه القيود، نحو قولنا: " أعط زيدا درهما " فقد اختلف العلماء فيما إذا كان هذا الأمر يفيد المرة أو التكرار.

آراء العلماء:

الرأي الأول: أن الأمر المطلق إذا ورد فإنه لا يدل بذاته على المرة أو التكرار وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالمرة أو التكرار، ولما كان لا

(١) الآية رقم ٢ من سورة النور.

(٢) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة، كانت المرة الواحدة من ضروريات وجود الماهية.

وهذا: ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية، والشافعية، وأكثر المعتزلة، كما هو اختيار الغزالي والفخر الرازي والقاضي البضاوي، والآمدي، وابن الحاجب.

وهذا الرأي هو الذي مال إليه إمام الحرمين في البرهان، حيث قال " فإن قيل: فما المختار؟، قلنا: الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال والمرة الواحدة لا بد منها"^(١) كما هو ظاهر كلامه في " الورقات "، حيث قال: "ولا يقتضي التكرار - على الصحيح - إلا إذا دل عليه الدليل".

كما اختاره الفزاري وقواه، فقال في شرحه للورقات: "يعني أن الأمر المجرد إذا ورد كفي في الخروج عن عهده فعل المأمور مرة واحدة، وهذا هو المختار"، وعلل ذلك بقوله: لأن مقتضى الصيغة تحصيل المأمور به وذلك يتحقق بالمرة الواحدة^(٢).

الرأي الثاني: أن الأمر المطلق يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر. وأصحاب هذا الرأي اشترطوا: أن يكون الزمان مما يمكن الإتيان بالمأمور به فيه.

(١) المحصول ١/١٦٣، ١٦٢، وانظر: الإبهاج ٢/٢٨، ٢٩ / والمعتمد ١/١٠٨، وتيسير التحرير

١/٣٥١، والبرهان ١/١٢٩ ف ١٤٢، المستصفى ٢/٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٢، مختصر

المنتهي الأصولي لابن الحاجب ٢/٨٢.

(٢) انظر النص في ص ١١٠ من الرسالة.

ويعزى هذا القول إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني^(١).

الرأي الثالث: أن الأمر المطلق إذا ورد فإنه يدل على المرة ولا يدل على التكرار.

ويعزى هذا القول للكثير من الشافعية، وبعض الحنفية، وهو ما صححه الشيرازي في "اللمع"^(٢).

الرأي الرابع: الوقف، وهو يفسر على معنيين:

- إما على أن الأمر المطلق مشترك لفظي بين المرة والتكرار، فلا بد من وجود قرينة تعين المراد، فإذا لم توجد قرينة وجب التوقف ولم يعمل به في واحد منهما يعزى هذا القول للقاضي أبي بكر^(٣).

- وإما أن يفسر بعدم الدراية بمدلول الأمر فلا يمكن الجزم بكونه للمرة أو للتكرار فيجب التوقف، وهذا القول مال إليه إمام الحرمين في "البرهان" فقال: والمرة الواحدة لا بد منها، وأنا على الوقف في الزيادة^(٤).

الأدلة ومناقشتها:

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب الرأي الأول على أن الأمر المطلق لطلب الماهية بأربعة أدلة:

الأول: أن الأمر المطلق ورد استعماله في المرة شرعاً، مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(١) انظر: البرهان ٢٢٤/١ ف ١٣٩، وحاشية البناني ٣٨٠/١.

(٢) اللمع ٨، وتيسير التحرير ٣٥١/١، وإرشاد الفحول ٩٠، والإبهاج ٣١/٢.

(٣) تيسير التحرير ٣٥١/١.

(٤) البرهان ٢٢٩/١ ف ١٤٢، والإبهاج ٢٠/٢، ٣٠.

"أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا"^(١)، وعرفا مثل قول السيد لعبده: اشتر اللحم، وادخل الدار.

كما ورد استعماله في التكرار شرعاً مثل قوله تعالى: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"، وعرفاً مثل: أحسن إلى الناس.

والأصل في الاستعمال الحقيقة، فبطل أن يكون اللفظ حقيقة في المرة مجازاً في التكرار، أو حقيقة في التكرار مجازاً في المرة، أو أن يكون اللفظ موضوعاً لكل منهما بوضع مستقل ذاتي لا يلزم منه الاشتراك اللفظي، إذ كل من المجاز والاشتراك خلاف الأصل، وإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، وبطل أيضاً كونه مشتركاً اشتراكاً لفظياً، لزم كون اللفظ حقيقة في كل منهما وأنه موضوع للقدر المشترك بينهما، وهو طلب الماهية^(٢).

واعترض على هذا الدليل من وجهين:

الأول: بأن اللفظ لو كان موضوعاً لطلب الماهية لكان استعماله في المرة أو التكرار مجازاً، لأن اللفظ الموضوع للأعم إذا استعمل في الأخص كان مجازاً.

الثاني: أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية، والمعاني الخارجية غير المعاني الذهنية وبذلك يكون استعمال لفظ الأمر في التكرار أو في المرة استعمالاً له في غير ما وضع له فيكون مجازاً، وفي ذلك تكثير للمجاز، وهو خلاف الأصل، فوجب القول بأن لفظ الأمر إذا أطلق فإنه يكون حقيقة في

(١) الحديث أخرجه الطبراني بنحوه فانظره في الفتح الكبير ٣٤٢/١ ط ١ مصطفى الحلبي.

(٢) المحصول ١٦٤/٢، ١٦٥، والإبهاج ٣١/٢، والأحكام للآمدي ٢٤/٢.

أحدهما مجازاً في الآخر قليلاً للمجاز بقدر الإمكان^(١).

وقد دفع الوجه الأول من الاعتراض: بأن استعمال الأمر في المرة أو التكرار ليس استعمالاً له في الأخص من حيث خصوصه، حتى يكون مجازاً فيهما، وإنما هو استعمال للأعم في الأخص، حيث إن الأعم يتحقق في الأخص، والقول بأن استعمال الأعم في الأخص - من حيث إن الأخص يحقق الأعم - يكون مجازاً غير مسلم، وكيف أنه يكون مجازاً والأخص من الأفراد التي وضع لها اللفظ.

وقد دفع الوجه الثاني: بأن المعاني الخارجية وإن كانت غير المعاني الذهنية إلا أن استعمال اللفظ في المعاني الخارجية حقيقة، لأن المعاني الخارجية محققة للمعاني الذهنية، كت تحقيق العام في الخاص، واستعمال الأعم في الأخص من حيث إن الأخص يحققه من قبيل الحقيقة، فلا وجه للمجاز إذا^(٢).

الدليل الثاني: أن أهل اللغة قالوا: لا فرق بين قولنا "يفعل"، وبين قولنا "افعل" إلا في كون الأمر خبراً، والثاني طلباً.

والإجماع على أن قولنا "يفعل" يتحقق مقتضاه بتمامه في حق من يأتي به مرة واحدة فكذا في الأمر، وإلا لحصلت بينهم تفرقة في شيء غير الخبرية، والطلبية، وذلك يقدر في قولهم^(٣).

(١) الإبهاج ٣١/٢، ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ١٥٤/٢، ١٥٥.

(٢) انظر المرجعين السابقين.

(٣) المحصول ١٦٦/٢/١، وتيسير التحرير ١٥١/١.

الدليل الثالث: أنا نعلم حسن قول القائل لغيره: "افعل كذا أبداً، أو افعله مرة واحدة" بلا زيادة، فلو دل الأمر على التكرار لكان الأول تكراراً، والثاني نقضاً، ولما لم يكن كذلك بطل ما قالوا وثبت كونه لطلب الماهية^(١).

الدليل الرابع: وهو دليل على ضعف القول بالتكرار: أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها؛ لعدم أولوية وقت دون وقت، والتعميم باطل لوجهين:

الأول: أنه تكليف بما لا يطاق.

الثاني: أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجمعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني، وليس كذلك^(٢).

وقد نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن من قال بالتكرار اشترط كون الزمن مما يمكن الإتيان بالمأمور به فيه، فلا يكون هناك تكليف بما لا يطاق.

الثاني: أن الأمر لم يرد مطلقاً، وإنما ورد مقيداً بزمن معين، فلا يعتبر ناسخاً للاستغراق الأول، وإنما يكون مخصصاً، وتخصيص العام لا شيء فيه، وحتى لو كان الأمر الثاني ورد مطلقاً كالأمر الأول فإنه يكون ناسخاً له، والنسخ

(١) المحصول ١٦٨/٢/١.

(٢) المحصول ١٦٧/٢/١ والأحكام للآمدي ٢٤/٢، والإبهاج لابن السبكي ومعه نهاية السؤل للإسنوي ٣١/٢.

جائز واقع^(١).

أدلة الرأي الثاني - القائل بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار -:

استدلوا بأدلة منها:

الأول: أن أبا بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تمسك في وجوب أخذ الزكاة من أهل البدو لما امتنعوا عن دفعها بقوله تعالى: " وَأَتُوا الزَّكَاةَ " ^(٢) وكان ذلك بحضرة الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعاً منهم على أن هذا الأمر للتكرار^(٣).

وقد نوقش هذا الدليل: بأنه يجوز أن يكون الصديق، وغيره من الصحابة قد فهموا أن هذا الأمر للتكرار، لوجود قرينة خارجية تدل على أنه للتكرار، وهي: أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أخذها مراراً^(٤).

الدليل الثاني: أن الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك، والنهي - الذي هو أحد الطلبين يقتضي التكرار، فكان الأمر كذلك^(٥).

وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذا قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس، وحتى لو سلم أن اللغة تثبت بالقياس، فهذا قياس غير صحيح، لوجود الفارق

(١) الإبهاج ٣١/٢، ٣٢.

(٢) الآية ٤٣ من سورة البقرة.

(٣) المحصول ١٦٨/٢/١، ١٦٩، والإبهاج ومعه نهاية السؤل ٣٢/٢.

(٤) الإبهاج ٣٢/٢.

(٥) البرهان ٢٢٥/١ ف ١٤٠، والمحصل ١٧٠/٢/١، والإبهاج ٣٢/٢، وتيسير التحرير

٣٥٢م، وإرشاد الفحول ٩٨.

بين النهي والأمر حيث إن النهي يقتضي الكف، وهو لا يتحقق إلا بالامتناع المستمر، بخلاف الأمر فإنه يقتضي تحقق الماهية، وهي تتحقق ولو بمرة واحدة^(١).

الدليل الثالث: أنه لو لم يكن الأمر دالاً على التكرار، بأن كان دالاً على المرة لما جاز ورود النسخ عليه، لأن المرة إن فعلت فظاهر أن التكليف قد زال من نفسه، وزوال التكليف يمنع من ورود النسخ لكون النسخ فرع بقاء التكليف. وإن لم تفعل المرة الواحدة لعدم دخول وقت التكليف لم يجز ورود النسخ عليها كذلك، لأنه نسخ قبل التمكن، وهو غير جائز، لما فيه من البدء (أي ظهور المصلحة بعد خفائها) وهو ممتنع على الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علماً^(٢).

وقد نوقش هذا الدليل: بأنه لا يلزم من كون الأمر مفيداً للمرة أن لا يرد عليه النسخ لجواز ورودده على الأمر قبل حصول المرة، والنسخ قبل التمكن جائز.

كما أن الأمر ليس مفيداً للمرة بخصوصها، ولا للتكرار بخصوصه، بل هو محتمل لهما فإذا ورد النسخ على الأمر كان ذلك قرينة معينة للمراد منه وهو التكرار، ودلالة الأمر على التكرار مع وجود القرينة محل اتفاق^(٣).

(١) البرهان ٢٢٥، ٢٢٦، والإبهاج ٣٢/٢، وتيسير التحرير ٣٥٢/١، والمستصفي ٥/٢.

(٢) المحصول ١٧٠/٢/١، والإبهاج ٣٢/٢.

(٣) الإبهاج ٣٢/٢، ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ١٥٧/٢، ١٥٨.

أدلة الرأي الثالث القائل بأن الأمر المطلق للمرة:

واستدل أصحاب هذا الرأي: بأن من قال لغيره: "ادخل الدار"، فدخلها مرة عُددَ ممتثلاً، كما أن من قال لغيره: "اضرب رجلاً"، فضرب رجلاً مرة واحدة عُددَ ممتثلاً أيضاً، فلو لم يكن الأمر المطلق للمرة، لما حصل الامتثال بالمرة الواحدة؛ حيث إن المأمور لم يأت بما كلف به^(١).

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الامتثال حصل من جهة أن المرة الواحدة هي أقل ما يتحقق به الامتثال، وقد سبق أن المرة الواحدة من ضروريات إدخال الماهية في الوجود^(٢).

أدلة الرأي الرابع: (دليل من قال بالاشتراك):

استدل أصحاب هذا الرأي: بأن الأمر بمطلقه غير ظاهر في المرة الواحدة، ولا في التكرار، لذا فإنه يحسن الاستفهام من الأمر، فيقال له: أردت بأمرك فعل مرة واحدة أو أكثر؟ وحسن الاستفهام دليل الاشتراك^(٣).

وقد نوقش هذا الدليل من قبل الجمهور: بأن دعوانا التواطؤ، ويجوز الاستفسار عن أفراد المتواطئ، كما إذا قلت: اضرب إنساناً، فإنه يحسن أن يقال: عمراً أم زيداً^(٤).

(١) البرهان ٢٢٩/١، والإحكام ٢٤/٢، والإبهاج ٣٣/٢.

(٢) البرهان ٢٢٩/١، والإحكام ٢٧/٢، وتيسير التحرير ٣٥١/١.

(٣) المحصول ١٧٢/٢/١، والإحكام للآمدي ٢٤/٢، والإبهاج ٣٢/٢، ٣٣.

(٤) الإبهاج ٣٢/٢.

دليل من قال بالوقف للجهل:

قال إمام الحرمين في البرهان - مستدلاً على الوقف -: "والدليل القاطع فيه: أن صيغة الأمر، وجملة صيغ الأفعال عن المصدر، والمصدر لا يكفي استغراقاً، ولا يختص بالمرة الواحدة - والأمر: استدعاء المصدر، فنزل على كله، ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة، والتوقف فيما سواها، فإن المصدر لم يوضع للاستغراق، وإنما هو صالح له لو وصف به، وذلك يستدعي إبانة قرينة" ^(١).

وحاصل هذا الدليل: أن الأمر المطلق لا يختص بالمرة، ولا يختص بالتكرار، ولكن المرة من ضروريات تحقيق الفعل، فوجب القطع بها والتوقف فيما عداها للجهل بمدلول الأمر.

وهذا الكلام مردود بما قاله الجمهور: من أن مدلول الأمر معلوم، وهو أن صيغة الأمر إذا وردت مطلقة فإنها تكون للقدر المشترك بين المرة والتكرار وهو طلب الماهية.

الترجيح:

بعد هذا العرض للآراء وأدلتها ومناقشتها يتضح لي: أن رأي الجمهور - وهو أن الأمر المطلق لا يدل على المرة بخصوصها ولا على التكرار بخصوصه، وإنما يدل على طلب الماهية - هو الأمثل؛ حيث إن الماهية كما تتحقق في المرة الواحدة تتحقق في غيرها، ولكن المرة الواحدة وإن كانت من ضروريات وجود الماهية إلا أنها ليست مما وضع له الأمر.

لذا فأني أميل إلى الأخذ بهذا الرأي، لقوة ما استند إليه من أدلة.

(١) البرهان ٢٩٩/١ ف ١٤٢.

الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي؟

تحرير محل النزاع في المسألة:

الأمر إما أن يرد مطلقاً، وإما أن يرد مقيداً، والأمر المطلق - هنا - هو الذي يأتي غير مقيد بزمن يقع فيه الفعل.

والأمر المقيد هو الذي يأتي مقيداً بزمن يقع فيه الفعل، وهذا الأمر إن كان الزمن فيه على قدر إيقاع الفعل سمي بالواجب المضيق، مثل: صوم رمضان، وإن كان الزمن فيه أكثر من المدة التي ينبغي إيقاع الفعل فيها - أي يتسع للفعل وأكثر - سمي بالواجب الموسع.

ولا خلاف في أن الأمر المقيد بزمن يفيد إيقاع الفعل في الزمن الذي قيد فيه.

وإنما الخلاف: في الأمر المطلق - هل يقتضي الفور أو التراخي؟

ومعنى الفور: أنه يجب الإتيان بالمأمور به عقيب ورود الأمر.

ومعنى التراخي: الإتيان بالمأمور به متأخر عن وقت ورود الأمر^(١).

آراء العلماء في هذه المسألة:

لقد ورد الأمر مستعملاً تارة في الفور كالأمر بالإيمان، كما ورد مستعملاً تارة أخرى في التراخي كالأمر بالحج، مما جعل الأصوليين يختلفون في كون هذا الأمر للفور أو للتراخي؟

(١) انظر في ذلك: الإبهاج في شرح منهاج البيضاء لابن السبكي ٣٦ / ٢، وشرح التلويح على

التوضيح ٢٠٢ / ١، البحر المحيط ص ٣٦٣.

فالقائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار - في مسألة الأمر المطلق يقتضي المرة أو التكرار - قالوا: إن هذا الأمر يقتضي الفور، لأن مثل هذه الصيغة إن وردت تقتضي استغراق جميع الأوقات بالامثال، ومن ضرورة ذلك الفور، حيث لا يتأتى الامثال إلا به^(١).

أما القائلون: بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فاختلفوا - هنا - فيما إذا كان هذا الأمر يقتضي الفور أو التراخي؟

وذهبوا إلى أقوال أربعة:

القول الأول:

أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي، وإنما مقتضى الصيغة هو الامثال، مقدماً أو مؤخراً.

وهذا القول لجمهور الشافعية، وقد نسبته إمام الحرمين إلى الإمام الشافعي نفسه، فقال - في " البرهان " بعد أن ساق هذا الرأي - : وهذا ينسب إلى الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - وأصحابه وهو الأليق بتفريعاته في الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول^(٢)، كما نسبته إليه القاضي أبو بكر الباقلاني أيضاً، ونقل هذه النسبة عنه ابن السبكي في الإبهاج^(٣).

كما اختار هذا القول: أبو الحسين البصري، ونقله عن أبي علي، وأبي

(١) الإبهاج في شرح المنهاج ٦٣/٢، والبرهان لإمام الحرمين ٢٣١/١ فقرة ١٤٣.

(٢) البرهان ٢٣٢/١ فقرة رقم ١٤٣.

(٣) البرهان ٢٣٢/١ - ٢٣٣، والإبهاج ٣٦/٢.

هاشم^(١).

كما اختاره الإمام الغزالي، فقال في "المستصفى": "والمختار: أنه لا يقتضي إلا الامتثال، ويستوي فيه البدار والتأخير"^(٢).

كما أخذ بهذا القول: الآمدي، والقاضي البيضاوي، وصححه ابن الحاجب^(٣).

القول الثاني:

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن مثل هذا الأمر يقتضي الفور، وهذا ينسب إلى الحنفية والحنابلة، ونسبه إمام الحرمين إلى أبي حنيفة نفسه، فقال في البرهان "بعد أن ساق هذا الرأي: "وهذا معزو إلى أبي حنيفة ومتبعيه"^(٤)، وقد نقل هذه النسبة ابن السبكي في "الإبهاج"^(٥).

كما نسبته إلى الحنفية أبو الحسين في "المعتمد"^(٦)، والآمدي

في "الإحكام"^(٧)، وصاحب "تيسير التحرير"^(٨).

(١) المعتمد ١/١١١.

(٢) المستصفى ٩/٢.

(٣) الإبهاج في شرح المنهاج ٣٦/٢، والإحكام للآمدي ٣١/٢، وشرح مختصر ابن الحاجب ٢٣١/١.

(٤) البرهان ١/٢٣١.

(٥) الإبهاج ٣٦/٢.

(٦) المعتمد ١/١١١.

(٧) الإحكام ٣٠/٢.

(٨) تيسير التحرير ١/٣٥٧.

القول الثالث:

وهو أن الأمر المطلق يقتضي التراخي، وقد نقل هذا القول ابن السبكي في الإبهاج، وذكر أن ابن السمعاني نقل في "القواطع" هذا القول عن ابن أبي هريرة وأبي بكر القفال، وابن خيران، وأبي على الطبري، كما ذكر ابن السبكي: أن ابن السمعاني صحح هذا القول، وقال في تفسيره: "إن معنى قولنا إنه على التراخي أنه ليس على التعجيل."

كما ذكر ابن السبكي قول ابن السمعاني - أيضاً في تفسير هذا القول -: "والجملة أن قوله "افعل" ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير تعرض للوقت."

وقد عقب ابن السبكي على هذا التفسير بقوله: "وعلى هذا التفسير فهذا المذهب هو المذهب الأول بعينه"^(١)

وقد انتقد إمام الحرمين هذا القول، فقال في "البرهان": "ومن قال إنها على التراخي فلفظه مدخول، فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي، حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتد به"^(٢).

وأرى: أن هذا المذهب المقصود منه: أن الصيغة المطلقة إذا وردت فإنه يتعين الإتيان بالمأمور به، وإن التراخي ليس مقصوداً بذاته، وإنما المقصود هو عدم التعجيل، ولو أتى بالمأمور به على البدار جاز، وعلى ذلك يكون هذا المذهب هو عين الأول.

(١) الإبهاج ٣٦/٢.

(٢) البرهان ٢٣٣/١ فقرة ١٤٤.

القول الرابع:

الوقف إما لعدم العلم بمدلوله، أو لأنه مشترك لفظي بين الفور والتراخي، ولم تظهر قرينة فيتوقف.

ونقل هذا القول إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وصاحب تيسير التحرير^(١).

والقائلون بالوقف اختلفوا: فيما لو أوقع المخاطب ما خوطب به عقيب فهم الصيغة علي عد ممثلاً أم لا؟
فذهب المغالون منهم إلى أنه لا يعد ممثلاً، أما المقتصدون فذهبوا إلى أنه يعد ممثلاً^(٢).

هذا وفي المسألة رأي آخر: وهو أن الأمر يوجب إما الفعل، وإما العزم على الفعل إذا لم يتم الامتثال في أول زمن الإمكان.
وهذا القول للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، حيث قال في "اللمع": "إذا ورد الأمر بالفعل مطلقاً وجب العزم على الفعل"^(٣)

وقد نقل إمام الحرمين في "البرهان" كلاماً عن القاضي الباقلاني يفيد أنه كان يرى هذا القول، فقال إمام الحرمين: "وقد تردد جواب القاضي - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا المقام، لاستشعار إشكال الكلام، فما ذكره: أن التأخير عن الزمان الأول إنما يسوغ ببدل قائم مقام الفعل المقتضي، ولولاه لسقط حكم الوجوب"

(١) البرهان ٢٣٢/١، والمستصفي ٩/٢ والإحكام للآمدي ٣١/٢، وتيسير التحرير ٣٥٧/١.

(٢) البرهان ٢٣٢/١ فقرة ١٤٣.

(٣) اللمع للشيرازي ٨.

وقال: " ثم زعم أن البدل هو العزم على الامتثال في الاستقبال " كما نقل الإمام عنه أنه قال: من آخر الامتثال غير مخطر بباله العزم عصى ربه تعالى "(١).

هذا وقد نقل إمام الحرمين - قبل هذا - كلاماً عن القاضي الباقلاني يفيد أنه كان يرى حمل الصيغة على الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر.

وأقول: لعل القاضي كان يرى العزم ثم رجع إلى الأخذ بالامتثال، أو أن القاضي له مذهب واحد وهو العزم على الفعل، وأنه يقصد من اقتضاء الصيغة الامتثال: أن الصيغة تقتضي الإتيان بالفعل في أي وقت مقدم أو مؤخر، وإذا لم يتم الفعل في أول زمن كان العزم شرطاً.

رأى الإمام فخر الدين الرازي، والقرافي:

لقد قال الإمام فخر الدين الرازي في " المحصول " - بعد أن ساق الآراء في المسألة - : " والحق أنه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وبين طلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فوراً أو تراخياً "(٢).

وبهذا القول: يكون الإمام مع أصحاب القول الأول في الأخذ بالامتثال.

وقد رأى الشيخ القرافي هذا القول، حيث ساق رأي المصنف، وقرر دليله "(٣).

وبهذا يكون الإمام، والقرافي مع رأي الجمهور.

(١) البرهان ٢٣٨/١ فقرة ٢٤٩.

(٢) المحصول ١٨٩/٢/١ - ١٩٠.

(٣) انظر كلام القرافي في ص ٢٤٦ من الرسالة.

الأدلة ومناقشتها:

أولاً: أدلة الرأي الأول القائل بأن الصيغة تقتضي الامتثال:

الدليل الأول: وهو لنفي الفور - أن الأمر المطلق لو اقتضى الفور لاقتضاه إما بلفظه، أو بفائدته ومعناه، ولكنه لا يقتضيه بشيء من هذا، فلا يقتضي الفور.

والدليل على أنه لا يقتضيه بلفظه: أن قول القائل " افعل " ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر، وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط، والمكلف إذا أوقع الفعل في أي وقت مقدماً أو مؤخراً كان موقعاً للفعل، ويعد ممثلاً للأمر فجري هذا مجرى قوله: " افعل في أي وقت شئت " وبهذا ينتفي اقتضاء الفور لفظاً.

أما الدليل على أنه لا يقتضيه بفائدته ومعناه: فهو أنه لا يمكن أن يقال: " إنه يقتضيه بفائدته: إلا أن يقال: " إن الأمر يفيد الوجوب، ولا يتم الوجوب مع جواز التأخير " وهذا لا يصح، لأن الفعل قد يجب وإن كان المكلف مخيراً بين إيقاعه في أول الأوقات وفيما بعده، ما لم يغلب على ظنه فواته إن لم يفعله، فمتى غلب على ظنه ذلك لا يجوز له الإخلال، وبذلك يفارق النوافل^(١).

الدليل الثاني: إن الأمر المطلق ورد تارة في الفور كالأمر بالإيمان في قوله تعالى: " آمنوا بالله ورسوله "^(٢)، كما ورد استعماله في التراخي كالأمر بالحج، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان حقيقة في القدر المشترك بينهما، دفعا

(١) انظر المعتمد لأبي الحسين ١/١١١ - ١١٢.

(٢) الآية رقم ١٣٦ من سورة آل عمران.

للمجاز والاشتراك اللفظي، لكونهما خلاف الأصل^(١).

الدليل الثالث: إن الأمر المطلق لو كان مفيداً للفور بخصوصه أو للتراخي بخصوصه لكان تقييده بواحد منهما تكراراً أو نقضاً، وليس كذلك، فلم يكن الأمر المطلق مفيداً لواحد منهما بخصوصه، ويتعين أن يكون موضوعاً للقدر المشترك بينهما، وهو طلب الفعل.

دليل الملازمة: إن الأمر متى كان موضوعاً لواحد من الفور أو التراخي فإنه عند إطلاقه ينصرف إليه، فإذا قيد بالفور أو بالتراخي يكون تكراراً، ولو كان الأمر موضوعاً للفور وقيد بالتراخي، أو موضوعاً للتراخي وقيد بالفور لزم التناقض، فكأنه قال في الأول: افعل هذا الآن، لا تفعله الآن، وقال الثاني: افعل هذا بعد شهر، لا تفعله بعد شهر، وهذا هو التناقض والتناقض باطل.

دليل الاستثنائية: أن من قال: افعل هذا الآن، أو افعل هذا بعد شهر لا يكون قوله متناقضاً ولا مشتملاً على التكرار، بل يكون قوله هذا مقبولاً لغة وعرفاً^(٢).

ثانياً: أدلة القول الثاني (القائل: بأن الأمر المطلق يقتضي الفور):

الدليل الأول: هو قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِبَلِيس: "ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك"^(٣).

فالآية فيها استفهام، وهذا الاستفهام لا يمكن أن يكون المقصود منه

(١) الإبهاج لابن السبكي ٣٦/٢، والإحكام للآمدي ٣١/٢، والمحصول ١٩٠/٢/١.

(٢) الإبهاج ٣٦/٢، مذكرة أصول الفقه للشيخ زهير ١٦٥/٢.

(٣) الآية رقم ١٢ من سورة الأعراف.

حقيقته، لأن الله تعالى عالم بما منع إبليس عن السجود، فيكون المقصود منه الذم والتوبيخ على عدم السجود، والذم على ترك السجود وقت صدور الأمر يدل على أن الأمر بالسجود كان للفور، وإلا كان لإبليس أن يقول: إنك أمرتني وما أوجبت عليّ في الحال، فكيف استحق الذم على تركه في الحال^(١).

وقد نوقش هذا الدليل: بأنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر مقروناً بما يدل على أنه للفور.

وهذا الجواب ضعفه الصفي الهندي: فقال في هذا الجواب: "وهو ضعيف، لأن ظاهره يدل على ترتب الذم بمجرد ترك المأمور به، فتخصيصه بأمر آخر غيره خلاف الظاهر"^(٢).

والجواب المعول عليه في دفع هذا الدليل هو: أن الأمر بالسجود مقرون بما يدل على أنه للفور، بدليل قوله تعالى: "فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين" فجعل الأمر مقيداً بزمن يقع فيه الفعل، وذلك الزمن هو وقت تسوية آدم ونفخ الروح فيه، والأمر المقيد بزمن يقع فيه الفعل يفيد إيقاع الفعل في الزمن الذي قيد به اتفاقاً^(٣).

الدليل الثاني: قوله تعالى: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم" الآية فيها أمر بالمسارعة، والمسارعة معناها: المبادرة إلى الفعل والتعجيل به في أول زمن

(١) المحصول ١٩٣/٢/١، والإبهاج في شرح المنهاج ٣٧/٢، وتيسير التحرير ٣٥٨/١، ونهاية السؤل في شرح منهاج الوصول ٣٨/٢، وإرشاد الفحول ١٠٠.

(٢) انظر هذا القول في الإبهاج ٣٧/٢.

(٣) الإبهاج في شرح المنهاج ٣٧/٢، والمحصل ٢٠١/٢/١، وإرشاد الفحول ١٠٠ وأصول الفقه للشيخ محمد زهير ١٦٦/٢، وانظر الآية رقم ٧٢ من سورة ص.

يمكن الإتيان به فيه، والمغفرة من فعل الله تعالى، ولا يمكن أن يكلف الشخص به، لأنه غير مقدور له، فلزم أن يكون المراد بالمغفرة أسبابها وهي المأمورات - فهو مجاز من باب إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب - والأمر للوجوب، والمسارعة واجبة، فتكون الآية قد أوجبت المبادرة إلى فعل المأمورات، ولا معنى للفور إلا هذا^(١).

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الفورية في الآية لم تستفد من صيغة الأمر، وإنما استفيدت من مادة المسارعة، فهذه المادة تفيد الفورية، سواء وقعت في الخبر أو في الإنشاء، وبذلك لا تكون الصيغة للفور^(٢).

الدليل الثالث: لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزاً، وجواز التأخير إما أن يكون ببدل أم لا، والقسمان باطلان:

أما الأول: فلأن البدل يجب أن يقوم مقام المبدل من كل الوجوه، وليس كذلك، لأن المكلف إذا أتى بالبدل يجب أن يسقط عنه التكليف، وهذا لم يقل به أحد^(٣).

وأما الثاني: فلأنه يؤدي إلى عدم وجوب الفعل، لأنه قد جاز تركه بغير بدل، ولا معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل^(٤).

وقد نوقش هذا الدليل: بأنه منقوض بما إذا صرح الشارع بجواز التأخير،

(١) الإبهاج ٣٧/٢ - ٣٨، والمحصول ١٩٤/٢/١، وأنظر الآية رقم ١٣٣ من سورة آل عمران.

(٢) الإبهاج ٣٨/٢، والمحصول ٢٠١/٢/١.

(٣) الإبهاج ٣٩/٢، ونهاية السؤل ٣٨/٢.

(٤) أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ١٦٨/٢، والإبهاج ٣٩/٢.

كما لو قال: أوجبت عليك أن تفعل هذا الفعل في أي وقت شئت^(١).

الدليل الرابع: أنه لو لم يكن الأمر للفور وجاز التأخير لكان التأخير إما إلى غاية معينة، بحيث إذا وصل المكلف إليها لا يجوز له التأخير عنها، وأما إلى غير أمد، أي يجوز للمكلف التأخير أبداً والقسمان باطلان.

أما الأول: فلأن ذلك الأمد أو الغاية لا بد له من أمانة حتى يعرفه المكلف، وإلا كان تكليفاً بما لا يطاق، وإذا كان لا بد له من أمانة يعرفها المكلف فتلك الأمانة هي بالاتفاق ظن الفوات، على تقرير الترك، أما لكبر السن، أو للمرض الشديد، وذلك الأمر غير شامل للمكلفين، لأن الكثير من الناس، يموت فجأة، ويقتل بغتة من غير حصول أمانة للموت فيلزم أن لا يشملهم الأمر، وليس كذلك.

وأما الثاني: فوجه بطلانه: أن التأخير أبداً يقتضي جواز الترك أبداً، وتجوز الترك أبداً ينافي الوجوب^(٢).

وقد نوقش هذا الدليل بما يأتي:

أولاً: هذا الاستدلال منقوض بما إذا صرح الشارع للمكلف بجواز التأخير، كأن يقول له - مثلاً - أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت^(٣).

ثانياً: قد يكون التأخير إلى غاية معينة، ولا يلزم منه التكليف بما لا يطاق، لأنه إنما يلزم إذ لو لم يجز الإتيان به على الفور، أما إذا جاز فعله على الفور

(١) المحصول ٢٠٢/٢/١، ومذكرة أصول الفقه للشيخ زهير ١٦٨/٢.

(٢) الإبهاج ٣٩/٢، والمحصل ١٩٦/٢/١، ١٩٧.

(٣) المحصول ٢٠٢/٢/١، والإحكام للآمدي ٣٢/٢.

فلا يلزم، لتمكن المكلف من الامتثال في الحال، والتكليف بالمحال هو التكليف بالمتعذر امتثاله من كل وجه^(١).

الدليل الخامس: أن الأمر كالنهي بجامع الطلب فبكل منهما، والنهي يفيد الفور، فكذلك الأمر قياساً على النهي^(٢).

وقد نوقش هذا الدليل بما يأتي:

أولاً: أن هذا قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس^(٣)، بل تثبت بالفعل.

ثانياً: لا نسلم أن النهي يقتضي الفور، بل هو كالأمر، فكل ما يثبت للأمر يثبت للنهي^(٤).

ثالثاً: سلمنا أن النهي يقتضي الفور، ولكن قياس الأمر على النهي قياس مع الفارق، لأن النهي يقتضي التكرار بخلاف الأمر، ومن شأن التكرار في النهي الكف عن الفعل فوراً في جميع الأزمنة، ومن جملتها أول زمن الإمكان^(٥).

الدليل السادس: أن الأب إذا أمر ولده بأن يسقه ماء -مثلاً- فهم من هذا الأمر التعجيل، واستحسن العقلاء ذم الولد على التأخير، وما ذلك إلا لأن

(١) الإبهاج ٣٩/٢.

(٢) الإبهاج ٣٩/٢، والمحصول ١٩٩/٢/١-٢٠٠.

(٣) الإبهاج ٣٩/٢.

(٤) الإبهاج ٣٩/٢.

(٥) الإبهاج ٣٩/٢، والمحصول ٢٠٤/٢/١.

الأمر للفور؛ إذ الأصل عدم القرينة^(١).

وقد نوقش هذا الدليل: بما إذا أمر الوالد ولده بشيء ولم يعلم الولد حاجة أبيه إليه في الحال، فإنه لا يفهم التعجيل، فإن حملتم ذلك على القرينة ألزمنكم مثله^(٢).

الدليل السابع: أن الأمر يشبه عقود البياعات، ولما كان العقد يقتضي نقل الملكية عقيب الإيجاب والقبول، أي أنه يقتضي نقل الملكية على الفور، كان الأمر كذلك يقتضي إيقاع الفعل المأمور به على الفور^(٣).

وقد ناقش الفخر الرازي هذا الاستدلال بقوله: إن هذا يبطل بما إذا قيل: "افعل في أي وقت شئت" وأن الجامع الذي ذكرتموه وصف طردي، وهو غير معتبر^(٤).

الدليل الثامن: إن المكلف إذا أتى بالمأمور به عقيب صدور الأمر كان موقعاً للفعل، وخرج عن العهدة، وطريقة الاحتياط تقتضي وجوب الإتيان به على الفور، ليحصل الخروج عن العهدة بيقين.

وقد نوقش: بأن هذا ينتقض بما إذا قال: "افعل في أي وقت شئت"^(٥).

أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي:

(١) المحصول ١٩٨/٢/١، والإحكام للآمدي ٣١/٢.

(٢) المحصول ٢٠٢/٢/١.

(٣) المحصول ١٩٩/٢/١.

(٤) المحصول ٢٠٤/٢/١.

(٥) المحصول ٢٠٤/٢/١، والإبهاج ٤٠/٢، والإحكام للآمدي ٣٢/٢.

استدل هؤلاء: بأن الأمر المطلق جاء للفور، وجاء للتراخي، فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، وحيث جاء الأمر مطلقاً ولا قرينة فقد ثبت التراخي؛ لضرورة عدم قرينة الفور، وليس بدلالة الأمر.

وقد دفع هذا: بأن للمعارض أن يقول: جاء هذا الأمر للفور وللتراخي، فلا يثبت التراخي إلا بقرينة، وحيث لا قرينة ثبت الفور^(١).

وأقول إن هذا الاستدلال فيه تحكم، لأن الأمر المطلق ما دام قد ورد استعماله في الفور مرة، وفي التراخي مرة، ولا قرينة تجعله لأحدهما، فجعله للفور دون التراخي تحكم، وجعله للتراخي دون الفور - أيضاً - تحكم.

هذا وقد سبق أن بينت أن أصحاب القول بالتراخي منهم من فسره: بعدم التعجيل، لذا فهو يتلاقى مع القول بأن الأمر المطلق يقتضي الامتثال، فلا داعي للخوض في الأدلة إذا.

أدلة القائلين بالوقف:

استدل من قال بأنه مشترك لفظي بين الفور والتراخي، ويتوقف حتى ظهور قرينة: بأن الأمر المطلق ورد استعماله في الفور كالأمر بالإيمان، كما ورد استعماله في التراخي كالأمر بالحج، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان حقيقة في كل منهما، وأنه موضوع لكل منهما بوضع مستقل، ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا.

وقد نوقش هذا الاستدلال: بأن الأمر المطلق استعمل في الفور، واستعمل في التراخي، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو طلب الفعل، دفعاً

(١) انظر الدليل، والاعتراض عليه في التلويح على التوضيح ٢٠٢/١.

للاشتراك اللفظي، والمجاز، إذ كل من الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل، فالاشتراك المعنوي أولى^(١).

الترجيح:

بعد هذا العرض السابق لآراء العلماء فيما إذا كان الأمر المطلق يقتضي الفور أو التراخي وأدلة كل فريق.

أقول: إن الأمر إذا ورد مطلقاً، أي غير مقيد بزمن يقع فيه الفعل، فالحق أن هذا الأمر يكون لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخ لعدم وجود دليل قوي يجعل هذا الأمر للفور، أو يجعله للتراخي، وأن جعله لمطلق الطلب خير من جعله مشتركاً لفظياً بين الفور والتراخي، أو جعله حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، وذلك لكون الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل، فكان مطلق الطلب وهو الاشتراك المعنوي أولى.

ولا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور، كقول القائل: اسقني ماء - مثلاً -، أو أطعمني حيث إن مثل هذا الطلب يقصد منه الفور، فكان هذا قرينة على إرادة الفور، وليس هذا من محل النزاع، وإنما النزاع في الأمر المجرد عن القرينة، وقد سلم دليل هذا القول من المناقشات لذا فقد رجحته.

ومن الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه المسألة:

ما إذا قال شخص لآخر: بع هذه السلعة، فقبضها الشخص، وأخر بيعها - مع القدرة عليه - فتلفت، هل يجب عليه الضمان؟

(١) الإبهاج في شرح المنهاج ٣٦/٢، وأصول الفقه للشيخ زهير ١٧٠/٢، وإرشاد الفحول ١٠١، وتيسير التحرير ٣٥٩/١.

إذا قلنا: إن الأمر المطلق لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي، وإنما يفيد طلب الفعل فقط، فإنه لا يجب عليه الضمان.

وإن قلنا: إنه يفيد الفور، فإنه يجب عليه الضمان لتقصيره^(١).

(١) انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسوي ٢٨٨.

الأمر المقيد بشرط أو صفة

اعلم عزيزي القارئ أن الأمر كما يأتي مقيداً بالمرة أو التكرار، فإنه قد يأتي - أيضاً - مقيداً أو معلقاً على شرط أو صفة.

فإذا جاء الأمر هكذا، أي معلقاً على شرط أو صفة فهل يقتضي هذا الأمر التكرار بتكرار الشرط أو الصفة؟

في هذا خلاف بين الأصوليين سوف نبينه إن شاء الله في حينه.

والأمر المعلق على شرط أو المقيد بشرط مثاله: ما جاء في قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا"^(١) فقد علقت الطهارة أو قيدت بشرط الجنابة، وكما في قولك: " إن كان زانياً فارجمه "

ومثال الأمر المعلق أو المقيد بصفة: ما جاء في قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"^(٢) فقد قيد الأمر أو علق على وصف وهو السرقة.

فإذا ورد الأمر هكذا فهل يقتضي التكرار أم لا:

هذا هو محل الخلاف بين العلماء.

فالذين قالوا: إن الأمر المطلق يفيد التكرار قالوا هنا بالتكرار من باب أولى؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم، فإذا تكرر الوصف تكرر الحكم، وكذلك الحال في الشرط.

أما من لم يقولوا بالتكرار في مسألة الأمر المطلق فقد اختلفوا هنا:

(١) الآية رقم (٦) من سورة المائدة.

(٢) الآية (٣٨) من سورة المائدة.

- فمنهم من قال: لا يفيد أي لا يفيد التكرار بتكرار الشرط أو الصفة.
- ومنهم من قال: يفيد التكرار بتكرار الشرط أو الصفة^(١)
- واختار البعض أنه لا يفيد التكرار من جهة اللغة، وإنما يفيد من جهة القياس.

(١) انظر المحصول (١٧٨/٢/١) وما بعدها، والإبهاج في شرح المنهاج لآل السبكي (٣٤/٢) والكاشف عن المحصول (٣٦٠/٢/١) والأحكام للأمدى (٢٧/٢).

حكم الأمر الوارد عقب الحظر والاستئذان

لوحظ أن بعض الأصوليين عبر فقط عن هذه المسألة " بالأمر الوارد عقب الحظر " ولم يذكر الاستئذان، مثل أبو الحسن البصري في المعتمد، وإمام الحرمين في البرهان، والإمام الغزالي في المستصفى، بينما عبر القاضي البيضاوي عنها "بالأمر الوارد بعد التحريم" وعبر الإمام سيف الدين الآمدي عنها بقوله: "إذا وردت صيغة افعل بعد الحظر"^(١).

بينما ذكر لفظ الاستئذان بعض الأصوليين مثل: الإمام القرافي، والقاضي: سراج الدين الأرموي الذي عبر بلفظ الإذن بدلا من الاستئذان^(٢).

ومثال الأمر الوارد بعد الحظر: قوله تعالى: " وإذا حللتهم فاصطادوا"^(٣) وقوله تعالى: " فإذا طعمتم فانتشروا"^(٤)، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها "^(٥).

أما مثال الأمر الوارد بعد الإذن فصورته أن يستأذن في فعل شيء فيؤذن له، كما استأذن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه في زيارة قبر أمه فأذن الله تبارك

(١) المعتمد (٧٥/١)، البرهان (٢٦٣/١)، المستصفى (٤٣٥/١)، الأحكام للآمدي (٤٠/٢)، والإبهاج في شرح المنهاج (٦/٢).

(٢) المحصول (١٥٩/٢/١)، التحصيل (١٣٦)، نفائس الأصول محقق (٢٢٦) في رسالة للكاتب.

(٣) الآية رقم (٢) من سورة المائدة.

(٤) الآية رقم (٥٣) من سورة الأحزاب.

(٥) الحديث أخرجه الإمام مسلم بنحوه في صحيحه من طريق بريدة في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه في زيارة قبر أمه.

وتعالى له.

ومحل الخلاف في هذه المسألة في كون الأمر الوارد يفيد الوجوب أم غيره.

وليبيان أقوال العلماء في المسألة أقول:

إن صيغة الأمر "افعل" إذا وردت وكانت هناك قرينة تصرفها لمعنى غير الوجوب فإنه ينبغي أن تحمل عليه، أما إذا وردت مجردة عن قرينة تصرفها لمعنى معين فقد اختلف العلماء فيما إذا كانت تحمل على الوجوب أو غيره على أقوال:

الأول: أن هذه الصيغة تحمل على الوجوب كما لو كانت ابتداء دون نظر إلى الحظر أو الاستئذان.

الثاني: أن هذه الصيغة تحمل على الإباحة.

الثالث: وهو التفصيل، قال: إن كان الحظر السابق عارضاً لعلته وعلقت صيغة افعل بزواله، كما في قوله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" فعرف الاستعمال يدل على أن هذا جاء لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن كان قد احتمل أن يكون رفع الحظر بنذب أو إباحة لكن الأغلب ما ذكر وهو أنه جاء لرفع الذم فقط بعد الحظر.

أما إذا الحظر عارضاً لعلة ولا صيغة "افعل" قد علق بزوالها فيبقى موجب الصبغة على أصل التردد بين النذب والإباحة.

الرابع: التوقف.

القول الخامس: أنها تحمل على الاستحباب.

وجميع هذه الأقوال لها من الأدلة والمناقشات ما يطول على الطالب المبتدئ لذا استحسنت عدم الخوض في الأدلة والمناقشات ومن أراد الزيادة فعليه الرجوع إلى المصادر^(١)

والذي أراه أن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الرجوع إلى ما كان قبل الحظر، وهو ما رجحه جمع من المحققين، والله أعلم.

(١) انظر الإبهاج مع شرح الأسنوي (٢٦/٢) وما بعدها، والأحكام للآمدي (٤٠/٢)، وشرح العضد على المختصر (٩١/٢) المستصفى (٤٣٥/١) والبرهان لإمام الحرمين (٦٣/١) والمعتمد لأبي الحسن البصري المعتزلي (٧٥/١)، وتيسير التحرير (٢٤٥/١).

المبحث الثاني في النهي وما يتعلق به من موضوعات ثانياً: النهي

الصيغة المشهورة الموضوعية للنهي هي " لا تفعل "، كما في قوله تعالى:
" ولا تقربوا الزنا " ^(١).

وقوله جل شأنه: " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده " ^(٢).

وكذلك كل ما يجري مجرى صيغة " لا تفعل " فهو للنهي أيضاً وهذا كالجمل الخبرية المستعملة في النهي كقوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " ^(٣)، وقوله تعالى: " ويل للمطففين " ^(٤).

وكذلك جميع ما يرد من الصيغ التي تفيد ترك الفعل.

ويعرف النهي بضد ما يعرف به الأمر، فيمكن أن يقال في تعريفه هو: " القول لطالب للترك، المدلول عليه بلفظ غير كف ونحوه ".

المعاني التي تستعمل فيها صيغة النهي:

١. التحريم، كقوله تعالى: " ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة " ^(٥).

(١) الآية ٣٣ من سورة الإسراء.

(٢) الآية ٣٤ من سورة الإسراء.

(٣) الآية ٢٣ من سورة النساء.

(٤) الآية ١ من سورة المطففين.

(٥) الآية ١٣٠ من سورة آل عمران.

٢. الكراهة أو التنزيه، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول" ^(١).

٣. الدعاء، كقوله تعالى: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " ^(٢).

٤. الإرشاد، كقوله تعالى: " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " ^(٣).

٥. بيان العاقبة، كقوله: " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً " ^(٤).

٦. التحقير، كما في قوله تعالى: " لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم " ^(٥).

٧. اليأس، كما في قوله تعالى: " يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم " ^(٦).

وقد اختلف الأصوليون في أي معنى من هذا المعاني تكون حقيقة فيه.

١. فذهب البعض إلى أنها حقيقة في التحريم مجاز فيما عداه وهم الجمهور.

٢. وذهب البعض إلى أنها حقيقة في الكراهة.

٣. وقيل: إنها مشترك معنوي بين التحريم والكراهة، فهي للقدر المشترك بينهما وهو طلب الترك.

٤. وقيل: إنها مشترك لفظي بين التحريم والكراهة، فهي موضوعة لكل منها بوضع مستقل.

(١) الحديث أخرجه ابن ماجه ١١٣/١.

(٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.

(٣) الآية ١٠١ من سورة المائدة.

(٤) الآية ١٦٩ من سورة آل عمران.

(٥) الآية ٨٨ من سورة الحجر.

(٦) الآية ٧ من سورة التحريم.

٥. وقد توقف البعض ولم يجزم برأي معين.

وما ذهب إليه الجمهور هو الأولى بالقبول، لقوله تعالى في شأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وما نهاكم عنه فانتهوا " ^(١).

فقد أمر الله تعالى الأمة بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأمر هذا واجب فيكون الانتهاء واجباً عما نهى عنه.

(١) الآية ٧ من سورة الحشر، وانظر الإحكام ١٧٤/٢، والإبهاج ٤١/٢.

فيما إذا كان النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

تمهيد:

قبل بيان محل النزاع في هذه المسألة لا بد من بيان معنى الصحة، حيث إن الفساد مبين للصحة.

ولبيان معنى الصحة أقول: الصحة في العبادات تختلف عن الصحة في المعاملات.

أما في العبادات:

فالمتكلمون يريدون بصحة العبادة: كونها موافقة للشريعة، سواء وجب القضاء بأمر متجدد أم لا، والفساد عكس ذلك.

أما الفقهاء فيريدون بها: ما أسقط القضاء، أي الإتيان بالفعل إتياناً يسقط المطالبة به مرة ثانية، والفساد عكس ذلك.

مثال هذا: من صلى ظاناً أنه متطهر فصلاته صحيحة في نظر المتكلمين، لأنها موافقة للأمر المتوجه، والقضاء إنما وجب بأمر متجدد.

أما في نظر الفقهاء فهي فاسدة، لأنه لا تسقط القضاء.

أما في المعاملات:

فالصحة معناها: حل الانتفاع بالشيء وترتيب ثمرته عليه.

أما الفساد: فهو عدم حل الانتفاع بالشيء وعدم ترتيب ثمرته عليه^(١).

(١) انظر في هذا: الإبهاج في شرح المنهاج ٤٢/٢.

هذا وإن كان الفساد والبطلان مترادفين عند الجمهور إلا أنهما غير مترادفين عند الحنفية، فالباطل عندهم: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، كبيع الأجنة، فهو بيع باطل، لانعدام ركن من أركان البيع وهو المبيع.

أما الفاسد عندهم: فهو ما شرع بأصله دون وصفه، كعقد الربا، فهو عقد بيع، ولكنه ممنوع من حيث اشتماله على الزيادة^(١).

تحرير محل النزاع في المسألة:

إذا فرعنا على أن النهي يقتضي التحريم كما أن الأمر يقتضي الوجوب - وهو مذهب معظم أهل الأصول- فإذا نهى الشارع عن فعل شيء فهل هذا النهي يفيد فساد المنهي عنه أو لا؟

وإذا كان يفيد فهل يفيد في العبادات والمعاملات معا أو في المعاملات فقط؟

وهل يدل على الفساد من جهة اللغة أو من جهة الشرع^(٢)؟

وكل هذه الصور محل خلاف بين العلماء.

آراء العلماء في هذه المسألة:

لبيان آراء العلماء في هذه المسألة أقول:

النهي عن الشيء على قسمين:

الأول: أن يكون النهي لغيره.

(١) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى ٩٩/١، وأصول السرخسي ٧٨/١.

(٢) انظر الإبهاج في شرح المنهاج ٤٢/٢.

الثاني: أن يكون النهي لعينه.

أما القسم الأول: وهو أن يكون النهي لغيره، فهذا على ضربين:

الضرب الأول:

ما نهى عنه لمعنى جاوره جمعاً، كالبيع وقت النداء^(١) للاشتغال عن السعي إلى الجمعة بعد ما لزم، وهو معنى يجاور البيع؛ فهذا النوع لا يقتضي الفساد عند الجمهور، سواء في العبادات، كالصلاة في الدار المغصوبة، والثوب الحرير، أو في المعاملات كالنهي عن بيع الشخص على بيع أخيه^(٢)، والنهي عن بيع الحاضر للبادي^(٣).

(١) الثابت بقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون " الآية رقم ٩ من سورة الجمعة.

(٢) النهي عن بيع الشخص على بيع أخيه يثبت بقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يبيع بعضكم على بيع أخيه " الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه ١٦/٢.

وبيع الشخص على بيع أخيه صورته - كما ذكر صاحب سبل السلام -: أن يكون قد وقع البيع بالخيار، فيأتي في مدة الخيار رجل فيقول للمشتري: أفسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه وأحسن منه. انظر سبل السلام في شرح أحاديث الأحكام ٢٠/٣.

(٣) أما النهي عن بيع الحاضر للبادي فيثبت بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ".

الحديث: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر في كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للباد ٦٦٠/١ ط عيسى الحلبي.

وبيع الحاضر للبادي فسرّه ابن عباس في حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن طاوس عن أبيه قال: " سألت ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ما معنى قوله: " لا يبيع حاضر لباد "

كل هذا لا يدل على الفساد، بل لو عقد العقد في هذه الصور كان صحيحاً^(١).

الضرب الثاني:

ما نهى عنه لمعنى اتصل به وصفاً، ويعبر عنه: بالنهي عن الشيء لو صفها اللازم، كالربا، فإنه قبيح لعدم شرط المساواة الذي علق الجواز به شرعاً، وكصوم يوم النحر، وأيام التشريق، فإنه لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفاً، وهو أنه يوم عيد.

وفيما إذا كان النهي هنا يقتضي الفساد أم لا رأيان:

الرأي الأول: -وبه قال الجمهور - أن النهي هنا يدل على الفساد شرعاً.

"فقال: لا يكن له سمسارا.

والسمسار - كما قال صاحب سبل السلام - بسنين مهملتين هو في الأصل: القيم بالأمر والحافظ، ثم اشتهر في متولي البيع والشراء لغيره بالأجرة، وقال: وفسر بعضهم صورة بيع الحاضر للبادي: بأن يجئ البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر فيقول: ضعه عندي لأبيعه لك على الندرة بأعلى من هذا السعر. وقد نقل صاحب سبل السلام "إجماع العلماء على تحريم البيع في مثل هذه الصور، وأن فاعلها عاص.

هذا: ومن قال بالصحة نظر إلى أن النهي لم يرجع إلى نفس العقد، ولا إلى وصف ملازم له، فلا يكون مقتضياً للفساد.

انظر الحديث: في صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان وأن يبيعه مردود ١٩/٢، وانظر سبل السلام ٢٣/٣، ٢٢، والمغني ٤٣/٤.

(١) البحر المحيط ٤١٥، وتحقيق المراد في أنا لنهي يقتضي الفساد ٨٨، ٨٩.

الرأي الثاني: وهو للحنفية - أنه يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المنهي عنه، وهو الأصل، لكونه مشروعاً بدون الوصف^(١).

نتيجة هذا الخلاف:

ينبني على هذا الخلاف الذي وقع بين الجمهور والحنفية نتيجة، وهي: إذا أمر الشارع بشيء مطلقاً، ثم نهى عنه في بعض أحواله، هل يقتضي ذلك النهي إلحاق شرط المأمور به حتى يقال إنه لا يصح بدون ذلك الشرط، ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم؟ كما في الفعل الذي اختل منه شرطه، الثابت شرطيته بدليل آخر، أو لا يكون كذلك؟

مثال هذا: الأمر بالصوم، والنهي عن إيقاعه يوم النحر، والأمر بالطواف والنهي عن إيقاعه في حال الحيض.

فالشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والجمهور قالوا: النهي على هذا الوجه يقتضي الفساد، وإلحاق شرطه بالمأمور به لا يثبت صحة المأمور به بدون ذلك الشرط.

وذهب الحنفية: إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه دون الأصل المتصف به، حتى لو أتى المكلف به على الوجه المنهي عنه يكون صحيحاً بحسب الأصل، فاسداً بحسب الوصف.

كما إذا نذر الصوم يوم النحر، فينعقد نذره عندهم ويجب عليه إيقاعه في غير يوم النحر، فإن أوقعه فيه كان ذلك محرماً، ويقع عنه نذره^(٢).

(١) انظر أصول السرخسي ٨٠/١، والبحر المحيط ٤١٥، وغاية المراد في أن النهي يقتضي الفساد ٨٨، ٨٩.

(٢) البحر المحيط ٤١٨، وشرح فتح القدير ٢١٩/٣.

القسم الثاني: أن يكون النهي لعينه:

وهذا كبيع الملاقيح، والمضامين^(١)، فإن البيع مقابلة مال بمال والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه.

وفيما إذا كان النهي هنا يقتضي فساد النهي عنه أو لا مذاهب:

١- النهي يدل على الفساد مطلقاً، سواء كان المنهي عنه عبادة، أو معاملة، ولا يحمل على الصحة مع التحريم إلا بدليل، وهذا هو رأي الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنفية، وأهل الظاهر، وبعض المتكلمين^(٢).

٢- النهي، لا يدل على الفساد أصلاً، ويحتاج الفساد إلى دليل آخر غير النهي، وهذا القول للأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وحكاه أبو الحسين البصري في "المعتمد" عن أبي عبد الله البصري، وأبي الحسين الكرخي،

(١) النهي عن بيع الملاقيح والمضامين يثبت بما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلية". انظر: الحديث في الفتح الكبير للسيوطي ٢٧٨/٣ ط الحلبي، وفيض القدير شرح أحاديث الجامع الصغير للمناوي ٣٠٧/٦، وسبل السلام ١٤/٣ ط المشهد الحسيني.

هذا: والملاقيح جمع ملقوح، قال ابن الأثير في النهاية: الملاقيح جمع ملقوح وهو جنين الناقة، يقال لقحت الناقة، وولدها ملقوح به، إلا أنهم استعملوه بحذف الجار، والناقة ملقوحة، والنهي عنه لما فيه من الغرر.

والمضامين: جمع مضمون، يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا، والمضامين ما في أصلاب الفحول.

وحبل الحبلية: هو بيع ولد الولد في قول، أو البيع المؤجل بنتاج التاج في قول آخر.

انظر في هذا: النهاية لابن الأثير ١٩٨/١، وسبل السلام ١٤/٣، والمغني لابن قدامة ٢٧/٤.

(٢) البحر المحيط ٤٢٠، والإحكام للآمدي ٤٨/٢.

والقاضي عبد الجبار، وذكر أنه مذهب الشيوخ من المتكلمين، واختاره القفال الشاشي، وحكاه صاحب المحصول عن بعض الفقهاء، والآمدي، عن المحققين، وقال به الغزالي^(١).

٣- أنه يدل على الفساد في العبادات دون العقود، وهو مذهب أبي الحسين البصري، قاله في "المعتمد"^(٢).

خلاصة الأقوال في هذه المسألة:

الرأي الأول:

النهي يدل على الفساد مطلقاً، وقد نسب هذا القول للإمام الشافعي نفسه فقال ابن السمعاني: إنه هو الظاهر من مذهب الشافعي، وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في "شرح الورقات": هذا هو المشهور من مذهب الشافعي^(٣).

هذا وفي الرسالة للإمام الشافعي ما يدل عليه، فقد قال: "وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره، إلا بما أحل به، وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يكون ما نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البيوع محلاً ما كان أصله محرماً"^(٤).

كما نسب هذا القول إلى معظم الحنفية أبو الحسين في "المعتمد" وإمام

(١) البحر المحيط ٤٢١، والمعتمد ١٧١/١، والمحصول ٤٧٦/٢/١، والإحكام للآمدي ٤٨/٢، والمستصنفى ٢٥/١، ٢٦.

(٢) المعتمد ١٧١/١.

(٣) الإبهاج في شرح المنهاج ٤٢/٢، وشرح الورقات للفزاري (محقق) ١٣٦.

(٤) الرسالة للإمام الشافعي ٣٤٨ فقرة ٩٤٤.

الحرمين في "البرهان"، وذكر صاحب البحر المحيط: أنه هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، واختاره الشيرازي^(١).

واختلف أصحاب هذا القول في اقتضاء النهي الفساد من جهة اللغة أم من جهة الشرع.

فذهب البعض منهم إلى: اقتضاء النهي الفساد في العبادات والمعاملات من جهة اللغة.

وذهب البعض الآخر: إلى أنه يدل على الفساد في العبادات والمعاملات من جهة الشرع، وهذا ما صححه الآمدي، وابن الحاجب^(٢).

الرأي الثاني: النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات

ذهب إلى هذا القول: أبو الحسين البصري في "المعتمد" فقال: "وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون العقود"^(٣).

الرأي الثالث: النهي لا يقتضي الفساد، وقد نسب هذا القول إلى الشيخ أبي عبد الله البصري^(٤).

الرأي الرابع: وينسب إلى أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، أن النهي يدل على الصحة.

(١) اللمع للشيرازي ١٤، وتيسير التحرير ٣٧٦/١، والبحر المحيط ٤٢٥، والمعتمد لأبي

الحسين البصري ١٧٠/١، والبرهان لإمام الحرمين ٢٨٣/١.

(٢) الإحكام للآمدي ٤٨/٢، وشرح العضد على المختصر ٩٥/٢.

(٣) المعتمد ١٧١/١.

(٤) انظر المعتمد ١٧١/١.

ومراد الحنفية من الصحة - هنا كما سبق - أن النهي يقتضي الصحة إذا كان النهي عن الشيء لوصفه^(١)، وأما النهي عن الشيء لعينه، فيقتضي الفساد، فقد صرح شمس الأئمة السرخسي: بأن النهي عنه لعينه غير مشروع أصلاً^(٢).

الرأي الخامس: التفصيل، وهو ما ذهب إليه القاضي البيضاوي، فذهب إلى: أن النهي يدل على الفساد في العبادات مطلقاً، سواء من جهة اللغة، أو من جهة الشرع.

أما في المعاملات: فالنهي أما أن يرجع إلى نفس العقد، وإما أن يرجع إلى أمر داخل فيه، أو خارج عنه لازم له، أو مقارن للعقد غير لازم له.

فأما رجوعه إلى نفس العقد فيبطل، كالنهي عن بيع الحصاة، كأن تقول: بعثك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها.

وكذلك رجوعه إلى أمر داخل في العقد يبطل أيضاً، كبيع الملاقيح، وهو بيع ما في أرحام الإناث، فالنهي راجع إلى نفس المبيع الذي هو ركن من أركان العقد، والركن داخل في الماهية فيكون راجعاً إلى أمر داخل في الماهية.

وكذلك رجوعه إلى أمر خارج عن العقد لازم له يبطل - أيضاً - كالربا.

فأما رجوعه إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له: فهو كالنهي عن البيع وقت النداء، فإنه راجع إلى أمر خارج عن العقد، وهو تفويت صلاة الجمعة، لا لخصوص البيع، بدليل: أن الأعمال المفوتة للصلاة كذلك، والتفويت أمر

(١) تيسير التحرير ٢٨٧/١، وتحقيق المراد ١٠٠، ١٠١، والبحر المحيط ٤٢٥.

(٢) أصول السرخسي ٨٠/١.

مقارن غير لازم، فهذا القسم لا يدل النهي فيه على الفساد^(١).

رأى الإمام فخر الدين الرازي، والإمام القرافي:

ذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات لا في المعاملات.

وهذا هو مذهب أبي الحسين البصري، وقد صرح الإمام فخر الدين الرازي باختياره في "المحصول"، فقال: وقال أبو الحسين البصري: إنه يفيد الفساد في العبادات لا في المعاملات وهو المختار^(٢).

أما الإمام القرافي فقد ذكر المذاهب في المسألة فقال: وفي المسألة خمسة أقوال:

- يدل على الفساد.
- يدل على الصحة.
- لا يدل عليهما.
- التفرقة بين المعاملات والعبادات، فيفسد في الثاني دون الأول.
- يدل على شبه الصحة، وهو تفريع المالكية، لأن البيع الفاسد - عندهم - المنهي عنه يفيد شبهة الملك، فإذا اتصل به البيع أو غيره - على ما قرره - يثبت الملك فيه بالقيمة، وإن كانت قاعدتهم: أن النهي يدل على الفساد في الأصول، غير أنهم راعوا الخلاف في أصل القاعدة في الفروع فقالوا يشبه

(١) انظر الإبهاج في شرح المنهاج ٤٢/٢، ٤٣.

(٢) المحصول ٤٨٦/٢/١.

الملك ولم يحضوا الفساد ولا الصحة جمعاً بين المذاهب^(١).
هذا وظاهر هذا الكلام من المالكية: أن النهي يقتضي الفساد في الأصل،
سواء في العبادات أو في المعاملات.

أما في الفروع: فإن النهي يقتضي الفساد في العبادات.
أما في المعاملات: فإنه لا يقتضي الفساد محضاً، ولا الصحة محضاً.
وأرى: أن هذا الكلام يتلاقى مع ما قرره الحنفية من أن النهي إن كان لعين
المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد مطلقاً، سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة.
وإن كان النهي لغير المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد بالنسبة لما اشتمل عليه
من وصف فقط، ولا يقتضي فساد الأصل.

هذا وقد ذكر الإمام القرافي الأقوال في المسألة دون تصريح منه باختيار
مذهب معين، وحيث لم يوجد منه اعتراض على مذهب الجمهور فأرى أنه
معهم.

الأدلة ومناقشتها:

أولاً: أدلة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد:
استدل من قال بأن النهي يدل على الفساد في العبادات والمعاملات من
جهة اللغة: بالنص، والإجماع، والمعني:
أما النص: فقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو
رد" ^(٢).

(١) انظر نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي ج ٢ ق ١٢٠ / أ ص ٥١٣ من الرسالة.

(٢) الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود بلفظ: " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو
==

والمردود: هو ما ليس بصحيح ولا مقبول، ولا يخفى أن المنهي عنه ليس بمأمور به ولا هو من الدين، فكان مردوداً.

وأما الإجماع: فهو أن الصحابة - رضوان الله عليهم - استدلوا على فساد العقود بالنهي.

فمن ذلك: احتجاج ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات"^(١). ولم ينكر عليه منكر، فكان إجماعاً.

ومنها: احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعالى "وذروا ما بقي من الربا"^(٢) وبقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق" الحديث^(٣).

وأما المعنى فمن وجهين:

الأول: أنا أجمعنا على حمل بعض المناهي على الفساد، كالنهي عن بيع الجزء المجهول، ولو لم يكن ذلك مقتضى النهي لكان لأمر خارج، والأصل عدمه، فكان ذلك مقتضى النهي، ويلزم منه الفساد حيث وجد، وإلا كان فيه نفي المدلول مع تحقق دليله، وهو ممتنع مخالف للأصل.

الثاني: النهي مشارك للأمر في الطلب والاقضاء، ومخالف له في طلب الترك،

رد " فانظره في الفتح الكبير ١٥٠/٣.

(١) الآية رقم ٢٢١ من سورة البقرة.

(٢) الآية رقم ٢٧٨ من سورة البقرة.

(٣) الحديث أخرجه الترمذي في سننه - بنحوه - من طريق نافع، كتاب البيوع، باب ما جاء في

الصرف ١٢٤١/٢.

والأمر دليل الصحة، فليكن النهي دليل المقابل للصحة ضرورة كون النهي مقابلاً للأمر، وأنه يجب أن يكون حكم أحد المتقابلين مقابلاً لحكم الآخر^(١).

ولقد نوقش هذا الاستدلال بالآتي:

أولاً: بالنسبة للحديث فمن وجوه:

١. لا نسلم أن الفعل المأتي به من حيث إنه سبب لترتب أحكامه عليه ليس من الدين حتى يكون مردوداً.

٢. إنه أريد به الفاعل، وتقديره: من أدخل في ديننا ما ليس منه فالفاعل رد، أي مردود، ومعنى كونه مردوداً أنه غير مثاب عليه، ونحن نقول به.

٣. إنه وإن عاد إلى نفس الفعل المنهي عنه إلا أن معنى كونه رداً أنه مردود، بمعنى: أنه غير مقبول، وما لا يكون مقبولاً هو الذي لا يكون مثاباً عليه، ولا يلزم من كونه غير مثاب عليه أن لا يكون سبباً لترتب أحكامه الخاصة به عليه، هو عين محل النزاع.

ثانياً: بالنسبة للإجماع:

لا نسلم صحة اجتماعهم، بدلالة النهي لغة على الفساد، بل إن صح ذلك فإنما يصح بالنظر إلى دلالة الالتزام، ويجب الحمل عليه جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الدليل.

(١) انظر هذا الاستدلال: في الإحكام للآمدي ٥٠/٢، والمعتمد لأبي الحسين البصري ١٧٤/١، والحصول ٤٩٥/٢/١.

ثالثاً: بالنسبة للمعنى:

١. بالنسبة لما ورد في الوجه الأول: فيمكن رده بما ورد في مناقشة الاحتجاج بالإجماع.

٢. أما الوجه الثاني من المعنى: فإن النهي وإن كان مقابلاً للأمر إلا أننا لا نسلم أن الأمر يقتضي الصحة حتى يكون النهي مقتضياً للفساد، وإن سلمنا اقتضاء الأمر للصحة، وأن النهي مقابل له، فلا نسلم اختلاف حكميهما، لجواز اشتراك المتقابلات في لازم واحد، وإن سلم أنه يلزم من ذلك تقابل حكميهما فيلزم أن لا يكون النهي مقتضياً للصحة، أما أن يكون مقتضياً للفساد فلا^(١).

أما من قال بأن النهي يدل على الفساد مطلقاً من جهة الشرع: فاستدل: بأن النهي طلب ترك الفعل، وهو إما أن يكون لمقصود دعاء الشارع إلى طلب ترك الفعل أو لا لمقصود، ولا جائز أن يقال: إنه لا لمقصود.

أما عند المعتزلة: فلأنه عبث، والعبث قبيح، والقبيح لا يصدر من الشارع. أما عندنا: فإننا وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن الحكم والمقاصد، إلا أننا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمه ومقصود راجع إلى العبد، لكن لا بطريق الوجوب بل بحكم الواقع.

فالإجماع إذا منعقد على عدم امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحكم، وسواء أظهرت لنا أم لم تظهر، وبتقدير تسليم خلو بعض الأحكام عن الحكمة إلا أنه نادر، والغالب عدم الخلو.

(١) أنظر هذه المناقشات في الإحكام للآمدي ٥٠/٢، ٥١.

وعند ذلك: فإدراج ما وقع فيه النزاع تحت الغالب يكون أغلب، وإذا بطل أن يكون ذلك لا لمقصود تعين أن يكون لمقصود، وإذا كان لمقصود فلو صح التصرف وكان سبباً لحكمه المطلوب منه فإما أن يكون مقصود النهي راجحاً على مقصود الصحة، أو مساوياً، أو مرجوحاً.

ولا جائز أن يكون مرجوحاً؛ إذ المرجوح لا يكون مقصوداً مطلوباً في نظر العقلاء، والغالب من الشارع إنما هو التقرير لا التغيير.

وما لا يكون مقصوداً فلا يرد طلب الترك لأجله، وإلا كان الطلب خالياً عن الحكمة، وهو ممتنع.

وبمثل ذلك يتبين أنه لا يكون مساوياً، فلم يبق إلا أن يكون راجحاً على مقصود الصحة، ويلزم من ذلك امتناع الصحة، وامتناع انعقاد التصرف لإفادة أحكامه، وإلا كان الحكم بالصحة خالياً عن حكمة ومقصود، ضرورة كون مقصودها مرجوحاً على ما تقدم تقريره، وإثبات الحكم خالياً عن الحكمة في نفس الأمر ممتنع، لما فيه من مخالفة الإجماع، وهو المطلوب^(١).

ثانياً: أدلة القائلين باقتضاء النهي الفساد في العبادات دون المعاملات:

استدل هؤلاء بالآتي:

أ - بالنسبة لكون النهي يدل على الفساد في العبادات استدلو عليه: بأن الفعل الواحد لا يكون مأموراً به ومنهياً عنه، فالذي يكون منهياً عنه يكون مغايراً للمأمور به.

وعلى ذلك فإنه إذا أتى بالفعل المنهي عنه واقتصر عليه كان تاركاً للمأمور

(١) انظر هذا الاستدلال في الأحكام للآمدي ٤٩/٢.

به، وتارك المأمور به عاص، والعاصي يستحق العقاب، لقوله تعالى: "ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم" ^(١).

ولا معنى لقولنا: النهي في العبادات يدل على الفساد إلا ذلك ^(٢).

ب - أما كون النهي لا يدل على الفساد في المعاملات: فلأن المعاملات إنما شرعت لمصالح دنيوية، ولا تنافي بين أن يكون الشيء منهياً عنه -يعني لا ثواب عليه في الآخرة- وبين أن تترتب عليه مقاصده الدنيوية، فلو دل النهي على الفساد في المعاملات، لدل عليه من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى، لكن اللفظ لا يدل على سلب الأحكام المترتبة على الفعل، بل يدل على الزجر، فكان النهي غير دال على الفساد في المعاملات من جهة اللفظ، وهو المطلوب.

أما من جهة المعنى: فإنه لا يدل - أيضاً - لأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع: "نهيتك عن هذا البيع، ولكن إن أتيت به حصل الملك" كالطلاق في زمن الحيض، والبيع وقت النداء ^(٣).

مناقشة هذا الدليل:

لقد نوقش هذا الدليل بالآتي:

١- إن ما قلتموه في العبادة مسلم، أما ما قلتموه في المعاملات فغير مسلم،

(١) الآية ٣٣ من سورة الجن.

(٢) انظر البحر المحيط ص ٤٣٤ (محقق)، والمحصول ١/٢/٤٨٦، ٤٨٧)، والمعالم ١٥٦.

(٣) انظر هذا الاستدلال في المحصول ١/٢/٤٩٢، ومذكرة الفقه للشيخ زهير ١٨٥/٢.

لأنه النهي في المعاملات يشعر بسلب أحكامها عنها من جهة الشرع^(١).

٢- لا نسلم أنه لا يدل عليه معناه لوجهين:

أ - إن فعل المنهي معصية والملك نعمة، والمعصية تناسب المنع من النعمة، وإذا لاحت المناسبة فمحل الاعتبار جميع المناهي الفاسدة.

ب - إن المنهي عنه لا يجوز أن يكون منشأ المصلحة الخالصة، أو الراجحة، وإلا لكان النهي منعاً عن المصلحة الخالصة، أو الراجحة، وأنه لا يجوز^(٢).

ثالثاً: دليل من قال بأن النهي لا يدل على الفساد البتة:

استدل هؤلاء بالآتي:

١- لو أفاد النهي الفساد لكان ما لم يفسد من الأفعال القبيحة، كالوضوء بالماء المغصوب غير منهي عنه على التحقيق، لأنه لم يتعلق به ما هو منهي على التحقيق فيوصف بأنه منهي عنه.

وقد نوقش هذا الدليل:

بأننا لا نقول: إن النهي موضوع في اللغة للفساد، كما وضع العموم للاستغراق، فيلزم ما ذكره، وإنما وضع عندنا لإيجاب الامتناع من الفعل والإخلال، أو على الكراهة له^(٣).

(١) أنظر هذه المناقشة في مذكرة أصول الفقه للشيخ زهير ١٨٥/٢.

(٢) أنظر هذه المناقشة في المحصول ٤٥٣/٢/١، ٤٥٤.

(٣) أنظر الدليل ومناقشته في المعتمد ١٧٥/١، ١٧٦.

٢- استدل أيضاً: بأن "النهي" لغوي، وفساد العبادة شرعي، فلا يجوز أن يكون موضوعاً له.

وقد نوقش هذا الدليل:

بأننا لا نقول: أنه وضع للفساد حتى يلزم ما ذكره^(١).

رابعاً: دليل من قال بأن النهي يدل على الصحة:

استدل هؤلاء بالآتي:

١- بأن النهي عن الشيء يستدعي تصويره، ضرورة أن النفس لا تتوجه إلى المجهول، وتصور المنهي عنه يقتضي إمكانه وحصوله خارجاً.

ومتى حصل الشيء في الخارج ترتبت عليه آثاره، ولا معنى للصحة إلا هذا، فيكون النهي مقتضياً للصحة.

وقد نوقش هذا الدليل:

بأن قولكم: إن النهي عن الشيء يستدعي تصويره مسلم، ولكن يكفي في ذلك التصور الذهني، وأما تصويره واقعاً فهذه دعوى ينقصها الدليل، ولا سبيل إليه^(٢).

هذا: ولقد اعترض على الحنفية في قولهم بالصحة بالآتي:

أ- قال الأصفهاني: "القائل بهذا المذهب لا يمكنه دعوى أنه يدل على الصحة

(١) انظر هذا الدليل ومناقشته في المعتمد ١/١٧٦.

(٢) انظر هذا الدليل ومناقشته في مذكرة أصول الفقه للشيخ زهير ١٨٤/٢، وانظر أصول

السرخسي ٨٠/١.

دلالة مطابقة، فلم يبق إلا دلالة الالتزام، وشرطها: اللزوم، وهو مفقود هنا^(١).

ب - ذكر صاحب البحر: "إن أرادوا بالصحة: العقلية، وهي: الإمكان، أي كون الشيء ممكن الوجود لا ممتنع فصحيح، وإن أرادوا الصحة الشرعية، الاستفادة من الشرع، وهي: ترتب آثار الشيء شرعاً عليه، فذلك متناقض، إذ يصير معناه: النهي شرعاً يقتضي صحة المنهي عنه شرعاً، وهو محال، إذ يلزم منه صحة كل ما نهى الشرع عنه^(٢)."

وأرى: أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي فقط، وذلك لأن الحنفية يريدون بالصحة: الصحة العقلية، وهي إمكان الشيء وقبوله للعدم والوجود في نظر العقل، كما كان العالم، والأجسام والأعراض.

أو يريدون: الصحة العادية، كالشيء في الجهات يميناً، وشمالاً مثلاً.

واقضاء النهي للصحة العقلية أو العادية متفق عليه، أما الشرعية، وهي الإذن في الشيء، فيتناول الإذن الأحكام الشرعية، إلا التحريم، إذ لا أذن فيه^(٣).

خامساً: دليل القاضي البيضاوي: (القائل بأن النهي في العبادات يدل على الفساد مطلقاً، وكذلك في المعاملات إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له، كالبيع وقت النداء، فهذا لا يدل على الفساد).

أما كون النهي يدل على الفساد شرعاً في العبادات: فلأن العبادة شرعت

(١) الكاشف عن المحصول ج ١ ق ٣٤٠ ب.

(٢) البحر المحيط (محقق) ص ٤٣٢.

(٣) أنظر هذا المعنى في البحر المحيط ٤٣٢.

للمطاعة والثواب، والنهي عن الشيء يقتضي الإثم والعقاب، ولا يجتمع ثواب وعقاب في شيء واحد من جهة واحدة، لما فيه من تناقض، فكان النهي عن العبادة يقتضي الفساد مطلقاً.

وأما كون النهي يقتضي الفساد في المعاملات: فلقوله تعالى: " لا تأكلوا الربا " فالصحابية والتابعون استدلوا بها على فساد الربا، وما زال الاستدلال بها قائماً دون أن ينكر أحد، فكان هذا إجماعاً على أن صيغة النهي هنا للفساد، وإذا كان النهي عن الربا مقتضياً للفساد، مع أن النهي فيه أمر خارج عن العقد لازم له، وهو الزيادة، فمن باب أولى يكون النهي مقتضياً للفساد إذا رجع إلى نفس العقد، كبيع الحصاة، أو إلى أمر داخل في العقد، كبيع الملاحيق.

أما أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد إذا رجع إلى أمر مقارن غير لازم، كالبيع وقت النداء، فلأننا نرى أن العقد لو عقد في هذه الصورة لكان صحيحاً وتترتب عليه ثمرته، وما ذلك إلا لأن النهي راجع إلى أمر خارج العقد، غير لازم له، وهو الاشتغال عن السعي إلى الجمعة، بل إنه لا يلزم من البيع وقت النداء عدم حصول السعي، لأنه يمكن للمكلف أن يبيع ويسعى، فلم يكن البيع بخصوصه مانعاً عن السعي، فكان غير لازم، وإذا كان البيع بخصوصه أمر خارج وغير لازم، والعقد هنا تترتب ثمرته كان النهي لا يقتضي الفساد في غير ذلك^(١).

الترجيح:

بعد هذا العرض للآراء وأدلتها، ومناقشتها يتضح لي: أن رأي القاضي

(١) أنظر الإبهاج في شرح المنهاج ٤٢/٢، ومذكرة الفقه للشيخ زهير ١٨٥/٢، ١٨٦

البيضاوي فيما ذهب إليه من تفصيل هو المختار في نظري، فالنهي يدل على الفساد في العبادات مطلقاً للأدلة المتقدمة، وفي المعاملات - أيضاً - إلا إذا رجع إلى أمر خارج عن العقد غير لازم له، فإنه لا يقتضي الفساد، وذلك كالبيع وقت النداء، فإن المقصود من النهي عن البيع وقت النداء: أن لا يشتغل المكلف بالبيع عن السعي إلى الجمعة.

وكذلك يحرم عليه كل ما يشغله من بيع أو غيره، فالمقصود من النهي: تفرغ المكلف للسعي إلى الجمعة، فالنهي رجع إلى أمر آخر، لا إلى نفس العقد، ولا إلى ركن من أركان العقد، ولا إلى أمر لازم للعقد، بل إلى أمر خارج عن العقد، غير لازم له، فلا يكون مقتضياً للفساد.

أهم الفروع الفقهية المترتبة على هذا الخلاف

الفرع الأول: في البيع الربوي^(١)

اختلف العلماء في هذا البيع لو وقع هل يكون البيع باطلا لا تترتب عليه آثار البيع الصحيح، أم تترتب عليه آثار البيع الصحيح؟

فذهب الشافعية ومن وافقهم إلى: أن هذا البيع يقع باطلاً لا يترتب عليه شيء، فعقد الربا وإن كان قد اشتمل على الزيادة اللازمة بالعقد، وهي أمر خارج عن نفس العقد إلا أنه يقع باطل، إذ أن النهي يقتضي الفساد، سواء رجع إلى أمر داخل في العقد، أو أمر خارج لازم له، أو إلى نفس العقد.

وقد تمسك هؤلاء: بأن علماء الأمصار ما زالوا يتمسكون - في فساد الربا - بمجرد النهي ولا ينكر عليهم أحد، فكان هذا إجماعاً^(٢).

وذهب الأحناف: إلى أن هذا البيع لا يقع باطلاً، لأنه بيع مشروع باعتبار أصله، ولما كان غير مشروع باعتبار وصفه وقع فاسداً^(٣) وتترتب عليه آثاره.

(١) مثال البيع الربوي: فيما لو باع شخص درهما لشخص آخر بدرهمين، فإن النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين يثبت بقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين " صحيح مسلم ٢٠/١١، وابن ماجه ٧٥٨/٢، وهذا النهي إنما ورد لمعنى متصل وصفاً، ولا لعين المنهي عنه، والوصف المتصل هو وجود الفضل في أحد العوضين، وقد فاتت المساواة المشروطة. انظر: الهداية ٤٧/٢.

(٢) انظر نهاية السؤل ٥٤/٢، ٥٥، وتيسير التحرير ٣٨١/١.

(٣) يلاحظ أن الفاسد غير الباطل عند الأحناف، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه كبيع الأجنة، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، كعقد الربا. انظر: أصول السرخسي ٧٨/١، ص ٤٦ من الرسالة.

وبيان هذا: أن عقد الربا بيع ويقع مستوف لأركانه، فهو عقد بإيجاب وقبول، صادرين من الأهل في المحل، فيكون مشروعاً باعتبار أصله، ولكنه لما كان مشتملاً على وصف فاسد وهو الزيادة في أحد العوضين، واشتراط هذا الوصف لا يؤدي إلى الإخلال بركن من أركان العقد، فإن هذا البيع وقع فاسداً غير مشروع بوصفه إلا أنه تترتب على هذا العقد آثار العقد الصحيح وهو الملك مع الإثم إذا اتصل بالقبض^(١).

الفرع الثاني: نكاح الشغار^(٢)

هل يترتب عليه آثار النكاح الصحيح؟
ذهب الإمام مالك والشافعي، وأحمد إلى أن هذا النكاح فاسد، وروي عن عمر، وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه.
واستند هؤلاء إلى أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار^(٣).
ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفاً في الآخر فلم يصح، كما لو قال:
بعتي ثوبك على أن أبيعك ثوبي.
وذهب عطاء، وعمر بن دينار، ومكحول، والزهري، الثوري: إلى أن

(١) انظر: كشف الأسرار للبخاري ٢٧٠/١، والهداية ٤٧/٢.

(٢) الشغار: الرفع، شغل الكلب يشغل شغراً: رفع إحدى رجله ليبول، وقيل: رفع إحدى رجله بال أو لم يبل، وقيل شغل الكلب برجله شغراً: رفعها فبال. لسان العرب ٢٢٨٣/٤.
وصورة نكاح الشغار: أن يقول الرجل للرجل زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى.

(٣) أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار، صحيح الإمام مسلم - بشرح النووي - كتاب النكاح - باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ٢٠٠/٩.

النكاح يصح وتفسد التسمية فقط، ويجب مهر المثل، لأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوج على خمر أو خنزير، وهذا كذلك. وقد نوقش هذا: بأن إفساده من جهة أنه وقفه على شرط فاسد، أو لأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج، فإنه جعل تزويجه إياها مهراً للآخرى. وعلى هذا: فإنه لا فرق بين أن يقول: على أن صدق كل واحدة منهما بضع الأخرى، أو لم يقل ذلك^(١).

وأما إذا سموا مع ذلك صداقاً - فقال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ومهر كل واحدة منهما مائة، أو مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل أو أكثر - فإنه يصح لأنه قد سمي صداقاً^(٢).

الفرع الثالث: في صيام أيام التشريق

فقد ورد النهي عن صيامها^(٣) وقد اختلف العلماء في المراد بهذا النهي، والجمهور على أن النهي هنا للتحريم، ويتفرع على هذا ما لو صامها المكلف عن نذر أو تمتع، هل يصح؟

ذهب الشافعية، ومن وافقهم: إلى أنه لا يصح صيام أيام التشريق مطلقاً، ولو صامه المكلف كان صومه باطلاً، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد والبطلان.

وذهب الحنفية: إلى أنه يصح نذرهما، وله أن يصومهما، ولو صامها صح

(١) انظر: المغني ٥٦٨/٧ وما بعدها، والمجموع، وشرح فتح القدير.

(٢) المغني ٥٦٩/٧.

(٣) لما روي عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أيام التشريق أيام أكل، ويشرب، وصلاة، فلا يصومها أحد."

صومه، لأن صومها مشروع بأصله، منهي عنه بوصفه.

فهو مشروع بأصله؛ لكونه إمساكاً لله تعالى على قصد القرية، والنهي عن صيامها لما فيه من الإعراض عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت، وهذا الإعراض وصف لازم للصوم.

فالصوم في هذه الأيام منهي عنه لغيره، لا لذاته، فبقي مأذوناً فيه بالنظر إلى أصله.

وذهب الإمام مالك: إلى أن صيام أيام التشريق لا يصح، ولا رخصة فيه إلا لمتمتع لا يجد الهدى، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا مانع من أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي أيام التشريق، لما روي عن عائشة وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنهما قالاً: ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى^(١).

(١) لما روي عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أيام التشريق أيام أكل وشرب، صلاة، فلا يصومها أحد."

انظر سبل السلام ١٦٩/٢. صحيح البخاري ٥٦/٣، المغني ١٦٣/٣، وبلغة السالك ٢٥٦/١، والهداية ٩٤/١ والمجموع.

الشيء الواحد هل يكون مأموراً به، ومنهياً عنه في وقت واحد؟

يرجع خلاف العلماء في هذا إلى أنه هل يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد في وقت واحد^(١).

ليبين آراء العلماء في هذا أقول:

إن الشيء الواحد الذي يمكن اجتماع الوجوب والحرمة فيه إما أن يكون واحداً بالجنس^(٢)، وإما أن يكون واحداً بالنوع^(٣)، وإما أن يكون واحداً بالشخص.

أولاً: الجنس الواحد:

كالعبادة فإنها يندرج تحتها أنواع كثيرة، فبعض هذه الأنواع واجب كالعبادة لله تعالى، وبعضها حرام كالعبادة لغير الله تعالى، قال تعالى: "وما أمرو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة"^(٤). ففي الآية إيجاب للعبادة المطلوبة، وقال تعالى: "يا أبت لا تعبد

(١) الواجب فعله مطلوب على سبيل الجزم، ومثاب على فعله، معاقب على تركه. والحرام فعل طلب الشارع تركه على سبيل الجزم، ومثاب على تركه، معاقب على فعله.

فالحرام - إذا - ضد الواجب، فعل يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد، فيكون هذا الشيء الواحد حرماً وواجباً في وقت واحد؟

انظر: المسألة في البرهان ٣٠٤/١، والإحكام للآمدي ٨٧/١، والمسودة ٨٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/٢، والمستصفي ٧٦/١، والقرير والتحجير ١٣٩/٢.

(٢) الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين الأنواع، التعريفات ٦٨.

(٣) النوع: اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص، التعريفات ١٢٢.

(٤) الآية ٥ من سورة البينة.

الشیطان إن الشیطان كان للرحمن عصياً^(١)، ففي الآية تحريم لعبادة الشیطان فبعض العبادات إذا مأمور به، واجب، وبعضها منهي عنه حرام، فاجتمع الوجوب والتحريم في جنس واحد.

ثانياً: النوع الواحد:

فهذا يدخل تحته أفراد متعددة كالسجود، فإنه واحد من أنواع العبادة، يدخل تحته السجود لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والسجود لغير الله، كالسجود للصنم وللشمس والقمر.

فالسجود لله تعالى واجب، ولغير الله تعالى حرام، قال تعالى: " لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون "^(٢).

فإن الساجد لله مطيع بالسجود والقصد جميعاً، والساجد لغير الله عاص بالسجود والقصد جميعاً، فهذان فردان لنوع واحد وهو السجود.

وهذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، وبين بعض المعتزلة كأبي هاشم وأتباعه فما سبق هو رأي أهل السنة والجماعة.

أما أبو هاشم وأتباعه فذهبوا إلى أن النوع الواحد لا يختلف صفته في الحسن والقبح، فإن كان بعض أفراده حسناً أو قبيحاً وجب أن يكون كله كذلك، فالسجود لله تعالى لما كان حسناً واجباً استحالة أن يكون السجود لغيره من الصنم والشمس وغيرهما حراماً من حيث إنه سجود، لأنه يستلزم أن يكون الشيء الواحد مأموراً به منهيّاً عنه وهو محال، فالسجود نوع واحد مأمور به لله

(١) الآية ٤٤ من سورة مريم.

(٢) الآية ٢٧ من سورة فصلت.

تعالى، وهو غير منهي عنه بالنسبة لغير الله تعالى، إنما المحرم المنهي عنه هو قصد تعظيم غير الله تعالى، وهذا غير السجود، فالساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم، لا بنفس السجود^(١).

وعلى هذا فإن خلاصة قول أبي هاشم وأتباعه: أن السجود لغير الله لا يترتب عليه عصيان الساجد ما دام سجوده كان مجرداً عن قصد التعظيم، وهو بهذا يكون قد خالف ما عليه الجمهور.

أهم ما وجه إلى أبي هاشم من مناقشات:

١ - إن ما ذهب إليه أبو هاشم وأتباعه إنما هو بناء على قولهم بالتحسين والتقيح العقليين، فالفعل إذا كان حسناً لذاته استحال أن يكون منهيًا عنه، وإنما النهي يكون عن فعل آخر وهو قصد التعظيم، والقول بالتحسين والتقيح العقليين باطل عند جمهور أهل السنة، فلا حسن إلا ما أمر به الشرع وحسنه، ولا قبيح إلا ما نهى عنه الشرع وقبحه، فما هو لازم له بناء على دعواهم لا يكون لازماً لنا.

٢ - يقال لهم: إن قولكم: السجود مأمور به لله تعالى، إن أردتم السجود من حيث هو سجود بقصد تعظيم الله تبارك وتعالى لا بقصد تعظيم غيره من الشمس والقمر وغيرهما فمسلم، أما السجود من حيث هو سجود فقط فهذا غير مسلم، وهذا ما دلت عليه الآية السابقة.

٣ - إن المأمور به ليس هو المنهي عنه في قوله تعالى: " لا تسجدوا للشمس

(١) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ١٥٨/١ وما بعدها، والتقريب والتحجير ١٣٩/٢، وانظر التفسير الكبير للفخر الرازي ١٢٨/٢٧، وتفسير الطبري ١٢١/٢٤.

ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون " إذ السجود فعل مخصوص أوجب القرآن فرداً فيه وحرم فرداً آخر، إلا لو كان كما ذكرتم لكان عين المأمور به منهياً عنه وهو محال.

٤ - إن ما ذكرتموه من لزوم التناقض غير مسلم، لأن متعلق الأمر غير متعلق النهي، فالسجود لله تعالى غير السجود لغيره من الكائنات، لأن محل الإثبات إذا كان مغايراً لمحل النفي، بالنوع، أو بالصفة أو بالشخص لا يلزم منه اجتماع النفي، والإثبات في محل واحد.

وبناء على ما تقدم فإن ما ذهب إليه أبو هاشم وأتباعه يعتبر باطلاً، وهو ما صرح به بعض العلماء فقد قال الإمام الغزالي: "إن قولهم هذا يعد خطأ فاحشاً".

أما إمام الحرمين فقد استبعد هذا النقل أصلاً فقال: "ونقل عن أبي هاشم: أنه لا يرى تحريم السجود، ويقول: إنما المحرم القصد، وهذا لم أطلع عليه من مصنفات هذا الرجل مع طول بحثي عنها، فالذي ذكره من نقل مذهبه: أن السجود لا يختلف صفته، وإنما المحذور المحرم القصد، وهذا يوجب أن لا يقع السجود طاعة من جهة تصور وقوعه مقصوداً على وجه التقرب إلى الصنم، وسياق ذلك يخرج الأفعال الظاهرة قاطبة عن كونها قرباً، وهذا خروج عن دين الأمة، ثم لا يمنع أن يكون الفعل مأموراً به مع قصد منهياً عنه مع نقيضه^(١).

(١) البرهان ٣٠٤/١ ف ٢١٣، والمستصفي ٧٦/١، والاحكام للآمدي ٨٧/١، والمسودة ٨٤، وروضة الناظر ٢٤، وهداية العقول ٣٧٠/١، والتقرير والتحبير ١٣٩/٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/٢.

ثالثاً: الواحد بالشخص:

هذا القسم له ثلاث صور:

- ١ - إما أن يكون له جهة واحدة.
- ٢ - وإما أن يكون له جهتان متلازمتان، أي لا تنفك أحدهما عن الأخرى.
- ٣ - وإما أن يكون له جهتان منفكتان أي لا تلازم بينهما.

أولاً: الواحد بالشخص والجهة:

فهذا لا يجوز أن يجتمع فيه الوجوب والحرمة معا في وقت واحد، لأنه لا يمكن أن يكون واجباً من نفس الجهة التي يكون بها حراماً، لما يلزم من ذلك طلب الإتيان به امتثالاً للإيجاب، وطلب عدم الإتيان به امتثالاً للتحريم، فيكون جمعاً بين النقيضين هو محال.

فالعين الواحدة إذا لا تكون حراماً وواجباً من جهة واحدة، كالزنا فهو محرم بقوله تعالى: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً"^(١)، ولا يمكن أن يكون واجباً أيضاً^(٢).

ثانياً: كون الشخص الواحد له جهتان متلازمتان:

فهذا حكمه حكم ذي الوجه الواحد، لأن الجهتين متلازمتان، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فكان كذي جهة واحدة.

(١) الآية ٣٢ من سورة الإسراء.

(٢) انظر: المراجع السابقة.

فلا يجوز فيه اجتماع الوجوب والحرمة معاً حتى لا يلزم منه وقوع الأمر والنهي على ذات واحدة من جهة واحدة.

مثال هذا: صوم يوم النحر، فهذا فيه جهتان متلازمتان: مطلق الصوم، والصوم في يوم النحر، ولما كان مطلق في ضمن القيد، والمقيد نهى عنه نفسه لا عن قيده فقط، لم يكن أن يتوجه الطلب لمطلق الصوم، والنهي للمقيد وهو صوم يوم النحر، لأنه لا يمكن انفكاكه عنه، لأن المنهي عنه نفس الصوم في اليوم، لأن الإعراض عن الضيافة حاصل به، فلا يمكن تناول الأمر له للزومه للمنهي عنه، حيث لا يعقل انفكاكه عنه، فلا يمكن للمكلف أفراد الصوم عن صوم يوم النحر، وعلى ذلك فإنه لا ينعقد ولا يصح صوم يوم النحر.

أما الحنفية: فذهبوا إلى أن هذا نهى عن الوصف، والنهي عن الشيء لوصفه لا يضاد وجوب أصله.

وعلى هذا فإن المكلف لو صامه انعقد صومه، ولكنه يكون فاسداً لكونه مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه، حيث إن النهي لأمر خارج عن العبادة وهو الإعراض عن ضيافة رب العالمين في صوم يوم النحر^(١).

ثالثاً: كون الواحد بالشخص له جهتان منفكتان:

أي لا تلازم بينهما، فهذا فيه خلاف بين العلماء في أنه هل يمكن أن يكون مأموراً به من جهة، ومنهياً عنه من جهة أخرى؟

فجوزه الكثير من المتكلمين والفقهاء.

(١) انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١/١٠٥، والتقريب والتحبير ٢/١٣٩ وما بعدها، وانظر المصادر السابقة.

وخالف في ذلك: الجبائي وابنه، والإمام أحمد، وأهل الظاهر، والزيدي^(١).

أهم ما يمكن أن يندرج تحت هذه المسألة من فروع:

أولاً: مسألة الصلاة في الدار المغصوبة:

صورة الصلاة في الدار المغصوبة لها وجهان متغايران، فالفعل من حيث كونه صلاة مطلوب، ومن حيث كونه في محل أخذ غصباً منهي عنه، فلو وقعت الصلاة في الدار المغصوبة فهل هذه صحيحة مجزئة، أم هي فاسدة غير مجزئة؟

آراء العلماء في هذه المسألة:

الرأي الأول:

ذهب من قال بأن النهي يقتضي الصحة إلى أن النهي هنا يدل على الصحة أيضاً، حيث إن النهي لوصف مجاور للمنهى عنه، ويمكن انفكاكه عنه، لذا فإن الصلاة هنا صحيحة مجزئة.

وممن ذهب إلى القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة إمام الحرمين، والغزالي، ومعظم الفقهاء، والمحققين، وجماعة من المعتزلة^(٢).

الرأي الثاني:

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول: بأن الصلاة هنا فاسدة، غير مجزئة، والأمر بالصلاة مستمر على من أتى بصورة الصلاة في الدار المغصوبة،

(١) انظر الأحكام للآمدي ١/٨٧ وما بعدها، وتسهيل الوصول للمحلاوي ٢٦٥، وانظر المراجع السابقة.

(٢) انظر: إرشاد الفحول ١١١، ١١٢، والبرهان ١/٢٨٣، ٢٨٤ ف ١٩٥، وكشف الأسرار ٢/٢٥٨، وأصول السرخسي ١/٨١، وتيسير التحرير ١/٣٧٧، ٣٨٥.

وأصحاب هذا القول هم: أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة^(١).

كما نسب هذا القول أيضاً إلى بعض الفقهاء.

ونقل إمام الحرمين في البرهان: أنه رواية عن مالك^(٢) رضى الله عنه.

ونقل صاحب البحر المحيط: أنه مذهب المالكية، والظاهرية والحنابلة^(٣).

وقال القاضي الباقلاني: ليست الصلاة في الدار المغصوبة طاعة، ولكن

الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها، وهذا ما نقله عنه إمام الحرمين^(٤).

وقال القرافي: نحن نقول: ما في الصلاة في الدار المغصوبة من مطلق

الصلاة مأمور بها، لأننا نقول: الصلاة في الدار المغصوبة بما هي صلاة في الدار

المغصوبة مأمور بها، وبينهما فرق، لتنزيل الصلاة الخاصة بما هي صلاة في

الدار المغصوبة محرمة إجماعاً، وليس مأموراً بها من هذا الوجه إجماعاً ولا

تناقض بين إيجاب الأعم وعدم إيجاب الأخص، بل الأخص تحريم لا يناقض

إيجاب الأعم، كما أن الحيوان المخصوص الذي هو الخنزير حرام، ومطلق

الحيوان ليس حراماً، وحينئذ فيصح أن المنهي عنه ليس من لوازم المأمور به^(٥).

الأدلة ومناقشتها:

دليل من قال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة:

(١) المعتمد ١/ ١٨٤.

(٢) البرهان ١/ ١٨٤.

(٣) البحر المحيط ٤٢٤.

(٤) البرهان ١/ ٢٨٤.

(٥) نفائس الأصول للقرافي ج ٢ ق ١١٧ أ.

استدل هؤلاء: بأن كون هذا الفعل صلاة جهة مغايرة لكونه غصباً، بدليل أن الصلاة قد تنفك عن الغصب، والغصب قد ينفك عن الصلاة، فهذا أمران متباينان، فلا يبعد أن يكون مأموراً بها من حيث إنها صلاة، ومنهي عنها من حيث إنها غصب.

وقد نوقش هذا الاستدلال:

بأن كون ذلك الفعل صلاة، وكونه غصباً وجهان متباينان، إلا أنه إما أن يحصل بينهما ملازمة أو لا.

فإن كان الأول فحينئذ لا يمكن إيجاد الشيء إلا مع إيجاد لازمه، والموقوف على الحرام حرام، وإن كان الثاني فحينئذ وجب أن يمكنه الإتيان بالصلاة في الدار المغصوبة منفكة عن الإتيان بالغصب، ومعلوم أنه باطل^(١).

هذا:

والدليل الذي أرحح الاحتجاج به على صحة الصلاة في الدار المغصوبة هو: أن تحيز مكان مخصوص ليس من مقصود الصلاة ولم يثبت ذلك من خصائص شرائط الصلاة^(٢).

دليل القاضي الباقلاني:

قال القاضي الباقلاني - رَحِمَهُ اللهُ - على ما نقله إمام الحرمين في البرهان: إن الصلاة في الدار المغصوبة لا تقع مأموراً بها، ولكن يسقط التكليف بالصلاة

(١) انظر في هذا: المعالم في أصول الفقه ١٤٩، ١٥٠ (محقق).

(٢) انظر البرهان ٢٨٩/١ ف ٢٠٢.

عندها، كما يسقط التكليف بأعذار نظراً كالجنون وغيره^(١).

وقد رد إمام الحرمين هذا الكلام بقوله: وهذا حائد عندي عن التحصيل، غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطير، فإن الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة، فالمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء بسبب معصية لا بسببها لا أصل له في الشريعة.

دليل من قال: بأن الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة غير مجزئة:

استدل هؤلاء بالآتي:

١- إن الصلاة تشتمل على القيام، والركوع، والسجود، والجلوس، وهذه الأشياء تصرف في المغصوبة، وشغل لأماكنها وأهويتها، ومنع لرب الدار - لو حضر - من التصرف فيها، فجرى مجرى وضع متاع في ذلك المكان، في أنه قبيح.

٢- أجمعوا على أن من شرط الصلوات الخمس: أن ينوي بها المصلي أداء الواجب أو ما يدخل فيها أداء الواجب، نحو أن ينوي كونها ظهراً أو عصرًا، والصلاة في الدار المغصوبة لا يتأتى فيها ذلك، لأنه لا يصح أن ينوي الإنسان أداء الواجب بما يعلم أنه ليس بواجب، وذلك محال في الداعي^(٢).

وقد نوقش هذا الاستدلال بالآتي:

١- إن أفعال الصلاة هو ما يفعله المصلي في نفسه من القيام، والركوع، والجلوس، وليس هذا شغلاً للدار، وإنما هو شغل للهواء، وإنما يشغل

(١) البرهان ٢٨٧/١ ف ٢٠١.

(٢) انظر هذا الاستدلال في المعتمد ١٨١/١.

الأرض باستقرار قدميه في الدار، وليس ذلك من الصلاة^(١).

٢- من تعين عليه قضاء دين، والطلب به متوجه عليه، وهو متمكن من الأداء، فيحرم بالصلاة، فإنها تصح، وإن كان مكثه في مكانه تركاً لحركاته الواجبة عليه في جهة السعي في أداء الدين^(٢).

٣- الصلاة في الدار المغصوبة النهي فيها ليس نهياً لعينه، وإنما ينهي عنه لغيره، بدليل أنه يجوز أن يكون مرتكباً للنهي بدون الصلاة، فالنهي لم يكن متناولاً للصلاة^(٣).

الترجيح:

بعد هذا العرض أقول: الصلاة في الدار المغصوبة من حيث كونها صلاة مأمور بها، فالإتيان بالصلاة إتياناً صحيحاً مطلوب.

واستعين هنا بمثال ضربه إمام الحرمين لتقريب الصورة في الأذهان، فقال: إذا قال قائل لعبده، خط هذا الثوب، ولا تقعد اليوم، ثم قال له: لا تدخل داري هذا اليوم، فإذا عصاه وجاوز حكم نهيه وتعداه ودخل داره ولم يزل قائماً كما أمره، أو خاط الثوب الذي رسم خياطته فلا شك أنه يعد ممثلاً في الخياطة، وإن عصاه بدخول الدار، فإنه في أمره بالخياطة لم يشترط عليه لزوم بقعة مخصوصة.

ولذلك يحسن من العبد أن يقول: إن عصيتك بدخول الدار لم أعصك

(١) انظر المعتمد ١/١٨١.

(٢) البرهان ١/٢٨٥ ف ١٩٧.

(٣) البحر المحيط ٤٣٨ (محقق).

فيما أمرتني به من إدامة القيام طوال النهار^(١).

ثانياً: الطهارة بالماء المغصوب:

الذي عليه الجمهور: أن الطهارة بالماء المغصوب صحيحة من حيث الوضوء بها، ولكنها حرام، لما في التطهير بالماء المغصوب من استمرار الغصب.

فالنهي لمن يتوجه إلى ذات المأمور به وهو الوضوء، وإنما توجه إلى أمر خارج مقارن للمأمور به، وهو إيذاء الغير باغتصاب الماء الذي يملكه ذلك الغير، وإتلافه، وهو معنى منفصل عن الوضوء وجوداً وعدماً.

فيصح الوضوء ويتحمل المكلف إثم الغصب.

وخالف في هذا ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أن هذه الطهارة غير معتبرة شرعاً، ولا يؤدي بها فرض، فمن توضأ بماء، مغصوب فوضوءه باطل وصلاته باطلة^(٢).

(١) البرهان ٢٨٩/١ ف ٢٠٢.

(٢) انظر: تيسير التحرير ٣٧٧/١، وقواعد الأحكام ٢٥/٢، والإحكام لابن حزم ٣٠٧/١.

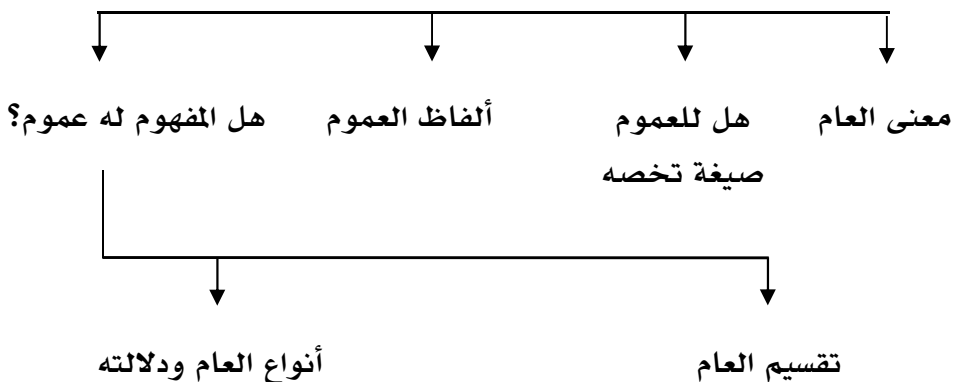
الوحدة الرابعة

في دراسة مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد

أولاً: مشتملات الوحدة

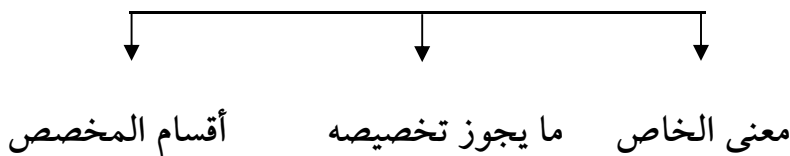
المبحث الأول

في دراسة أصولية لموضوعات العام



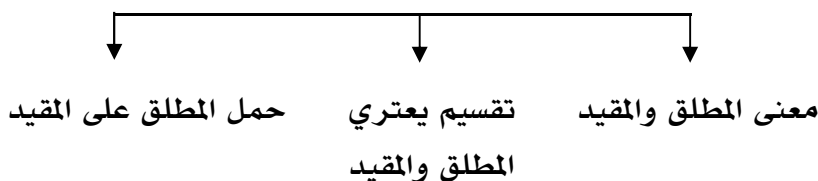
المبحث الثاني

دراسة أصولية لموضوعات الخاص



المبحث الثالث

دراسة أصولية للمطلق والمقيد



ثانياً: أهمية دراسة هذه الوحدة

تظهر أهمية دراسة هذه الوحدة في الآتي:

- بيان المراد بالعام والخاص ومخصصات العموم.
- بيان حاجة معرفة المطلق والمقيد بالنسبة للمجتهد.
- حاجة المجتهد إلى معرفة كيفية حمل المطلق على المقيد.

ثالثاً: الأهداف التعليمية للوحدة

- الوصول إلى هدف معرفي من خلال التعرف على المخرجات التعليمية للعام والخاص والمطلق والمقيد.
- الوصول إلى هدف مهاري من خلال غرس مكلة البحث في ألفاظ الشرع الحكيم وكيفية استنباط الأحكام من العام والخاص والمطلق والمقيد.
- بناء هدف وجداني من خلال الشعور بأهمية دراسة هذه المباحث بالنسبة للمتهد.

رابعاً: المباحث العلمية للوحدة

المبحث الأول

العام^(١)

أولاً: العام:

عرفه القاضي البيضاوي والإمام فخر الدين الرازي، فقالا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد.

كقولنا: "الرجال" فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له.

شرح التعريف:

قوله "يستغرق" فصل يخرج به النكرة في سياق الإثبات، سواء كانت

(١) اصطلاح العلماء على أن المعنى يقال له: أعم، وأخص، واللفظ يقال له: عام، وخاص، ووجه المناسبة: أن أعم صيغة أفعال التفضيل، والمعاني أفضل من الألفاظ، فخصت بصيغة أفعال التفضيل، وكقولنا: كل رجل يحمل الصخرة العظيمة، فهذا صادق باعتبار المجموع ويقابله الجزء، وهو ما تركب منه، ومن غيره كالخمس مع العشرة، فالجزء بعض الكل، وأما الكلي: فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون، كمفهوم الحيوان في أنواعه ويقابله: الجزئي كزيد.

وأما الكلية: فهي التي يكون الحكم فيها على كل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد، مثل قولنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالباً، فإنه يصدق باعتبار الكلية، أي كل رجل على حدته يشبعه رغيفان غالباً، ولا يصدق باعتبار الكل أي المجموع من حيث هو مجموع، فإنه لا يشبعه رغيفان، فالكل يصدق من حيث المجموع، والكلية يصدق من حيث الجميع.

أما الجزئية: فهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين كقولنا: بعض الحيوان إنسان. انظر الإبهاج ٥٠/٢.

مفرد كرجل، أو مثناة كرجلين أو مجموعة كرجال. أو عدداً كخمسة فإنه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه.

وقوله: " بوضع واحد " احترز به عن اللفظ المشترك، أو الذي له حقيقة ومجاز.

- وقد قيل فيه أيضاً: هو ما عم شيئين فصاعداً، على ما قاله الشيرازي، وإمام الحرمين.

- وقال الغزالي: هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً، وهذا غير جامع، لأن لفظ " المعدوم " و" المستحيل " من الألفاظ العامة، ولا دلالة له على شيئين فصاعداً.

- وقال الآمدي: هو اللفظ الواحد الدال على مسمين فصاعداً مطلقاً معاً^(١).

هل للعموم صيغة في لغة العرب؟

الذي استقر عليه كلام الفقهاء: هو أن للعموم صيغة موضوعة له خاصة في اللغة.

واستند الجميع إلى: أن العموم أمر مقصود، ولا يجوز إخلاء اللغة عن الوضع له مع حكمة الواضع.

وبأن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يرجعون عند الاختلاف إلى عمومات القرآن والسنة، وهذا دليل على أن العرب وضعت ألفاظاً للعموم، وإلا لما تبادر هذا إلى أفهامهم.

(١) انظر المحصول ٥١٦/٢/١، واللمع ١٤، والأحكام للآمدي ٥٤/٢، وشرح الورقيات للفراري ١٤٦.

أما المرجئة - وهم من الطوائف الشاذة - فيرون أنه ليس للعموم صيغة في لغة العرب؛ وكلامهم هذا مردود^(١) نظراً لما ورد له من صيغ حقيقة فيه.

ألفاظ العموم^(٢):

إذا ثبت هذا فألفاظ العموم أو صيغه كالآتي:

١ - "كل" مبتدأة نحو قوله تعالى: "كل من عليها فان"^(٣)، أو تابعة نحو قوله تعالى: "فسجد الملائكة كلهم أجمعون"^(٤).

٢ - الذي، والتي، وتشيتهما، وجمعهما، نحو قوله تعالى: "والذي قال لوالديه أف لكما"^(٥).

فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول، بدليل قوله تعالى "أولئك الذين حق عليهم القول"^(٦).

وقوله تعالى: "والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة"^(٧).
وقوله تعالى: "للذين أحسنوا الحسنى وزيادة"^(٨).

(١) انظر الأحكام للآمدي ٥٧/٢، وشرح الغزاري على الورقات ١٥٠، وإرشاد الفحول ١١٢ والمحصول ٥١٣/٢/١.

(٢) انظر: الاتقان في علوم القرآن ٤٣/٣، ٤٤.

(٣) الرحمن: آية ٢٦.

(٤) الآية ٣٥ من سورة الحجر.

(٥) آية ١٧ من سورة الأحقاف.

(٦) آية ١٨ من سورة الأحقاف.

(٧) آية ٨٢ من سورة البقرة.

(٨) آية ٢٦ من سورة يونس.

وقوله تعالى: " واللاتي يئسن من المحيض " ^(١).

وقوله تعالى: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا " ^(٢).

وقوله تعالى: " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما " ^(٣).

٣ - " ي " و " ما " و " من " شرطاً واستفهما موصولاً.

نحو قوله تعالى: " أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى " ^(٤).

وقوله تعالى: " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم " ^(٥).

وقوله تعالى: " من يعمل سوءاً يجز به " ^(٦).

٤ - الجمع المضاف نحو قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم " ^(٧).

والمعرف بآل، نحو قوله تعالى: " قد أفلح المؤمنون " ^(٨).

٥ - اسم الجنس المضاف: نحو قوله تعالى: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره "

" ^(٩). أي كل أمر لله.

(١) آية ٤ من سورة الطلاق.

(٢) آية ١٥ من سورة النساء.

(٣) آية ١٦ من سورة النساء.

(٤) آية ١١٠ من سورة النساء.

(٥) آية ٩٨ من سورة الأنبياء.

(٦) آية ١٢٣ من سورة النساء.

(٧) آية ١١ من سورة النساء.

(٨) آية ١ من سورة المؤمنون.

(٩) آية ٦٣ من سورة النور.

والمعرف بأل، نحو قوله تعالى: " وأحل الله البيع "^(١)، أي كل بيع.
وقوله تعالى: " إن الإنسان لفي خسر "، أي كل إنسان، بدليل قوله تعالى:
" إلا الذين آمنوا "^(٢).

٦ - النكرة في سياق النفي والنهي: نحو قوله تعالى: " فلا تقل لهما أف "^(٣).

وقوله تعالى: " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "^(٤).

وفي سياق الشرط، نحو قوله تعالى: " وإن أحد من المشركين استجارك
فأجره حتى يسمع كلام الله "^(٥).

وفي سياق الامتنان، نحو قوله تعالى: " وأنزل من السماء ماء طهوراً "^(٦).

دخول العموم في غير الألفاظ:

الذي عليه العلماء هو: أن العموم يختص بالألفاظ، لأنه صفة اللفظ،
ولكن هل يكون العموم من صفات الفعل أيضاً؟ ومن صفات المعنى:

أولاً: بالنسبة للفعل: والمراد به: المعنى المصدرى لا الفعل النحوي - فإن
الأفعال لا يصح دعوى العموم فيها، لكونها تقع على صفة واحدة.

قال الشيرازي: (أما الأفعال فلا يصح دعوى العموم فيها، لأنها تقع على

(١) آية ٢٧ من سورة البقرة.

(٢) آية ٢، ٣ من سورة العصر.

(٣) آية ٢٣ من سورة الإسراء.

(٤) آية ١٩٧ من سورة البقرة.

(٥) آية ٦ من سورة التوبة.

(٦) آية ٤٨ من سورة الفرقان.

صفة واحدة، فإذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها، وإن لم تعرف صار مجملاً، فيما عرفت صفته، مثل ما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " جمع بين الصلاتين في السفر"^(١).

ثانياً: بالنسبة للمعاني: فالقول بأن العموم من صفات المعاني محل خلاف.

فالبعض يرى: أن المعاني لا توصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازاً.

وذهب البعض الآخر: إلى أن المعاني توصف بالعموم حقيقة فقط.

وقال البعض: إن الذي يوصف بالعموم حقيقة المعنى الذهني لا الخارجي^(٢).

هل المفهوم له عموم:

ذهب الإمام الغزالي إلى القول بمنع العموم في المفهوم.

فقد قال ما نصه: "من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموماً، ويتمسك به، وفيه نظر، لأن العموم لفظ تشابه دلالاته بالإضافة إلى المسميات والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكا بلفظ، بل بسكوت.

فإذا قال عليه السلام: "في سائمة الغنم زكاة" فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ، حتى يعم اللفظ أو يخص، أما الجمهور: فعلى القول: بأن المفهوم له عموم".

(١) بمثل هذه الرواية أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب المساجد باب جواز الجمع بين

الصلاتين في السفر ٢٨٣ - ٢٨٤، سبل السلام ٤١/٢، وانظر اللمع ١٦

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٥٦/٢، وتيسير التحرير ١٩٤/١، وشرح القصد ١٠٠/٢، وإرشاد

الفحول ١١٤.

تقسيم العام

اعلم أن المراد من البحث في تقسيم العام هو معرفة المصادر المسببة لوجود العام وهي على النحو التالي:

أ - عموم مستفاد من جهة اللغة.

ب - عموم مستفاد من جهة العرف.

ج - عموم مستفاد من جهة العقل.

أولاً: بالنسبة للعموم المستفاد من جهة اللغة:

وهو كون اللغة هي المصدر لهذا العموم وأن اللفظ قد وضع في اللغة للعموم واستفيد العموم من جهة اللغة.

وهذا له حالتان:

الأولى: كون اللفظ عاماً بنفسه دون حاجة إلى قرينة وهذه الحالة لها صور متعددة أهمها:

١ - كون اللفظ قد جاء عاماً في كل شيء، بمعنى أنه يعم العقلاء وغيرهم كما في أي الشرطية أو الاستفهامية، ولفظ كل، وجميع والتي، ولفظ سائر.

كما تقول مثلاً: أي رجل جاء، وأي وقت جئت فلك دينار، وهكذا.

٢ - كون اللفظ جاء في العقلاء مثل لفظ " من " فالغالب استعمالها في العقلاء.

٣ - كون اللفظ قد جاء في غير العقلاء مثل لفظ " ما " فيستعمل غالباً في هذا

مثل " اشتريت ما اشتريت " .

٤ - استعمال اللفظ للمكان مثل لفظ " أين " .

٥ - استعمال اللفظ عاماً في الأزمنة مثل: " متى " .

الحالة الثانية: كون اللفظ عاماً بانضمام القرينة، وهي إما قرينة في جانب الإثبات وإما قرينة في جانب النفي.

فالقرينة في جانب الإثبات مثل لفظ " أل "، و" الإضافة " تدخل على المفرد كالرجل والمرأة فهذا اسم جنس، كما تدخل على الجمع مثل المسلمين، والرجال، والإضافة مثل قولنا " أولادنا أو أولادكم " فهذا يشمل الجمع واسم الجنس، أما القرينة في جانب النفي فهي كالنكرة في سياق النفي.

مثل قولنا: " لا رجل في الدار "، وكذلك النكرة في سياق الشرط كقولك: " إن جاءك رجل فأكرمه " ^(١).

ثانياً: بالنسبة للعموم المستفاد من جهة العرف:

وهو ما استفيد عمومه من جهة العرف، بمعنى أن اللفظ لم يستفد عمومه من جهة اللغة وإنما استفيد عمومه من جهة العرف مثل: ما جاء في قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم " فالتحريم هنا دل العرف على أنه عام في جميع أنواع الاستمتاع ^(٢).

(١) انظر في هذا: المحصول ٣١٢/٢/١، والمعتمد (١٩١/١)، وأصول الفقه للشيخ زهير (٢٠٦/٢).

(٢) انظر نهاية السؤل (٤٠٣/٢)، والإبهاج (١٠٧/٢).

ثالثاً: بالنسبة للعموم الذي استفيد من جهة العقل:

وهو الذي فهم العموم فيه من جهة العقل كما في ترتيب الحكم على الوصف في قولنا: " حرمت الخمر للإسكار " فالترتيب هنا أشعر بأن الإسكار علة، إلا أن العقل يدرك عموم دوران الحكم مع الوصف " العلة " التي هي الإسكار وجوداً وعدمًا^(١).

وكذلك في حالة ذكر جواب عن سؤال سائل، كما في قولنا " من أفطر فعليه كفارة " فهذا يعم كل مفطر.

وكذلك حالة دليل الخطاب أو ما يسمى بمفهوم المخالفة عند البعض كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مطل الغنى ظلم "^(٢) فمفهوم المخالفة أن مطل غير الغنى ليس بظلم.

أنواع العام وحكمه:

بعد أن أوضحنا تقسيم العام كان من الفائدة بيان أنواع العام حتى يمكن الحكم على كل نوع منها، وأهم هذه الأنواع الآتي:

١ - عام أريد به العموم قطعاً:

وهذا هو العام الذي دلت القرينة على بقاءه شاملاً لجميع ما جاء له من أفراد العموم.

بمعنى: أن هذا العام قد صحبته قرينة تنفي احتمال التخصيص وأن المراد

(١) البحر المحيط (٦٣/٣) منهاج العقول (٣٩٩/٢).

(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغنى (٣٤/٥)

به العموم فقط، حيث إن هذا النوع من العموم هو عام في ظاهره لا يمكن دخول التخصيص فيه.

مثال هذا: ما جاء في قوله تعالى: " والله بكل شيء عليم "^(١)

فلا إمكانية لدخول التخصيص أبداً في قوله تعالى " بكل شيء عليم ".

ومن أمثله أيضاً ما جاء في قوله تعالى: " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها "^(٢) وقوله تعالى: " كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام "^(٣).

وغير ذلك من الآيات مثل الآيات والأحاديث التي جاءت في بيان المحرمات من النسب والرضاع، وكذلك الآيات التي جاء في المواريث، كل هذا جاء العموم فيه صريحاً وقد دلت القرائن على بقاءه على عمومته، ولا وجه على الإطلاق لإمكانية دخول التخصيص فيه.

٢- النوع الثاني هو عكس النوع الأول:

وهو العام الذي يراد به التخصيص على سبيل القطع، فإذا كان النوع الأول قد صحبته قرينه تنفي تماماً دخول التخصيص فيه ويظل باقياً على عمومته، فإن هذا النوع الثاني من العموم هو عام صحبته قرينة تنفي تماماً بقاءه على العموم وتفيد أن المراد فيه هو بعض أفراد هذا العام، حيث يفهم عدم أخذ اللفظ على عمومته من القرائن أو من السياق أو غير ذلك مما يصرف اللفظ عن العموم

(١) الآية (٦٤) من سورة النور.

(٢) الآية رقم (٦) من سورة هود.

(٣) الآية رقم (٢٦، ٢٧) من سورة الرحمن.

تماماً^(١).

مثال هذا: ما جاء في قوله تعالى: "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله"^(٢).

فلفظ الناس فيه معنى العموم ولكن المراد فيه خاص بعينه نزلت فيه الآية الكريمة - على ما جاء في أسباب النزول - وهو شخص الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيث كان الكفار يحسدونه على الرسالة ونعمة القرآن الكريم مع أن هذه النعمة هي رحمة لهم ورحمة للعالمين جميعاً، فالنص الكريم أريد به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أن ما نزل في حق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن كان هو المراد به من لفظ الناس إلا أنه لا يمنع من كونه تشريعاً لنا.

٣- النوع الثالث هو العام الذي لم توجد معه قرينة تفيد التخصيص أو قرينة تفيد بقاءه على عمومته فهذا نوع مخصوص من أنواع العموم، حيث جاء خالياً من قرينة النوع الأول وقرينة النوع الثاني فأصبح دخول التخصيص فيه أمراً احتمالياً، وهذا هو معظم ما جاء من العموم في الألفاظ الشرعية.

ومثاله: ما جاء في قوله تعالى: "والمطلقات يذهبن بأنفسهن ثلاثة قروء"^(٣).

فلفظ المطلقات عام يشمل كل مطلقة سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول، وسواء كانت المطلقة حاملاً أو غير حامل، لكن حينما جاء قوله

(١) انظر الرسالة (٥٣) وما بعدها، وأصول الفقه للشيخ خلاف (١٧٤)، والبحر المحيط (٢٤٥/٣).

(٢) الآية (٥٤) من سورة النساء.

(٣) الآية (٢٢٨) من سورة البقرة.

تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"^(١).

وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها"^(٢) فاحتمل دخول التخصيص بهذه الآيات على قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"

حيث لا دخول للمطلقة قبل الدخول في عموم هذه الآية، ولا دخول للحوامل أيضاً^(٣).

(١) الآية رقم (٤) من سورة النساء.

(٢) الآية رقم (٤٩) من سورة الأحزاب.

(٣) انظر البحر المحيط ٢٤٨/٣.

دلالة العام

أما عن دلالة العام فاعلم أن العام الذي حفته قرينة تنفي احتمال تخصيصه تماماً فهذا يفيد الحكم قطعاً في بقاء العام على عمومته، حيث لا وجه للتخصيص على الإطلاق، فلا يعقل دخول التخصيص في قوله تعالى: " والله بكل شيء عليم " فلا خلاف في هذا.

وكذلك لا خلاف في دلالة العام الذي دخله التخصيص في صرفه للتخصيص، ولكن دلالاته على التخصيص أو خصومه بالأفراد التي دلت القرينة أو السياق على أنه خاص بهم هو دلالة ظنية^(١).

أما العام الذي لم يخصص فيه خلاف:

فقليل: العام الذي لم يخصص دلالاته على جميع أفراد دلالة ظنية كما هو الحال في دلالاته بعد التخصيص، وهذا هو قول الجمهور من العلماء.

بينما ذهب البعض الآخر إلى القول: بأن دلالة هذا العام على أفراد دلالة قطعية وإليه ذهب بعض الحنفية وغيرهم

والأدلة والمناقشات في هذا مطولة رأيت من الأوجه عدم شغل الطالب المبتدئ بها. والله أعلم^(٢).

(١) انظر الإبهاج (٨٥/٢).

(٢) انظر: جمع الجوامع (٤٠٣/١)، والبحر المحيط (٢٥/٣) وكشف الأسرار (١٦٢).

المبحث الثاني في دراسة أصولية لموضوعات الخاص

- معنى الخاص.
- ما يجوز تخصيصه.
- أقسام المخصص.

في الخاص

التعريف: الخاص يرسم برسم مقابل لرسم لعام، لذا قيل في تعريفه: ما لا يتناول شيئين فصاعداً بجهة واحدة.

وقيل: هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه.

وقيل: ما لا يتناول جميع ما يصلح له.

وقيل غير ذلك، وعلى كل اعتبار فإن إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام يسمى تخصيصاً.

كإخراج المعاهدين من عموم قوله تعالى: " فاقتلوا المشركين " ^(١).

وإخراج بيع العرايا من تحريم بيع الرطب بالتمر ^(٢).

(١) آية ٥ من سورة التوبة.

(٢) العرايا: جمع عرية، والعرية هي النخلة، وهي في الأصل عطى النخل (تمر النخل)، ومن الأخبار الواردة في ذلك، ما أخرجه في صحيحه، وعن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع التمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا " صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب العرايا ٢٢/٢، وسبل السلام ٤٣/٣.

ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز:

الذي يتناول الواحد لا يجوز تخصيصه، لأن التخصيص عبارة عن إخراج البعض عن الكل، والواحد لا يعقل فيه ذلك.

أما الذي يتناول أكثر من واحد، فعمومه إن كان من جهة اللفظ فيصح تطرق التخصيص إليه، وإن كان من جهة المعنى، ففيه الخلاف السابق^(١).

أقسام المخصص^(٢): اعلم عزيزي القارئ أن ما يفهم به التخصيص أو ما يتم به التخصيص إما متصل وإما منفصل.

أما المتصل فخمسة: الاستثناء - الوصف - الشرط - الغاية - بدل البعض

(١) المحصول ٢١/٣/١، الإحكام ٥٥/٢.

(٢) المخصص: أما بفتح الصاد، وأما بكسرهما.

أما بفتح الصاد: فهو ما وقع عليه التخصيص "وهو العام على الظاهر".

أما بكسر الصاد فله معنيان: حقيقي، ومجازي.

فالحقيقي: هو إرادة المتكلم باللفظ.

أما المجازي: فتحته فردان.

أحدهما: نفس المتكلم باللفظ، والعلاقة هي الحالية والمحلية، فالإرادة حالة وهي المعنى

الحقيقي، والمتكلم محل وهو المعنى المجازي.

ثانيهما: الدال على هذه الإرادة: من العقل، أو الحس، أو اللفظ، والعلاقة: هي إطلاق اسم

المدلول على الدال.

والمقصود بالمخصص هنا - أحد مجازيه، وهو الدال على الإرادة. وهذا هو الذي ينقسم

إلى متصل، ومنفصل، فالتقسيم إلى المتصل والمنفصل هو ما يفهم به التخصيص لا

التخصيص نفسه.

انظر: إرشاد الفحول ١٤٢، وأصول الفقه للشيخ زهير ٢٣٥/٢.

من الكل.

والمنفصل: إما آية أخرى في محل آخر، أو حديث، أو إجماع، أو قياس.

وإليك الأمثلة لكل ما تقدم:

أولاً: الاستثناء: مثل قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا"^(١). وغير هذا من الأمثلة الكثيرة في الكتاب العزيز.

ثانياً: الوصف: نحو قوله تعالى: "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن"^(٢).

ثالثاً: الشرط: نحو قوله تعالى: "والذين ييغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً"^(٣).

رابعاً: الغاية: نحو قوله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر" إلى قوله تعالى: "حتى يعطوا الجزية"^(٤).

خامساً: بدل البعض من الكل: نحو قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً"^(٥).

(١) آية ٥ من سورة النور.

(٢) آية ٢٣ من سورة النساء.

(٣) آية ٣٣ من سورة النور.

(٤) آية رقم ٢٩ من سورة التوبة.

(٥) آية ٩٧ من سورة آل عمران.

أما القسم الثاني: وهو المنفصل:

فمن أمثلة ما خص بالقرآن (آية أخرى في محل آخر)، قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة"^(١) خص من الميتة السمك بقوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم"^(٢).

ومن أمثلة ما خص بالحديث: قوله تعالى: "وأحل الله البيع"^(٣) خص منه البيوع الفاسدة - وهي كثيرة - بالسنة، وكذلك آيات المواريث خص منها القاتل والمخالف في الدين بالسنة.

ومن أمثلة ما خص بالإجماع: قوله تعالى: ﴿إِذَا نَادَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾ [الجمعة: ٩] فقد حكى الصيرفي أنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على امرأة^(٤).

ومن أمثلة ما خص بالقياس: ما حكاه البرماوي بقوله: "ومن التخصيص بالقياس أيضاً قوله تعالى: ﴿وَالْبُذْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦] إلى قوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [البقرة: ٥٨]، ففيه عموم جواز الأكل من ذلك مطلقاً، لكن خص من ذلك ما كان في جزاء الصيد، فإنه يحرم الأكل منه بالإجماع، ويقاس على ذلك الأكل من هدي المتعة والقران، فيصير أيضاً بعض الآية مخصّصاً بالإجماع والبعض بالقياس على المجمع عليه"^(٥).

(١) آية رقم ٣ من سورة المائدة.

(٢) آية ٩٦ من سورة المائدة.

(٣) آية ٢٧٥ من سورة البقرة.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/٤٨١.

(٥) ينظر: الفوائد السنية شرح الألفية ٤/١٨١.

وإليك مزيداً من التفصيل في هذا الموضوع:

أولاً: تخصيص الكتاب بالكتاب:

تخصيص الكتاب بالكتاب جائز عند جمهور العلماء، ومن أمثلته: قوله تعالى: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "(١) خص هذا العموم بقوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم "(٢) الآية، وكذلك قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "(٣)، خص بقوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "(٤) على رأي من يجعل اسم الشرك عاماً في كل كافر.

ثانياً: تخصيص الكتاب بالسنة:

تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائز بإجماع العلماء.

قال الآمدي في هذا: (يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة، أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خلافاً) (٥).

وقال ابن السبكي في الإبهاج: (وصرح الهندي بقيام الإجماع عليه) (٦).

فتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة أمر مسلم به، لأنها تفيد القطع

(١) آية ٣ من سورة النساء.

(٢) آية ٣٣ من سورة النساء.

(٣) آية ٢٢١ من سورة البقرة.

(٤) آية ١٥ من سورة المائدة.

(٥) الإحكام للآمدي ١٤٩/٢.

(٦) الإبهاج ١٠٨/٢.

كالقرآن، فكما أن القرآن مقطوع بأنه من عند الله تبارك وتعالى، فكذلك السنة المتواترة قطع باستنادها إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أن دلالة العام في كل منهما مظنونة لاحتمال التخصيص^(١).

ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة: قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم"^(٢) الآية، فهذا عام في كل قائم إلى الصلاة، محدثاً كان أو متطهراً، وقد خص العموم بورود السنة في المتطهر أنه يصلي ولا يتوضأ، فمن ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى صلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال: "عمدا صنعته يا عمر"^(٣).

أما تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية: فمنعه عيسى ابن أبان^(٤) وجمهور الأحناف^(٥).

ثالثاً: تخصيص السنة بالكتاب:

تخصيص السنة بالكتاب جائز عند الجمهور.

(١) نهاية السؤل ١١٠/٢.

(٢) الآية ٦ من سورة المائدة.

(٣) انظر صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ١٣١/١ ط. الحلبي.

(٤) هو عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى، قاضي من كبار فقهاء الحنفية، من كتبه: إثبات القياس، توفي سنة ٢٢١ هـ. انظر: الفوائد البهية ١٥١.

(٥) انظر: البرهان ٤٢٧/١، وتيسير التحرير ١٢/٣، والإحكام ١٤٩/٢.

ومن أمثلته: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن همام بن منبه: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ "^(١).

وقد خص هذا عند التيمم لعدم الماء أو العجز عن استعماله بقوله تعالى: "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا"^(٢).

وذهب البعض إلى أنه لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب، لأن التخصيص بيان المراد، والسنة هي المبينة الكتاب قال تعالى: " لتبين للناس ما نزل إليهم "^(٣).

رابعاً: تخصيص السنة بالسنة:

ذهب الجمهور إلى أن تخصيص السنة بالسنة جائز. ومن أمثلته: نهيه عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر^(٤)، خص عموم به حديث العرايا.

(١) صحيح البخاري - كتاب الطهارة ٣٨/١ ط الحلبي.

(٢) آية رقم ٦ من سورة المائدة.

(٣) آية ٤٤ من سورة النحل، وانظر إرشاد الفحول ١٥٧.

(٤) مما ورد في ذلك: ما أخرجه البيهقي في السنن عن سعد قال: " سئل رسول الله ﷺ عن اشتراط الرطب بالتمر، أو التمر بالرطب، فقال لم حوله: " هل ينقص إذا بيع؟ قالوا: نعم، فنهى عنه " انظر: سنن البيهقي - كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر ٢٩٤/٥، وانظر سبل السلام ٤٢/٣.

وذهب الظاهرية: إلى أنه لا يجوز تخصيص السنة بالسنة، لأن السنة بيان، ولو جاز تخصيصها بالسنة لافتقر البيان إلى بيان^(١).

خامساً: التخصيص بالقياس:

مسألة تخصيص النص بالقياس للأصوليين فيها أقوال سبعة:

الأول: جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مطلقاً، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة وبعض المعتزلة، وإمام الحرمين، والشيخ أبو إسحاق.

الثاني: المنع مطلقاً، وهذا ما عليه: الجبائي، وأبو هاشم، وابن مجاهد.

الثالث: أن العام إن كان قد خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية.

الرابع: أنه يجوز بجلي القياس دون خفية، وإليه ذهب: ابن سريج والاصطخري.

الخامس: أن العام والقياس أن تفاوتاً في غلبة الظن رجح الأقوى، وإن تعادلا فالوقف.

السادس: التوقف، وإليه ذهب القاضي الباقلاني.

السابع: أن العلة في القياس إن كانت ثابتة بنص أو إجماع جاز تخصيص العموم بالقياس، وإلا فلا، وهذا هو مذهب الأمدي وابن الحاجب.

وجواز تخصيص العام من الكتاب والسنة بالقياس هو الأولى بالقبول لأن القياس والعموم دليلان: عام، وخاص، فوجب تخصيص أعمهما بأخصهما، كما

(١) انظر: اللمع ١٨، وإرشاد الفحول ١٥٨.

في النصين: العام والخاص.

ولأن تخصيص العام بالقياس فيه إعمال للدليلين، أما ترك العمل بالقياس وإبقاء العموم على عمومته ففيه ترك للعمل بالقياس، وأعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما.

وإن اعترض على ذلك وقيل: ما وجه تخصيص النص بالقياس، مع أن القياس فرع، والنص أصل.

فالجواب: أن القياس وإن كان فرعاً إلا أنه مستند إلى النص الذي هو الأصل، فكأن النص هو الذي حصل به التخصيص^(١).

سادساً: تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع:

تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع جائز، لأنه واقع كما تقدم.

أما تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة فغير جائز، لأن الإجماع على الحكم العام مع سبق المخصص خطأ، والإجماع على الخطأ لا يجوز^(٢).

سابعاً: تخصيص الكتاب والسنة بفعل الرسول ﷺ:

قال الرازي: والتحقيق فيه: " أن اللفظ العام إما أن يكون متناولاً للرسول ﷺ أو لا، فإن كان متناولاً له كان ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم

(١) انظر: المسألة مفصلة في: البرهان ٤٢٨/١ وما بعدها، والمستصفي ١٢٢/٢ وما بعدها،

المعتمد ٢٧٢/١ وما بعدها، اللمع ٢١٨، الإحكام للآمدي ١٥٩/٢، المحصول ١٤٨/٣/١

وما بعدها، شرح المختصر ١٥٤/٢، إرشاد الفحول ١٥٩، تيسير التحرير ٣٢١/١ وما

بعدها، والشرح الكبير للعبادي ١٠٨/٢.

(٢) المحصول ١٢٤/٣/١.

في حقه، وهل يكون مخصصاً للعموم في حق غيره؟ نقول: إن دل الدليل، وإن لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غيره.

وأما إن كان اللفظ العام غير متناول للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل للأمة فقط فإن قام الدليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صار العام مخصصاً بمجموع فعل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع ذلك الدليل وإلا فلا^(١).

(١) المحصول ١/٣/ ١٢٥ وما بعدها.

المبحث الثالث

المطلق والمقيد

ذكرت عدة تعريفات للمطلق:

فقليل فيه: هو عبارة عن النكرة في سياق الإثبات.

وقيل: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه.

وقيل: هو الدال على الماهية بلا قيد.

وقد اختلفت وجهة نظر العلماء في تعريفه نظراً لاختلافهم فيما إذا كان المطلق فرداً من أفراد النكرة، أو ليس فرداً منها.

فالذي عليه الآمدي، وابن الحاجب هو: أن المطلق فرد من أفراد النكرة وذلك الفرد هو النكرة المحضة، أي التي لم تقيد.

لذا ذهبوا إلى القول: بأن المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه.

فقولهم: "لفظ" كالجنس في التعريف يشمل المطلق وغيره.

وقولهم: "دال" احتراز به عن الألفاظ المهملة.

وقوله: "على مدلول" ليعم الوجود والعدم.

وقوله: "شائع في جنسه" احتراز عن أسماء الأعلام.

وذهب البعض الآخر من الأصوليين، منهم البيضاوي وابن السبكي إلى: أن المطلق يباين النكرة.

فالنكرة عندهم: ما دل على شائع في جنسه، سواء كان الشائع واحداً كرجل، أو مثني كرجلين، أو جمعاً كرجال.

والمطلق عندهم: ما دل على الحقيقة من غير تقييد، والمراد من الحقيقة: ماهية الشيء التي يتحقق بها الشيء ويوجد، فالإنسان حقيقته: الحيوان الناطق، والفرس حقيقته: الحيوان الصاهل، لأن الإنسان يتحقق بالحيوانية والناطقية، والفرس يتحقق بالحيوانية والصاهلية.

ومن أمثلة المطلق قولهم: الرجل خير من المرأة، أي حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، فالمراد من كل منهما: الحقيقة دون الأفراد، لأن من أفراد النساء ما هو خير من بعض أفراد الرجال، كعائشة أم المؤمنين – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا –.

أما المقيد: فعند الآمدي وابن الحاجب: هو ما دل على حصة معينة من هذا الجنس.

وعند غيرهم: هو ما دل على الماهية مع قيد زائد^(١).

تقسيم يعتري المطلق والمقيد:

المطلق ينقسم إلى: حقيقي، وإضافي.

المطلق الحقيقي: هو المطلق من كل وجه، وقد يقال: المطلق على الإطلاق وهو المجرد عن جميع القيود، والدال على ماهية من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها.

(١) الأحكام للآمدي ١٦٢/٢، وشرح العضد على المختصر ١٥٥/٢، ومذكرة الشيخ أبو النور زهير ٣٢٥/٢، والإتقان ٩١/٣، الإبهاج ١٢٩/٢.

أما الإضافي: فهو الذي لا يكون مطلقاً من كل وجه، بل هو دال على واحد شائع في الجنس، مثل قولك: اعتق رقبة، واضرب رجلاً، فهذا ليس مطلقاً من كل وجه، بل هو مطلق بالنسبة إلى قولنا: رقبة مؤمنة، ومقيد بالنسبة إلى اللفظ الدال على ماهية الرقبة من غير أن يكون فيها دلالة على كونها واحدة، أو كثيرة شائعاً في الجنس، أو معيناً.

والمقيد ينقسم - أيضاً - إلى قسمين:

- مقيد من كل وجه أو على الإطلاق، وهو اللفظ الذي لا اشتراك فيه أصلاً كأسماء الأعلام.
- ومقيد من وجه دون وجه، نحو: رقبة مؤمنة، ورجل عالم^(١).

مسألة: متى يحمل المطلق على المقيد؟

ليبيان محل النزاع في المسألة لا بد أن نتعرض لحالات المطلق مع المقيد وهي:

الأولى: أن يرد الخطاب مطلقاً مرة ومقيداً في أخرى، وكان ذلك في حكمين مختلفين، كما لو قال القائل - مثلاً - أكس ثوباً هروياً، واطعم طعاماً، ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه، كما يعمل بالمقيد، فلا يقيد الطعام في المثال السابق بكونه هروياً، بل يتحقق الامتثال بأي طعام.

الثانية: أن يتحد الحكم، ويكون السبب واحداً، أي يتحد الحكم والسبب كما في قوله تعالى في كفارة اليمين: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " مع قراءة

(١) الإبهاج في شرح المنهاج ١٢٨/٢.

ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "، فإن حكم المطلق والمقيد واحد وهو وجوب صوم ثلاثة أيام، والسبب واحد وهو الحنث في اليمين.

ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد إذا كان ذلك في جانب الإثبات كما في المثال السابق.

هذا: والتتابع عند الشافعية غير ثابت، لأن قراءة ابن مسعود شاذة والقراءة شاذة - عندهم - غير حجة.

أما عند الحنفية: فإنهم يأخذون بالقراءة الشاذة، لذا فإنهم يرون وجوب التتابع.

أما إذا اتحد الحكم والسبب، وكان ذلك في جانب النفي كما لو قال: لا تعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، فقد اختلف العلماء فذهب البعض إلى عدم حمل المطلق على المقيد، حيث إن المطلق في هذه الحالة يكون عاماً، لأنه نكرة في سياق النفي، والمقيد يكون فرداً من أفراد العام، وإفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام.

وذهب البعض الآخر إلى القول بحمل المطلق على المقيد، كما في حالة الإثبات؛ لأن ذلك يكون من قبيل مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة حجة، فيكون المفهوم مقيداً للمنطوق، ويكون المطلق أريد به ما أريد بالمقيد، ويكون المراد من الرقبة - في المثال السابق - هي الرقبة الكافرة فقط دون المؤمنة، لأنها خرجت بمفهوم الصفة.

الحالة الثالثة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، كما في قوله تعالى في كفارة الظهار: "والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا بتحريم

رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خير" ^(١) مع قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: "ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة" ^(٢) فالحكم -هنا- واحد وهو: وجوب العتق، ولكن السبب مختلف، حيث إن سبب المطلق هو الظهار، وسبب المقيد هو القتل الخطأ.

ففي هذه الحالة يختلف العلماء:

القول الأول: وهو لبعض الشافعية: أنه يحمل المطلق على المقيد.

القول الثاني: وهو لجمهور الحنفية: أن المطلق لا يحمل على المقيد لا باللفظ ولا بالقياس، لأن حمل المطلق على المقيد فيه رفع لحكم المطلق وذلك نسخ له، والنسخ لا يثبت بالقياس كما لا يثبت بغيره، لأنه محتمل أن يكون المطلق مراداً به الإطلاق، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.

القول الثالث: وهو المعروف من مذهب الشافعي: إن وجد بين المطلق والمقيد جامع حمل المطلق على المقيد بالقياس، كما في المثال السابق؛ لأن بين المطلق والمقيد جامعاً، وهو عتق الرقبة التي قصد الشارع حرיתה، وهذا يتحقق في الرقبة المؤمنة دون الكافرة، لذا كان المقصود من المطلق المقيد لهذا السبب، ويكون تخصيصاً، والتخصيص بالقياس جائز.

وإن لم يوجد جامع بين المطلق والمقيد لم يحمل المطلق على المقيد، لعدم وجود الدليل الذي يدل على الحمل، فيبقى المطلق على إطلاقه ^(٣).

(١) آية ٣ من سورة المجادلة.

(٢) آية ٩٢ من سورة النساء.

(٣) انظر: أصول الفقه للشيخ زهير ج ٢ ص ٣٢٧ وما بعدها، والإبهاج ج ٢ ص ١٢٨،

الحالة الرابعة:

أن يتحد المطلق مع المقيد في السبب ويختلف كل منهما في الحكم كما في قوله تعالى في آية الوضوء " وأيديكم إلى المرافق " ^(١) مع قوله تعالى في شأن التيمم في نفس الآية: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون " فقد اتحد المطلق وهو لفظ " أيديكم " في الوضوء والتيمم مع المقيد وهو قوله تعالى في شأن الوضوء " إلى المرافق " .

وحيث إن السبب في الأمرين واحد وهو وجوب الطهارة ورفع الحدث، أما الحكم فهو مختلف في الأمرين حيث إنه في الوضوء هو وجوب غسل اليدين أما في التيمم فهو مسح اليدين، فهل يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء " إلى المرفقين "، فيه خلاف ^(٢).

الأول: عدم وجوب حمل المطلق على المقيد، حيث لا وجه لتعلق أحدهما بالآخر، وهذا قول منسوب لأبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد، وغيرهم.

القول الثاني: يمكن حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة وقد نسب إلى الشافعي رَحِمَهُ اللهُ كما نسب لبعض المالكية ^(٣).

والأحكام للآمدي ج ٢ ص ١٦٢، والإتقان ج ٣ ص ٩٢، والتمهيد ص ٤٢٠، وإرشاد الفحول ص ١٦٥.

(١) الآية رقم (٦) من سورة المائدة.

(٢) انظر المحصول (٢٤٠/٢/١)، تنقيح الفصول (٢٢٤).

(٣) انظر المحصول، المرجع السابق، ونهاية السؤل (٣٣٩/١).

٣	الافتتاحية
٤	المقدمة
٥	أولاً: الأهداف المتوقعة من دراسة هذا المقرر
٦	ثانياً: وقفة أبوية مع الطالب
٧	ثالثاً: الساعات الدراسية المقررة، وطرق التقويم
٨	طرق التقويم
٩	الوحدة الأولى في الاستدلال بالألفاظ الشرعية
١١	المبحث الأول في كيفية الاستدلال بالخطاب الشرعي
١١	❑ مسألة دلالة الخطاب على الحكم
	❑ مسألة: استحالة أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى بما لا يفيد وبالمهمل من
١٤	الكلام
١٦	المبحث الثاني الألفاظ ودلالاتها
١٦	أولاً: تقسيم اللفظ من حيث الأفراد والتركيب:
١٧	ثانياً: تقسيم اللفظ باعتبار التعدد والاتحاد في اللفظ والمعنى:
١٨	ثالثاً: تقسيم اللفظ باعتبار الظهور وعدمه:
٢٣	رابعاً: تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة:
٢٦	أقسام الدلالة
٢٨	الاختبار عن بُعد للوحدة أو أسئلة التقويم الذاتي
٣٠	الوحدة الثانية مباحث المنطوق والمفهوم
٣٢	المبحث الأول المنطوق والمفهوم

المبحث الثاني المفهوم وأقسامه	٤٣
أولاً: مفهوم الموافقة:	٤٣
القسم الثاني من أقسام المفهوم: مفهوم المخالفة	٤٨
الاختبار البعدي للوحدة	٧٣
الوحدة الثالثة مباحث الأمر والنهي	٧٥
المبحث الأول في الأمر	٧٨
ما يفيد الأمر المطلق من المرة والتكرار	٨٥
الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي؟	٩٥
الأمر المقيد بشرط أو صفة	١١١
حكم الأمر الوارد عقب الحظر والاستئذان	١١٣
المبحث الثاني في النهي وما يتعلق به من موضوعات	١١٦
فيما إذا كان النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا	١١٩
أهم الفروع الفقهية المترتبة على هذا الخلاف	١٤٠
الفرع الأول: في البيع الربوي	١٤٠
الفرع الثاني: نكاح الشغار	١٤١
الفرع الثالث: في صيام أيام التشريق	١٤٢
الشيء الواحد هل يكون مأموراً به، ومنهياً عنه في وقت واحد؟	١٤٤
الوحدة الرابعة	١٥٦
في دراسة مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد	١٥٦
المبحث الأول العام	١٥٨
تقسيم العام	١٦٤

١٧٠	 دلالة العام
١٧١	 المبحث الثاني في دراسة أصولية لموضوعات الخاص
١٧١	 في الخاص
١٨١	 المبحث الثالث المطلق والمقيد

الدراسة النصية

المقررة على طلاب الفرقة الثانية (أصول فقه غير حنفي)

من كتاب

نهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول

للقاضي ناصر الدين البيضاوي (٦٨٥هـ)

تأليف

الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي

المتوفى سنة [٧٧٢هـ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..... وبعد فهذا مقرر الفرقة الثانية أصول فقه (لغير الحنفية) من كتاب (منهاج الوصول إلى علم الأصول) للإمام البيضاوي، بشرح جمال الدين الإسنوي.

يتدرب الطلاب من خلاله على قراءة التراث واستيعاب المسائل الأصولية من معينها الأصلي، باعتبارها الروافد الأساسية التي تسمد منها أصول الأحكام. ولا شك أن التمرس على أساليب التراث والرجوع إليها من الأمور المهمة التي تعين على الفهم الصحيح.

الأهداف التعليمية (لدراسة النصية).

تتنوع الأهداف من هذه الدراسة لطلاب الفرقة الثانية إلى أهداف عامة، وأخرى ترجع إلى أهداف معرفية، ومهارية، ووجدانية.

أولاً: الأهداف العامة:

- أهمية دراسة التراث وترسيخه في نفوس الطلاب، وتوثيق الصلة بينهم وبين كتب التراث الإسلامي.
- توجيه الطلاب لأهمية البناء العلمي من خلال تلك المراجع العلمية المتمثلة في كتب التراث.
- تمكين الطلاب من التعامل مع كتب التراث وتدريبهم على الرجوع إليها، والانتهاز من معينها الفياض.

- تبصير الطلاب بالمناهج العلمية، وتدريبهم على الفهم والاستنتاج؛ لتحقيق الضوابط المعرفية؛ حتى تتحقق عندهم القدرة على تمييز المفاهيم الصحيحة من غيرها.

ثانياً: الأهداف المعرفية:

- صياغة العقل المسلم الواعي الناضج.
- مساعدة الطلاب على فهم المصطلحات الأصولية.
- إعطاء الطلاب المعارف المختلفة عن أسس علم الأصول وما وراءه من أدوات الاستنباط.
- تفسير المادة العلمية، وإظهار الروابط بينها، والوصول بالطالب إلى القدرة على فهم النصوص، وتأصيل الأحكام المتفرعة عنها.

ثالثاً: الأهداف المهارية:

- تعويد الطلاب على أداء الواجبات وتحمل المسؤوليات.
- إعداد المنظور العملي الذي يهيئ الطلاب لتحمل المسؤولية تجاه المجتمع خاصة في مجال تصحيح المفاهيم، وتقويم السلوك
- إكساب الطلاب الملكة على مناقشة الأدلة والاعتراضات والردود.
- العمل على تقوية مهارات التحليل، وصياغة التعريفات والمصطلحات والمسائل الواردة.

رابعاً: الأهداف الوجدانية والشعورية:

- إدراك الطلاب لقيمة ودور العلماء الذين حملوا هذا العلم، وعملوا على تهذيبه وشرحه وتبسيطه حتى يصل إلينا.
- تنمية الشعور بوحدة الأمة في نفوس الطلاب، وإذكاء روح التفاعل مع

المجتمع، والتفاعل مع مشكلاتهم.

• تكوين الشخصية الإسلامية المتزنة في فكرها ومشاعرها، للتوفيق بين حياتها الدنيوية والأخروية.

• إكساب الطلاب القيم العلمية التي تحكم سلوكهم.

موضوع الدراسة والمخرجات العلمية المستهدفة:

أولاً: موضوع الدراسة:

تشتمل الدراسة النصية للفرقة الثانية (أصول فقه غير الحنفية) على شقين:

الأول: موضوع الأمر والصيغ المستعملة فيه، ودلالته على الوجوب، والأمر المعلق على صفة أو شرط، والأمر بعد الحظر والأمر بعد الاستئذان، ودلالة الأمر على المرة والتكرار والفور والتراخي، والأمر بالأمر بالشيء.

ويعد موضوع الأمر من أهم الموضوعات في علم الأصول وكذلك النهي؛ إذ عليهما مدار التكليف.

ولذا صَدَّر بعض الأصوليين كتبهم بهما، وكما عبر أبو يعلى -في العدة- "لأنه وضع للإيجاب والإلزام، وهو أبلغ منازل الخطاب؛ ولأنه قد يقع خاصاً، وأصل الكلام الخصوص، والعموم داخل فيه، كما أن أصله التخفيف، والتثقيل داخل عليه، وتقديم ما هو أصل الكلام أولى".

الثاني: التخصيص بالمنفصل؛ ويشمل العقل والحس والأدلة السمعية المقطوع بها: الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة المتواترة قولية أو فعلية، وتخصيص الكتاب بالإجماع.

وتخصيص المقطوع بالمظنون، وذلك تخصيص الكتاب والسنة المتواترة

بخبر الواحد.

التخصيص بالقياس وآراء الأصوليين فيه، وكذلك تخصيص المنطوق بالمفهوم، والتخصيص بالعادة وبالتقرير، والتخصيص بخصوص السبب، وأقوال العلماء فيه.

والتخصيص بمذهب الراوي، والتخصيص بإفراد فرد من العام بحكمه، والتخصيص بعطف العام على الخاص، والتخصيص برجوع الضمير إلى بعض العام.

والمطلق والمقيد وأحوال ورودهما، وتقييد الحكم بقيدتين متنافيين.

ثانيا: المخرجات العلمية المستهدفة:

- الوقوف على أساليب التراث، وطريقة تناول للمسائل المختلفة، والاستفادة منها لغة ومنهجاً وفكراً واستنتاجاً.

- معرفة القواعد الأصولية والوقوف عليها يتجلى لدى الطالب أصل الخلاف ومرجعه، وإدراك قوة الفروع المخرجة على تلك القواعد بحسب قوة مستندها، وما عليها من أدلة وقرائن مثبتة للرأي.

- معرفة ما يتعلق بدلالات الأمر المختلفة ومحل الخلاف فيها، وأقوال العلماء وما يترتب على ذلك من الفروع، وكثير من مسائل الخلاف في الفروع الفقهية التي تبني على الخلاف في هذه القواعد.

- معرفة وجوه التخصيص بالأدلة المنفصلة من العقل والحس، والأدلة السمعية، وما يترتب على ذلك من الوقوف على المخصصات المختلفة، ومدى شمولية النص لما تناوله من أفراد، سواء أكان بتخصيص القطعي

بالقطعي، أو بتخصيص القطعي بالظني، والوقوف على تعارض العام والخاص وطرق دفعه، وما يترتب عليه من أحكام.

التعريف بالإمام البيضاوي:

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي القاضي ناصر الدين البيضاوي الشيرازي.

ولد في المدينة البيضاء وهي بلدة من بلاد فارس قرب شيراز، وكان فريد عصره، ووحيد دهره، أثنى على علمه وفضله غير واحد.

برع في الفقه والأصول، وجمع بين المعقول والمنقول، وكان نظاراً صالحاً متعبداً. وتصدى عدة سنين للفتيا والتدريس، وانتفع به الناس وبتصانيفه. وقد تكلم الأئمة بالثناء على مصنفاته، ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه، المحرر لكفاه.

ولي أمر القضاة بشيراز وقابل الأحكام الشرعية بالاحترام والاحتراز.

مصنفاته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ويعرف بتفسير البيضاوي، ولب الباب في علم الإعراب وهو مختصر الكافية، ونظام التواريخ، كتبه باللغة الفارسية، ورسالة في موضوعات العلوم وتعريفها، والغاية القصوى في دراية الفتوى في فقه الشافعية، والمصباح في أصول الدين، وتذكرة في الفروع، وطوالع الأنوار في التوحيد وهو أجَلُّ مختصر ألف في علم الكلام، وغير ذلك. "منهاج الوصول، إلى علم الأصول الجامع بين المشروع والمعقول" وهو موضوع الدراسة مع شرح الإسنوي.

وهو مرتب: على مقدمة، وسبعة كتب.

وهو من المتون المشهورة التي اشتملت على جميع أبواب علم الأصول، ومن المراجع المهمة والمعتمدة بين كتب الشافعية؛ أكثر فيه من الأدلة والرد

على الآراء المخالفة وإن لم يستقص كل الأدلة.

يقول تقي الدين السبكي - في مقدمة الإبهاج - "وقد نظرنا فلم نر مختصرا أعذب لفظا، وأسهل حفظا، وأجدر بالاعتناء وأجمع لمجامع الثناء - من كتاب "منهاج الوصول إلى علم الأصول".

وفاته: توفي سنة (٧٨٥هـ)، وقال ابن كثير: مات بتبريز سنة خمس وثمانين وستمئة، وقد أوصى إلى القطب الشيرازي أن يدفن بجانبه بتبريز^(١).

ويقول الإمام الإسني - في مقدمة الشرح - " ثم إن أكثر المشتغلين به في هذا الزمان قد اقتصروا من كتبه على منهاج للإمام العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لكونه صغير الحجم كثير العلم مستعذب اللفظ".

وأصله من كتاب الحاصل لتاج الدين الأرموي، والتحصيل لسراج الدين الأرموي، وهما تلخيصان لكتاب المحصول للإمام الرازي، وكتاب المحصول استمداده من: كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبا. أحدهما: (المستصفى) للغزالي.

والثاني: (المعتمد) لأبي الحسين البصري، وهما من الكتب الأربعة التي عليها مدار التأليف في طريقة الشافعية، إضافة إلى: العمد للقاضي عبد الجبار المعتزل، والبرهان لإمام الحرمين.

(١) الترجمة من طبقات الشافعية الكبرى، البداية والنهاية، المنهل الصافي، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، ذيل وفيات الأعيان، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، هدية العارفين، الأعلام للزركلي.

التعريف بالإمام الإسنوي:

هو أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الإسنوي الشافعي.

الفقيه الأصولي، من علماء العربية. ولد بإسنا في رجب ٧٠٤، وقدم القاهرة سنة ٧٢١هـ، فانتهدت إليه رئاسة الشافعية وصار مفتيهم ومصنفهم ومدرسهم.

سمع الحديث، واشتغل بأنواع العلوم، وكان فقيها ماهرا، ومعلما ناصحا، ومفيدا صالحا، مع البر والدين، والتودد والتواضع، وكان يقرب الضعيف المستهان به من طلبته، ويحرص على إيصال الفائدة إلى البليد، وربما ذكر عنده المبتدئ الفائدة المطروقة، فيصغي كأنه لم يسمعها جبرا لخاطره، وله مثابة على إيصال البر والخير إلى كل محتاج، مع فصاحة عبارة وحلاوة محاضرة ومروءة بالغة.

وصار أحد مشايخ القاهرة المشار إليهم وشرع في التصنيف بعد الثلاثين. وولي وكالة بيت المال، ثم الحسبة، ثم تركها وعزل من الوكالة، وتصدى للإشغال والتصنيف.

له مؤلفات في فنون عدة في الأصول والفقه والعربية والعروض وغير ذلك.

من تصانيفه: شرح المنهاج للبيضاوي، وهو أحسن شروحه وأنفعها، والمهمات، والتمهيد، وطبقات الفقهاء، وطرار المحافل في ألغاز وكافي المحتاج في شرح منهاج النووي، والكوكب الدرّي في تخريج مسائل الفقه على

النحو، وتصحيح التنبيه والفتاوى الحموية، وغيرها.

وفاته: مات فجأة ليلة الأحد ثامن عشر جمادى الأولى سنة ٧٧٢هـ، وكانت جنازته مشهودة^(١).

(١) ترجمته من طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، الأعلام للزركلي.

منهج الإمام الإسنوي في شرحه على المنهاج

من خلال ما أورده في مقدمة شرحه وعدده في ثمانية أمور كالتالي:
"أحدها: ذكر ما يرد عليه من الأسئلة التي لا جواب عنها أو عنها جواب ضعيف.

الثاني: التنبيه على ما وقع فيه من غلط في النقل.

الثالث: تبين مذهب الشافعي بخصوصه ليعرف الشافعي مذهب إمامه في الأصول، فإن ظفرت بالمسألة فيما وقع لي من كتب الشافعي كالأم والأمالى والإملاء ومختصر المزني، ومختصر البويطي نقلتها منه بلفظها غالبا، مبينا الكتاب الذي هي فيه ثم الباب، وإن لم أظفر بها في كلامه عزوتها إلى ناقلها عنه.

الرابع: ذكر فائدة القاعدة من فروع مذهبنا في المسائل المحتاجة إلى ذلك.

الخامس: التنبيه على المواضع التي خالف المصنف فيها كلام الإمام أو كلام الآمدي أو كلام ابن الحاجب، فإن كل واحد من هؤلاء قد صار عمدة التصحيح يأخذ به آخذون، فإن اضطرب كلام أحد هؤلاء نبهت عليه أيضا.

السادس: ما ذكره الإمام وابن الحاجب من الفروع الأصولية وأهمله المصنف، فأذكره مجردا عن الدليل غالبا.

السابع: التنبيه على كثير مما وقع فيه الشارحون من التقارير التي ليست مطابقة، وقد كنت قصدت التصريح بكل ما ذكره منها، فرأيت الاشتغال به يطول لكثرتة، حتى رأيت في بعض شروحه المشهورة ثلاثة مواضع

يلي بعضها بعضاً؛ فلذلك أضربت عن كثير منها فلم أذكره البتة، اكتفاء
بتقرير الصواب وأشارت إلى كثير منها إشارة لطيفة وصرحت بمواضع
كثيرة منها.

الثامن: التنبيه على فوائد أخرى مستحسنة كنقول غريبة وأبحاث نافعة وقواعد
مهمة، إلى غير ذلك فيما ستراه إن شاء الله تعالى".

الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

وفيه فصول:

"الأول: في لفظ الأمر وفيه مسألتان: الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، واعتبرت المعتزلة^(١) العلوي^(٢)، وأبو الحسين^(٣) الاستعلاء^(٤)."

ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿فَإِذَا تَأْمُرُونَ﴾ [الشعراء: ٣٥]، فليس حقيقة في غيره دفعا للاشتراك.

وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بينه وبين الفعل^(٥)؛ لأنه يطلق

(١) المعتزلة: أحد الفرق الكلامية الإسلامية نشأت في القرن الثاني الهجري، على يد مؤسسها واصل بن عطاء إثر مخالفته لشيخه الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة، وامتازت هذه الفرقة بالاعتداد بالعقل، وهى شعبتان بغدادية وبصرية، ومن المحاور التي دار عليها مذهبهم: التوحيد والعدل، والمنزلة بين المنزلتين بالنسبة لمرتكبي الكبيرة. المواقف ٤١٤، الملل والنحل ٥٤/١.

(٢) العلوي: أن يكون الأمر أعلى رتبة من المأمور. وأما الالتماس: فهو التساوي بين رتبة الطالب والمطلوب منه، ودنو الطالب عن المطلوب يسمى سؤال ودعاء.

(٣) هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري شيخ المعتزلة، والقائم على تدريس مذهبهم، صنف كثيرا من المؤلفات منها المعتمد في أصول الفقه. سير أعلام النبلاء ٥٨٨/١٧.

(٤) الاستعلاء: الطلب على رفعة وجزم لا على وجه التذلل. وسيأتي توضيح ذلك في كلام الإسنوي.

(٥) اتفاق الأصوليين قائم على: أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، والاختلاف في إطلاقه على غيره من المعاني المذكورة على سبيل الحقيقة أو المجاز. والخلاف في تلك

عليه مثل: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ﴾ [القمر: ٥٠] ﴿وَمَا أَمْرُ
فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧] والأصل في الإطلاق الحقيقة.
قلنا: المراد الشأن مجازاً.

قال البصري: إذا قيل: "أمر فلان" ترددنا بين القول والفعل
والشيء والصفة والشأن، وهو آية الاشتراك.
قلنا: لا بل يتبادر القول.

أقول: الأمر والنهي وزنهما فعل، والقياس في جمعه أفعال لا فواعل، سواء
كان صحيحاً أو متصلاً بالواو أو بالياء. قالوا: كلب وأكلب ودلو وأدل وظبي
وأظب، وأصله: أدلو وأظبي، فقلبوا الضمة كسرة والواو ياء فصار ذلك كقاضٍ
وغازٍ.

فالقياس هنا أمر ونهي، لكنهم قالوا: أوامر ونواهٍ.
قال الجوهرى: وأمرته بكذا أمراً، والجمع الأوامر هذا لفظه.
وتخريجه من وجهين:

أحدهما: أن يكون الأمر قد جمع على قياسه وهو أمر على وزن أفعال، ثم
جمع أمر على أوامر ككلب وأكلب وأكالب فعلى هذا وزنه أفاعل.
وهذا لا يأتي في نواهٍ فإن النون فاء الكلمة فنجعله من باب المجانسة
كقولهم: الغدايا والعشايا، فإن جمع العشية عليه مقيس، كسرية وغزية، وأما

المسألة يتعلق بإطلاق الأمر على الفعل، وما يستدل به في كون أفعاله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعد
أمراً.

الغدو فللمجانسة.

الثاني: أنه يصدق على الصيغة أنها طالبة وأمرة وناهية كما سيأتي، فيكونان جمعا لها وهو مقيس كضاربة وضوارب ووزنها على هذا: فواعل.

واعلم أن الأمر والنهي يطلقان عند الأشاعرة^(١) على اللساني، وعلى النفساني أيضا، وهو الطلب، وعبر الإمام عنه بالترجيح.

واختلفوا: هل هو حقيقة فيهما أم لا؟

فنقل الإمام في المحصول والمنتخب في أول اللغات عن المحققين هنا أن الكلام بأنواعه مشترك بينهما، واقتصر عليه.

وصحح هنا في الكتابين المذكورين أيضا أنه حقيقة في اللساني فقط.

ورأي الأشعري الظاهر، كما قال في البرهان أنه حقيقة في النفساني فقط.

وقال في جواب المسائل البصرية: إنه حقيقة في اللساني أيضا.

وكلام المصنف إنما هو تعريف اللساني، فإن النفساني هو نفس الطلب كما تقدم مبسوطا في آخر خطاب المعدوم.

ولأن أبا الحسين من المتكلمين في هذه المسألة كما سيأتي، وهو منكر لكلام النفس.

(١) الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية، تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاجة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم، لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية. من أبرز أئمة المذهب: القاضي أبو بكر الباقلاني، وأبو إسحاق الشيرازي.

وهذان الأمران يدلان على أن الكلام عند المصنف حقيقة في اللساني فقط^(١).

وقوله: "في لفظ الأمر" أي: في لفظ ألف ميم راء لا في مدلولها، وهو افعل، وفي نفس الطلب^(٢).

وهذا اللفظ يطلق مجازا على الفعل والشأن وغيرهما مما سيأتي.

وحقيقة على ما ذكره المصنف لتبادر الفهم إليه، فعلى هذا مسمى الأمر لفظ، وهو صيغة افعل^(٣) ومسمى صيغة افعل هو الوجوب أو الندب أو غيرهما

(١) إذا كان الكلام بأنواعه يطلق على اللساني كما هو عند طائفة، وعلى النفسي وعليهما معا بالاشتراك اللفظي، غير أن البحث في أصول الفقه يختص باللساني؛ وذلك لكونه من الأدلة السمعية التي يبحث عن أحوالها لإثبات الأحكام الشرعية.

فالحكم الشرعي لا يكون إلا من صيغة الخطاب الذي ورد من الشارع، وذلك يختلف عن الكلام النفسي الذي محل بحثه علم الكلام، وقد تعرض بعض الأصوليين له لغلبة ذلك العلم عليهم وتأثرهم به في كتابتهم الأصولية.

(٢) الطلب: معنى قائم بنفس المتكلم يجري مجرى العلم والقدرة وسائر الصفات، وهذه الصيغ المخصوصة دالة عليها.

(٣) يقصد بصيغة الشيء: ما يستعمل ليدل على مفهوم ذلك الشيء.

وإذا قيل: صيغة الأمر فإنه يراد بها الألفاظ التي تستعمل ويستفاد منها مفهوم الأمر. والخلاف: في صيغة افعل في أي من مشتقاتها، وما يقوم مقامها من الصيغ الموضوعة للأمر كاسم فعل الأمر، والمصدر النائب عنه، والمضارع المقرون بلام الأمر. وعلى ذلك: فقول القائل افعل هو مفهوم الأمر كما قال به المعتزلة من الأصوليين بناء على إنكار الكلام النفسي وهو الطلب.

وافعل ونحوها صيغة وأداة للأمر، فمفهومه لا يختلف باختلاف اللغات أما الصيغة

مما سيأتي^(١).

فقوله: "القول" يدخل فيه الأمر وغيره سواء كان بلغة العرب أم لا، وسواء كان نفسانيا أم لا كما صرح به الأصفهاني^(٢) شارح المحصول قيل: الكلام على الحدود المزيفة.

وهو أولى من اللفظ لأنه جنس بعيد، لإطلاقه على المهمل، والمستعمل بخلاف القول.

لأن الكلام أخص من القول أيضاً؛ لإطلاقه على المفرد والمركب، بخلاف الكلام؛ فالصواب التعبير به؛ لأن لفظ الأمر وإن كان مفرداً فمدلوله لفظ مركب مفيد فائدة خاصة.

واستفدنا من التعبير بالقول أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمراً حقيقة.

وقوله: "الطالب"^(٣) احترز به عن الخبر وشبهه، وعن الأمر النفساني فإنه هو الطلب لا الطالب. وهذا التقرير هو الصواب فاعتمده، لكن الطالب حقيقة

فتختلف.

(١) هذه المادة مدلولها الحقيقي: افعل، سواء استعملت في الوجوب، أو النذب، أو غيرهما.
(٢) هو محمد بن محمود بن عياد السلماني شمس الدين الأصفهاني الفقيه الشافعي، اشتهرت فضيلته، وانتهت إليه الرياسة في معرفة الأصول، وشرح المحصول للإمام الرازي شرحاً كبيراً حافلاً، وصنف كتاب "القواعد" مشتملاً على أصول الدين والفقه والمنطق والخلاف.
فوات الوفيات ٣٨/٤.

(٣) الطالب: من الطلب، وهو الاقتضاء والاستدعاء.

إنما هو المتكلم وإطلاقه على الصيغة مجاز من باب تسمية المسبب باسم سببه الفاعلي.

وقوله: "للفعل" احتراز به عن النهي، فإنه قول طالب للترك.

ولقائل أن يقول: النهي قول طالب للفعل أيضا، ولكن فعل الضد.

وسأتي في كلامه حيث قال: "مقتضى النهي فعل الضد" ولهذا قيده ابن الحاجب بقوله: طلب فعل غير كف؛ لأن الفعل المطلوب بالنهي هو: الكف عن المنهي عنه، والكف فعل على الصحيح^(١).

وأيضا فيرد على الحد قول القائل: "أنا طالب منك كذا، أو أوجبتك عليك، وإن تركته عاقبتك"، فإن الحد صادق عليه مع أنه خبر، فلا بد أن يقول "بالوضع" أو "بالذات" كما ذكره في تقسيم الألفاظ.

وقد زاد في المحصول قيда آخر فقال قبل المسألة الثالثة: إن الحق في حده أن يقال: "هو اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض"، لما سيأتي أن الأمر حقيقة في الوجوب، وتبعه عليه صاحب الحاصل وغيره.

والصواب ما قاله المصنف؛ فإن الذي سيأتي أنه حقيقة في الوجوب إنما هو صيغة أفعال، وكلامنا الآن في لفظ الأمر فهما مسألتان.

(١) يرد على هذا التعريف: أنه غير جامع لعدم شموله مثل دع كذا واترك كذا، فتلك الصيغ وأمثالها أوامر، وهي ليست داخلية في التعريف وهما اقتضاء فعل. وقد عرفه في "جمع الجوامع" بأنه: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. وقوله: غير كف، فصل خرج به النهي فإنه طلب فعل هو كف. وهذا بناء على قاعدة: "لا تكليف إلا بفعل".

وقد صرح بالفرق بينهما الآمدي وابن الحاجب.

فأما ابن الحاجب فإنه صحح في أوائل الكتاب أن المندوب مأمور به، ولم يحك الخلاف إلا عن الكرخي^(١) والرازي. ثم ذكر بعد ذلك في الأوامر أن الجمهور على أن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب.

وهذا هو عين كلام المصنف، ولا يمكن أن يكون مراد ابن الحاجب بالكلام الأول الإطلاق المجازي، فإنه مما لا خلاف فيه كما نقله الآمدي هنا.

وأما الآمدي فإنه نقل في أوائل الكتاب عن القاضي أنه مأمور به واقتضى كلامه ترجيحه، ونقل هنا عنه التوقف في صيغة أفعل وصححه فدل على المغايرة قطعاً.

(١) هو عبد الله بن حسين بن دلال الكرخي، الحنفي، فقيه من أهل العراق، من تصانيفه: مختصر في فروع الفقه الحنفي، توفي سنة ٣٤٠هـ، معجم المؤلفين.

اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر

قوله: "واعتبر المعتزلة"

أي: شرطوا في حد الأمر العلو دون الاستعلاء^(١)، وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي^(٢)، ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة، وجمهور أهل العلم واختاره.

والعلو هو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة، فإن كان مساويا فهو التماس، فإن كان دونه فهو سؤال.

وشرط أبو الحسين الاستعلاء دون العلو.

والاستعلاء هو: الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت.

وقد تقدم إيضاح هذا في تقسيم الألفاظ.

وحاصله أن العلو هيئة في المتكلم، والاستعلاء هيئة في الكلام.

واشتراط الاستعلاء صححه الأمدي في الإحكام ومنتهى السؤل^(٣) ثم ابن

(١) هذا يدل على عدم اعتداد البيضاوي باشتراط ما اشترطه المعتزلة وغيرهم من العلو أو الاستعلاء وعلم ذلك مما تضمنه التعريف الذي أورده.

(٢) الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، أبو إسحاق، العلامة المناظر، بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطئ دجلة، فكان يدرس فيها ويديرها، ومن كتبه: المهذب، والتبصرة، وطبقات الفقهاء، واللمع... وغيرها، توفي سنة ٤٧٦هـ، "الأعلام: ٥١/١".

(٣) منتهى السؤل في الأصول، لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الأمدي، المتوفى سنة ٦٣١هـ "كشف الظنون ١٨٥٧" وهو المقصود هنا ويوجد منتهى السؤل لابن الحاجب.

الحاجب.

وقال في المحصول قبيل المسألة الثالثة: إنه الصحيح وصححه أيضا في المنتخب وجزم به في المعالم، لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أن لا يشترط.

واحتج أبو الحسين ومن تبعه بأن المتضرع لا يصدق عليه أنه أمر، بخلاف المستعلي؛ ولهذا يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى منه.

ولقائل أن يقول: الذم لمجرد الاستعلاء، ثم إن الاستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى، فماذا يقولون فيه؟

وشرط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء معا.

واعلم أن أبا الحسين قد نص في المعتمد على أن الشرط هو: انتفاء التذلل وهو غير ما في الكتاب.

وقوله: "ويفسدهما"

أي: يفسد اشتراط العلو والاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ فأطلق الأمر على ما يقولونه عند المشاورة، ومن المعلوم انتفاء العلو والاستعلاء.

أما العلو فواضح، وأما الاستعلاء فلووقعه في حال المشاورة ولاعتقادهم الإلهية في فرعون^(١).

(١) الأولى في إطلاق الأمر على ما دل اللفظ عليه هو عدم اعتبار العلو والاستعلاء، ذلك أنه يلمس في استعمال عبارات الأمر أنها تجري دون ملاحظة العلو والاستعلاء، وقد جاء

ولك أن تقول: هذا يدل على أن الأمر في تلك اللغة لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. أما في لغة العرب فلا.

وقد قدم المصنف في تقسيم الألفاظ ما يناقض هذا حيث قال: "ومع الاستعلاء أمر"، فإن التقسيم في الموضوعين في مدلولات الألفاظ من جهة اللغة وقد تقدم التنبيه عليه.

وقوله: "فليس حقيقة في غيره"^(١).

لما ثبت أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص^(٢) ذكر المصنف أنه لا يكون حقيقة في غيره أيضا، إذ لو كان لكان مشتركا، والأصل عدمه^(٣). وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بين القول المخصوص والفعل.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن يلمس فيه علو ولا استعلاء، وقد ورد قوله تعالى: "وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" وأمر الشيطان يكون بوسوسته في الخفاء، ولا يتصف ذلك بعلو ولا استعلاء" (سورة البقرة/١٦٨).

(١) يطلق الأمر على عدة أشياء منها القول المخصوص المذكور في أقسام الدلالة، كما يطلق على الشأن والصفة والفعل، والاتفاق قائم على أنه حقيقة في القول المخصوص، والخلاف في استعماله فيما عدا ذلك عند عدم القرينة.

(٢) القول المخصوص هو: القول الطالب للفعل وله صيغة وهي قول القائل: افعل ونظائرها أو ما يجري مجراها.

(٣) وتوضيح هذا الاستدلال: بأن لفظ الأمر عند الإطلاق يتبادر منه القول؛ فإن استعمل في غير ذلك كان مجازا، ولو جعل حقيقة في غيره كان مشتركا لفظيا، ويحتاج إلى تعدد قرائن لاحتياج كل معنى منه إلى قرينة، والتعدد خلاف الأصل بخلاف المجاز.

ونقل الأصفهاني شارح المحصول عن ابن برهان^(١) أنه قول كافة العلماء.
 ودليل هذا المذهب أنه يطلق عليه كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ﴾
 ﴿القمر: ٥٠﴾ أي: فعلنا؛ لأن الأمر القولي مختلف صيغة ومدلولاً.

ولقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧] أي: فعله، والأصل
 في الإطلاق الحقيقة.

وجوابه: أن المراد بالأمر هنا هو الشأن مجازاً وهو أولى من الاشتراك،
 ووجه المجاز أن الشأن أعم من القول والفعل، فالتعبير عنه بالقول من باب
 إطلاق اسم الخاص وإرادة العام.

وقال أبو الحسين البصري: إنه مشترك بين خمسة أشياء:

أحدها: القول المخصوص لما قلنا.

الثاني: الشيء كقولنا: "تحرك هذا الجسم لأمر"، أي لشيء.

الثالث: الصفة.

وقد أبدله الإمام في بعض المواضع بالعرض، ودليله قول الشاعر:

عزمت على إقامة ذي صباح ** لأمر ما يسود من يسود

أي: لصفة عظيمة من الصفات.

الرابع: الشأن كقولنا: أمر فلان مستقيم أي: شأنه.

(١) هو أحمد بن علي بن برهان، أبو الفتح: فقيه أصولي، كان يضرب به المثل في حل
 الإشكال. من تصانيفه (السيط) و(الوسيط) و(الوجيز) في الفقه والأصول. الإعلام ١/١٧٣.

الخامس: الفعل وقد تقدم تمثيله.

فإذا تجرد عن القرائن كقول القائل: "أمر فلان أو هذا أمر" ترددنا بين هذه الخمسة، والتردد آية الاشتراك أي: علامته.

وجوابه أنا لا نسلم حصول التردد بل يتبادر القول، وههنا تنبيهان:

أحدهما: أن ما نقله المصنف عن أبي الحسين من كون الأمر موضوعا للفعل بخصوصه حتى يكون مشتركا غلط، وقع أيضا في المنتخب والتحصيل، وبعض كتب القرافي، فقد نص أبو الحسين في المعتمد وشرح العمدة على أنه ليس موضوعا له، وإنما يدخل في الشأن، فقال مجيبا عن احتجاج الخصم ما نصه:

وجوابنا عن هذا: أن اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل، لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، وإنما يقع على جملة الشأن حقيقة. هذا لفظه وممن نقله عنه الأصفهاني شارح المحصول ووقع في المحصول والحاصل على الصواب، فإنهما حذفوا القول.

الثاني: أن أبا الحسين في شرح العمدة قد جعل الطريق والشأن شيئا واحدا، كما نقله عنه الأصفهاني المذكور؛ فلذلك لم يذكره المصنف اكتفاء بدخوله في الشأن، وقد غاير بينهما صاحب التحصيل والقرافي، لإيهام في كلام الإمام.

الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة

قال: "الثانية: الطلب بديهي التصور"^(١).

وهو غير العبارات المختلفة والإرادة^(٢) خلافا للمعتزلة.

(١) بعد ما ذكر البيضاوي تعريف الأمر بأنه طلب الفعل بالقول، شرع في بيان حقيقة الطلب، فذكر أنه بديهي التصور لإمكان أي أحد التفرقة بين طلب الفعل والترك تفرقة ضرورية. وجمهور الأصوليين لم يشترطوا اتحاد الطلب والإرادة والوضع، يكفي في دلالة صيغة الأمر على الطلب، وإرادة الأمر ليس شرطاً لتحقيق المأمور. أما المعتزلة فقد اشترطوا إرادة المأمور، مع الطلب بصيغة الأمر في دلالة على الطلب؛ فيتحد الطلب والإرادة.

قال شهاب الدين الكوراني - في الدرر اللوامع: "وبنوا على تلك المسألة القبيحة، وهي أن مراد الله، قد يتخلف: لأنه أمر من ختم على قلبه بالإيمان، والأمر غير الإرادة، فأراد منهم الإيمان، لكنه تخلف، تعالى عن ذلك علواً كبيراً". وسيأتي بيان أن الأمر الشرعي تلازمه الإرادة الشرعية الدينية ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية.

(٢) جاءت الإرادة في الشريعة على معنيين:

أحدهما: الإرادة القدريّة المتعلقة بكل مراد وكائن؛ فما أراد الله كونه كان، وما لم يرد أن يكون؛ فلا سبيل إلى كونه.

والثاني: الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه، وهي إرادة التشريع الملازمة للطلب.

والإرادة على المعنيين قد جاءت في الشريعة، قال تعالى في الأولى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَزًّا.... الْآيَةُ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وقال في الثانية: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة النساء: ٢٦).

لنا: أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرفت.
 وأن الممهد لعذره في ضرب عبده يأمره ولا يريد.
 اعترف أبو علي وابنه بالتغاير، وشرطا الإرادة في الدلالة لتمييز
 عن التهديد.
 قلنا: كونه مجازا كافٍ.

أقول: شرع في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة لتعلق الأمر بها، ولأن
 الطلب مشتبه بالباقيين، وقد وقع في حد الأمر حيث قال: هو القول الطالب
 للفعل، فلذلك ذكر الثلاثة.

فأما الطلب فإن تصوره بديهي أي: لا يحتاج في معرفته إلى تعريف بحد
 أو رسم كالجوع والعطش وسائر الوجدانيات، فإن من لم يمارس العلوم ولم
 يعرف الحدود والرسوم يأمر وينهى، ويدرك تفرقة ضرورية بينهما.

ولك أن تقول: التفرقة البديهية لا تتوقف على العلم البديهي بحقيقة كل
 واحد منهما، بل على العلم البديهي بهما من وجه بدليل أنا نفرق بالبديهة بين
 الإنسان والملائكة.

وقوله: "وهو"

أي: الطلب غير العبارات، وغير الإرادة، أما مغايرته للعبارات فلأن الطلب

قال الشاطبي: "ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة؛ فربما نفى
 بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقا، وربما نفاهما بعضهم عما لم يؤمر به مطلقا
 وأثبتها في الأمر مطلقا، ومن عرف الفرق بين الموضوعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك".

معناه واحد لا يختلف باختلاف الأمم، والعبارات مختلفة باختلاف اللغات.

وأشار المصنف بقوله: "المختلفة" إلى هذا، وليس لإخراج شيء، ولو قال: "لاختلافهما" لكان أصرح. لا تنكح

وأما مغايرته للإرادة فقد خالف فيه المعتزلة، وقالوا: إنه هو.

والحاصل: أن الأمر اللساني دال على الطلب بالاتفاق، لكن الطلب عندنا غير الإرادة، وعندهم عينها، أي: لا معنى لكونه طالبا إلا كونه مريدا، والتزموا أن الله تعالى يريد الشيء ولا يقع، ويقع وهو لا يريده.

قوله: "لنا" أي: الدليل على أن الطلب غير الإرادة من وجهين:

أحدهما: أن الإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن -كأبي لهب- مطلوب بالاتفاق، مع أنه ليس بمراد الله تعالى؛ لأن الإيمان والحالة هذه ممتنع؛ إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا، وإذا كان ممتنعا فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم^(١)

(١) "الأمر الشرعي تلازمه الإرادة الشرعية الدينية ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية فالله أمر أبا جهل مثلا بالإيمان، وأراد منه شرعاً وديناً. ولم يرده منه كوناً وقدراً. إذ لو أراد كونا لوقع. "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا" (الأنعام/١٠٧) "وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا" (السجدة/١٣). "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى" (الأنعام/٣٥) ولو شاء الله لجمعهم على الهدى.

والحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع وقد صرح تعالى بهذه الحكمة فانه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونا وقدراً. وقد صرح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم حيث قال: "إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ"

كما قال في المحصول^(١). قال: ولأن الإرادة صفة من شأنها ترجيح أحد الجائزين على الآخر.

وقد أشار المصنف إلى هذا الدليل بقوله: "لما عرفت" ولم يتقدم له في المنهاج ذكر، وقد قرره كثير من الشراح على غير هذا الوجه، فإنهم استدلوا على عدم إرادته بعدم وقوعه، وهذا مصادرة على المطلوب كما تقدم.

الثاني: أن السلطان إذا أنكر على السيد ضرب عبده فاعتذر إليه بأنه يأمره فلا يمتثل، ثم يأمره بين يديه إظهاراً لتمرده فإن هذا الأمر لا إرادة معه؛ لأن العاقل لا يريد تكذيب نفسه.

ولقائل أن يقول: العاقل أيضا لا يطلب تكذيب نفسه، فلو كان هذا الدليل صحيحا لكان الأمر ينفك عن الطلب، وليس كذلك عند المصنف، فالموجود من السيد إنما هو صيغة الأمر لا حقيقة الأمر.

واستدل الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع بأن الدّين الحالّ مأمور بقضائه ولو حلف ليقضينه غدا إن شاء الله تعالى فإنه لا يحث، فدل على أن الله تعالى ما شاء فثبت الأمر بدون المشيئة.

وقوله: "واعترف أبو علي وابنه"

أي: أبو هاشم^(٢) بأن الطلب غير الإرادة، ولكن شرطا في دلالة الصيغة

(الصفات/١٠٦). فظهر بطلان قول المعتزلة أن لا يكون أمرا، كما ذكر ذلك الشنقيطي في المذكرة.

(١) انظر المحصول، ص ٢٠٥، ج ١.

(٢) أبو هاشم الجبائي: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم بن أبي علي البصري

على الطلب إرادة المأمور به، فلا يوجد الأمر الذي هو الطلب إلا ومعه الإرادة، وتابعهما أبو الحسين والقاضي عبد الجبار^(١).

قال ابن برهان: لنا ثلاث إرادات:

إرادة إيجاد الصيغة وهي شرط اتفاقا^(٢).

وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر^(٣) شرطها المتكلمون دون الفقهاء.

وإرادة الامتثال وهي محل النزاع بيننا وبين أبي علي وابنه^(٤).

وقد ذكر هذه الثلاث أيضا الإمام والغزالي وغيرهما.

الجبائي نسبة إلى قرية من قرى البصرة، وهو وأبوه من رؤوس المعتزلة وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما. الوافي بالوفيات ٢٦٣/١٨.

(١) القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي قاضي قضاة الري، شيخ الاعتزال صاحب التصانيف المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن، وكان مع ذلك شافعي المذهب. الوافي بالوفيات ٢٠/١٨.

(٢) وذلك إذا لم يكن مريدا لها، بأن يكون ساهيا أو ذاهلا أو نائما لا تكون الصيغة الصادرة منه أمرا.

(٣) وذلك أن الأمر قد يطلق على جهات كالتعجيز والتكوين والوعيد والزجر وغيره، فلا بد أن يكون مريدا لصرف الصيغة من هذه الجهات إلى جهة الأمر، وعبر الشيخ أبو الحسن الأشعري عن هذا فقال: "فلا بد أن يكون مريدا بالصيغة ما هو المعنى القائم بالنفس".

(٤) قال ابن برهان: "فاتفق أصحابنا على أنه لا تعتبر، واتفق المعتزلة على اعتبارها. قال: وهو ينبني على أصل كبير بيننا وبينهم، وهو أن الكائنات بأسرها وحيزها لا تجري عندنا إلا بإرادة الله".

واحتج أبو علي ومن تبعه على اشتراط الإرادة بأن الصيغة كما ترد للطلب فقد ترد للتهديد، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] مع أن التهديد ليس

فيه طلب، فلا بد من مميز بينهما، ولا مميز سوى الإرادة.

والجواب: أن الصيغة لو كانت مشتركة لاحتج إلى مميز لكنها حقيقة في الوجوب، مجاز في التهديد فإذا أوردت فيجب الحمل على المعنى الحقيقي عند عدم القرينة الصارفة إلى غيره؛ لأن دلالة الألفاظ على المعاني تابعة الموضع فحيث ثبت الوضع ثبتت الدلالة كسائر الألفاظ، فهذا القدر وهو كونه حقيقة في الإيجاب، مجازا في التهديد كافٍ في التمييز.

معاني صيغة الأمر

الفصل الثاني: في صيغته، وفيه مسائل:

الأولى: أن صيغة افعل ترد لستة عشر معنى:

الأول: الإيجاب^(١) مثل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ١١٠]

الثاني: الندب^(٢) ﴿فَكَاتِبُهُمْ﴾ [النور: ٣٣] ومنه التأديب: "كل مما يليك"^(٣).

الثالث: الإرشاد^(٤): ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]

الرابع: الإباحة^(٥): ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [البقرة: ١٨٧]

الخامس: التهديد ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] ومنه الإنذار ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا﴾ [إبراهيم: ٣٠]

السادس: الامتنان ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٨٨]

السابع: الإكرام ﴿ادْخُلُوهَا﴾ [الحجر: ٤٦]

(١) هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا جازما.

(٢) هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا غير جازما.

(٣) لفظه في صحيح البخاري ٦٨/٧: عن عمر ابن سلمة. قال: "عمر بن أبي سلمة، يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت يدي تطيش في الصحيفة، فقال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد".

(٤) وهو طلب يتعلق بمصلحة دنيوية.

(٥) هي خطاب الله تعالى المخير بين الفعل والترك.

الثامن: التسخير ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ [البقرة: ٦٥]

التاسع: التعجيز ﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ﴾ [يونس: ٣٨]

العاشر: الإهانة ﴿ذُقْ﴾ [الدخان: ٤٩]^(١)

الحادي عشر: التسوية ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ [الطور: ١٦]

الثاني عشر: الدعاء "اللهم اغفر لي"

الثالث عشر: التمني: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.

الرابع عشر: الاحتقار ﴿بَلِّ الْقَوَا﴾^(٢) [طه: ٦٦]

الخامس عشر: التكوين ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [ياسين: ٨٢]

السادس عشر: الخبر "فاصنع ما شئت" وعكسه ﴿الْوَالِدَاتُ

يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة المرأة"^(٣).

أقول: لما تقدم أن الأمر هو القول الطالب للفعل، شرع في ذكر صيغته، وهي "افعل" ويقوم مقامها: اسم الفعل، والمضارع المقرون باللام.

والضمير في صيغته: إما عائد إلى الأمر أو إلى القول الطالب وهو الأقرب.

وهذه الصيغة ترد لستة عشر معنى يمتاز بعضها عن بعض بالقرائن.

(١) وتماهما: "ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ".

(٢) وتماهما: "قَالَ بَلِّ الْقَوَا فَإِذَا جَبَلُهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى".

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩٨/١٤، والشافعي في مسنده ٤٣/٣.

وقال في المحصول: لخمس عشرة، وجعل السادس عشر مسألة مستقلة.

وسياتي أن إطلاقها على ما عدا الإيجاب من هذه المعاني مجاز، والمجاز لا بد فيه من علاقة وسنذكر ذلك محررا في موضعه فاعتمده؛ فإن بعض شراح المحصول قد تعرض لذلك فغلط في كثير منه غلطا يظهر بالتأمل:

الأول: الإيجاب كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ١١٠]

والثاني: النذب كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾.

"ومنه" أي: ومن النذب "التأديب"؛ كقوله عليه السلام: "كل مما يليك"^(١) فإن الأدب مندوب إليه. وعبرة المحصول "ويقرب منه".

وإنما نص على أنه منه؛ لأن الإمام قد نقل عن بعضهم أنه جعله قسما آخر، والفرق بينهما هو الفرق ما بين العام والخاص؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق والمندوب أعم.

وقد نص الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على: أن الأكل مما لا يليه حرام. ذكر ذلك في الربع الأخير من كتاب الأم، في باب صفة نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو بعد باب من أبواب الصوم، وقيل: باب من أبواب إبطال الاستحسان.

فقال ما نصه: فإن أكل مما لا يليه، ومن رأس الطعام، أو عرس على قارعة الطريق، أي: برك ليلا، أثم بالفعل الذي فعله، إذا كان عالما بما نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا لفظ الشافعي بحروفه ومن الأم نقلته.

ونص في البويطي^(٢) في الباب المذكور على نحوه أيضا، وكذلك في

(١) سبق تخريجه وذكره كاملا.

(٢) هو يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي: صاحب الإمام الشافعي، وواسطة عقد

الرسالة قبيل باب أصل العلم.

الثالث: الإرشاد كقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾.

والفرق بين النذب والإرشاد على ما قاله في المحصول تبعا للمستصفي أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، إذ ليس في الإشهاد على البيع ولا في تركه ثواب.

والعلاقة التي بين الواجب وبين المندوب والإرشاد هي المشابهة المعنوية لاشتراكها في الطلب.

الرابع: الإباحة كقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ هكذا قرروه.

وفيه نظر: فإن الأكل والشرب واجبان لإحياء النفس، والصواب حمل كلام المصنف على إرادة قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾.

ثم إنه يجب أن تكون الإباحة معلومة من غير الأمر حتى تكون قرينة لحمله على الإباحة كما وقع العلم به هنا والعلاقة هي الإذن، وهي مشابهة معنوية أيضا.

الخامس: التهديد كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْهُمْ﴾ [الإسراء: ٦٤].

جماعته. قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته. وهو من أهل مصر، نسبته إلى بويط (من أعمال الصعيد الأدنى) له "المختصر" في الفقه، اقتبسه من كلام الشافعي، امتحن في قضية خلق القرآن فامتنع، فسجن. ومات في سجنه ببغداد سنة ٨٤٦هـ. الأعلام ٢٥٧/٨.

"ومنه" أي: ومن التهديد "الإنذار" كقوله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ وعبارة المحصول "ويقرب منه"، وإنما نص عليه لأن جماعة جعلوه قسماً آخر.

والفرق بينهما ما قاله الجوهري في الصحاح، فإنه ذكر في باب الدال أن التهديد هو التخويف، ثم ذكر في باب الراء أن الإنذار هو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف، هذا كلامه.

فقوله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا﴾ أمر بإبلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالأمر وهو ﴿تَمَتَّعُوا﴾ فيكون أمراً بالإنذار.

وقد فرق الشارحون بفروق أخرى لا أصل لها فاجتنبها.

والعلاقة التي بينه وبين الإيجاب هي: المضادة؛ لأن المهدد عليه إما حرام أو مكروه.

السادس: الامتنان كقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾.

والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة هي الإذن المجرد. والامتنان أن يقترن به ذكر احتياجنا إليه، أو عدم قدرتنا عليه ونحوه، كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه.

وفرق بعضهم بأن الإباحة تكون في الشيء الذي سيوجد بخلاف الامتنان.

والعلاقة هي مشابهة الإيجاب في الإذن؛ لأن الامتنان إنما يكون في مأذون فيه.

السابع: الإكرام كقوله تعالى: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ فإن قرينة قوله: ﴿بِسَلَامٍ

آمِنِينَ ﴿يَدُلُّ عَلَيْهِ.

والعلاقة هي: المشابهة في الإذن أيضا.

الثامن: التسخير كقوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾.

والفرق بينه وبين التكوين الآتي: أن التكوين: سرعة الوجود عن العدم، وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة. والتسخير هو الانتقال إلى حالة ممتهنة؛ إذ التسخير لغة هو: الذلة والامتهان في العمل، ومنه قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ [الزخرف: ١٣] أي: ذلله لنا لنركبه، وقولهم: فلان سخره السلطان.

والبارئ تعالى خاطبهم بذلك في معرض التذليل.

والعلاقة فيه وفي التكوين هي: المشابهة المعنوية، وهي: التحتم في وقوع هذين، وفي فعل الواجب.

وقد يقال: العلاقة فيهما هو: الطلب.

والتعبير بالتسخير صرح به القفال^(١) في كتاب الإشارة، ثم الغزالي في المستصفى، ثم الإمام وأتباعه.

وادعى بعض الشارحين أن الصواب: السخرية، وهي الاستهزاء، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ [الحجرات: ١١] وهذا عجيب؛ فإن فيه ذهولا

(١) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل، القفال الشاشي، إمام عصره بلا مدافعة، كان فقيها محدثا أصوليا لغويا شاعرا، لم يكن بما وراء النهر للشافعيين مثله في وقته، له مصنفات كثيرة، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء، وله كتاب في أصول الفقه، وله شرح الرسالة، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده. وفيات الأعيان ٢٠٠/٤.

عن المدلول السابق الذي ذكرته، وتغليظا لهؤلاء الأئمة، وتكرارا لما يأتي، فإن الاستهزاء لا يخرج عن الإهانة، أو الاحتقار، وكلاهما سيأتي.

والتاسع: التعجيز كقوله تعالى: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ﴾.

والعلاقة بينه وبين الإيجاب هي: المضادة؛ لأن التعجيز إنما هي من الممتنعات، والإيجاب في الممكنات.

العاشر: الإهانة كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾.

والعلاقة فيه وفي الاحتقار هو: المضادة؛ لأن الإيجاب على العباد تشريف لهم؛ لما فيه من تأهيلهم لخدمته، إذ كل أحد لا يصلح لخدمة الملك، ولما فيه من رفع درجاتهم.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم"^(١).

الحادي عشر: التسوية بين الشيئين؛ كقوله تعالى: ﴿فَاضْبِرُوا أَوْ لَا تَضْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾.

وعلاقته هي: المضادة أيضا؛ لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة، لوجوب الفعل.

الثاني عشر: الدعاء؛ كقول القائل: اللهم اغفر لي.

(١) حديث صحيح رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب: التواضع (٦٥٠٢). من حديث أبي هريرة. كما رواه البيهقي: كتاب صلاة الاستسقاء، باب: الخروج من المظالم والتقرب إلى الله (٣/٣٤٦).

والعلاقة فيه وفيما بعده ما عدا الأخير هو: الطلب، وقد تقدم لبعضها علاقة أخرى.

الثالث عشر: التمني، كقول امرئ القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ** بصبح، وما الإصباح منك بأمثل

وإنما جعل المصنف هذا الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا؛ لأن الترجي يكون في الممكنات، والتمني في المستحيلات، وليل المحب لطوله كأنه مستحيل الانجلاء.

ولهذا قال الشاعر:

..... ** وليل المحب بلا آخر

فلذلك جعله متمنيا.

الرابع عشر: الاحتقار؛ كقوله تعالى حكاية عن موسى يخاطب السحرة: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ يعني: أن السحر في مقابلة المعجزة حقير.

والفرق بينه وبين الإهانة: أن الإهانة إنما تكون بقول أو فعل، أو ترك قول أو ترك فعل، كترك إجابته، والقيام له عند سبق عاداته، ولا يكون بمجرد الاعتقاد (والاحتقار قد يحصل بمجرد الاعتقاد)؛ فإن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه يقال: إنه احتقره، ولا يقال: إنه أهانه.

والحاصل أن الإهانة هي الإنكار، كقوله تعالى: ﴿ذُقْ﴾ والاحتقار عدم المبالاة كقوله: (بل ألقوا).

الخامس عشر: التكوين كقوله تعالى: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾.

السادس عشر: الخبر كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"^(١) أي صنعت ما شئت. وقيل: المعنى إذا لم تستح من شيء لكونه جائزا فاصنعه، إذ الحرام يستحيا منه بخلاف الجائز. قوله: "وعكسه".

أي: إن الخبر قد يستعمل لإرادة الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ أي: ليرضعن. قال في المحصول: والسبب في جواز هذا المجاز أن الأمر والخبر يدلان على وجود الفعل.

وأراد أن بين المعنيين مشابهة في المعنى، وهي: المدلولية فلهذا يجوز إطلاق اسم أحدهما على الآخر.

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا تنكح المرأة المرأة".

يعني أن الخبر قد يقع موقع النهي أيضا، كما يقع موقع الأمر، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها"^(٢) فإن المراد منه النهي وصيغته صيغة الخبر لوروده مضموم الحاء، إذ لو كان نهيا لكان مجزوما مكسورا على أصل التقاء الساكنين.

(١) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه "١٣٦/١٢"، والطبراني في المعجم الكبير "٢٣٦/١٧".

(٢) رواه ابن ماجه (٦٠٦/١) والشافعي في مسنده ٤٣/٣، كما رواه الدارقطني: كتاب النكاح (٢٢٧/٣).

وأهمل المصنف عكس هذا القسم تبعا لصاحب الحاصل وقد ذكره الإمام ومثل له، لكن بمثال فيه نظر. قال: ووجه المجاز أن النهي وهذا الخبر النافي يدلان على عدم الفعل.

ما تفيده صيغة الأمر على سبيل الحقيقة

قال: "الثانية: أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي"^(١).

وقال أبو هاشم: إنه للندب.

وقيل: للإباحة.

وقيل: مشترك بين الوجوب والندب.

وقيل: للقدر المشترك بينهما.

وقيل: لأحدهما ولا نعرفه وهو قول الحجة.

وقيل: مشترك بين الثلاثة.

وقيل: بين الخمسة"^(٢).

(١) الخلاف فيما تفيده صيغة افعل على سبيل الحقيقة: عند تجردها عن القرائن الدالة على الوجوب بصيغة الإلزام أو بقرائن أخرى، كترتيب العقوبة أو الذم على ترك الفعل أو اقتترانه بوعد ووعد ونحو ذلك. أو الندب من التصريح بندبه، أو الألفاظ الدالة على الترغيب، أو وجود قرينة صارفة له عن الوجوب، أو الإباحة بتنصيب الشارع على نفى الإثم أو الجناح، أو التعبير بالحل وما أشبه.

والخلاف عند عدم وجود قرينة كما في الأمر بالإشهاد على الدين والرجعة، ومتعة المطلقة قبل الدخول عند عدم تسمية المهر، والأمر بالتفسخ في المجالس وما أشبه ذلك.

(٢) اختار الإمام البيضاوي: أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب؛ فإذا وردت في النصوص الشرعية دلت على الطلب الجازم وهذا هو ما أختاره الجمهور.

(٣) ذكر الآمدي أن الاتفاق قائم على أن الصيغة مجاز فيما سوى الطلب، والتهديد، والإباحة، غير أنهم اختلفوا في أي من هذه المعاني يكون المعنى الحقيقي.

أقول: اتفقوا على أن صيغة "افعل" ليست حقيقة في جميع المعاني المتقدمة؛ لأن التسوية مثلاً ونحوها إنما استفدناها من القرائن لا من الصيغة.

قال في المحصول: وإنما وقع الخلاف في الأحكام الخمسة التي هي: الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم.

ووجه دلالة افعل على الكراهة والتحريم أنها تستعمل في التهديد كما تقدم، والتهديد يستدعي ترك الفعل فيكون إما حراماً أو مكروهاً.

لكن دعوى الإمام حصر الاختلاف في الخمسة ممنوعة؛ لما سيأتي في آخر المسألة.

والخلاف الناشئ من هذه الخمسة كبير، وحكى المصنف منه ثمانية مذاهب تبعا للإمام:

الأول: أنه حقيقة في الوجوب فقط، وصححه المصنف وابن الحاجب ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ قال: وهو الحق.

وفى الأحكام للآمدي، والبرهان لإمام الحرمين: أنه مذهب الشافعي.

وفي شرح اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي: أنه الذي أملاه الأشعري على أصحاب أبي إسحاق الإسفراييني ببغداد.

ويرتبط الوجوب بما عداه من المعاني المذكورة في طلب الفعل، كالندب والدعاء والتمني، أو بعلاقة المشابهة في الإذن كالإباحة والامتنان والإكرام، أو بعلاقة المشابهة في تحتم الوقوع كالتسخير والتكوين، أو في الدلالة على وجوب الفعل كالخبر، أو يرتبط بعلاقة المضادة كالتهديد والتعجيز والإهانة والتحقير والتسوية.

ولكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟

فيه مذهبان محكيان في شرح اللمع المذكور:

والأول: هو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي، ثم اختار هو أنه بالشرع.

وفي المستوعب قول ثالث أنه بالعقل.

ولقائل أن يقول: قد جزم الإمام في المحصول، والمنتخب في أثناء الاشتراك بأن الماضي مشترك بين الخبر والدعاء نحو: غفر الله لزيد، فلم يجعل الماضي حقيقة في الدعاء، ولم يجعل الأمر حقيقة فيه؟

الثاني: أنه حقيقة في النذب، ونقله الغزالي في المستصفى والآمدي في كتابيه قولاً للشافعي. ونقله المصنف عن أبي هاشم، وليس مخالفاً لما نقله عنه صاحب المعتمد، كما ظنه بعض الشارحين فافهمه.

الثالث: أنه حقيقة في الإباحة؛ لأن الجواز محقق والأصل عدم الطلب.

الرابع: أنه مشترك بين الوجوب والنذب، وجزم به الإمام في المنتخب، وكذلك صاحب التحصيل، كلاهما في أثناء الاشتراك.

وهذا المذهب نقله الآمدي في منتهى السؤل عن الشيعة، ونقل في الأحكام عنهم أنه مشترك بينهما وبين الإرشاد.

الخامس: أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما^(١) وهو: الطلب. وفي المستوعب

(١) القدر المشترك في ترجيح الفعل على الترك لكونه مطلوباً، والقدر المشترك حاصل في كل واحد من الجزئيات الداخلة تحته.

للقيرواني والمستصفى للغزالي: أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب، وهذا محتمل لهذا المذهب، ولما قبله.

السادس: أنه حقيقة في أحدها أي الوجوب أو الندب، ولكن لا يعرف هل هو حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب أو بالعكس.

ونقله المصنف عن حجة الإسلام الغزالي تبعاً لصاحب الحاصل.

وليس كذلك فإن الغزالي نقل في المستصفى عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط^(١).

وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط.

وعن قوم أنه مشترك بينهما، قال: كلفظ العين.

ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة، قال: وهو المختار.

ونقله في المحصول عنه على الصواب.

وقال في المنحول: وظاهر الأمر الوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه.

هذا لفظه، وهو مخالف لكلامه في المستصفى.

السابع: أنه مشترك بين الثلاثة وهي: الوجوب والندب والإباحة.

وقيل: إنه مشترك بينهما ولكن بالاشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب.

(١) الوارد عن الإمام الغزالي في المنحول قوله: "فظاهر الأمر الوجوب، وما عداه فالصيغة مستعارة"، أما في المستصفى فقال: "والمختار أنه متوقف فيه". والمستصفى آخر مؤلفاته الأصولية فيعتمد قوله فيه.

الثامن: أنه مشترك بين الخمسة، وهذا محتمل لأمرين:

أحدهما: أن يكون مراده الخمسة المذكورة في كلامه أولاً للقرينة إرادته في المذهب الذي قبله وهو الاشتراك بين الثلاثة؛ لأنه صرح به في بعض النسخ فقال: "بين الخمسة الأول"، فإن أراداه فهو صحيح صرح به المعالمي والغزالي في المستصفى، قال ما نصه: فالوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد خمسة وجوه محصلة. ثم قال: فقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة كلفظ العين والقرء، هذا لفظه وترتيبه، وهو ترتيب المصنف بعينه.

والثاني: أن يكون مراده الأحكام الخمسة وهي عبارة الحاصل يعني: الخمسة المعهودة، وهي: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم.

وقد تقدم أن دلالتها على الكراهة والتحريم لكونها تستعمل في التهديد، والتهديد يستدعي ترك الفعل المنقسم إلى الحرام والمكروه.

فإن أراد هذه الخمسة فهو صحيح أيضاً صرح به الإمام في المحصول، وذكره الآمدي في الأحكام بالمعنى.

ونقله إمام الحرمين في البرهان عن الشيخ أبي الحسن الأشعري، فقال: ذهب الشيخ إلى التردد بين هذه الأمور، فقال قائلون: لكونه مشتركاً، وقائلون: لكونه موضوعاً لواحد منها ولا ندرية، هذا معنى كلامه.

ونقل ابن برهان في الوجيز عن الأشعري أنه مشترك بين الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين.

وقد استفدنا من كلام المعالمي والغزالي أنه حقيقة في الإرشاد، وحكاة في الأحكام أيضا.

واستفدنا من كلام ابن برهان أنه حقيقة في التعجيز والتكوين أيضا.

والإمام نفى الخلاف عن ذلك كله كما تقدم.

وزهب الأبهري في أحد أقواله على ما حكاة في المستوعب إلى أن أمر الله تعالى للوجوب، وأمر رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للندب.

وصحح الأمدي التوقف لكن بين الوجوب والندب والإرشاد، كما صرح به في الأحكام لاشتمال الثلاثة على طلب الفعل ونفي ما عداها.

وقد نقلت عن الشيعة مذاهب أخرى غير ما تقدم وكذلك عن الأشعري، لكن اتفق جمهورهم على أن مذهبه التوقف بين أمور، ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه.

وقال في البرهان: والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباعه في الوقف، ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الأستاذ.

قال: "لنا وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف:

١٢] ذم على ترك المأمور فيكون واجبا.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات:

٤٨].

قيل: ذم على التكذيب.

قلنا: الظاهر أنه للترك والويل للتكذيب.

قيل: لعل هناك قرينة أوجبت.

قلنا: رتب الذم على ترك مجرد افعل.

الثالث^(١): أن تارك الأمر مخالف له، كما أن الآتي به موافق، والمخالف على صدد العذاب، لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

قيل^(٢): الموافقة اعتقاد حقيقة الأمر، فالمخالفة اعتقاد فساده.

قلنا: ذلك لدليل الأمر، لا له.

قيل: الفاعل ضمير "والذين" مفعول.

قلنا: الإضمار خلاف الأصل، ومع هذا فلا بد له من مرجع.

قيل: (الذين يتسللون).

قلنا: هم المخالفون، فيكف يؤمرون بالحدز عن أنفسهم؟!.

وإن سلم فيضيع قوله تعالى: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾.

قيل: (فليحذر) لا يوجب.

(١) الدليل الثالث على إفادة صيغة افعل للوجوب وهو دليل على صورته قياس من الشكل الأول من موجبتين كليتين: أحدهما تارك الأمر مخالف، والأخرى وتارك المأمور يستحق العقاب ثم استدل على كل منهما.

(٢) قوله: قيل: بدء الاعتراضات والأجوبة.

قلنا: يحسن، وهو دليل قيام المقتضى.

قيل: عن (أمره) لا يعم.

قلنا: عام لجواز الاستثناء.

الرابع^(١): أن تارك الأمر عاص، لقوله تعالى: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه: ٩٣] ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦] والعاصي يستحق النار، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

قيل: لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر في قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦].

قلنا: الأول: ماض، أو حال. والثاني: مستقبل.

قيل: المراد الكفار لقريظة الخلود.

قلنا: الخلود: المكث الطويل.

الخامس: أنه عليه الصلاة والسلام احتج لزم أبي سعيد الخدري على ترك استجابته وهو يصلي بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾.

أقول: استدل المصنف على أن صيغة (افعل) حقيقة في الوجوب بخمسة

(١) هذا هو الدليل الرابع وهو على نمط الدليل الثالث، وهو قياس في الشكل الأول من مقدمتين، أحدهما تارك المأمور عاص، والمقدمة الثانية أن العاصي يستحق النار ثم استدل على كل منهما.

أوجه:

الأول: أن الله عز وجل ذم إبليس على مخالفته قوله: ﴿اسْجُدُوا﴾، فقال: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ لأن هذا الاستفهام ليس على حقيقته، فإنه تعالى عالم بالمانع، فتعين أن يكون للتوبيخ والذم.

وإذا ثبت الذم على ترك المأمور ثبت أن الأمر للوجوب، إذ لو لم يكن لكان لإبليس أن يقول: إنك ما ألزمتني فقيم الذم؟

وأيضاً: لو لم يكن لم يذم عليه؛ لأن غير الواجب لا يذم تاركه.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَزْكَعُونَ﴾ [المرسلات: ٤٨] أي: صلوا وتقريره كما قبله^{(١)(٢)}.

اعترض الخصم بأمرين:

أحدهما: لا نسلم أن الذم على ترك المأمور، بل على تكذيب الرسل في التبليغ، بدليل قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: ١٩].

قلنا: الظاهر أن الذم على الترك؛ لأنه مرتب عليه والترتيب مشعر بالعلية، والويل على التكذيب لما قلناه.

(١) وتقرير الاستدلال من هذه الآية: أنها خبر عن عدم الامتثال، لكن قصد منه: الذم واللوم

على ترك الامتثال للأمر، وبهذا يكون واجبا لأن الذم لا يكون إلا لترك الواجب.

(٢) يمكن الاعتراض على هذا الدليل وأشباهه بأن محل الخلاف في هذه المسألة -كما مر-

إنما هو فيما لم تقدم قرينة تدل على نوع الأمر؛ ولكن أمر الركوع والسجود مما تكاثرت

القرائن على وجوبه فهو من الأركان المعلومة في الدين.

فلا يلزم من إفادة الأمر الوجوب لقرينة، إفادته له من غير قرينة.

وأيضاً: فلتكثير الفائدة في كلام الله تعالى، وحينئذ فإن صدور الترك والتكذيب من طائفتين عذبت كل منهما على ما فعلته، وإن صدرا من طائفة واحدة عذبت عليهما معا، فإن الكافر عندنا يعاقب على الفروع كالأصول.

الثاني: سلمنا أن الذم على الترك، لكن الصيغة تفيد الوجوب إجماعاً عند انضمام قرينة إليها، فلعل الأمر بالركوع قد اقترن به ما يقتضي إيجابه.

وجوابه أن الله تعالى رتب الذم على مجرد (افعل) فدل على أنه منشأ الذم لا القرينة.

الدليل الثالث: تارك الأمر أي: المأمور به مخالف لذلك الأمر؛ لأن الآتي بالمأمور به موافق له، والمخالف ضد الموافق، فإذا ثبت أن الآتي موافق ثبت أن التارك مخالف، والمخالف للأمر على صدد العذاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] أمر الله مخالف أمره بالحدز عن العذاب، بقوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ﴾ والأمر بالحدز عنه إنما يكون بعد قيام المقتضي لنزوله وإذا ثبت المقدمتان ثبت أن تارك الأمر على صدد العذاب ولا معنى للوجوب إلا هذا.

واعترض الخصم بأربعة أوجه مرتبة بالترتيب الجدلي:

أحدها: وهو اعتراض عن المقدمة الأولى: لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه حتى ينتج ما قلتم، بل الموافقة عبارة عن اعتقاد حقيقة الأمر، أي: كونه حقاً صدقاً واجباً قبوله.

وعلى هذا فالمخالفة عبارة عن اعتقاد بطلانه وكذبه، لا ترك الأمر.

قلنا: فرق بين الأمر، وبين الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق، وهو المعجزة الدالة على صدق الرسول.

فاعتقاد حقية الأمر: موافقة الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق يجب قبوله له موافقة الأمر، فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه.

فإن دل على كون الشيء صدقا لدليل الأمر، فموافقته الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه، فإن دل على كون الشيء صدقا لدليل الأمر فموافقته هي اعتقاد الحقية، وإن دل على إيقاع الفعل كالأمر فموافقته هي الإتيان بذلك الفعل.

الثاني: وهو اعتراض على المقدمة الثانية: لا نسلم أن الآية تدل على أنه تعالى أمر المخالفين بالحدز، بل على أنه تعالى أمر بالحدز عن المخالفين؛ فيكون فاعل قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ﴾ ضميرا و ﴿الَّذِينَ يُخَالِفُونَ﴾ مفعولا به، وجوابه من وجهين:

أحدهما: ولم يذكره في المحصول: أن الإضمار على خلاف الأصل.

الثاني: أنه لا بد للضمير من اسم ظاهر يرجع إليه وهو مفقود هنا.

فإن قيل: يعود على (الذين يتسللون).

قلنا: (الذين يتسللون) هم المخالفون لأن المنافقين كان يثقل عليهم المقام في المسجد واستماع الخطبة، وكانوا يلوذون بمن يستأذن للخروج، فإذا أذن له انسلوا معه، فنزلت هذه الآية.

وقيل: نزلت في المتسللين عن حفر الخندق.

وإذا كان كذلك: فلو أمر المتسللون بالاحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد أمروا بالاحذر عن أنفسهم.

وإذا كنا سلمنا هذا، لكن يلزم منه أن يصير التقدير: فليحذر الذين يتسللون منكم لو إذا الذين يخالفون، وحينئذ يكون لفظ الحذر قد استوفى فاعله ومفعوله وليس هو مما يتعدى إلى مفعولين، فيصير قوله تعالى: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: ٦٣] ضائعا ليس له تعلق بما قبله ولا بما بعده.

فإن قيل: يكون مفعولا لأجله، فإن الحذر لأجل إصابة ذلك.

قلنا: أجاب بعضهم بأنه لو كان كذلك لوجب الإتيان باللام؛ لأنه غير متحد به في الفاعل؛ لأن الحذر هو فعل المتسللين والإصابة فعل الفتنة أو فعل الله تعالى.

وهذا الجواب مردود، فإن القاعدة النحوية أنه لا يجب الإتيان بالجار إذا كان المجرور أنّ أو أن نحو: عجبت من أنك قائم وعجبت من أن تقوم، فيجوز حذف (من) في الموضعين.

بل الجواب أنه: لو كان مفعولا لأجله لكان مجامعا للحدز؛ لأن الفعل يجب أن يجامع علته واجتماعهما مستحيل.

ولقائل أن يجيب أيضا عن قولهم أولا: أن الفاعل ضمير يعود على المتسللين بأنه لو كان كذلك لوجب إبرازه فيقال: فليحذر؛ لأنه عائد على جمع.

سلمنا لكن تحذير الناس عنهم لما وقعوا فيه أبلغ في الذم من تحذيرهم أنفسهم، ويستلزمه أيضا بخلاف تحذير أنفسهم فإنه لا يستلزم تحذير الغير منهم.

الاعتراض الثالث: وهو اعتراض على المقدمة الثالثة أيضا، وتقريره أن يقال: سلمنا أن قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ﴾ أمر للمخالفين وأنه لا ضمير في الآية، ولكن لم قلتم: إنه يوجب عليه الحذر؟ أقصى ما في الباب أنه ورد الأمر به وكون الأمر للوجوب هو محل النزاع.

وقلنا: نحن لا ندعي أنه يدل على وجوب الحذر، ولكن يدل على حسنه، وحسن الحذر من العذاب دليل على قيام المقتضي للعذاب؛ لأنه لو لم يوجد المقتضي لكان الحذر عنه سفها وعبثا وذلك محال على الله تعالى.

وإذا ثبت وجود المقتضي ثبت أن الأمر للوجوب؛ لأن المقتضي للعذاب هو ترك الواجب دون المندوب.

الرابع: وهو أيضا اعتراض على المقدمة الثانية: أن قوله (عن أمره) مفرد، فيفيد أن أمرا واحدا للوجوب ونحن نسلمه، ولا يفيد كون جميع الأوامر كذلك مع أن المدعي هو الثاني.

وأجاب في المحصول بثلاثة أوجه:

أحدها: وعليه اقتصر المصنف: أنه عام بدليل جواز الاستثناء، فإنه يصح أن يقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني وسيأتي أن معيار العموم جواز الاستثناء.

الثاني: أنه تعالى رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية.

الثالث: أنه إنما استحق العقاب في بعض الصور لعدم المبالاة وهو موجود في الباقي.

الدليل الرابع: تارك الأمر أي: المأمور به عاصٍ لقوله تعالى حكاية عن قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام: ﴿أَفَعْصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه: ٩٣] وقوله تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التحریم: ٦] وكل عاصٍ يستحق النار لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣] عبر بمن التي هي للعموم، فدل على ما قلناه؛ فينتج أن تارك الأمر يستحق النار ولا معنى للوجوب إلا ذلك.

وقد جعل المصنف كبرى الشكل الأول مهمة فقال: "والعاصي يستحق النار"، مع أن شرطها أن تكون كلية، والصواب أن يقول: وكل عاصٍ كما قررته. اعترض الخصم بوجهين:

أحدهما: لا نسلم المقدمة الأولى؛ لأنه لو كان العصيان عبارة عن ترك المأمور لكان قوله تعالى: ﴿يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ معناه: لا يتركون أي: يفعلون فيكون قوله بعد ذلك: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ تكرارا.

وجوابه: أن الأمر المذكور أولا للماضي أو الحال، والأمر المذكور ثانيا للاستقبال فلا تكرار، وتقدير الآية: لا يعصون الله ما أمرهم به في الماضي أو الحال، ويفعلون ما يؤمرون به في الاستقبال هذا هو الصواب في تقريره على ما أراده المصنف فاعتمده.

ولك أن تقول: النزاع في أن تارك الأمر عاصٍ أم لا، وأما العكس وهو أن العصيان بترك الأمر فليس النزاع فيه ودعواه باطلة لأن العصيان قد يكون بترك الأمر وقد يكون بترك الفعل الواجب اتباعه، وقد يكون بارتكاب النهي وغير ذلك.

فالصواب أن يقول في تقرير الاعتراض: قيل: لو كان تارك الأمر عاصيا بدلا عن قوله: "لو كان العصيان ترك الأمر".

وأیضا فينبغي أن يقول في الجواب: "قلنا: الأول ماض والثاني حال أو مستقبل"؛ لأن الثاني مضارع وهو يصلح للحال والاستقبال، والأول لا يصلح لكون ماضيا ولم يتعرض في المحصول لذكر الحال.

الاعتراض الثاني: لا نسلم المقدمة الثانية؛ لأن المراد بالعصاة في الآية هم الكفار لا تارك الأمر لقريئة الخلو، فإن غير الكفار لا يخلد في النار كما تقرر في علم الكلام.

وجوابه: أن الخلود لغة هو المكث الطويل سواء كان دائما أو غير دائم، أي: يكون حقيقة في القدر المشترك حذرا من الاشتراك والمجاز، ويدل على ما قلناه قولهم: خلد الله ملك الأمير.

الدليل الخامس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا أبا سعيد الخدري وهو في الصلاة فلم يجبه فقال: "ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا﴾ [الأنفال: ٢٤] الآية؟" ^(١) وهذا الاستفهام ليس على حقيقته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه في الصلاة كما نقله ابن برهان وغيره، فتعين أن يكون للتوبيخ والذم حينئذ، فالذم عند ورود

(١) الحديث رواه البخاري في صحيحه ٦١/١، عن أبي سعيد بن المعلى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدعاني، فلم آته حتى صليت ثم أتيت، فقال: "ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]".

الأمر دليل على أنه للوجوب^(١).

واعلم أن المصنف ذكر أن أبا سعيد هذا هو: الخدري وهو غلط تبع فيه صاحب الحاصل وصاحب الحاصل تبع الإمام في المحصول والإمام تبع الغزالي في المستصفي.

والصواب: أنه أبو سعيد بن المعلى، كذا وقع في صحيح البخاري في أول كتاب التفسير، وفي سنن أبي داود في الصلاة وفي جامع الأصول في كتاب الفضائل وفي غيرها أيضا، واسمه الحارث بن أوس بن المعلى الأنصاري الخزرجي الرزقي، واسم الخدري: سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة، أنصاري خزرجي أيضا.

وقد وقع على الصواب في بعض نسخ الكتاب وهو من إصلاح الناس.

(١) جاء في فتح الباري لابن حجر: "أن الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم، ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي ﷺ في الصلاة، وفيه أن إجابة المصلي دعاء النبي ﷺ لا تفسد الصلاة، هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم".

قال: "احتج أبو هاشم بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة والسؤال للندب، فكذلك الأمر.

قلنا: السؤال إيجاب وإن لم يتحقق.

وبأن الصيغة لما استعملت فيهما، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فتكون حقيقة في القدر المشترك.

قلنا: يجب المصير إلى المجاز لما بينا من الدليل.

وبأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالفعل؛ لأنه لم يتواتر والآحاد لا تفيد القطع^(١).

قلنا: المسألة وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن.

وأیضا يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق.

أقول: ذكر المصنف هنا أدلة ثلاثة، واختلف النسخ في التعبير عن المحتج بها، ففي أكثرها احتج أبو هاشم^(٢) كما ذكره وهو غير مستقيم؛ لأن الثالث لا يطابق مذهبه ولا الثاني على أحد التقريرين الآتين.

وفي بعضها: احتج المخالف وهو صحيح مطابق لتعبير الإمام.

وفي بعضها احتجوا وهو قريب مما قبله وهما من إصلاح الناس.

(١) هذا الاستدلال خاص بمذهب التوقف الذي نسبته المصنف للغزالي.

(٢) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، عالم بالكلام، من كبار المعتزلة. له آراء انفرد بها. وتبعته فرقة سميت "البهشية" نسبة إلى كنيته "أبي هاشم" وله مصنفات: الشامل في الفقه، وتذكرة العالم والعدة في أصول الفقه، توفي سنة ٩٣٣هـ. الأعلام ٧/٤.

الدليل الأول: وهو احتجاج أبي هاشم على أن افعل حقيقة في الندب.

وتقريره أن أهل اللغة قالوا: لا فارق بين السؤال والأمر إلا في الرتبة فقط أي: إن رتبة الأمر أعلى من رتبة السائل، والسؤال إنما يدل على الندب فكذا الأمر لأن الأمر لو دل على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما نقلوه.

وجوابه أن السؤال يدل على الإيجاب أيضا؛ لأن أهل اللغة وضعوا (افعل) لطلب الفعل مع المنع مع الترك عند من يقول: الأمر للإيجاب، وقد استعملها السائل لكنه لا يلزم منه الوجوب، إذ الوجوب لا يثبت إلا بالشرع فلذلك لا يلزم المسئول القبول من السائل.

ولقائل أن يقول على تقدير أن يدل السؤال على الإيجاب، فيلزم أن يفترقا من وجه آخر؛ لأن إيجاب الأمر دال على الوجوب بخلاف إيجاب السؤال. وقد يجاب بأن المعنى بالرتبة هو كون إيجاب الأمر يقتضي الوجوب بخلاف السؤال.

وفيه نظر، فإنهما مدلولان متغايران.

ولك أن تمنع ما ذكره من تفريقه بالرتبة، فإنه مذهب المعتزلة كما تقدم.

بل الفرق أن السؤال أمر صادر بتدليل، والأمر أعم، وقد يترتب الوجوب على إيجاب السؤال كسؤال العطشان، وقد لا يترتب على إيجاب الأمر كطلب السيد من عبده ما لا يقدر عليه، فتخلص أنها سواء في الإيجاب والوجوب.

قوله: "وبأن الصيغة"

معطوف على قوله: بأن الفارق، وتقريره من وجهين:

أحدهما: أن الصيغة قد استعملت في الوجوب، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وفي النذب كقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣] فإن كانت موضوعة لكل لزم الاشتراك أو لأحدهما فقط فيلزم المجاز، فتكون حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الفعل دفعا للاشتراك والمجاز.

وعلى هذا التقدير يكون دليلا للقائل بأنها حقيقة في القدر المشترك وهو مدلول كلام المصنف، لكن عطفه على دليل أبي هاشم فاسد.

التقرير الثاني وهو تقرير الإمام وأتباعه كلهم: أن نضم إلى التقرير الأول زيادة أخرى فنقول: والదال على المعنى المشترك وهو الأعم غير دال على الأخص، فيكون لفظ الأمر غير دال على الوجوب ولا على النذب بل على الطلب، وجواز الترك معلوم بالبراءة الأصلية، فتحصلنا على طلب الفعل مع جواز الترك، ولا معنى للنذب إلا ذلك.

وعلى هذا فيصح عطفه على دليل أبي هاشم لكنه بعيد من كلام المصنف.

وجوابه: أن المجاز وإن كان على خلاف الأصل لكنه يجب المصير إجماعا إذ دل عليه دليل، وههنا كذلك للأدلة الخمسة التي أقمناها على أنه حقيقة في الوجوب فقط.

وقوله: "وبأن تعرف ... إلخ"

هذا دليل الغزالي وموافقيه على التوقف، وقد تقدم أن عطفه على دليل أبي هاشم لا يصح.

وتقريره أن الطريق إلى معرفة مدلول افعال إما أن يكون بالعقل وهو

محال؛ لأنه لا مجال له في اللغات.

وإما بالنقل المتواتر وهو محال أيضا، وإلا لكان بديها حاصلًا لكل أحد من هذه الطائفة فلا يبقى بينهم نزاع.

وإما بالآحاد وهو باطل لأن الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول الفقه، كما نقله الأنباري شارح البرهان عن العلماء قاطبة؛ وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد، وإذا انتفت طرق المعرفة تعين الوقف.

وأجاب المصنف بوجهين:

أحدهما: لا نسلم أنها علمية؛ لأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده، والعمليات مظنونة يكتفي فيها بالظن فكذا ما كان وسيلة إليها.

هذا هو الصواب في تقريره وأما قول بعض الشارحين أنه يكتفي فيها بالظن مع كونها علمية لكونها وسيلة للعمل فباطل؛ لأن المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة.

وقد منع في المحصول أيضا كونها علمية ولم يذكر تعليل المصنف بل قال: لأننا بينا أنه لا تعين في المباحث اللغوية وذلك لتوقفها على نفي الاحتمالات العشرة. ونفيها ما ثبت إلا بالأصل.

الثاني: لا نسلم الحصر؛ لأننا قد نعرفه بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كقولنا: تارك الأمر عاص، وكل عاص يستحق النار فإنه يدل على أن الأمر للوجوب وقد تقدم ذكره في الدليل الرابع من هذه المسألة.

وكقولنا: إن الجمع المحلى بالألف واللام يدخله الاستثناء وإن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله، فإنه يدل على أن الجمع المحلى للعموم كما تقدم في آخر الفصل الأول من باب اللغات، وذلك بالطريق الذي قلناه؛ لأن نفس المقدمتين نقلية وتركيبهما تركيب عقلي علم من العلوم العقلية.

وعبر الإمام في المحصول والمنتخب عن هذا بقوله: إنه يعرف بدليل مركب من العقل والنقل.

فأورد عليه أن هذا الدليل نقل محض لأن المقدمتين نقلتان وحظ العقل إنما هو تفضنه لاندراج الصغرى في الكبرى؛ فلذلك عدل صاحب الحاصل إلى ما تقدم وتبعه عليه المصنف.

وقول المصنف كما سبق يحتمل كلا من المثالين المتقدمين، والأول أولى للتصريح به في الحاصل والمحصل، ولكونه دليلاً على نفس المسألة المتنازع فيها، ولأنه أقرب.

وعن هذا الدليل جواب ثالث لم يذكره المصنف ينفع في مواضع، وهو التزام حصوله بالتواتر، ولا يلزم منه رفع الخلاف لأنه قد يصل إلى بعضهم بكثرة المطالعة لأقضيته وتواريخهم، وغيره لم يشتغل بذلك فيقع الخلاف.

ولقائل أن يقول: ينبغي للمصنف على طريقة الجدلين تقديم جوابه الثاني على الأول كما فعل في الحاصل والمحصل، فيقول: أولاً لا نسلم الحصر، سلمنا لكن نخترت تعرفه بالآحاد، وذلك لأن الثاني فيه تسليم للحصر فلا يحسن منه منعه بعد ذلك.

فإن قيل: دعواه أنه يعلم بتركيب عقلي من مقدمات نقلية لا يدفع السؤال؛

لأن هذه المقدمات النقلية إما أن يكون نقلها بالتواتر أو بالآحاد، ويعود السؤال بعينه.

وجوابه باختيار التواتر، ولا يلزم منه أن يعرف كل أحد أنه للوجوب، وإنما يلزم ذلك أن لو كان التركيب العقلي ضروريا وهو ممنوع.

ما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر^(١)

قال: "الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب"^(٢). وقيل: للإباحة.

لنا أن الأمر يفيد، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه.

قيل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] للإباحة.

قلنا: معارض بقوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا﴾ [التوبة: ٥].

واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب".

أقول: إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب فورد بعد التحريم ففيه مذهبان:

أصحهما عند الإمام وأتباعه، ومنهم المصنف أن يكون أيضا للوجوب ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي والآمدي عن المعتزلة.

والثاني: أنه يكون للإباحة وهو الذي نص عليه الشافعي كما نقله عنه

(١) المسألة السابقة لصيغة الأمر المجرد عن القرينة، وهي تفيد الوجوب عند الجمهور إذا تجردت عن القرائن، وموضوع هذه المسألة يخص صيغة الأمر المسبوقه بحظر، فهل تحمل على الوجوب أو على معنى آخر، وهل لهذا الحظر أثر في تغيير دلالتها؟ اختلف العلماء في ذلك. ومحل الخلاف في تلك المسألة إنما هو عند عدم وجود قرينة تدل على معنى الأمر كما في قوله تعالى: "فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا" (سورة النساء/٤). وقوله تعالى: "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" (سورة البقرة/٢٢٢). وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمغيرة لما أرد أن يتزوج امرأة: "اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".

(٢) لم يختلف اختيار البيضاوي في القول بالوجوب بين ما يفيد الأمر ابتداء وبين موجهه بعد الحظر، وبالتالي فالحظر عنده لا تأثير له.

القيرواني في كتاب المستوعب وابن التلمساني في شرح المعالم^(١) والأصفهاني في شرح المحصول^(٢) ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورجحه ابن الحاجب وتوقف إمام الحرمين.

وصرح أيضا به الآمدي في الأحكام ومع ذلك فله ميل إلى الإباحة، قال عقبه: واحتمال الإباحة أرجح نظرا لغلبته^(٣).

قال في المحصول: والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم^(٤) وذلك بأن

(١) شرح المعالم في أصول الفقه للرازي، وهو لشرف الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي الفهري، المعروف بابن التلمساني "كشف الظنون: ١٧٢٧".

(٢) شرح المحصول في علم الأصول للرازي، وهو لشمس الدين محمد بن محمود الأصبهاني، المتوفى سنة ٦٧٨هـ، وهو كتاب حافل، مات ولم يكمله كما ذكره السبكي وأبو العباس القرافي.

(٣) حقق هذا الرأي ابن التلمساني فقال: "وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون. ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون، ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها غالبية في الإذن في الفعل، ونادرة في غيره، وحمل اللفظ على الغالب أرجح".

لكن غلبة الاستعمال في الإباحة لا تدل على الحقيقة فيها كما ذكر المحلي في شرح جمع الجوامع، ولأن حمل تلك الآيات على الإباحة كان لدليل شرعي، والأولى في مثل هذه المسائل الاعتماد على القرائن.

(٤) ذكر الرازي في المحصول قوله: "الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان للوجوب، خلافا لبعض أصحابنا، لنا أن المقتضي للوجوب قائم والمعارض الموجود لا يصلح معارضا، فوجب تحقق الوجوب بيان المقتضي ما تقدم من دلالة الأمر على الوجوب".

وعلى هذا الرأي فتقدم الاستئذان لم يصرف الأمر عن الوجوب، لقيام المقتضى للوجوب

استأذن على فعل شيء فقال له: افعله.

واستدل المصنف على الوجوب بأن الأمر يفيد؛ إذ التفريع عليه^(١) ووروده بعد الحرمة ليس معارضا^(٢) حتى يدفع ما ثبت له؛ لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة فكذلك الوجوب.

احتج الخصم بورودها للإباحة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٤٢]، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾. وفي الحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا"^(٣).

جوابه: أن هذه الأدلة معارضة بقوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ فإن القتال فرض كفاية بعد أن كان حراما.

وكذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أدبرت الحيضة، فاغسلي عنك الدم

والمعارض الموجود لا يتنهض أن يكون معارضا. وذلك بخلاف من ذهب إلى أن الأمر بعد الاستئذان للإباحة، فالاستئذان المتقدم عندهم يصلح لأن يكون قرينة تصرف الأمر عن الوجوب.

(١) وذلك لعموم الأدلة الواردة للوجوب، كما أن الصيغة الأمر متجردة عن القرينة فأشبهت الأمر الابتدائي الذي لم يسبق بحظر.

(٢) لا يصلح المعارض، لأن كلا من الوجوب والإباحة منافيان للحظر، والحظر ينسخ بأيهما، وليس حملة على أحدهما بأولى من الآخر.

(٣) رواه الإمام مسلم في صحيحه ٦٧٢/٢، (كتاب الجنائز (باب) باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه.

وصلي" ^(١).

فإذا تعارضا تساقطا وبقي دليلنا سالما عن المنبع فيفيد الوجوب ^(٢).

قوله: "واختلف القائلون"

يعني: إن القائلين بالإباحة في الأمر الوارد بعد الحظر اختلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب، فمنهم من طرد القياس وحكم بالإباحة ^(٣)؛ لأن تقدم الوجوب قرينة ^(٤)، ومنهم من حكم بأنه للتحريم ^(٥) كما لو ورد ابتداء بخلاف

(١) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٦٨/١. عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما ذلك عرق وليس بالحیضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي».

(٢) ذكر الغزالي في المستصفى: "إن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله، كقوله تعالى: "وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا"، فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الدم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله".

(٣) أي أنه للإباحة أيضا، كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت فيه التخيير، ويدل على ذلك قوله تعالى: "قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي" (الكهف/٧٦).

(٤) أي: أنه للإباحة أيضا، كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه.

وذهب ابن قدامة المقدسي في الروضة: إلى أن "النهي بعد الإيجاب مقتضي لإباحة الترك، كقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم" رواه أحمد في مسنده ٣٥٢/٤.

(٥) فالأمر المتقدم لا يصلح أن يكون قرينة لصرف النهي عن مقتضاه.

الأمر بعد التحريم^(١).

والفرق في وجهين:

أحدهما: أن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك وهو على وفق الأصل؛ لأن الأصل عدم الفعل وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل وهو خلاف الأصل.

الثاني: أن النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه والأمر لتحصيل المصلحة المتعلقة بالمأمور واعتبار الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح. وأما القائلون: إن الأمر بعد التحريم للوجوب فلا خلاف عندهم أن النهي بعد الوجوب للتحريم.

(١) والقائلون بأن الأمر بعد الحظر للوجوب ذهبوا إلى أن النهي بعد الأمر يفيد التحريم، فالنهي عندهم كأنه ابتداء ولا تأثير عندهم للأمر المتقدم، فكما أن الحظر المتقدم لا يكون قرينة لصرف الأمر عن الوجوب، فكذلك الأمر المتقدم لا يكون قرينة ليصرف النهي عن التحريم.

أسئلة التقويم الذاتي للوحدة

النموذج الأول:

س١: هل الأمر حقيقة في القول فقط وضح أقوال العلماء في ذلك مع الاستدلال والترجيح.

س٢: ما الفرق بين العلو والاستعلاء وهل الأمر يشترط فيه أحدهما أو كلاهما وضح ذلك مع الاستدلال والترجيح.

س٣: هل الأمر يطلق حقيقة علي اللساني فقط؟ وضح أراء العلماء في ذلك مبينا ما الذى يختص به علم الأصول.

س٤: ما الفرق بين الطلب والإرادة وما موقف المعتزلة من اشتراط الإرادة في الأمر؟

س٥: وضح الفرق بين الإرادة القدرية والتشريعية وما الذى يترتب عليه؟

س٦: اختلف العلماء فيما تفيده صيغة الأمر على سبيل الحقيقة فما وجه الخلاف في تلك المسألة مع التمثيل والتوضيح؟

س٧: حقق الخلاف فيما تفيده صيغة الأمر مع توضيح الآراء بصورة إجمالية.

س٨: أورد الجمهور عدة أدلة على إفادة الأمر الوجوب على سبيل الحقيقة أذكر تلك الأدلة بصورة مختصرة مع بيان حقيقة دلالتها على المدعى.

س٩: وضح موقف أبو هاشم مما تفيده صيغة الأمر على سبيل الحقيقة مع دليلة والرد عليه.

س١٠: وضح موقف الإمام الغزالي مما تفيده صيغة الأمر على سبيل الحقيقة

مع دليّة والرد عليه.

س ١١: اختلف العلماء فيما يفيدّه الأمر بعد الحظر فما وجه الخلاف في تلك المسألة مع التمثيل والتوضيح؟

النموذج الثاني: أذكر تعليلاً مناسباً لما يلي:

- البحث في أصول الفقه يختص بالأمر اللساني.
- يحترز (بالطالب) في تعريف الأمر عن الأمر النفساني.
- خالف الجمهور المعتزلة بمغايرة الطلب للإرادة.
- لم يشترط البيضاوي في الأمر العلو ولا الاستعلاء.
- الإرادة القدريّة تخالف الإرادة التشريعية.
- توقف الإمام الغزالي فيما تفيدّه صيغة الأمر.
- يرى الإمام البيضاوي أن الأمر بعد الحظر كالأمر الوارد ابتداءً في إفادة الوجوب.

دلالة الأمر المطلق^(١) على المرة أو التكرار

قال: "الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه.

وقيل: للتكرار^(٢). وقيل: للمرة.

وقيل: بالتوقف للاشتراك أو الجهل بالحقيقة^(٣).

(١) الأمر المطلق هو ما لم يقيد بعدد ولا تكرر أو شرط أو صفة أو سبب، والمقيد بخلاف ذلك.

(٢) التكرار - كما عرفه عبد العزيز البخاري - "أن يوجب فعلاً ثم آخر ثم آخر فصاعداً وأدناه أن يكون في فعلين، وبيانه في قوله: "طلق" التكرار أن يطلقها واحدة بعد واحدة". أو هو فعل الفعل ثم العودة إليه مرة أخرى. وليس المراد من التكرار - هنا - معناه الحقيقي، وهو: إعادة الفعل الأول، فإن ذلك غير ممكن من المكلف، بل المراد منه: تحصيل مثل الفعل الأول. كما ذكر الصفي الهندي.

والفعل لا يحتمل العود لأنه حركات تنقضي فيكون الثاني غير الأول لا محالة، وإنما يسمى تكراراً مجازاً لعود مثل الأول.

ويطلق في مقابل المرة فيقال الأمر للمرة أم للتكرار، وكما قال السرخسي: "المرة من التكرار بمنزلة الخاص من العام، وموجب العام العموم حتى يقوم دليل الخصوص".

(٣) لا خلاف بين الأصوليين في أن الأمر إذا اقترنت به قرينة تشعر بإرادة المتكلم بأن ورد مقيدا بالمرة فإنه يقدر بما ورد في تلك القرينة، وذلك كما في قول الرسول ﷺ: "عن أبي ذر، قال: سألت النبي ﷺ عن كل شيء حتى سألت عن مسح الحصى؟ فقال: "واحدة أو دع". رواه الإمام أحمد في مسنده ٣٥١/٣٥.

ويذكر عن النخعي أنه قال: كان يقال: مس اللحية في الصلاة واحدة أو دع، وهذا نظير ما يروى في مس الحصى واحدة. السنن الكبرى للبيهقي ٣١٣/٤.

وكذلك إذا ورد الأمر مكرراً بعدد معين فإنه يحمل عليه، كما في قول النبي ﷺ:

لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض.
 وأنه ورد مع التكرار ومع عدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك
 وهو طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز.
 وأيضا لو كان للتكرار لعم الأوقات، فيكون تكليفا بما لا يطاق
 ولنسخه كل تكليف بعده لا يجمعه".

أقول: إذا ورد الأمر مقيدا بالمرة أو بالتكرار حمل عليه، وإن ورد مقيدا
 بصفة أو شرط فسيأتي أنه يتكرر قياسا لا لفظا.
 وإن كان مطلقا أي: عاريا من هذه القيود ففيه مذاهب:

أحدها: أنه لا يدل على التكرار ولا على المرة بل يفيد طلب الماهية من غير
 إشعار بتكرار أو مرة إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل

"تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين" رواه البخاري ١٦٨/١.
 كما أن هناك بعض أساليب الأمر لا يتحقق قصد الشارع فيها إلا بالمواظبة والتكرار، كما
 في الأمر بالتقوى والاستقامة وأمثالها.
 وكذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وإذا سجد
 فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا". رواه أبو داود ٢٣٠/١.
 ولا خلاف في أنه لا يقتضي عند الإطلاق فعل مرات محصورة كمرتين أو ثلاثة أو عشرة
 أو نحو ذلك - كما ذكر الباقلاني.

والخلاف بين الأصوليين عند إطلاق الصيغة وتجردها عن القرائن، كما في تكرار الفاتحة
 في الصلاة السرية ما لم يركع الإمام، وكذلك إذا سمع مؤذن بعد مؤذن هل يؤمر بإجابة
 الجميع، وكذلك الأمر في وجوب الصلاة على النبي، وتكرار سجود التلاوة، وقطع اليد
 اليسرى للشارق إذا سرق ثانية وغير ذلك.

من المرة الواحدة^(١)، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به.

لا جرم أنه يدل عليها من هذا الوجه^(٢).

وهذا المذهب اختاره الإمام وأتباعه ونقله عن الأقلين، واختاره أيضا الآمدي وابن الحاجب والمصنف.

وعبر عن المرة بقوله: "ولا يدفعه" لأنه لو كان للمرة كان دافعا للتكرار؛ لأنهما متقابلان.

الثاني: أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمل وهو رأي الأستاذ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، لكن بشرط الإمكان كما قاله الآمدي^(٣).

الثالث: يدل على المرة وهو قول أكثر أصحابنا، كما حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول الشافعي.

(١) قال الآمدي: "المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال وهو معلوم قطعاً".

(٢) مفاد مذهب البيضاوي: أن الصيغة لا تدل بذاتها على إيجاد المأمور به مرة واحدة، لكن ذلك يتقرر بحسب الدلالة المعنوية، فالصيغة طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة، لكن تحصيلها وإدخالها في الوجود لا يكون بدون المرة الواحدة، فهي من ضرورات المأمور به، وما دل على شيء دل على ما هو من ضروراته.

(٣) وذلك بمعنى أن المكلف مأمور بتكرار ما أمر به على وجه لا يستحيل عقلا ولا شرعا، فأما التكرار المؤدي إلى منعه من الاشتغال بما تقوم به حياة المكلف، أو الجمع بين الضدين فهو ممنوع عقلا. وأما التكرار المؤدي إلى إسقاط أوامر أخرى وترك امثالها فهو ممنوع شرعا، فهذان النوعان من التكرار غير داخلين في محل النزاع.

الرابع: أنه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف أيضا، واختار إمام الحرمين التوقف، ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الأول تبعا للآمدي وليس كذلك فافهمه.

قوله: "لنا" أي: الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يصح أن يقال: "افعل ذلك مرة أو مرات" وليس فيه تكرار ولا نقض إذ لو كان للمرة لكان تقييده بالمرة تكرارا وبالمرات نقضا، ولو كان للتكرار لكان تقييده به تكرارا وبالمرة نقضا^(١).

وهذا الدليل لا يثبت به المدعى؛ لأن عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هي، بل لكونه مشتركا أو لأحدهما، ولا نعرفه كما قد قيل به، فيكون التقييد للدلالة على أحدهما.

الثاني: أن الأمر المطلق ورد تارة مع التكرار شرعا كآية الصلاة، وعرفا نحو: احفظ دابتي، وورد تارة للمرة شرعا كآية الحج، وعرفا كقوله: ادخل الدار، فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة وهو طلب الإتيان بالفعل، مع قطع النظر عن التكرار والمرة؛ لأنه لو كان حقيقة

(١) بيان ذلك أنه إذا قال افعل هذا مرة (كما لو قال أنفق مرة) وكان الأمر موضوعا للمرة لكان تكرارا ليس فيه فائدة؛ إذ المعتبر أن الصيغة موضوعة للمرة ثم قال افعل مرة، ولو قال افعل هذه مرة وكان الأمر للتكرار لكان نقضا لما وضع له الأمر أولا.

ولو قال افعل هذا مرات (كما لو قال أنفق مرات) وكان الأمر للتكرار لكن تكرارا لما وضعت له الصيغة، ولو قال افعل هذا مرات وكان الأمر للمرة لكان نقضا لما وضعت له الصيغة، والواقع ليس كذلك؛ فصح أن يقال: افعل هذا الأمر مرة أو مرات؛ دون أن يعد هذا تكرارا ولا نقضا على ما دل عليه استدلال البيضاوي.

في كل منهما لزم الاشتراك، وإن كان في أحدهما فقط لزم المجاز وهما خلاف الأصل.

وهذا الدليل قد استعمله الإمام وأتباعه في مواضع كثيرة.

وفيه نظر؛ لأنه إذا كان موضوعا لمطلق الطلب ثم استعمل في طلب خاص فقد استعمل في غير ما وضع له؛ لأن الأعم غير الأخص، ولكنه مشتمل على ما وضع له فيجوز على سبيل المجاز.

وأیضا فلأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية كما تقدم، فإذا استعمل فيما تشخص منها في الخارج فيكون مجازا؛ لأنه غير ما وضع له فاستعمال الأمر في المقيد بالتكرار وبالمرة مجاز لما قلناه، ففر من مجاز واحد فوقع في مجازين.

وهذا البحث يجري في سائر الألفاظ الموضوعة لمعنى كلي، وإن كان مستبعدا لكن القواعد قد أدت إليه.

وقد صرح الأمدي في الأحكام بموافقة ما ذكرته، فقال في أوائل الكتاب في القسم الثانية جوابا عن سؤال ما نصه: لأنه لا يخفى أن حقيقة المطلق مخالفة لحقيقة المقيد من حيث هما كذلك، فإذا كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له هذا لفظه.

الثالث: وهو دليل على إبطال التكرار خاصة: أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها؛ لعدم أولوية وقت دون وقت والتعميم باطل بوجهين:

أحدهما: أنه تكليف بما لا يطاق.

الثاني: أنه يلزم بنسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني، وليس كذلك.

واحترز بقوله: "لا يجامعه" عن نحو الصوم مع الصلاة.

ولك أن تقول: قد تقدم أن القائل بالتكرار يقول: إنه بشرط الإمكان فلا يرد ما قاله من التكليف بما لا يطاق.

قال: "قيل^(١): تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ من غير نكير.

قلنا: لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره.

وقيل: النهي يقتضي التكرار، فكذلك الأمر.

قلنا: الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال.

قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ.

قلنا: وروده قرينة التكرار.

قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك.

قلنا: قد يستفسر^(٢) عن أفراد المتواطئ^(٣).

(١) دليل القول بالتكرار.

(٢) دليل القول بالاشتراك.

(٣) المتواطئ: مصطلح يطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم عليها كاسم الرجل، فإنه يطلق على زيد وعمرو، واسم الجسم يطلق على السماء

أقول: احتج من قال بأن الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه:

الأول: أن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في وجوب تكرارها بقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. قال في المحصول: فكان ذلك إجماعاً منهم على أنها للتكرار. والجواب: أنه لعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين للصحابة أن هذه الآية للتكرار. فإن قيل: الأصل عدمه.

قلنا: لما أجمعوا على التكرار مع أن الصيغة المجردة لا تقتضي ذلك كما بيناه تعين ما قلناه جمعا بين الأدلة.

وهذا الدليل وجوابه يقتضيان أن الإمام يسلم أن ذلك إجماع وهو مناقض لما سيأتي من كونه ليس بإجماع ولا حجة.

الثاني: النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر قياساً عليه، والجامع أن كلا منهما للطلب^(١).

وجوابه: أن الانتهاء عن الشيء أبداً ممكن؛ لأن فيه بقاء على العدم وأما الاشتغال به أبداً فغير ممكن.

والأرض والإنسان لاشتراك هذه الأعيان في معنى الجسمية التي وضع الاسم بإزائها، وكل اسم مطلق ليس بمعين يطلق على آحاد مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤ، كاسم اللون للسواد والبياض والحمرة، فإنها متفقة في المعنى الذي سمي به اللون لونا.

(١) هذا الاعتراض يتأتى إذا كان النهي يفيد التكرار بمجرد صيغته، لكن التكرار لازم لمدلوله وهو انتفاء حقيقة الفعل من حيث هي، وهذا الانتفاء يستلزم استمراره وتكراره؛ بدليل حسن الاستفسار عن إفادة النهي الموجه للتكرار أو عدمه.

وهذا الكلام من المصنف مناقض لقوله بعد ذلك: إن النهي كالأمر في التكرار والفور.

الثالث: لو لم يدل على التكرار بل دل على المرة، لم يجوز ورود النسخ؛ لأن وروده إن كان بعد فعلها فهو محال لأنه لا تكليف.

وإن كان قبله فهو يدل على البداء وهو ظهور المصلحة بعد خفائها أو بالعكس، وهو على الله تعالى محال^(١). ولكن ورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار.

وجوابه أن النسخ لا يجوز وروده على الأمر الذي يقتضي مرة واحدة، ولكن إذا ورد على الأمر المطلق صار ذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار، وحمل الأمر على التكرار لقرينة جائز، هكذا ذكره في المحصول فتبعه عليه المصنف.

ولك أن تقول: إن صح هذا الجواب فيلزم أن لا يكون جواز الاستثناء دليلاً على العموم البتة، لا مكان دعواه في كل استثناء وذلك مبطل؛ لقوله بعد ذلك: "ومعيار العموم جواز الاستثناء".

وأيضاً فهو مناقض لقولهم: إن النسخ قبل الفعل جائز لا سيما أنهم استدلوا عليه بقصة إبراهيم مع أن الذبح يستحيل تكراره. وأيضاً فيلزم منه التكليف بما لا يعلمه الشخص.

(١) قال الإمام الشيرازي: "أن البداء أن يظهر له ما كان خفياً ونحن لا نقول فيما ينسخ إنه ظهر له ما كان خافياً عليه، بل نقول إنه أمر به، وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ، وإن لم يطلعنا عليه فلا يكون ذلك بداء".

قوله: "قل: حسن الاستفسار"

أي: استدل من قال بأن الأمر مشترك بين التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت بالأمر واحدة أم دائماً.

ولذلك قال سراقه للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد^(١)؟ مع أنه من أهل اللسان وأقره عليه، فلو كان الأمر موضوعاً في لسان العرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عن الاستفسار.

وجوابه أن ما قاله ممنوع فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ^(٢) كما إذا قال: أعتق رقبة فتقول: أم مؤمنة أم كافرة؟ سليمة أم معيبة^(٣)؟

(١) روى الترمذي في سننه ٢٦٩/٣، عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعٍ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ «فسكت»، فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: "لا، ولو قلت: نعم، لوجبت".

(٢) مر تعريف المتواطئ.

(٣) وعلى ذلك فإن حسن الاستفسار لا يدل على الاشتراك اللفظي بخصوصه، لجريانه في الألفاظ المتواطئة.

دلالة الأمر المعلق بشرط أو صفة على التكرار^(١)

قال: "الخامسة: الأمر المعلق بشرط أو صفة، مثل ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ﴾

(١) معنى تعليق الأمر على شرط أن يقع الأمر جواباً لشرط في عبارة من العبارات، كما في قوله تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا".

ومعنى تقييد بالصفة: أن تكون هناك صفة ربط بها الأمر ورتب عليها، كما في قوله تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا". وقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ".

القائلون بأن الأمر المطلق يفيد التكرار بمجردة، إفادتها التكرار مع الاقتران بالصفة أو الشرط بأولى، ومن قال لا يفيد فقد اختلفوا في هذه المسألة.

ومحل الخلاف في تلك المسألة: أن ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علة مؤثرة لوجوب الفعل أو لا يكون كذلك.

فالعلة المؤثرة في مثل قوله تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا"، وقولنا: إن كان هذا المائع خمراً فهو حرام.

أما غير المؤثرة فمثل الإحصان المتوقف عليه حد الرجم، فالحكم متوقف عليه دون تأثير لأن العلة فيه هي الزنا، ومتى كانت العلة مؤثرة فالحكم يتكرر بتكرارها لدوران الحكم مع علته وجوداً وعدماً، والتكرار فيه يستند إلى تكرار العلة لا إلى مجرد الأمر.

أما إذا لم يكن القيد علة مؤثرة في الأمر المعلق عليها فقد اختلف الأصوليون، وقد جعل الإمام البيضاوي الخلاف في تلك المسألة مطلقاً دون تقييد لمحل النزاع، كما فعل الأمدي ومن تبعه.

يقول الإمام القرافي: "القائلون بالتكرار عند عدم الشروط قائلون به مع الشرط بطريق الأولى، لأن الشروط اللغوية أسباب، والحكم يتكرر بتكرر سببه، فيجتمع أمران لتكرار

الوضع والسببية. وأما من قال بعدم التكرار عند عدم التعليق، فاختلفوا عند التعليق، فمنهم

من طرد أصله وقال بعدم التكرار، ومنهم من خالف أصله لأجل السببية الناشئة من التعليق".

جُنْبًا فَاطْهَرُوا ﴿المائدة: ٦﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمَا ﴿المائدة: ٣٨﴾ لا يقتضي التكرار لفظاً ويقتضيه قياساً:

أما الأول^(١) فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل
التكرار وعدمه، ولأنه لو قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق" لم
يتكرر.

وأما الثاني فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررها، وإنما
لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليقه.

أقول: الأمر المعلق بشرط كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطْهَرُوا﴾
[المائدة: ٦] أو بصفة كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾
[المائدة: ٣٨] يقتضي تكرار المأمور به عند تكرار شرطه أو صفته، إن قلنا: الأمر
المطلق يقتضيه.

فإن قلنا: إنه لا يقتضيه ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا؟

فيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: يقتضيه من جهة اللفظ أي: إن هذا اللفظ قد وضع للتكرار.

والثاني: لا يقتضيه أي: لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس.

وهذا هو القائل بأن ترتيب الحكم على الوصف لا يدل على العلية.

والثالث: أنه لا يقتضيه لفظاً ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس.

قال في المحصول: وهذا هو المختار؛ فلذلك جزم به المصنف.

(١) وهو عدم اقتضائه للتكرار.

واختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل عليه، قالوا: ومحل الخلاف فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان، فإن ثبت كالبها فإنه يتكرر بتكرار علته اتفاقاً. وهذا منافٍ لكلام الإمام حيث مثل بالسرقة والجنابة مع أنه قد ثبت التعليل بهما.

قوله: "أما الأول".

أي: الدليل على الأول وهو أنه لا يقتضي التكرار لفظاً من وجهين:

أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور أو في صورة واحدة بدليل صحة تقسيمه إليهما والأعم لا يدل على الأخص فلزم من ذلك أن التعليق لا يدل على التكرار.

الثاني: أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن الطلاق لا يتكرر بتكرر الدخول ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرر كما لو قال: "كلما".

لكن هذا الدليل من باب تعليق الإنشاء على الشرط وكلامنا في تعليق الأمر فينبغي أن يقال: وإذا ثبت في هذا ثبت في ذلك القياس.

أو يمثل بقوله لو كيله: "طلق زوجتي إن دخلت الدار".

نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء كتعليق الأمر في ثبوت الخلاف حصل المقصود، لكن كلام الآمدي في الأحكام يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقاً وصرح به في الخبر كقولنا: إن جاء زيد، جاء عمرو.

وأما الدليل على الثاني وهو أنه يقتضي التكرار قياساً فلأن ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد على الشرط أو الصفة لذلك الحكم، كما سيأتي في القياس فيتكرر الحكم بتكرر ذلك؛ لأن المعلول يتكرر بتكرر علته.

قوله: "وإنما لم يتكرر الطلاق"

جواب عن سؤال مقدر وتوجيه السؤال أن يقال: لو كان تعليق الحكم بالشرط دالاً على تكراره بالقياس لكان يلزم تكرار الطلاق بتكرار القيام فيما إذا قال: إن قمت فأنت طالق وليس كذلك.

وجوابه أن تعبيره بذلك دال على أنه جعل القيام علة للطلاق ولكن المعتبر لتعليل الشارع؛ لأن وقوع الطلاق حكم شرعي وآحاد الناس لا عبرة بتعليلهم في أحكام الله تعالى؛ لأن من نصب علة الحكم فإنما يتكرر حكمه بتكرر علته لا حكم غيره؛ فلذلك لم يتكرر الطلاق منه؛ ألا ترى أنه لو صرح بالتعليل فقال: "طلقها لقيامها"، لم تطلق امرأة أخرى له قامت.

دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي:

قال: "السادسة: الأمر المطلق لا يفيد الفور"^(١) خلافا للحنفية.

ولا التراخي"^(٢) خلافا لقوم.

وقيل: مشترك"^(٣).

(١) معنى الفور: استعمال الشيء بلا مهلة. وهو: المبادرة إلى الفعل في أول أوقات الإمكان، والشروع في الامتثال عقيب الأمر. وهو يعني أن أمر الله ورسوله يجب أن يُفعل على الفور إن كان واجبا، ويستحب أن يفعل على الفور إذا كان مستحبا.

وقد توسع بعض الأصوليين في معناه حتى أطلقوه على التنفيذ الفوري، وعلى العزم الفوري على التنفيذ، والعلماء أوردوا فيه عدة أقوال.

والقائلون بأن الأمر يقتضي التكرار في غير أوقات الضرورة يقولون بالفور، لأن الوقت الذي يتجه فيه الأمر إلى المكلف من جملة الأوقات التي يستوعبها العمر بعد صدور التكليف إلى المكلف، فيجب عليه أن يبادر إلى الامتثال حتى يتحقق التكرار.

(٢) معنى التراخي: تأخير المكلف إنفاذ الواجب بأن لا يبادر بالامتثال بمجرد توجيه الأمر إليه، وأنه بوسعه أن يؤديه في وقت آخر غير وقت توجيهه إليه.

والقائلون بالتراخي: لا يعنون أنه يجب تأخيره حتى لو أتى به فوراً لم يعتد به؛ وإنما يعنون جواز التأخير وعدم الإثم ممثلاً بتأديته في أي وقت.

وذكر الإمام الشيرازي أن التعبير عن هذه المسألة بأن "الأمر يقتضي الفور والتراخي" ليس صحيحاً لأن أحداً لم يقل: "إن الأمر يقتضي التراخي" وإنما يقولون: "هل يقتضي الفور أم لا؟".

وذكر ابن السمعاني: "أن التراخي ليس معناه على أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل لكن معناه أنه ليس على التعجيل".

لنا ما تقدم.

قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم.

قلنا: لعل هناك قرينة عيّنت الفورية.

قيل: ﴿وَسَارِعُوا﴾ [آل عمران: ١٣٣] يوجب الفور.

قلنا: فنه لا من الأمر.

قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط، أو لا معه فلا يكون واجبا.

وأیضا إما أن يكون للتأخير أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل، لأن كثيرا من الشبان يموتون فجأة، أو لا فلا يكون واجبا.

قلنا: منقوض بما إذا صرح به.

(١) محل الخلاف في مقتضى الأمر على الفور والتراخي: أن الأمر إذا كان مقيدا بوقت يفوت الأداء بفواته فالأمر في هذه الحالة مقيد بتلك الأوقات، على سبيل التضيق أو التوسعة، والخلاف في تلك المسألة في الأمر المطلق عن التقييد بوقت محدد مضيق أو موسع. أو المجرد عن قرينة تحمله على إرادة الفور، وإرادة التأخير هل يحمل على الفور أو على التأخير؟

كما في الأمر بالزكاة، وقضاء العبادات، والحج، والكفارات، والنذر المطلق، وقضاء المندوب، على رأى من قال بوجوب إتمامه بعد الشروع فيه.

قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمر.

قلنا: لأنه يفيد التكرار.

أقول: الأمر المجرد عن القرائن إن قلنا: إنه يدل على التكرار دل على الفور، وإن قلنا: لا يدل على التكرار فهل يدل على الفور أم لا؟

حكى المصنف فيه أربعة مذاهب:

أحدها: أنه لا يدل على الفور ولا على التراخي بل يدل على طلب الفعل.

قال في البرهان: وهذا ما ينسب إلى الشافعي وأصحابه.

وقال في المحصول: إنه الحق، واختاره الأمدى وابن الحاجب والمصنف.

والثاني: أنه يفيد الفور أي: وجوبا وهو مذهب الحنفية.

والثالث: أنه يفيد التراخي أي: جوازا.

قال الشيخ أبو إسحاق: والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط.

وقال في البرهان: إنه لفظ مدخول، فإن مقتضى إفادته التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به، وليس هذا معتقد أحد.

نعم حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنا لا نقطع بامثاله، بل يتوقف فيه إلى ظهور الدلائل لاحتمال إرادة التأخير، قال: وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامثاله.

وحكاه في البرهان أيضا.

والرابع: هو مذهب الواقفية: أنه مشترك بين الفور والتراخي.

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة كلامهم في الحج.

قوله: "لنا ما تقدم".

أي: في الكلام على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وأشار إلى أمرين:

أحدهما: أنه يصح تقييده بالفور وبالتراخي من غير تكرار ولا نقض.

والثاني: أنه ورد الأمر مع الفور ومع عدمه، فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز.

وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين وما فيهما مبسوطا، وقد تقدم هناك دليل ثالث لا يأتي هنا.

قوله: "قيل: إنه تعالى"

أي: استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه،

أحدها: أنه تعالى ذم إبليس -لعنه الله- على ترك السجود لآدم عليه السلام بقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢] كما تقدم بسطه في الكلام على أن الأمر للوجوب، فلو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم ولكان لإبليس أو يقال: إنك ما أوجبته على الفور ففيم الذم؟

وأجاب المصنف تبعا للإمام بأنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر مقرونا بما يدل على أنه للفور.

وفي الجواب نظر لأن الأصل عدم القرينة وقد تمسك المصنف بهذه الآية

على أن الأمر للوجوب، مع أن ما قاله بعينه يمكن أن يقال له: فما كان جوابا له كان جوابا لهم.

بل الجواب أن يقول: ذلك الأمر الوارد وهو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٢٩] وفيه قرينتان دالتان على الفور.

إحداهما: الفاء^(١).

والثانية: أن فعل الأمر "هو قوله تعالى: ﴿فَقَعُوا﴾" عامل في إذا؛ لأن إذا ظرف، والعامل فيها جوابها على رأي البصريين، فصار التقدير: فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه.

الدليل الثاني: أن قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ [آل عمران: ١٣٣] الآية يوجب كون الأمر للفور؛ لأن الله تعالى أمر بالمسارعة والمسارة هي

(١) يقصد بهذا الجواب: أن دلالة الفور في الآية إنما هو باقتران الأمر الوارد بما يدل على أنه الفور في قوله تعالى: "فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ". فإنه جعل الأمر بالسجود جزاء لشرط التسوية، والنفخ والجزاء يحصل عقيب الشرط، فلا يلزم من إفادة الأمر الفور لقرينة، إفادته إياه من غير قرينة، كما ذكر الصفي الهندي، وعلى ذلك: فلا دلالة في الآية على أن الأمر العاري عن القرينة للفور لاقتترانه بما يدل عليه. فإن الأمر بالسجود جوابا لشرط التسوية والنفخ، والجواب مترتب على الشرط ويحصل عقيب.

وقد اعترض على ذلك بأن الجزاء قد لا يحصل عقيب الشرط ولا يدل على ذلك إلا الفاء في قوله: (فقعوا)، وهي لا تدل على الفور إلا إذا كانت للتعقيب وأن النحاة قد نصوا على أنها إذا وقعت جوابا للشرط لا تقتضي تعقيبا.

التعجيل فيكون التعجيل مأمورا به وقد تقدم أن الأمر للوجوب فتكون المسارعة واجبة، ولا معنى للفور إلا ذلك.

ثم إن حمل المغفرة على حقيقتها غير ممكن؛ لأنها فعل الله تعالى فيستحيل مسارعة العبد إليها فحمل على المجاز، وهو فعل المأمورات لكونها سببا للمغفرة، فأطلق اسم المسبب وأريد به السبب.

والجواب: أنا لا نسلم أن الفورية مستفادة من الأمر، بل إيجاب الفور مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا﴾ لا من لفظ الأمر.

وتقرير هذا الكلام من وجهين:

أحدهما: أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر بل من جوهر اللفظ؛ لأن لفظ المسارعة دال عليه كيفما تصرف.

الثاني: وهو تقرير صاحب الحاصل: أن ثبوت الفور في المأمورات ليس مستفادا من مجرد الأمر بها بل من دليل منفصل وهو قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا﴾.

ولك أن تقلب هذا الدليل فتقول: الآية معنى دال على عدم الفور؛ لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز الإتيان به في غيره.

وأیضا فالمقتضى أن المضمّر لصحة الكلام لا عموم له كما سنعرفه في العموم، فيختص ذلك بما اتفق على وجوب تعجيله ولا يعم كل مأمور.

الدليل الثالث: لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزا، لكنه لا يجوز

لأمرين:

أحدهما: أن جوازه إن كان مشروطا بالإتيان ببدل يقوم مقامه وهو العزم على رأي من شرطه فيلزم سقوطه لأن البدل يقوم مقام المبدل.

وإن كان جائزا بدون بدل فيلزم أن لا يكون واجبا؛ لأنه لا معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل.

الثاني: أن التأخير إما أن يكون له أمد معين لا يجوز للمكلف إخراجه عنه أم لا، وكل من القسمين باطل:

أما الأول: فلأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو ظن الفوات على تقدير الترك، إما لكبر السن أو للمرض الشديد، وذلك الأمر غير شامل للمكلفين؛ لأن كثيرا من الشبان يموتون فجأة ويقتلون غيلة، فيقتضي ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الأمر؛ لأنه لو كان واجبا لامتنع تركه، والفرص أنا جوزنا له الترك في كل الأزمان المتقدمة على ذلك الظن.

وأما الثاني: فلأن تجويز التأخير أبدا تجويز للترك أبدا، وذلك ينافي الوجوب.

والجواب: أن ذلك كله منقوض بما إذا صرح الأمر بجواز التأخير فقال: أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت، فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا، قال في المحصول: وهو لازم لا محيص عنه.

الدليل الرابع: النهي يفيد الفور فيكون الأمر أيضا كذلك بالقياس عليه، والجامع بينهما هو الطلب.

وجوابه: أن النهي لما كان مفيدا للتكرار في جميع الأوقات ومن جملتها وقت الحال، لزم بالضرورة أن يفيد الفورية بخلاف الأمر.

وهذا الجواب قد تقدم مثله في أواخر المسألة الرابعة، وقد ناقضه بعد هذا بنحو سطر، ووقع أيضا ذلك للإمام وأتباعه.

والجواب الصحيح: منع كون النهي يفيد الفور لما فيه من الخلاف لا سيما وهو مختار المصنف، وعلى هذا فلا تناقض.

"فروع":

أحدها: الأمر بالأمر بالشيء^(١) ليس أمرا بذلك الشيء، على الصحيح عند الإمام والآمدني وأتباعهما؛ لأن من قال: "مر عبدك بكذا" ثم قال للعبد: "لا تفعل" لا يكون بالأول متعديا ولا بالثاني مناقضا^(٢).

مثاله: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مره فليراجعها"^{(٣)(٤)}.

(١) قد يأتي الأمر من الله تعالى إلى رسوله بأن يأمر عباده بشيء من الأشياء وهو كثير في آيات الذكر الحكيم، وصورة هذه المسألة تتمثل في أن يأتي الأمر من الرسول لأحد المكلفين بأمر غيره بفعل شيء -ما- أو تركه، فهل يعد هذا أمر ممن صدر عنه الأمر إلى المأمور الثاني أم إلى المأمور الأول، وهو من أمر بأن يأمر غيره؟ ويعبر عنها: بأن أمر الأمر المكلف أن يأمر غيره بشيء هل هو أمر من الأمر لذلك؟ فالجمهور على عدم اعتباره أمرا للمأمور الثاني. واستدلوا لذلك -إضافة إلى ما ذكره الإسنوي- بأنه لو كان كذلك لكان أمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأولياء الصبيان بقوله: "مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع" أمرا للصبيان بالصلاة من الشارع، وليس كذلك لأن الأمر الموجه نحو الأولياء أمر تكليف، ولذلك يذم الولي بتركه شرعا، فلو كان ذلك أيضا أمرا للصبيان لكانوا مكلفين بأمر الشارع، وهو غير متصور في حق الصبيان، لعدم فهمهم لخطاب الشارع، وقيل إن الأمر فيه للإرشاد أو أن التكيف متجه للولي، والإرشاد للصبي فالجهة مختلفة في الأمر.

(٢) وبيان ذلك: أنه لو كان الأمر الأول المباشر أمرا للعبد لكان ذلك كأنه قال للعبد أوجبت عليك طاعتي ولا تطعني.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق "٥٢/٧"، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق "٢/١"، ورواه مالك في الموطأ حديث رقم "١٦٥٥" ص ٦٣٦، ج ١.

(٤) وقيل: إنه ليس مما يصلح مثالا لهذه المسألة لأنه قد صرح فيه بالأمر من الشارع بالمراجعة، حيث قال: "فليراجعها" بلام الأمر، وإنما يكون مثالا لو قال: مره بأن يراجعها.

الثاني: الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمراً بشيء من جزئياتها، كالأمر بالبيع، فإنه لا يدل على البيع بالعين أو بغيره^(١) هكذا قاله الإمام وخالفه الآمدي وابن الحاجب.

الثالث: إذا كرر الأمر فقال: صل ركعتين فقليل: يكون ذلك أمراً بتكرار الصلاة، ونقله في المستوعب على عامة أصحاب الشافعي. وقال الصيرفي^(٢): الثاني تأكيد، وقال الآمدي^(٣) بالوقف^(٤).

كما ذكر الشوكاني وغيره.

ولكن الأولى في هذه المسألة هو الرجوع إلى ملابسات وقرائن النص، ففي مثل حديث الأمر للأولاد بالصلاة، فإن القرينة اللفظية الخارجية في الحديث الشريف برفع التكليف إلا عند اكتمال العقل بالبلوغ يقتضى ألا يكون التكليف موجه إليه من النبي. أما الأمر الوارد في قوله: "مره فليراجعها" فالظاهر أنه لعبد الله بن عمر ولو باشره النبي لأصدر إليه الأمر، ولكن أمر عمر بتكليفه.

(١) يقول الصفي الهندي: "الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء من جزئياتها عيناً لأنها ليست هي هي، ولا لازمة لها، فلم يدل عليها لا مطابقة، ولا تضمناً، ولا التزاماً. نعم: لو دلت القرينة على بعض منها عيناً حمل اللفظ عليه، وإلا: تخير فيها، لأنه لا بد من تحصيل الماهية، ولا يمكن ذلك إلا: في تضمن جزئي، وليس البعض أولى من البعض فتعين التخيير".

(٢) هو أحمد بن صدقة بن أحمد بن حسين المكي الأصل، القاهري، الشافعي، ويعرف بابن الصيرفي، فقيه، أصولي، أديب، شاعر، مشارك في بعض العلوم. ناب في الحكم بالديار المصرية. من تصانيفه: شرح الورقات في الأصول لابن جماعة، شرح نظم الإرشاد في الفقه الشافعي، توفي سنة ٩٠٢هـ. معجم المؤلفين ٢٥٣/١.

(٣) الإحكام في أصول الأحكام ١٨٥/٢.

(٤) محل الخلاف في تلك المسألة إذا كان الأمر الثاني مماثل للأول، أما إن كان مخالفاً كما

أسئلة التقويم الذاتي للوحدة

النموذج الأول:

- س ١: ما الفرق بين المرة والتكرار وهل التكرار يعنى إعادة الفعل الأول؟.
- س ٢: اختلف العلماء فيما يفيد الأمر من المرة والتكرار فما محل الخلاف في تلك المسألة مع التمثيل والتوضيح؟
- س ٣: استدل الإمام البيضاوي على أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه بقوله: "لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض" اشرح هذه العبارة مع التمثيل.
- س ٤: استدل القائلون بإفادة الأمر التكرار بعدة أدلة أذكرها مع الاستدلال والتفنيد.
- س ٥: وضح المقصود بتعليق الأمر على شرط أو صفة مع التمثيل؟
- س ٦: اختلف العلماء في إفادة الأمر المعلق على شرط أو صفة التكرار فما محل الخلاف في تلك المسألة مع التمثيل والتوضيح؟

في صلّ ركعتين، صم يوم الخميس، فالثاني يحمل على التأسيس.

فإن كان الثاني مثل الأول: فإما أن تكون هناك قرينة تمنع من التأسيس أم لا:

فإن كان هناك قرينة تمنع من التأسيس، فإنه يحمل على التأكيد باتفاق أيضاً، كقولك: أعط زيداً درهماً، أعط زيداً الدرهم، فإن الدرهم الثاني هو الأول؛ لأن التعريف في الثاني قرينة دالة على إحالة الثاني على الأول، كقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رُسُلًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾، فالرسول الثاني هو الأول، وإن لم يكن هناك قرينة فهو محل الخلاف - كما ذكر الشوشاوي.

س٧: وضح آراء العلماء فيما يفيد الأمر المعلق بالصفة أو الشرط مع الاستدلال والتفنيد.

س٨: ما المقصود بالفور والتراخي وهل القول بالتراخي يلزم منه تأخير الأمر؟
س٩: اختلف العلماء في إفادة الأمر الفور فما محل الخلاف في تلك المسألة مع التمثيل والتوضيح؟

س١٠: اذكر آراء العلماء فيما يدل عليه الأمر من الفور مع ذكر الاستدلال والترجيح.

س١١: من المسائل التي تدخل تحت باب الأمر: (الأمر بالأمر بالشيء) فما المقصود بذلك؟ وما محل الخلاف فيها؟

النموذج الثاني: أذكر تعليلاً مناسباً لما يلي:

- ليس المراد من التكرار -هنا- معناه الحقيقي، وهو: إعادة الفعل الأول.
- المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به.
- ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة على علة مؤثرة لوجوب الفعل؛ خارج عن محل الخلاف.
- التعبير عن هذه المسألة بأن "الأمر يقتضي الفور والتراخي ليس صحيحاً.
- لا يصح قياس الأمر على النهي في إفادة الفور.

المخصصات^(١) المنفصلة

قال: "والمنفصل ثلاثة:

الأول: العقل^(٢) كقوله تعالى: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الزمر: ٦٢].

الثاني: الحس مثل: ﴿وَأُوتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣].

الثالث: الدليل السمعي، وفيه مسائل:

الأولى: الخصاص إذا عارض العام^(٣) يخصه علم تأخره أم لا.

وأبو حنيفة يجعل المتقدم منسوخا توقف حيث جهل.

لنا إعمال الدليلين أولى.

(١) التخصيص: "هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ".

وهو تمييز بعض أفراد العام من البعض الآخر بإخراجه من الجملة، والمراد: خروجه منها من حيث عدم تناول الحكم، أي المحكوم به له.

والمُخَصَّص: اسم مفعول، وهو العام الذي أُخْرِجَ عنه البعض.

المُخَصِّص: اسم فاعل، وهو المُخْرِج، والمُخْرَج.

(٢) معنى تعارض العام والخاص: أن يدل أحدهما على ثبوت الحكم في شيء دل الآخر على انتفائه عنه، أو تكون دلالة أحدهما على خلاف ما دل عليه الآخر.

(٣) معنى التخصيص بالعقل: أنه يعد طريقا ودليلا على خروج بعض أفراد العام عن حكمه،

فهو يكشف عن المراد من حكم العام فيحمل حكمه على حكم العقل عند عدم إمكان

إرادة جميع الأفراد. وهو باعتباره دليلا مستقلا وليس منفصلا فهو يعمل عمل البيان في فهم

الخطاب، بما دل العقل على بطلانه وامتناعه من تعلق ظاهر النص بما خصصه.

أقول: لما فرغ من المخصصات المتصلة، شرع في المنفصلة.

والمنفصل: الذي يستقل بنفسه، فلا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام^(١) بخلاف المتصل كالشرط وغيره، وقسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام وهي: العقل، والحس، والدليل السمعي.

وللقائل أن يقول: يرد عليه التخصيص بالقياس والعادة وقرائن الأحوال، إلا أن يقال: إن القياس من الأدلة السمعية؛ ولهذا أدرجه في مسائل، ودلالة القرينة والعادة عقلية.

وفيه نظر؛ لأن العادة قد ذكرها في قسم الدليل السمعي وحيث أنه فيلزم فساده أو فساد الجواب.

الأول: العقل، والتخصيص به على قسمين:

أحدهما: أن يكون بالضرورة كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] فإننا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه.

والتمثيل بهذه الآية ينبنى: على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وهو الصحيح كما تقدم.

وعلى أن الشيء يطلق على الله وفيه مذهبان للمتكلمين، والصحيح إطلاقه عليه لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ﴾ [الأنعام: ١٩] الآية.

والثاني: أن يكون بالنظر كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] فإن العقل قاضٍ بإخراج الصبي والمجنون للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل.

(١) وذلك لعدم تعلق معناه به، فلا يفتقر إلى ذكر العام معه.

الثاني: الحس^(١) أي المشاهدة^(٢) وإلا فالدليل السمعي من المحسوسات أيضا، وقد جعله المصنف قسيمة.

ومثاله: قوله تعالى إخبارا عن بلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣] فإنها لم تؤت شيئا من الملائكة ولا من العرش.

وقد اعترض على هذا التمثيل بأن العرش والكرسي ونحو ذلك، وإن كنا نقطع بعدم دخوله، لكنه لا يشاهد بالحس حتى يقال المخرج له.

والأولى التمثيل بقوله تعالى: ﴿تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: ٢٥] فإنا نشاهد أشياء كثيرة لا تدمر فيها كالسموات والجبال.

الثالث: الدليل السمعي وجعله المصنف مشتملا على تسع مسائل:

الأولى: في بيان ضابط كلي على سبيل الإجمال عند تعارض الدليلين السمعيين.

والمسائل الباقية في بيان التخصيص بالأدلة السمعية مفصلا.

فنقول: الخاص إذا عارض العام^(٣)، أي: دل على خلاف ما دل عليه

(١) تسمية الحس مخصصا من قبيل إطلاق الدال على المدلول، وهو مخصص من حيث دلالاته على فرد من أفراد العام وهو مخالف لدلالته.

والمراد بكون الحس مخصصا: أن له مدخلا فيه: لا أن التخصيص فعله، بل الحاكم به هو العقل، ومن الأصوليين من اقتصر على العقل دون الحس.

(٢) المراد: خصوص المشاهدة، لأنه وقع قسيما للدليل السمعي، والدليل السمعي محسوس ولكنه بحاسة السمع لا بالمشاهدة.

(٣) وذلك بأن يثبت الخاص حكما في بعض أفراد العام وهذا الحكم يخالف حكم العام.

فيؤخذ بالخاص سواء علم تأخيرته عن العام أو لم يعلم شيء منهما.

ونقله الإمام عن الشافعي واختاره هو وأتباعه وابن الحاجب^(١).

وذهب أبو حنيفة وإمام الحرمين إلى الأخذ بالمتأخر سواء كان هو الخاص أو العام لقول ابن عباس: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث"^(٢).

فعلى هذا: إن تأخر العام نسخ الخاص^(٣) وإن تأخر الخاص نسخ من العام

(١) هذا الرأي للجمهور بناء على أن دلالة العام على أفرادها ظنية، وهم يعملون بالخاص فيما دل عليه، ويعملون بالعام فيما وراء ذلك.

بمعنى: أنهم يخصصون العام به، ويقضون بالخاص على العام؛ لأن الخاص دلالة قطعية، والعام دلالة ظنية.

فالخاص إذا تعارض مع العام يعتبر مخصصاً له، وسواء علم التاريخ، فكان الخاص متقدماً على العام، أو متأخراً عنه، أو كان مقارناً للآخر، أو لم يعلم التاريخ بحيث لا يدر تقدم أحدهما ولا تأخره، كما لم تعلم المقارنة بينهما.

ففي هذه الحالات يخصص العام الخاص، ويقصره على ما عدا الخاص.

(٢) روى الإمام مسلم في صحيحه ٧٨٤/٢، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنه أخبره «أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر» قال: وكان صحابة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتبعون الأحداث فالأحدث من أمره.

كما روى الإمام مسلم ٧٨٥/٢، عن ابن شهاب قوله: "قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحداث فالأحدث من أمره، ويروونه الناسخ المحكم".

(٣) مثال العام المتأخر حديث: "استنزها من البول فإن عامة عذاب القبر منه".

والخاص المتقدم يتمثل في حديث (العرانيين): وذلك فيما رواه البخاري عن أنس ابن مالك: "أَنَّ نَاسًا، أَوْ رِجَالًا، مِنْ عُكْلٍ وَعُزَيْتَةٍ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيْفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ،

بقدر ما دل عليه^(١)، فإن جهل التاريخ وجب التوقف^(٢) إلا أن يترجح أحدهما

فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذُودٍ وَبِرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ، فَيَسْرُبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا.... الحديث".

فحديث (العرانيين) خاص في أبوال الإبل، وهو متقدم على العام المقتضى للتنزه من كل بول، فيعمل بالعام ويكون ناسخا للخاص.

وذلك بخلاف ما عليه الجمهور - كما تقدم - فإن دلالة العام عندهم ظنية، والخاص دلالة قطعية، فحكموا بالتخصيص بينهما.

حيث خصصوا عموم النهي في الحديث عن البول بحديث العرانيين.

(١) مثال العام المتقدم، قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" ﴿النور/٤﴾.

والخاص المتأخر قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" ﴿النور/٦﴾.

فالآية الأولى عامة: تشمل الأزواج، وغيرهم.

والثانية: خاصة بالأزواج، وهي متأخرة في النزول عن الآية الأولى؛ فتكون الآية الثانية ناسخة للأولى فيما تعارضا فيه وهم الأزواج، ويحكم باللعان بين الزوجين إذا قذف الزوج زوجته، وعجز عن الإتيان بالبينة.

(٢) وذلك لاحتمال أن يكون كلا منهما منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر - إلى أن يترجح

أحدهما على الآخر بمرجح - فإن لم يتأت الترجيح سقط العمل بهما معا فيما تعارضا فيه فقط، لا في القدر الذي انفرد العام بتناوله؛ لأن حكمه ثابت بلا معارض.

وقد ظهر أثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية، ومن ذلك: (حديثي الزكاة).

١ - "فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر، وفيما سقي بالنضح ربع العشر".

٢ - "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" فالحديث الأول دل على: التفرقة بين ما سقي بماء

السماء والأنهار، وبين ما سقي بالنضح، وحكمته واضحة، وهي زيادة التعب والعناء فنقص بعض ما يجب رفقا من الله تعالى بعباده، ودل على أن وجوب الزكاة يشمل الخمسة أوسق،

عن الآخر بمرجح ما كتضمنه حكما شرعيا، أو اشتها روايته، أو عمل الأكثر به، أو يكون أحدهما محرما والآخر غير محرم، فإنه لا توقف بل يقدر المحرم متأخرا ويعم به احتياطا.

ومنهم من بالغ فقال: إن الخاص وإن تأخر عن العام، ولكنه ورد عقبه من غير تراخ، فإنه لا يقدم على العام بل لا بد من مرجح حكاه في المحصول^(١).

حجة الشافعي: أنا إذا جعلنا الخاص المتقدم مخصوصا للعام المتأخر فقد أعملنا الدليلين، أما الخاص فواضح، وأما العام ففي بعض ما دل عليه. وإذا لم نجعله مخصصا له بل جعلناه منسوخا فقد ألغينا أحدهما، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى^(٢).

وما دونها.

وهذا معارض بالحديث الثاني، حيث أنه خص الزكاة بقدر الخمسة أوسق؛ فلا تجب الزكاة فيما دونها. فالشافعي سار على أصله؛ فقدم الخاص على العام، وعمل بموجبه، وقال: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".

وأبو حنيفة سار أيضا على أصله فقال: إن العام والخاص قد تعارضا في الزروع والثمار التي تكون أقل من خمسة أوسق، ولم يعلم تاريخ ورودهما؛ فيعمل بالراجح منهما. والعام هو الراجح، لأنه يفيد وجوب الزكاة في الزروع والثمار التي تكون أقل من خمسة أوسق، والخاص ينفي هذا الوجوب، والاحتياط في الوجوب، فيترجح ما يدل عليه، وهو العام.

(١) انظر المحصول، ص ٤٢٧، ج ١.

(٢) وذلك بخلاف النسخ - الذي ذهب إليه الحنفية - فإن فيه إهمالاً لأحد الدليلين، لأن العام المتأخر إن جعل ناسخاً للخاص المتقدم أبطل العمل بالخاص.

وإن جعل الخاص المتأخر ناسخاً للعام فيما عارضه فيه فقد أبطل العمل بالعام، وإن لم

واعلم أن ما قاله المصنف من الأخذ بالخاص الوارد بعد العام محله إذا كان وروده قبل حضور وقت العمل بالعام؛ لأنه إذا كان كذلك كان بيانا لتخصيص سابق، يعني دالا على أن المتكلم كان قد أراد به البعض، وتأخير البيان جائز على الصحيح.

فأما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فإنه يكون نسخا وبيانا لمراد المتكلم الآن دون ما قبل؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، هكذا قاله في المحصول.

وحينئذ فلا نأخذ به مطلقا، وإنما نأخذ به حيث لا يؤدي إلى نسخ المتواتر بالآحاد كما سيأتي.

تخصيص المقطوع بالمقطوع

تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع:

قال: "الثانية: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة والإجماع، كتخصيص: ﴿الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]

وقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] الآية بقوله عليه الصلاة والسلام: "القاتل لا يرث"^(١)

و﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢] برجمه للمحصن، وتنصيف حد القذف على العبد.

أقول: شرع في بيان تخصيص المقطوع بالمقطوع، فذكر أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة قولاً كانت أو فعلاً، وبالإجماع. ثم ذكر أمثلتها بطريق اللفظ والنشر، وأهمل تخصيص السنة المتواترة بهذه الثلاثة أيضاً وهو جائز.

وفي المحصول عن بعض الظاهرية أن الكتاب لا يكون مخصصاً أصلاً، لا لكتاب ولا لسنة، واحتج بقوله تعالى: (لتبين) ففوض أمر البيان إلى رسوله فلا يحصل إلا بقوله، ومثل المصنف تخصيص الكتاب بالكتاب بقوله تعالى:

(١) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤٥٥/١٢، والنسائي ١٢١/٦، والترمذي ٤٢٥/٤، وابن ماجه ٦٦٢/٣، والدارقطني ١٧٠/٥، والدارمي ١٩٨٨/٤، وغيرهم وصححه الألباني.

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^(١) [الطلاق: ٤] فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(٢) [البقرة: ٢٢٨].

وللخصم أن يقول: لا أسلم أن تخصيص المطلقات بهذه الآية فقد يكون بالسنة.

وجوابه أن الأصل عدم آخر.

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "القاتل لا يرث" فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١].

وهذا التمثيل غير صحيح فإن الحديث المذكور غير متواتر اتفاقاً، بل غير ثابت. فإن الترمذي^(٣) نص على أنه لم يصح، وقد ذكره ابن الحاجب مثلاً لتخصيص الكتاب بالآحاد^(٤).

(١) هذه الآية تقتضي أن تكون عدة الحامل سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها هو وضع حملها، فتكون الآية الثانية خاصة بغير الحوامل من المطلقات.

(٢) وذلك عام في الحوامل وغيرهم.

(٣) قال الترمذي: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه، ورواه الأعلى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، قد تركه بعض أهل العلم، منهم: أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمداً أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك. وقال يحيى بن معين: رجاله كلهم ثقات إلا إسحاق هذا.

(٤) التخصيص بين الآية والحديث باعتبار أنه كان متواتراً ومشهوراً في زمن التخصيص، وهو زمن الصحابة، وإن كان في هذا الزمان من قبيل الآحاد؛ فالعبرة بزمان التخصيص كما ذكر الشيخ أبو النور زهير، وعلى فرض أن الحديث من قبيل الآحاد وأن العبرة بهذا الزمن،

نعم إذا جاز التخصيص بالآحاد فالمتواتر أولى.

وأما تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية؛ فلأن النبي -صلى الله عليه سلم- رجم المحصن، فكان فعله مخصصا لعموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾^(١). [النور: ٢].

وفي هذا نظر أيضا لجواز أن يكون إخراج المحصن إنما هو بالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها وهو قوله تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" فإن هذا كان قرآنا ولكن نسخت تلاوته فقط كما سيأتي في كلام المصنف. فيجوز أن يكون التخصيص به لا بالسنة^(٢) فإن المراد بالشيخ والشيخة إنما هو الثيب والثيبة.

ثم إن المصنف أيضا قد ذكر هذا بعينه مثالا لنسخ الكتاب بالسنة كما سيأتي^(٣).

فالأية قد خصت بهذا الحديث وهو من الآحاد، والآحاد أضعف من المتواتر فيكون تخصيص الكتاب بالمتواتر أولى.

وقد ذكر بعض العلماء المحققين: إن محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل بها. أما ما أجمعوا عليه كقوله: "لا ميراث لقاتل" و"لا وصية لوارث" فيجوز تخصيص العموم به قطعاً، ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر، لانعقاد الإجماع على حكمها ولا يضر عدم انعقاده على روايتها.

(١) هذا يقتضي أن يكون الجلد قد لزم للزاني المحصن ابتداءً، ثم نسخ أو خصص بعد ذلك ولم يوجد دليل عليه.

(٢) ليس هناك دليل يدل على ذلك.

(٣) اختلف مفهوم النسخ عند المتقدمين عنه في اصطلاح المتأخرين فالنسخ عند المتقدمين

ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع^(١) تنصيف حد القذف على العبد^(٢) فإنه ثابت بالإجماع مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] فإن قيل: الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عصره عليه الصلاة والسلام مشهوران وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافهما خطأ، وفي عصره لا ينعقد.

قلنا: لا نسلم أن التخصيص بالإجماع، بل ذلك إجماع على التخصيص ومعناه: أن العلماء لم يخصصوا العام بنفس الإجماع، وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر، ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متابعتهم وإن لم يعرف المخصص^(٣).

أعم مطلقا فيطلق على تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل وعلى رفع الحكم الشرعي لاشتراكهم في كون المتقدم غير مراد وأن المعتبر ما جيء به آخر.

(١) معنى التخصيص بالإجماع: أن العام ثبت بالإجماع أنه مخصص وغير مراد به العموم، وهذا الإجماع لا بد له من مستند فيكون المخصص للعام هو مستند الإجماع.

(٢) ويمثل له أيضا بتخصيص قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ" (الجمعة/٩). فهي عامة لكل المسلمين لكن الإجماع استثنى النساء والعبيد.

(٣) ومن سند الإجماع: قياس العبد على الأمة بجامع الرق، وتنصيف حد الزنا ثبت للأمة بقوله تعالى: "فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ".

تخصيص المقطوع بالمظنون

قال: "الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد:

ومنع قوم وابن أبان فيما لم يخصص بمقطوع.
والكرخي بمنفصل.

لنا: إعمال الدليلين ولو من وجه أولى.

قيل: قال عليه الصلاة والسلام: "إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه"^(١).

قلنا: منقوض بالمتواتر.

قيل: الظن لا يعارض القطع.

قلنا: العام مقطوع المتن مظنون الدلالة، والخاص بالعكس فتعادلا.

قيل: لو خصص لنسخ.

قلنا: التخصيص أهون.

أقول: أخذ المصنف يتكلم على تخصيص المقطوع بالمظنون، فذكر في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد أربعة مذاهب:

(١) أخرجه الفتني في تذكرة الموضوعات "٣٨"، والشوكاني في الفوائد المجموعة "٢٩١".

أصحها الجواز، ونقله الآمدي عن الأئمة الأربعة.

وقال قوم: لا يجوز مطلقاً^(١).

وقال عيسى بن أبان^(٢): إن خص قبل ذلك بدليل قطعي جاز؛ لأنه يصير مجازاً بالتخصيص فتضعف دلالته، وأما إذا لم يخص أصلاً فإنه لا يجوز لكونه قطعياً^(٣).

وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل جاز، وإن خص بمتصل أو لم يخص أصلاً فلا يجوز، وتعليقه كتعليل مذهب ابن أبان؛ لأن الكرخي يرى أن المخصوص بمتصل يكون حقيقة دون المخصوص بمنفصل.

قوله: "والكرخي بمنفصل".

أي: ومنع الكرخي فيما لم يخصص بمنفصل سواء خص بمتصل أو لم يخص أصلاً، فإذا خص بمنفصل جاز^(٤).

(١) أي سواء سبق أن خصص العام بمخصص آخر أم لا.

(٢) عيسى بن أبان بن صدقة: أبو موسى، قاضٍ من كبار الفقهاء الحنفية، ولي قضاء البصرة عشرين سنة وتوفي بها، له كتب منها: إثبات القياس، والجامع، والحجة الصغيرة، وغيرها، توفي سنة "٢٢١هـ"، "الأعلام: ١٠٠/٥".

(٣) قول ابن أبان مخالف لإجماع أهل العلم لأن اللفظ يعمل به على الحقيقة، ولا ينصرف إلى المجاز إلا بقراءة دالة على ذلك.

(٤) تخصيص العام بعد تقييده بمنفصل من الشرط والغاية والصفة لا يخرج عن كونه قطعياً في دلالته؛ لأن هذه القيود لم تعمل على تغيير حاله، وإنما ورت عليه لمعان تحملها في نفسها، فلم تخرجه عن كونه قطعياً، لذلك فلا يقبل التخصيص بما هو أقل مرتبة منه، أما لو خصص العام بمنفصل وهو قطعي في دلالته؛ فإن ذلك يدخل عليه ضعفاً في الدلالة

واعلم أن الإمام وصاحب الحاصل وابن الحاجب وغيرهم إنما حكوا هذه

المذاهب في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ولم يحكوها في تخصيص السنة المتواترة به.

فهل ذكر المصنف ذلك قياساً أم نقلاً؟ فليُنظر.

وأيضاً فقد تقدم من كلامه أن ابن أبان يرى أن العام المخصوص ليس بحجة أصلاً، فكيف يستقيم مع ذلك ما حكاه عنه هنا^(١).

قوله: "لنا"

أي: الدليل على الجواز مطلقاً أن فيه إعمالاً للدليلين، أما الخاص فمن جميع وجوهه أي في جميع ما دل عليه.

وأما العام فمن وجه دون وجه أي: في الأفراد التي سكت عنها الخاص

لاحتمال خروج أفراد أخرى من العموم بأدلة أخرى والعام بعد تخصيصه يصبح ظنياً؛ فلو ورد حينئذ خبر آحاد معارضا له في الحكم لخصصه هذا الخبر بعد تخصيصه الأول.

(١) استشكل الإسني ما نقل عن عيسى بن أبان، إذ كيف يجيز التخصيص بخبر الواحد بعد تخصيصه بالقطعي ما دام أن العام في هذه الحالة ليس حجة عنده، وأجاب القاضي الباقلاني عن هذا الإشكال بأن ابن أبان يرى أن العام بعد التخصيص لا يحتاج به لكونه مجملاً في الباقي؛ فإذا جاء خبر الواحد وخرج بعض الأفراد فإنه يعمل بهذا الخبر في تلك الأفراد؛ لأنه يعتبر مرجحاً لها، وبذلك تخرج هذه الأفراد عن العام بهذا الدليل، وهو المخصص الأول، ثم يعود العام على ما كان عليه من الإجمال، فلا يحتاج به في الأفراد الباقية حتى يوجد المرجح، وبذلك يظهر أنه لا تنافي بين القولين.

دون ما نفاهما.

وفي منع التخصيص إلغاء لأحد الدليلين وهو الخاص، ولا شك أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما.

احتج الخصم بثلاثة أوجه:

أحدها: الحديث الذي ذكره المصنف وهو حديث غير معروف ثم إن هذا الدليل خاص بالكتاب والدعوى المنع فيه وفي السنة المتواترة، وهو يقوي الاعتراض السابق في نقل الخلاف في تخصيص السنة.

وأجاب المصنف بأن الاستدلال به منقوض بالسنة المتواترة، فإنها تخصص بالكتاب اتفاقاً، مع أنها مخالفة له.

وهذا الجواب ضعيف، فإن غاية ما يلزم منه تخصيص دليله والعام المخصص حجة في الباقي.

الثاني: أن الكتاب والسنة المتواترة قطعيان وخبر الواحد ظني، والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته لقطعيته.

وجوابه أن العام الذي هو الكتاب أو السنة المتواترة متنه مقطوع به أي: يقطع بكونه من القرآن أو السنة؛ لأننا قد علمنا استناداً إلى الرسول قطعاً، ودلالته مظنونة لاحتمال التخصيص.

والخاص بالعكس أي: متنه مظنون لكونه من رواية الآحاد ودلالته مقطوع بها؛ لأنه لا يحتمل الأفراد الباقية، بل لا يحتمل إلا ما تعرض له، فكل واحد منهما مقطوع به من وجه ومظنون من وجه فتعادلا.

فإن قيل: إذا كانا متساويين فلا يقدم أحدهما على الآخر، بل يجب التوقف وهو مذهب القاضي.

قلنا: يرجح تقديم الخاص بأن فيه إعمالاً للدليلين.

وما قاله المصنف ضعيف لأن خبر الواحد مظنون الدلالة أيضاً؛ لأنه يحتمل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع غايته أنه لا يحتمل التخصيص. نعم يمكنه أن يدعي أن دلالة الخاص على مدلوله الخاص أقوى من دلالة العام عليه، فلذلك قدم.

الثالث: لو جاز تخصيصهما بخبر الواحد لجاز نسخهما به؛ لأن النسخ أيضاً في الأزمان لكن النسخ باطل بالاتفاق فكذلك التخصيص.

وجوابه أن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن النسخ يرفع الحكم بخلاف التخصيص، ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في الأقوى.

التخصيص بالقياس

قال: "وبالقياس.

ومنع أبو علي.

وشرط ابن أبان: التخصيص.

والكرخي بمنفصل.

وابن شريح الجلاء في القياس.

واعتبره حجة الإسلام أرحم الظنين.

وتوقف القاضي وإمام الحرمين.

لنا: ما تقدم.

قيل: القياس فرع فلا يقدم.

قلنا: على أصله.

قيل: مقدماته أكثر.

قلنا: قد يكون بالعكس.

ومع هذا فإعمال الكل أخرى".

أقول: هذا معطوف على قوله: "بخبر الواحد" أي: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس أيضا^(١).

(١) يبدو أن الخلاف في هذه المسألة والتي قبلها يرجع إلى التفاوت بين عموم النصوص والقياس، من حيث القطعية والظنية، يدل على ذلك أن القائلين بجواز تخصيص عموم

واعلم أن القياس:

إن كان قطعياً^(١) فيجوز التخصيص به بلا خلاف كما أشار إليه الأنباري شارح البرهان وغيره.

وإن كان ظنيا ففيه مذاهب، حكى المصنف منها سبعة:

والصحيح الجواز مطلقاً^(٢) ونقله الإمام عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأشعري ونقله الآمدي وابن الحاجب عن أحمد أيضاً.

والثاني قاله أبو علي الجبائي: لا يجوز مطلقاً، واختاره الإمام في المعالم وبالع في إنكار مقابله مع كونه قد صححه في المحصول والمنتخب وموضعها في المعالم هو آخر القياس.

والثالث: قاله عيسى بن أبان: إن خص قبل ذلك دليل آخر غير القياس جاز، سواء كان التخصيص متصلاً أو منفصلاً، وإن لم يخصص فلا يجوز^(٣).

النصوص بخبر الآحاد شرط كونه مخصصاً بدليل قطعي، قد وضعوا نفس الشرط في تخصيص القياس لعموم القرآن والسنة المتواترة.

كما يعتد بقبول القياس والعمل به عند العلماء؛ فمن قبل العمل به مقيداً قيد تخصيصه لعموم النصوص بقيود معينة، ومن عمل في بعض أنواع القياس وفض العمل بأنواع أخرى قال بجواز تخصيص تلك الأنواع لعموم النص.

(١) وهو القياس المستند إلى نص خاص، بأن استند إلى دليل حكم الأصل ولو كان خبر واحد كما ذكر في إيضاح الدرر المنظومة.

(٢) وذلك بأن تقدمه مخصص آخر أو لم يتقدمه، ويكون القياس هو المخصص ابتداءً.

(٣) استند عيسى بن أبان في رأيه إلى أن العام لا يخصص بالقياس لعدم التساوي في الرتبة القياس الظني لا يقوى على معارضة العام القطعي إلا عند توارد المخصصات عليه من

لكن يشترط في الدليل المخصص على هذا المذهب أن يكون مقطوعاً به؛ لأن تخصيص المقطوع بالمظنون عنده لا يجوز كما تقدم في أول المسألة فافهم ذلك.

وحذفه المصنف للاستغناء عنه بما تقدم.

والرابع: قاله الكرخي: إن كان قد خصص بدليل منفصل جاز وإلا فلا.

الخامس: قاله ابن سريج^(١): إن كان القياس جلياً^(٢) جاز، وإن كان خفياً فلا^(٣).

وفي الجلي مذاهب حكاها في المحصول^(٤) ولم يرجح شيئاً منها، ورجح في المنتخب أنه قياس المعنى والخفي قياس الشبه.

وقال ابن الحاجب: الجلي هو ما قطع بنفي تأثير الفارق فيه. وستعرف

نصوص قطعية أخرى، وعندئذ يكون ظنياً في دلالاته على العموم فيقبل التخصيص بالقياس لتساويهما.

(١) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، شيخ الشافعية في عصره، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق بلغت مصنفاته أربعمائة تصنيف، منها: «الودائع»، وتصنيف على «مختصر المزني»، توفي سنة ٩١٨م، طبقات الشافعية للإسنوي ٣١٦/١.

(٢) القياس الجلي: هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو قطع فيه بنفي الفارق. وقيل: الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال افتراقهما أو يبعد، كقياس غير الفأرة من الميتات إذا وقعت في السمن على الفأرة، وعلى غير السمن من المائعات والجامدات عليه، وقياس الغائط على البول في الماء الراكد.

(٣) العلة في التفريق بين الجلي والخفي: أن الجلي قوي في نفسه بخلاف الخفي، وقد يقوى في بعض المواضع على النص العالم الذي يتوارد عليه المخصصات.

(٤) انظر المحصول، ص ٤٣٧، ج ١.

ذلك في القياس إن شاء الله تعالى.

والسادس: قاله حجة الإسلام الغزالي: أن هذا العام وإن كان مقطوع المتن لكن دلالاته ظنية كما تقدم، والقياس أيضا دلالاته ظنية وحيثئذ فإن تفاوتاً في الظن فالعبرة بأرجح الظنين، وإن تساوى فالوقف.

والسابع: التوقف وهو مذهب القاضي أبي بكر وإمام الحرمين.

والمختار عند الآمدي أن علة القياس إن كانت ثابتة بنص أو إجماع جاز التخصيص وإلا فلا.

وقال ابن الحاجب: المختار أنه يجوز إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل القياس من الصور التي خصت عن العموم.

قال: فإن لم يكن شيء من ذلك نظر، إن ظهر في القياس رجحان خاص أخذنا به وإلا فنأخذ بالعموم.

قوله: "لنا ما تقدم"

أي: في خبر الواحد وهو أن أعمال الدليلين ولو من جهة أولى^(١).

قوله: "قليل: القياس فرع"

أي: احتج أبو علي على أنه يجوز مطلقاً "بوجهين:

أحدهما: أن القياس فرع عن النص؛ لأن الحكم المقاس عليه لا بد وأن يكون

(١) يعد تحقق القياس إعمالاً له مع عموم النص لأن التقابل الذي حصل بينهما كان ببعض الأفراد، ولو حمل العام على عمومته دون اعتبار للقياس لأدى إلى إلغاء دليل من الأدلة المعتمدة في الشرع وهو القياس، وقد قام على نصوص أخرى معتد بها شرعاً.

ثابتاً بالنص؛ لأنه لو كان ثابتاً بالقياس لزم الدور أو التسلسل، وإذا كان فرعاً عنه فلا يجوز تخصيصه به، وإلا يلزم تقديم الفرع على الأصل. وأجاب المصنف بقوله: "قلنا: على أصله"

يعني: سلمنا أن القياس لا يقدم على الأصل الذي له، لكننا إذا خصصنا العموم به لم نقدمه على أصله، وإنما قدمناه على أصل آخر^(١).

الثاني: أنه لما ثبت أن القياس فرع عن النص لزم أن تكون مقدماته أكثر مقدمات النص، فإن كانت مقدمة يتوقف عليها النص في إفادة الحكم كعدالة الراوي، ودلالة اللفظ على المعنى فإن القياس يتوقف عليها أيضاً، ويختص القياس بتفوقه على مقدمات أخرى، كبيان العلة وثبوتها في الفرع وانتفاء المعارض عنه، وإذا كانت مقدماته المحتملة أكثر، كان احتمال الخطأ إليه أقرب، فيكون الظن الحاصل منه أضعف، فلو قدمنا القياس على العام لقدمنا الأضعف على الأقوى وهو ممتنع.

وأجاب المصنف بوجهين:

أحدهما: أن مقدمات العام الذي يريد تخصيصه قد تكون أكثر من مقدمات القياس، وذلك بأن يكون العام لمخصوص كثير الوسائط أي: بيننا وبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو كثير الاحتمالات المخلة بالفهم، ويكون العام الذي هو أصل القياس قريباً من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قليل الاحتمالات

(١) توضيح ذلك: أن القياس فرع عن النص الذي أثبت حكم الأصل فيه، ولكنه ليس فرعاً عن العام الذي يراد تخصيصه بالقياس، والممنوع أن يقدم الفرع على أصله، وأما تقديمه على غير أصله فلا مانع فيه، فالدليل المذكور لا يثبت المطلوب.

بحيث تكون مقدماته المعتبرة في القياس أقل من مقدمات العام
المخصوص.

قال في المحصول: وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالي.

الثاني: سلمنا أن مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام، وأن الظن مع ذلك
يضعف، لكن مع هذا يجب التخصيص لأن إعمال الدليلين أخرى، أي:
أولى.

المسألة الرابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم^(١)

قال: "الرابعة: يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم"^(٢) لأنه دليل،
كتخصيص "خلق الله الماء طهوراً، لا ينجسه شيء إلا ما غير
طعمه أو لونه أو ريحه" بمفهوم "وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل
خبثاً".

أقول: إذا فرغنا إلى أن المفهوم حجة^(٣) جاز عند المصنف تخصيص
المنطوق به، وبه جزم الآمدي وابن الحاجب.

وقال الآمدي: لا نعرف فيه خلافاً سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة.

وقد توقف في المحصول فلم يصرح بشيء إلا أنه ذكر دليلاً يقتضي المنع

(١) المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وينقسم إلى مفهوم موافقة ومخالفة، ومفهوم الموافقة هو: ما يدل على أن الحكم في المسكوت موافق لحكم المنطوق، أما مفهوم المخالفة فهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت.

(٢) ما يقبل التخصيص من الأدلة المخصصة نوعان:

الأول: ما كان عمومه من جهة اللفظ، ولا خلاف بين القائلين بالتخصيص في جواز التخصيص به.

الثاني: ما كان عمومه من جهة المعنى دون أن يكون مدلولاً عليه باللفظ، ومن أنواعه المفهوم، موافقاً كان أو مخالف، وقد اختلف العلماء في عمومه، وينبغي ذلك على كون العموم من عوارض الألفاظ أم يعم في عروضه الألفاظ والمعاني.

(٣) مفهوم الموافقة يعد حجة تثبت به الأحكام، والخلاف في مفهوم المخالفة، فعند الشافعية حجة على ثبوت حكمه في الواقعة المسكوت عنها عند مخالفة القيد في المنطوق، وعند الحنفية لا يكون حجة.

على لسان غيره، فقال ما معناه: ولقائل أن يقول: المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، فيكون التخصيص به تقديمًا للأضعف على الأقوى.

وذكر صاحب التحصيل نحوه أيضا فقال: في جوازه نظر^(١).

نعم جزم في المنتخب هنا بالمنع، وصرح به في المحصول في الكلام على تخصيص العام بذكر بعضه.

وقال في الحاصل: إنه الأشبه.

واستدل المصنف على الجواز بأن المفهوم دليل شرعي، فجاز تخصيص العموم به جمعا بين الدليلين كسائر الأدلة.

مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: "خلق الله الماء طهورا، لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" مع قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا".

فإن الأول يدل بمنطوقه على أن الماء لا ينجس عند عدم التغير سواء كان قلتين أم لا.

والثاني: يدل بمفهومه على أن الماء القليل ينجس وإن لم يتغير، فيكون هذا المفهوم مخصصا لمنطوق الأول^(٢).

(١) نقل الكوراني - في الدرر اللوامع - عن الشافعي المنع أيضا لأنه أضعف من المنطوق، قال: "والصحيح عنه جوازه: لأن مثل هذا الضعف لا يقدر في جواز التخصيص، ألا ترى أن خبر الواحد يخصص القطعي.

(٢) ومثله أيضا: "في الغنم السائمة زكاة"، فإنه يخرج المعلوفة الداخلة في قوله: "في الغنم زكاة".

ولم يمثل المصنف لمفهوم الموافقة، ومثاله ما إذا قال: (من دخل داري فاضربه) ثم قال: (إن دخل زيد فلا تقل له: أف)^(١).

(١) التخصيص بالمفهوم يكون بإخراج بعض الصور المسكوت عنها في عموم المفهوم. ومن الأمثلة على تخصيص العام بالمفهوم الموافق: امتناع حبس الوالد بدين ولده عند الامتناع من أدائه، فقد دل الحديث بعمومه في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْتِي الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَقوبته" على أن المماطل يحل عرضه بأن يبدي مماطلة الغير وظلمه له أمام الناس، وعقوبته كذلك الحبس، لكن خص منه الوالدان بسبب شرعي يجوزه بمفهوم الموافقة في قوله تعالى "فلا تقل لهما أف" فمفهومه أنه لا يؤذيها بحبس ولا غيره.

التخصيص بالعادة^(١) والتقرير^(٢)

قال: "الخامسة: العادة التي قررها رسول الله ﷺ تخصيص.

(١) العادة هي: الأمر المتكرر، وتعرف عند الحنفية بالعرف. والعادة تمثل القسم العملي من العرف وهو نوعان كما ذكر ابن الهمام: عرف قولي وهو تعارف قوم على إطلاق لفظ على معنى، بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيره، بحيث لا يحتاج إلى قرينة، وذلك كإطلاق الدراهم على النقد الغالب بعد أن كانت تطلق على النقد الغالب وغيره، والنقد الغالب جزء من المعنى الأصلي.

والعرف العملي: هو الذي يقصد من العادة، وهي الأمر المتكرر دون علاقة عقلية، ومرجعه تعامل الناس بشيء وجريان عملهم عليه، وذلك كاعتيادهم على أكل نوع من الطعام كالبر والأرز، ولا خلاف في التخصيص بالعرف القولي، أما العرف العملي: فمنعه الجمهور، والحنفية على جواز التخصيص به، وأجاز الإمام الرازي التخصيص بالعرف الذي وجد في عصر الرسول ﷺ وأقره دون غيره، وقال: "والحق أن نقول العادات إما أن يعلم من حالها أنها كانت حاصلة في زمان الرسول ﷺ وأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ما كان يمنعهم منها، أو يعلم أنها ما كانت حاصلة، أو لا يعلم واحد من هذين الأمرين، فإن كان الأول صح التخصيص بها، لكن المخصص في الحقيقة هو تقرير الرسول ﷺ عليها، وإن كان الثاني لم يجز التخصيص بها لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، بل لو أجمعوا عليه لصح التخصيص بها، لكن المخصص حينئذ هو الإجماع لا العادة، وإن كان الثالث كان محتملاً للقسمين الأولين، ومع احتمال كونه غير مخصص لا يجوز القطع بذلك".

(٢) التقرير هو: أن يسكت النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عن إنكار قول أو فعل قيل، أو فعل بين يديه أو في عصره، وعلم به.

وما رآه الرسول ﷺ من أحد الصحابة وسكت عنه، فسكوته في موضع البيان إقرار بصحة الفعل.

وتقريره عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على مخالف العام تخصيص له، فإن ثبت
 "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" يرتفع الحرج عن
 الباقيين^(١).

أقول: لا إشكال في أن العادة القولية^(٢) تخصص العموم نص عليه الغزالي
 وصاحب المعتمد والآمدي ومن تبعه.

كما إذا كان من عاداتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة، ثم ورد النهي
 عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فإن النهي يكون خاصا بالمقتات؛ لأن الحقيقة
 العرفية مقدمة على اللغوية.

وأما العادة الفعلية^(٣) وهي مسألة الكتاب ففيها مذهبان، وذلك كما إذا كان

(١) ورد في "كشف الخفاء" حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" قال العجلوني: "ليس
 له أصل بهذا اللفظ"، كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي.
 قال الشوكاني: "وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية، واستدلوا به فأخطأوا. وفي
 معناه مما له أصل: "إنما مبايعتي لامرأة كمبايعتي لمائة امرأة". وقد أخرجه الترمذي
 والنسائي ومالك والدارقطني عن محمد بن المنكدر أنه سمع أميمة بنت رقيقة تقول: بايعني
 رسول الله في نسوة فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن، قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا،
 قلت: يا رسول الله: بايعنا. قال سفيان: تعني صافحنا، فقال رسول الله: إنما قولني لمائة امرأة
 كقولني لامرأة واحدة". قال الترمذي حديث حسن صحيح.

(٢) العادة أو العرف القولي: ما ثبت باستعمال اللفظ في معنى خلاف المعنى الذي وضع له
 لغة، كما في استعمال لفظ الدابة في الفرس، فهو استعمال في بعض مدلوله، لوضعه لغة
 لكل ما يدب على الأرض، وهو تخصيص للعموم اللغوي، والعرف اللغوي يخصص العام
 لأنه من قبيل الحقيقة العرفية.

(٣) العادة أو العرف الفعلي: ما ثبت بالعمل والفعل.

من عاداتهم أن يأكلوا طعاما مخصوصا وهو البر مثلا، فورد النهي المذكور وهو بيع الطعام بجنسه.

فقال أبو حنيفة: يختص النهي بالبر لأنه المعتاد.

وخلافه الجمهور فقالوا بإجراء العموم على عمومه. هكذا نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما.

وقال في المحصول: اختلفوا في التخصيص بالعادات، والحق أنها إن كانت موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام وعلم بها وأقرها، كما إذا اعتادوا مع الموز بالموز متفاضلا بعد ورود النهي وأقره، فإنها تكون مخصصة، ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير.

وإن لم تكن بهذه الشروط فإنها لا تخصص؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع.

نعم إن أجمعوا على التخصيص لدليل آخر فلا كلام.

وتابعه المصنف على هذا التفصيل وهو في الحقيقة موافق لما نقله الآمدي عن الجمهور، فإنهم يقولون: إن العادة بمجرد أنها لا تخصص وإن التقرير يخصص.

وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور: إن العادة لا تخصص أن غير المعتاد يكون ملحقا بالمعتاد في الدخول.

والمراد من قول الإمام: (إن العادة التي قررها الرسول تخصص) أن المعتاد يكون خارجا عن غير المعتاد، فهما مسألتان في الحقيقة فافهم ذلك.

التخصيص بالتقرير:

قوله: "وتقريره"

يعني أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رأى شخصا يفعل فعلا مخالفا للدليل العام فأقره عليه فيكون إقراره تخصيصا للفاعل، بمعنى أن حكم العام لا يثبت في حقه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل^(١).

نعم إن ثبت هذا الحديث المروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"^(٢) يرتفع حكم العام على الباقيين أيضا ويكون ذلك نسخا لا تخصيصا.

قال ابن الحاجب: كذلك إن لم يثبت، ولكن ظهر معنى يقتضي جواز ذلك فإننا نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعنى.

وهذا الحديث سئل عنه الحافظ جمال الدين المزي فقال: إنه غير معروف، فلذلك توقف فيه المصنف.

قال الآمدي قبيل الإجماع: ولا فرق في دلالة التقرير على الجواز بين أن يكون الشخص عالما يسبق التحريم أم لا، وإلا كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ثم قال هو وابن الحاجب: إنه يشترط أن يكون عليه الصلاة والسلام قادرا على الإمكان وألا يعلم من الفاعل الإصرار على ذلك الفعل، واعتقاده الإباحة كتردد اليهود إلى كنائسهم.

(١) وذلك كما لو قال: "الوصال حرام على كل مسلم" ثم أقر من فعله.

(٢) مر تخريجه.

التخصيص بخصوص السبب وبمذهب الراوي

المسألة السادسة: فيما لا يصح من المخصصات:

قال: "السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه^(١)."

وكذا مذهب الراوي^(٢) كحديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وعمله في الولوغ لأنه ليس بدليل.

(١) يأتي العام في الشريعة على وجهين:

- أن يأتي العام وليس له سبب خاص يقتضى وروده. وذلك كما في كثير من الآيات الواردة لا على سبب في مثل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ازْكُوا وَاغْبُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" ﴿الحج/٧٧﴾، وقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ". ﴿المائدة/١﴾.

- وقد يرد النص الشرعي بناء على سبب خاص يقتضى وروده من حادث، أو سؤال، أو قضية.

ومن المقررات الشرعية: أن الحجة في النصوص لا في أسبابها، ولا في بواعثها، وأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. لأن الحجة في لفظ الشارع: فإن أورد الشارع الحكم، وهو مشتمل على صيغة من صيغ العموم: جعلنا الحكم عاماً، سواء نزل ذلك الحكم بسبب أو بغير سبب، وإن أورد الشارع الحكم بلفظ خاص: خصصنا ذلك الحكم، فالمعتبر هو اللفظ.

فخصوصية السبب لا يخرجها عن عمومها، ولا يجعلها خاصاً بذلك السبب، بل يكون شاملاً له ولغيره من كل ما ينطبق عليه معناه.

(٢) المراد بالتخصيص بمذهب الراوي: معارضة الصحابي لعموم الخبر الذي رواه، فهل يعد هذا تخصيصاً، أو هل يجوز ذلك أم لا؟.

قيل: خالف الدليل وإلا لا نقدحت روايته.

قلنا: ربما ظنه دليلاً ولم يكن.

أقول: هذه المسألة وما بعدها إلى آخر الباب فيما جعله بعضهم مخصصاً مع أن الصحيح خلافه، وفي هذه المسألة منه أمران.

إذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا ورد الخطاب جواباً عن سؤال:

فإن كان لا يستقل بنفسه كان تابعا للسؤال في عمومته وخصوصه:

فأما العموم فكقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا جف؟" قالوا: نعم فقال: "فلا إذا"^(١) فإنه يعم كل بيع ورد على الرطب.

وأما الخصوص فكما لو قال قائل: "توضأت بماء البحر" فقال: "يجزئك"^(٢).

قال الآمدي: وهذا لا يدل على جوازه في حق غيره؛ لأنه سأل عن وضوئه خاصة فأجابه عنه ولا عموم في اللفظ لعل الحكم على ذلك الشخص

(١) روى أبو داود في سننه ٢٥١/٣، ومالك في الموطأ ٦٢٤/٢، والترمذي في سننه عن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله ﷺ: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا نعم، فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك وصححه الألباني.

(٢) يقول الإمام الشوكاني: "فإن لم يستقل بحيث لا يحصل الابتداء به فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومته وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد فيه، فإن كان السؤال عاماً فعام، وإن كان خاصاً فخاص."

لمعنى يخصه كتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده وأبي بردة بإجزاء العناق في الأضحية.

ومن هذا القسم على ما قاله هو والإمام قول القائل: "والله لا أكلت" جوابا لمن سألته فقال: "كل عندي" فإن العرف يقتضي عود السؤال في الجواب.

فلا يحث إلا بالأكل عنده.

وإن كان مستقلا نظر:

فإن كان مساويا فلا كلام.

وإن كان أخص، كقوله: "من أفطر في رمضان بجماع فعليه الكفارة" جوابا لمن سأل عن مطلق الإفطار في رمضان.

قال في المحصول: فلا يجوز إلا بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون في المذكور تنبيه على ما لم يذكر.

والثاني: أن يكون السائل مجتهدا.

والثالث: أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد.

وإن كان أعلم كقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الخراج بالضمان"^(١) حين سئل

عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فرده وكقوله وقد سئل عن بشر

(١) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)، ١٧٢/٤٠، والترمذي في سننه ٥٧٣/٣،

وقال: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم".

بضاعة: "خلق الله الماء طهوراً"^(١).

فهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فيه مذهبان وهذه هي مسألة الكتاب:

أصحهما: عن ابن برهان، والآمدي والإمام وأتباعهما كالمصنف وابن الحاجب أن العبرة بعموم اللفظ^(٢).

ولهذا قال: خصوص السبب لا يخصه أي: لا يخص العام الوارد على ذلك السبب بل يكون باقياً على مدلوله من العموم سواء كان السبب هو السؤال كما مثله.

أو لم يكن كما روي أنه عليه الصلاة والسلام مر على شاة ميمونة وهي

(١) أخرجه الدارمي في سننه "٨٥/٢"، والنسائي في سننه كتاب الفرع والعتيرة، باب "٤"، والخطيب البغدادي في تاريخه "٢٩٥/٢".

(٢) القول بأن العبرة بعموم اللفظ مقيد بما لم يدل دليل على تخصيص لعام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله، فيختص بما يشبهها كما ذكر ابن العثيمين.

فمما دل الدليل على تخصيصه، قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس من البر الصيام في السفر". رواه مسلم في صحيحه ٧٨٦/٢، باب جواز الصوم والفطر في شهر.

فإن سببه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال (ما له؟) قالوا (صائم)، فقال: (ليس من البر الصيام في السفر).

فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ليس ببر.

وهذا بخلاف ما لم يدل دليل على تخصيصه كآيات الظهر، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره.

ميتة فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"^(١) هكذا قال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، وكأنهم جعلوا الشاة سببا لذكر العموم.

ثم استدل المصنف على ما اختار بأن اللفظ العام مقتضاه شمول الألفاظ وخصوص السبب لا يعارضه؛ لأنه لا منافاة بينهما بدليل أن الشارع لو قال: يجب عليكم حمل اللفظ على سببه لكان جائزا، ولو كان معارضا له لكان ذلك متناقضا، وإذا لم يعارضه فيجب حمله على العموم عملا بالمقتضى السالم عن المعارض.

هكذا استدل الإمام على عدم المنافاة والمعارضة.

واعترض عليه صاحب التنقيح فقال: إن الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص بكل ما دل الدليل على كونه مخصصا لكان جائزا ولا يوجب ذلك خروجه عن أن يكون مخصصا قبل التعبد بتركه، فكذا ذلك هذا.

والأولى الاستدلال على عدم المعارضة بإمكان إعمال العام في صاحب السبب وغيره.

وذهب مالك وأبو ثور والمزني^(٢)

(١) الحديث رواه الترمذي في صحيحه ٢٢١/٤، وقال: "حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم"، والإمام أحمد في مسنده ٣٨٢/٣، وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم".

(٢) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني: صاحب الإمام الشافعي. من أهل مصر. كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة. وهو إمام الشافعيين. من كتبه (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير). نسبته إلى مزينة (من مضر) قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه، توفي سنة ٨٧٨هـ. الأعلام ٣٢٩/١.

إلى أن العبرة بخصوص السبب.

ونقله بعض الشارحين للمحصول عن القفال والدقاق أيضا.

واستدلوا بأمور منها: أن السبب لو لم يكن مخصصا لما نقله الراوي لعدم فائدته.

وجوابه: أن فائدته هي معرفة السبب وامتناع إخراجهِ عن العموم بالاجتهاد، أي: بالقياس، فإنه لا يجوز بالإجماع، كما نقله الآمدي وغيره؛ لأن دخوله مقطوع به لأن الحكم ورد بيانا له بخلاف غيره، فإن دخوله مظنون.

ونقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن الشافعي أنه يقول بأن العبرة بخصوص السبب معتمدين على قول إمام الحرمين في البرهان: إنه الذي صح عندي من مذهب الشافعي.

ونقله عنه في المحصول، وما قاله الإمام مردود، فإن الشافعي رَحِمَهُ اللهُ قد نص على أن السبب لا أثر له، فقال في باب ما يقع في الطلاق وهو بعد باب طلاق المريض ما نصه:

"ولا يصنع السبب شيئا إنما تصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم، فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا لم يصنعه لما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم، إذا قيل هذا لفظه بحروفه، ومن الأم نقلته.

فهذا نص بين دافع لما قاله ولا سيما قوله: "ولا يمنع ما بعده" ... إلخ.

وذكر ابن برهان في الوجيز نحوه أيضا، فقال: قالوا: فإن كان اللفظ على عمومهِ فلماذا قدم الشافعي العموم العري عن السبب على العموم الوارد على

سبب؟

قلنا: ما أورده من السبب وإن لم يكن مانعا من الاستدلال ومانعا من التعلق به، فإنه يوجب ضعفا، فقدم العري عن السبب لذلك أهمل كلامه.

وهذه الفائدة التي حصلت بطريق العرض فائدة حسنة.

وأما ما قاله إمام الحرمين، فقد قال الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي: إنه التبس على ناقله، وذلك لأن الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ يقول: إن الأمة تصير فراشا بالوطء، حتى إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء سواء اعترف به أم لا، لقصة عبد بن زمعة اختصم هو وسعد بن أبي وقاص في المولود فقال سعد: هو ابن أخي عهد إلي أنه منه، وقال عبد بن زمعة: هو أخي، ولد على فراش أبي من وليدته، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"^(١).

وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحقه الوالد إلا إذا اعترف به، وحمل الحديث المتقدم على الزوجة وأخرج الأمة من عمومها.

فقال الشافعي: إن هذا قد ورد على سبب خاص وهي الأمة لا الزوجة.

قال الإمام فخر الدين: فتوهم الواقف على هذا الكلام، أن الشافعي يقول:

(١) الحديث أخرجه البخاري عن عائشة (8/153) (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)، قالت: "كان عتبة عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر».

إن العبرة بخصوص السبب، ومراده أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم بالإجماع كما تقدم، والأمة هي السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجه.

ومن تفاريع هذه القاعدة:

اختلاف أصحابنا في أن العري هل يختص بالفقراء أم لا؟

فإن اللفظ الوارد في جوازه عام، وقد قالوا: إنه ورد على سبب وهو الحاجة، ولما كان الراجح هو الأخذ بعموم اللفظ كان الراجح عدم الاختصاص.

التخصيص بمذهب الراوي:

وقوله: "وكذا مذهب الراوي"

أي: لا يكون أيضا مخصصا للعموم على الصحيح عند الإمام والآمدي وأتباعهما، ونقله في المحصول عن الشافعي^(١).

قال بخلاف حمل الخبر على أحد محمليه، فإن الشافعي يأخذ فيه بمذهب الراوي.

قال القرافي: وقد أطلقوا المسألة، والذي أعتقده أن الخلاف مخصوص بالصحابي.

ثم مثل المصنف بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبعا"^(٢) "الحديث" فإن أبا هريرة رواه مع أنه كان يغسل ثلاثا فلا نأخذ بمذهبه؛ لأن قول الصحابي ليس بدليل كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.

وهذا المثال غير مطابق؛ لأن التخصيص فرع العموم، والثلاث والسبع وغيرهما من أسماء الأعداد نصوص مدلولاتها لا عامة^(٣).

(١) استند القائلون بعدم جواز التخصيص بمذهب الراوي بأن لفظ العموم حجة؛ لأنه من ألفاظ الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والصحابي قد يورد التخصيص برأيه، وإذا كان كذلك فلا يجوز رد ألفاظ الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- برأي رآه الصحابي، ولذا فتخصيص عموم الخبر بمذهب راويه لا يجوز.

(٢) روى الإمام مسلم في صحيحه ٢٣٥/١، عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب».

(٣) ذكر الشيخ زهير ما يدل على أن التمثيل بالحديث مطابقا لما ورد في موضوع المسألة، بأن الحديث عام في الكلب، لأنه شامل لكلب الصيد والحراسة والزراعة، وأبو هريرة

وقد ظفرت بمثال صحيح ذكره ابن برهان في الوجيز، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من بدل دينه فاقتلوه"^(١) فإن راويه هو ابن عباس، ومذهبه أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل؛ فلذلك منع أبو حنيفة قتل المرتدة.

احتج الخصم بأن الراوي إنما خالف العام لدليل لو خالفه لغير دليل، لكان ذلك فسقا قادحا في قبول روايته، وإذا ثبت أنه خالف دليلا كان ذلك الدليل هو المخصص.

والجواب أنه ربما خالف لشيء ظنه دليلا وليس هو بدليل في نفس الأمر فلا يلزم القدح لظنه، ولا التخصيص لعدم مطابقته.

وهذا الجواب يتجه إذا كان الراوي مجتهدا فإن كان مقلدا فلا.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان لا يغسل الإناء سبعا من كلب الزراعة، بل كان يغسله ثلاثا فقط.

(١) رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة، ٦١/٤، كتاب (الجهاد) باب (لا يعذب بعذاب الله).

التخصيص بإفراد فرد من العام بحكمه^(١)

قال: "السابعة: إفراد فرد لا يخصص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" مع قوله في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" لأنه غير مناف^(٢).

قيل: المفهوم مناف^(٣).

قلنا: مفهوم اللقب مردود.

أقول: إذا أفرد الشارع فردًا من أفراد العام أي: نص على واحد مما تضمنه وحكم عليه بالحكم الذي حكم به على العلم فإنه لا يكون مخصصا له كقوله

(١) صورة هذه المسألة: أن يكون لفظ عام ويتعلق به حكم من الأحكام، ثم يكون لفظ خاص دل على بعض ما دل عليه اللفظ العام علق به نفس حكم العام. والجمهور على منع تخصيص العام، وعدم قصر الحكم على الخاص ونفيه عما عداه، وخالف في ذلك أبو ثور، فجوز هذا النوع من التخصيص. وعلى ذلك فطهور الجلد بالدباغ كما في المثال المذكور لا يختص بالشاة بخصوص ذكرها، بل يظل الحكم عاما في جميع الأهب ولا ينتفي عن إهاب غير الشاة.

(٢) أي الخاص، غير مناف للعام وكان هو الموجب للتخصيص، لأنه إذا تعارضا تعذر العمل بهما من كل وجه، فيصار إلى العمل بهما من وجه، وإذا لم يتعارضا فيجب العمل بهما من كل وجه من غير تخصيص، عملاً بالمقتضى السالم عن المعارض، وعلى ذلك فالحديث يعم طهارة كل أهب ولا يختص بالشاة.

(٣) المفهوم مناف؛ لأن تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عداه، والمفهوم يخصص العموم، ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام، فوجب أن يخصصه.

عليه الصلاة والسلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" مع قوله في شاة ميمونة: "دباغها طهورها".

والدليل عليه: أن الحكم على الواحد لا ينافي الحكم على الكل؛ لأنه لا منافاة بين بعض الشيء وكله، بل الكل محتاج إلى البعض، وإذا لم يكن منافيا لم يكن مخصصا؛ لأن المخصص لا بد أن يكون منافيا للعام.

واعلم أن الواقع في الصحيحين من رواية ابن عباس أن الشاة كانت لمولاة ميمونة تصدق بها عليها.

وقد تقدم تمثيل خصوص السبب بقصة ميمونة أيضا وهو صحيح لكونه بلفظ آخر غير هذا.

واحتج الخصم وهو أبو ثور بأن تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عداه، وقد تقدم أنه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم.

وجوابه: أن هذا مفهوم لقب^(١) وقد تقدم أنه مردود أي: ليس بحجة.

وهذا الجواب ذكره ابن الحاجب بلفظه وهو أحسن من جواب الإمام، فإنه أجاب هو وصاحب الحاصل بأننا لا نقول بدليل الخطاب أي: بمفهوم المخالفة.

وهذا الإطلاق مخالف لما قرره في مفهوم الصفة والشرط وغيرهما.

(١) مفهوم اللقب: هو أن يخص اسماً بحكم، والاسم المراد به هنا الذات، أو معنى، ويعرف

بأنه: دلالة اللفظ الذي فُيد فيه الحكم بلقب على ثبوت نقيض ذلك الحكم عند زوال هذا اللقب. والمقصود باللقب -هنا- الاسم الذي عبر به عن ذات من الذوات.

علماً كان بأسمائه الثلاثة، أو اسم جنس، واسم الجمع كرهط ونفر، وما في معنى ذلك.

واعلم أن مقتضى جواب المصنف وابن الحاجب تسليم التخصيص إذا كان المفهوم معمولاً به، كما لو قيل: "اقتلوا المشركين" ثم قيل: "اقتلوا المشركين المجوس".

وبه صرح أبو الخطاب الحنبلي على ما نقله عنه الأصفهاني شارح المحصول في المطلق والمقيد، وحينئذ فيكون الكلام هنا في التخصيص بمجرد ذكر البعض من حيث هو بعض، مع قطع النظر عما يعرض له مما هو معمول به فافهمه.

لكن ذكر الآمدي وابن الحاجب فيما إذا كان المطلق والمقيد منفيين ما حاصله أن ذكر البعض لا أثر له وإن اقترن بما هو حجة وسأذكره إن شاء الله تعالى في موضعه.

وصرح به أيضاً هناك أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد على ما نقله عنه الأصفهاني المذكور، وحينئذ فيكون الجواب غير مستقيم.

وقد اختلفوا في تحرير مذهب أبي ثور^(١) فنقل عنه الإمام في المحصول أن المفهوم مخرج لما عدا الشاة.

ونقل عنه ابن برهان في الوجيز وإمام الحرمين في باب الآنية عن النهاية أن المفهوم مخرج لما يؤكل لحمه.

(١) أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي، البغدادي، من رواة القديم، قال أحمد بن حنبل: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، قال: وهو عندي كسفيان الثوري، مات في صفر سنة ٢٤٠هـ، وكان أبو ثور على مذهب الحنفية، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه، وقرأ كتبه ويسر علمه. "طبقات الشافعية: ٢٥/١".

التخصيص بعطف العام على الخاص

قال: "الثامنة: عطف العام على الخاص لا يخصص مثل "ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"^{(١)(٢)}.

وقال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوفين.

فلنا التسوية في جميع الأحكام غير واجبة".

أقول: إذا كان المعطوف عليه مشتملا على اسم عام، واشتمل المعطوف على ذلك الاسم بعينه، لكن على وجه يكون مخصوصا بوصف أو غيره؛ فلا يقتضي ذلك تخصيص المعطوف عليه عندنا.

وقالت الحنفية على ما نقله في المحصول أو بعضهم على ما نقله المصنف أنه يقتضيه تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.

وجوابه أن التسوية بينهما في جميع الأحكام غير واجبة بل الواجب إنما هو التسوية في مقتضى العامل.

مثال ذلك أن أصحابنا قد استدلوا على أن المسلم لا يقتل بالكافر سواء كان حربيا أو ذميا بقوله عليه الصلاة والسلام: "ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو

(١) لفظ كافر عام، لأنه نكرة في سياق النفي، فهو يشمل الذمي والحربي والمستأمن. وعطف عليه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا ذو عهد في عهده"، وهو خاص لأنه فرد من أفراد الكافر، فهل يقتضي هذا العطف تخصيص العام وهو الكافر الحربي المقدر في الجملة الثانية؟.

(٢) رواه بلفظ أبو داود في سننه ١٨٠/٤، وصححه الألباني، وفي صحيح البخاري ٣٣/١، عن علي (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) "... قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر".

عهد في عهده" فإن الكافر هنا وقع بلفظ التنكير في سياق النفي فيعم.

فقلت الحنفية: الحديث يدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي ونحن نقول به.

وبيانه أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" معطوف على "مسلم" فيكون معناه: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر.

ومما يقوي أن المراد عدم قتله بالكافر أن تحريم قتل المعاهد معلوم ولا يحتاج إلى بيان وإلا لم يكن للعهد فائدة.

ثم إن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي؛ لأن الإجماع قائم على قتله بمثله وبالذمي.

وحيث أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم أيضا هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.

وجوابه ما تقدم.

وهذا الجواب الذي ذكره المصنف باطل؛ لأن الحنفية لا يقولون باشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام، بل باشتراكهما في المتعلقات، والاشتراك فيها واجب عند المصنف كما نص عليه في الاستثناء عقب الجمل.

فقال: لنا الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما هذا كلامه.

وهو مخالف للمذكور هنا لا سيما وقد صرح بالحال وهو غير المتنازع فيه هنا، أعني الصفة.

بل الجواب أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" كلام مفيد لا يحتاج إلى

إضمار الكافر؛ لأنه ربما يوهم أن المعاهد لا يقتل مطلقا فذكر ذلك دفعا لهذا التوهم.

واعلم أن من الناس من يعبر عن هذه المسألة بأن العطف على العام لا يوجب العموم في المعطوف خلافا للحنفية.

وهو أيضا صحيح فإن الحنفية قالوا: لو أن الكافر المذكور في الحديث عام للحربي والذمي، لكان المعطوف أيضا كذلك لكنه ليس كذلك، فإن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إنما هو الحربي دون الذمي.

وممن عبر بهذه العبارة الغزالي في المستصفى وابن الحاجب في مختصره إلا أن الغزالي قال: إن مذهبهم غلط.

وابن الحاجب قال: إنه الصحيح قال: إلا إذا دل دليل منفصل على التخصيص بهذا المثال بخصوصه.

التخصيص برجوع الضمير إلى بعض العام

قال: "التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص مثل: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ مع قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ لأنه لا يزيد على إعادته".

أقول: إذا ورد بعد العام ضمير عائد على بعض أفرادها فلا يخصصه عند المصنف، واختاره الآمدي^(١) وابن الحاجب^(٢).

وقيل: يخصص وهو رأي الشافعي على ما نقله عنه القرافي^(٣).

وقيل بالوقف وهو المختار في المحصول^(٤) ومختصراته كالحاصل وغيره.

ونقله الآمدي عن الإمام وأبي الحسين^(٥) ونقل ابن الحاجب عنهما التخصيص.

مثله قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فإن المطلقات يشملن

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ٣٣٦/٢.

(٢) شرح العنصر على مختصر ابن الحاجب، ٦٥٥/٢.

(٣) على هذا القول يجعل العام مراداً به الأفراد التي قصدت من الضمير فقط.

(٤) ذكر الإمام في المحصول قوله: "العطف على العام لا يقتضي العموم؛ لأن مقتضى العطف مطلق الجمع وذلك جائز بين العام والخاص، قال الله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) وهذا عام، وقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) خاص".

(٥) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ٣٣٦/٢.

البوائن والرجعيات، والضمير في قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ عائد على الرجعيات فقط؛ لأن البائن لا يملك الزوج ردها^(١).

ولو ورد بعد العام حكم لا يتأتى إلا في بعض أفراده كان حكمه كحكم الضمير كما صرح به في المحصول، ومثل له بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ثم قال: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] يعني الرغبة في مراجعتهن والمراجعة لا تتأتى في البائن.

واستدل المصنف على بقاء العموم بقوله؛ "لأنه لا يزيد على إعادته".

وفيه ضميران ملفوظ بهما، فالأول يعود على لفظ الضمير من قوله: عود الضمير خاص أي: لأن الضمير الخاص لا يزيد.

وأما الثاني فيحتمل أن يكون عائدا على العام، ومعناه أن الضمير لا يزيد على إعادة العام المتقدم، ولو أعيد فقليل: وبعولة المطلقات أحق بردهن لم يكن مخصصا اتفاقا، وإن كان المراد به الرجعيات فبطريق الأولى إعادة ما قام مقامه.

ويحتمل أن يكون عائدا على بعض الخاص وهو ما فهمه كثير من

الشراح.

(١) يتخرج من هذا المثال على القول الأول أن لفظ المطلقات يبقى على عمومها، فالحكم المتعلق به هو وجوب التربص ثلاثة قروء عام في جميع المطلقات، وحق الرد خاص بالرجعيات، وبذلك يكون حكم التربص بالنسبة للبوائن ثابت من الآية.

وعلى القول الثاني يكون لفظ المطلقات خاص بالرجعيات لأنهن مرادات من الضمير اتفاقا، وبذلك تكون الآية دالة على وجوب التربص ثلاثة قروء بالنسبة للرجعيات فقط، أما تربص البوائن فيستفاد من دليل آخر.

ويعني بذلك أنه لو قيل: وبعولة الرجعيات أحق بردهن لم يكن مخصصا لما قبله، فبالأولى ما قام مقامه.

الأول أصوب لتعبيره بالإعادة دون الإظهار، ولأنه أبلغ في الحجة لكون الأول بعينه قد أعيد، ولم يلزم منه التخصيص.

وعلى كل حال فللخصم أن يقول: إن الضمير يزيد على إعادة الظاهر؛ لأن الظاهر مستقل بنفسه فينقطع معه الالتفات عن الأول بخلاف الضمير.

واستدل المتوقف بأن العموم مقتضاه ثبوت الحكم لكل فرد، والضمير مقتضاه عوده لكل ما تقدم فليست مراعاة ظاهر العموم أولى من مراعاة ظاهر الضمير، فوجب التوقف.

ولا ذكر لهذه المسألة في المنتخب.

تذنيب في المطلق^(١) والمقيد^(٢)

قال: "تذنيب: المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملاً بالدليلين.

وإلا فإن اقتضى القياس تقييده قيذا وإلا فلا".

أقول: لما كان المطلق عاماً وعموماً بدلياً^(٣)، والمقيد أخص منه كان تعارضهما من باب تعارض العام والخاص فلذلك ذكره في بابه وترجم له بالتذنيب^(٤).

وقد سبق الكلام على هذه اللفظة في أوائل الكتاب.

وحاصل المسألة: أنه إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد نظر إن اختلف

(١) المطلق في اللغة: مأخوذ من طلق الإبل، أي: بلا قيد ولا وثاق، وهو يدل على التخلية والإرسال. وفي الاصطلاح: ما دل على الماهية بلا قيد، نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا" (المجادلة/٣).

(٢) المقيد في اللغة: مأخوذ من القيد، ثم استعير في كل ما يكبل به ويحبس. وفي الاصطلاح: ما دل على الماهية مع قيد زائد، كما في قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ".

(٣) الفرق بين العموم البدلي والشمولي: أن عموم الشمول كلي، يحكم فيه على كل فرد فرد، وعموم البدل كلي من حيث أن لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، ولا يتناول أكثر من فرد دفعة.

(٤) هناك تشابه بين المطلق والمقيد، والعام والخاص، وذلك أن في المطلق عموماً من حيث الشروع، وإن لم يكن مستغرقاً. وفي المقيد تخصيصاً، لأنه بيّن ما أخرج من هذا الشروع. وكل ما يخص به العام يقيد به المطلق.

حكمهما نحو: اكس ثوبا هرويا وأطعم طعاما، فلا يحمل أحدهما على الآخر باتفاق.

أي: لا يقيد الطعام أيضا بالهروي لعدم المنافاة.

واستثنى الآمدي وابن الحاجب صورة واحدة وهو ما إذا قال: (أعتق رقبة) ثم قال: (لا تملك كافرة)، أو (لا تعتقها). وهذا القسم تركه المصنف لوضوحه.

وصرح الآمدي بأنه لا فرق فيه بين أن يتحد سببهما أم لا.

لكن نقل القرافي عن أكثر الشافعية أنه يحمل عليه عند اتحاد السبب، ومثل له بالوضوء والتميم، فإن سببهما واحد وهو الحدث، وقد وردت اليد في التيمم مطلقة، وفي الوضوء مقيدة بالمرافق.

وإن اتحد حكمهما نظر، إن اتحد سببهما كما لو قيل في الظهار: أعتق رقبة وقيل فيه أيضا: أعتق رقبة مؤمنة، فلا خلاف كما قال الآمدي^(١): إنا نحمل المطلق على المقيد حتى يتعين إعتاق المؤمنة، لا المقيد على المطلق حتى يجزئ إعتاق الكافرة.

وإنما حملنا المطلق على المقيد عملا بالدليلين؛ وذلك لأن المطلق جزء من المقيد فإذا عملنا بالمقيد عملنا بهما، وإن لم نعمل به فقد ألغينا أحدهما.

ثم اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل بيان للمطلوب أي: دال على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد.

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ٤/٣.

وقيل: يكون نسخا أي: دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارئ.

واعلم أن مقتضى إطلاق المصنف أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي، فإذا قال: لا تعتق مكاتبا وقال أيضا: لا تعتق مكاتبا كافرا، فإن نحمل الأول على الثاني ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر.

وصرح به الإمام في المنتخب وذكر في المحصول والحاصل نحوه أيضا، لكن ذكر الآمدي في الأحكام أنه "لا خلاف في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما في النفي إذ لا تعذر فيه" هذا لفظه.

وهو يريد أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما، ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد.

وتابعه ابن الحاجب وأوضحه فقال: فإن اتحد موجبهما مثبتين فيحمل المطلق على المقيد، ثم قال: فإن كانا منفيين عمل بهما.

وحاصله أنه: لا يعتق مكاتبا مؤمنا أيضا، إذ لو أعتقه لم يعمل به، وصرح به أبو الحسين البصري في المعتمد وعلمه بأن قوله: لا تعتق مكاتبا عام، والمكاتب الذمي فرد من أفراد، وذكره لا يقتضي التخصيص، هكذا نقله عنه الأصفهاني شارح المحصول، ونقل عن أبي الخطاب الحنبلي بناؤها على أن مفهوم الصفة هل هو حجة أم لا؟

وقد غلط الأصفهاني المذكور في فهم كلام الآمدي وابن الحاجب، فادعى أن المراد منه حمل المطلق على المقيد.

قوله: "وإلا"

أي: وإن لم يتحد سببهما كقوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] وقوله تعالى في كفارة القتل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] ففيه ثلاثة مذاهب حكاها في المحصول:

أحدها: أن تقييد أحدها يدل بلفظه على تقييد الآخر؛ لأن القرآن كالكلمة الواحدة، ولهذا فإن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة احدة وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد.

الثاني: قول الحنفية: أنه لا يجوز تقييده بطريق ما لا باللفظ ولا بالقياس.

الثالث: وهو الأظهر من مذهب الشافعي كما قاله الأمدي وصححه هو والإمام وأتباعهما وجزم به المصنف: أنه إن حصل قياس صحيح مقتضٍ لتقييده قيد كاشتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة المؤمنة عن قيد الرق لتشوف الشارع إليه، وإن لم يحصل ذلك فلا.

فرع في تقييد الحكم بقيد متنافيين:

إذا أطلق الحكم في موضع ثم قيد في موضعين بقيد متنافيين، فإن قلنا: إن التقييد بالقياس فلا كلام وتحمله على المقيد المشارك له في المعنى.

وإن قلنا: إنه باللفظ تساقطا وترك المطلق على إطلاقه؛ لأنه ليس تقييده بأحدهما أولى من الآخر، هكذا في المحصول^(١).

ومثال ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الولوغ: "إحداهن بالتراب" وفي رواية: "أولاهن" وفي رواية: "أخراهن"^(٢) فإنه لما لم يكن الترجيح بلا مرجح، وتعذر القياس؛ لعدم ظهور المعنى تساقطا، ورجعنا إلى أصل الإطلاق، وجوزنا التعفير في إحدى الغسلات عملا بقوله: "إحداهن بالتراب" هكذا قالوه.

ولك أن تقول: ينبغي في هذا المثال أن يبقى التخيير في الأولى والأخرى فقط للمعنى الذي قالوه، وأما عداهما فلا يجوز فيه التعفير لاتفاق القيد على نفيه من غير معارض.

وقد ظفرت بنص للشافعي موافق لهذا البحث موافقة صريحة، فقال في البويطي في أثناء باب غسل الجمعة ما نصه: "قال -يعني الشافعي: وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" هذا لفظه بحروفه، ومن البويطي نقلته وهو نص غريب لم ينقله أحد من الأصحاب.

وأورد في الأم حديثا يعضد ذلك ذكره في باب ما ينجس الماء مما خالطه، وهو قبل كتاب الأقضية وبعد باب الأشربة.

(١) انظر المحصول، ص ٤٦٠، ج ١.

(٢) مر ذكر الحديث كاملا وتخريجه.

أسئلة التقويم الذاتي للوحدة

النموذج الأول:

- س١: ما هو التخصيص وما أنواعه، وما المقصود بالتخصيص بالمنفصل؟
- س٢: ما هي أنواع التخصيص بالمنفصل؟
- س٣: ما معنى التخصيص بالعقل وما أنواعه مثل لما تقول.
- س٤: ما المقصود بالحس وما مثاله؟
- س٥: ما معنى تعارض الخاص مع العام وما رأى الشافعية والحنفية فيه وما مرجع الخلاف بينهم؟
- س٦: قد يتأخر العام ويتقدم الخاص أو العكس أو يجهل التاريخ مثل لذلك مع بيان الحكم في تلك الأمثلة عند الحنفية والشافعية.
- س٧: من أنواع التخصيص بالمتصل: تخصيص الكتاب بالكتاب وضح آراء العلماء فيه مع الاستدلال والتمثيل.
- س٨: مثل البيضاوي لتخصيص الكتاب بالسنة الفعلية برجم المحصن، أذكر اعتراض البيضاوي مع الرد والتوجيه؟
- س٩: مثل للتخصيص بالإجماع مع التوجيه لكون الإجماع مخصص؟
- س١٠: أذكر آراء العلماء في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد مع ذكر الاستدلال والترجيح.
- س١١: اختلف العلماء في جواز تخصيص القياس بالكتاب والسنة المتواترة وضح محل الخلاف في تلك المسألة؟

ثم اذكر آراء العلماء مع الاستدلال والترجيح.

س١٢: أذكر آراء العلماء في تخصيص المنطوق بالمفهوم مع الاستدلال والتوجيه.

س١٣: من أنواع التخصيص بالمنفصل: التخصيص بالعادة والتقرير فما المقصود بهما، وما محل الخلاف في تلك المسألة مع بيان أقوال العلماء فيها.

س ١٤: من أنواع التخصيص: التخصيص بإفراد فرد من العام بحكمه وضح صورة هذه المسألة مع ذكر آراء العلماء فيها وأدلتهم.

س١٥: هل عطف العام على الخاص يخصصه وضح ذلك؟

س١٦: أذكر المقصود بالمطلق والمقيد مع بيان صور التعارض بينهما وحكم كل منها.

النموذج الثاني: أذكر تعليلاً مناسباً لما يلي:

- المراد بالتخصيص بالحس (خصوص المشاهدة).
- لم يسلم الإسنادي أن يكون قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ مثلاً للتخصيص بالحس.
- عند التعارض بين العام والخاص يرى الشافعية الأخذ بالخاص مطلقاً.
- عند التعارض بين العام والخاص يرى الحنفية الأخذ بالمتأخر.
- اعترض الإسنادي على تخصيص الكتاب بالسنة القولية في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "القاتل لا يرث".

- شرط ابن أبان في جواز تخصيص القطعي بالظني تقدم تخصيصه بدليل قطعي.
- أجاز الإمام البيضاوي تخصيص المتواتر بالآحاد مطلقا.
- منع البيضاوي التخصيص بمذهب الراوي.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
الافتتاحية	٣
المقدمة	٤
أولاً: الأهداف المتوقعة من دراسة هذا المقرر	٥
ثانياً: وقفة أبوية مع الطالب	٦
ثالثاً: الساعات الدراسية المقررة، وطرق التقويم	٧
طرق التقييم	٨
الوحدة الأولى في الاستدلال بالألفاظ الشرعية	٩
المبحث الأول في كيفية الاستدلال بالخطاب الشرعي	١١
• مسألة دلالة الخطاب على الحكم	١١
• مسألة: استحالة أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى بما لا يفيد وبالمهمل من الكلام	١٤
المبحث الثاني الألفاظ ودلالاتها	١٦
أولاً: تقسيم اللفظ من حيث الأفراد والتركيب:	١٦
ثانياً: تقسيم اللفظ باعتبار التعدد والاتحاد في اللفظ والمعنى:	١٧
ثالثاً: تقسيم اللفظ باعتبار الظهور وعدمه:	١٨
رابعاً: تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة:	٢٣
أقسام الدلالة	٢٦
الاختبار عن بُعد للوحدة أو أسئلة التقويم الذاتي	٢٨
الوحدة الثانية مباحث المنطوق والمفهوم	٣٠
المبحث الأول المنطوق والمفهوم	٣٢
المبحث الثاني المفهوم وأقسامه	٤٣
أولاً: مفهوم الموافقة:	٤٣
القسم الثاني من أقسام المفهوم: مفهوم المخالفة	٤٨

٧٣.....	الاختبار البعدي للوحدة.....
٧٥.....	الوحدة الثالثة مباحث الأمر والنهي.....
٧٨.....	المبحث الأول في الأمر.....
٨٥.....	ما يفيد الأمر المطلق من المرة والتكرار.....
٩٥.....	الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي؟.....
١١١.....	الأمر المقيد بشرط أو صفة.....
١١٣.....	حكم الأمر الوارد عقب الحظر والاستئذان.....
١١٦.....	المبحث الثاني في النهي وما يتعلق به من موضوعات.....
١١٩.....	فيما إذا كان النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا.....
١٤٠.....	أهم الفروع الفقهية المترتبة على هذا الخلاف.....
١٤٠.....	الفرع الأول: في البيع الربوي.....
١٤١.....	الفرع الثاني: نكاح الشغار.....
١٤٢.....	الفرع الثالث: في صيام أيام التشريق.....
١٤٤.....	الشيء الواحد هل يكون مأموراً به، ومنهيا عنه في وقت واحد؟.....
١٥٦.....	الوحدة الرابعة.....
١٥٦.....	في دراسة مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد.....
١٥٨.....	المبحث الأول العام.....
١٦٤.....	تقسيم العام.....
١٧٠.....	دلالة العام.....
١٧١.....	المبحث الثاني في دراسة أصولية لموضوعات الخاص.....
١٧١.....	في الخاص.....
١٨١.....	المبحث الثالث المطلق والمقيد.....
١٨٧.....	الدراسة النصية.....
١٨٩.....	الأهداف التعليمية (لِلدراسة النصية).....
١٨٩.....	أولاً: الأهداف العامة:.....

ثانيا: الأهداف المعرفية:.....	١٩٠
ثالثا: الأهداف المهارية:.....	١٩٠
رابعا: الأهداف الوجدانية والشعورية:.....	١٩٠
موضوع الدراسة والمخرجات العلمية المستهدفة:.....	١٩١
أولا: موضوع الدراسة:.....	١٩١
ثانيا: المخرجات العلمية المستهدفة:.....	١٩٢
التعريف بالإمام البيضاوي:.....	١٩٤
التعريف بالإمام الإسنوي:.....	١٩٦
الباب الثاني: في الأوامر والنواهي.....	٢٠٠
اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر.....	٢٠٧
الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة.....	٢١٢
معاني صيغة الأمر.....	٢١٨
ما تفيده صيغة الأمر على سبيل الحقيقة.....	٢٢٨
ما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر.....	٢٥٠
أسئلة التقويم الذاتي للوحدة.....	٢٥٥
دلالة الأمر المطلق على المرة أو التكرار.....	٢٥٧
دلالة الأمر المعلق بشرط أو صفة على التكرار.....	٢٦٦
دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي:.....	٢٧٠
أسئلة التقويم الذاتي للوحدة.....	٢٨٠
المخصصات المنفصلة.....	٢٨٢
تخصيص المقطوع بالمقطوع.....	٢٨٩
تخصيص المقطوع بالمظنون.....	٢٩٣
التخصيص بالقياس.....	٢٩٨
المسألة الرابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم.....	٣٠٤
التخصيص بالعادة والتقرير.....	٣٠٧

٣١٠	التخصيص بالتقرير:
٣١١	التخصيص بخصوص السبب وبمذهب الراوي
٣١٩	التخصيص بمذهب الراوي:
٣٢١	التخصيص بإفراد فرد من العام بحكمه
٣٢٤	التخصيص بعطف العام على الخاص
٣٢٧	التخصيص برجوع الضمير إلى بعض العام
٣٣٠	تذنيب في المطلق والمقيد
٣٣٤	فرع في تقييد الحكم بقيدتين متنافيين:
٣٣٥	أسئلة التقويم الذاتي للوحدة
٣٣٨	فهرس الموضوعات